类号 D918.2　　密 级

UDC 343.9　　编 号

中南财经政法大学

博 士 学 位 论 文

“互联网+”背景下金融类传销犯罪侦查研究

研 究 生 姓 名：赵　　聪

指导教师姓名、职称：董 邦 俊 教 授

学 科 门 类：法　　学

专 业 名 称：侦 查 学

研 究 方 向：侦 查 方 法

入 学 时 间：二〇一七年九月

二〇二〇年十二月三日

中国知网 https://www.cnki.net

Research on the investigation of financial pyramid selling crimes under the background of "Internet +"

Zhao Cong

2020.12.3

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

摘 要

“互联网+”作为一种新型业态，是互联网和传统行业深度融合的产物。在这股浪潮之下，传统金融行业开始逐渐向互联网金融演变，这给传统金融业带来了极为深远的影响。从组织形式和业务范围来看，互联网金融作为一个新的金融行业，现有的相关监管措施和手段难以对其进行全面覆盖，“互联网+”背景下的金融发展亟需国家有关政策的明确指引。在监管缺位的情况下，不少犯罪嫌疑人打着“金融创新”的旗号，实施相关犯罪活动，金融类传销犯罪便是其中的典型代表。金融类传销犯罪作为传统传销犯罪的“异化”，其犯罪形式具有极强的迷惑性，并掩盖在各种新兴概念之下层出不穷。在量化宽松货币政策与监管滞后的现实背景之下，金融类传销犯罪如雨后春笋般涌出，其社会危害性远超传统的传销犯罪，极大破坏了我国现有的金融管理秩序。随着金融类传销犯罪的频发，不仅对投资者的个人财产造成损失，而且使得社会主流价值观遭受严重侵蚀。与此同时，大量的受害者涌现出来，随之而来的维权活动也在给社会稳定埋下隐患，各地政府不得不投入到繁重的维稳工作之中。

当前，金融传销已经成为一个无法忽视的金融风险点，它不仅对公民的个人财产造成威胁，而且严重影响到我国金融市场的正常运转。因此，妥善应对金融类传销犯罪，将直接关系着我国的金融安全。面对如此严峻的形势，我国政府很快作出回应。国家市场监督管理总局联合四部委向社会大众发出警惕金融类传销的公告，公安部随后开展对“金融互助”传销犯罪的专项打击，并取得一定的成效。随着犯罪手段的持续升级，金融类传销犯罪具有更强的隐蔽性，智能化犯罪的趋势越来越明显。于是，侦查机关在应对此类犯罪时，时常陷入侦查困境之中，不仅源于对此类犯罪的认识不清，还在于现有的作战水平无法满足犯罪的新变化。侦查手段不足直接导致对金融类传销犯罪的打击不力，尤其体现在立案、取证、追赃、侦查模式和侦查协作五个方面。因此，侦查机关应当在吸收域外先进侦查经验的基础之上，进一步完善立案工作，增强侦查机关的取证能力，提高刑事追赃的效率，并对侦查模式和侦查协作进行同步改进。

本学位论文由五章构成：

第一章对金融类传销犯罪侦查的基本问题进行阐释。对金融类传销犯罪进行全面的认识，首先需要对金融类传销犯罪的相关概念进行界定。一是对直销和传销进行区分，分析这两类概念的共性和特点。二是对传销犯罪和金融类传销犯罪予以明确，限定本文所要研究的对象。三是根据不同的犯罪特征，对金融类传销犯罪的主要类型进行分析和归纳。为了进一步厘清金融类传销犯罪，还需对该罪的现状和特点进行梳理，以展现我国金融类传销犯罪的现实样态。一方面，通过最新的数据与图表，对金融类

中国知网 https://www.cnki.net

传销犯罪的现状进行分析，展示此类犯罪的最新动态。另一方面，对传统的传销犯罪和金融类传销犯罪的特点进行展示，通过直观的对比分析，不仅能够发现新型传销“异化”的轨迹，而且便于对此类新型传销犯罪特征的把握。在此基础上，对金融类传销犯罪的成因进行详尽分析，从法律原因、经济原因、社会原因和心理原因四个方面进行论述。最后，主要探讨金融类传销犯罪的侦查制度，分别从侦查主体、侦查对象、侦查内容、侦查方法和侦查措施出发，详细分析金融类传销犯罪侦查的全过程。

第二章对金融类传销犯罪侦查的基础理论进行分析。从哲学、经济学、心理学和信息科学的视角切入，在明确金融类传销犯罪的相关概念后，在理论上对金融类传销犯罪侦查进行深层次的审视。首先深度思考金融类传销犯罪的哲学基础，主要依据马克思主义哲学，从认识论和物质论的层面进行分析，将唯物辩证法运用到案件侦查之中。随后介绍金融类传销犯罪的经济学基础，从经济学的研究视角来分析金融传销犯罪，在对这一犯罪的根源进行全面剖析的基础上，探讨侦查过程中所依据的经济学理论。与此同时，探究金融类传销犯罪案件侦查的心理学基础。一是通过心理学视角，对侦查人员采取的侦查手段和侦查方法进行分析，论述案件侦查中的心理学基础。二是对犯罪嫌疑人采用的犯罪手段和传销参加者的心理进行分析，找到金融类传销犯罪屡禁不止的深层次原因。最后，从信息论、系统论和控制论三个方面进行论述，分析金融类传销犯罪案件侦查之原理，全面把握金融类传销犯罪的侦查学原理。

第三章对金融类传销犯罪侦查中的问题进行探究，找出现阶段侦查工作中存在的不足。理论上的探讨是指导实践的铺垫，通过理论上的深入分析，结合当前金融类传销犯罪侦查之现状，指出侦查工作难以开展的几大症结。本文选取金融类传销犯罪侦查中较为突出的几个难点问题进行论述，从侦查启动、调查取证、刑事追赃和侦查协作四个方面展开，论述侦查机关在应对金融类传销犯罪过程中存在的不足之处。一是金融类传销犯罪侦查启动存在困难。在金融类传销犯罪侦查启动之前，常会出现线索不易获取、犯罪定性困难、刑事立案管辖存有争议和串并案件不被重视之情形。二是金融类传销犯罪的取证工作难度偏大。首先，金融类传销犯罪涉案证据的数量庞大，使得侦查人员难以全面、及时地搜集证据。其次，电子证据不易提取和固定，同时侦查人员异地、跨境取证也面临着诸多不便。最后，从犯罪嫌疑人和侦查人员的角度出发，分析取证工作之困境。一方面，犯罪嫌疑人的反侦查能力较强，极大地破坏了关键性证据。另一方面，侦查人员取证能力之不足，亟需落实合法、合规与合理取证。三是金融类传销犯罪的追赃工作难以开展。面对繁杂的资金流，对其识别及深化认识成为首当其冲的难题。与此同时，在追赃过程中并未形成真正合力，这使得赃款的控制变得困难，再加上缺乏详细的法律指引，时常使得追赃工作寸步难行。四是金融类传销犯罪的侦查协作不畅。首先，侦查机关的内部协作受到体制、机制和资源的制约，已经难以适应新形势的发展要求；其次，侦查机关与其他行政机关、互联网企业以及金融机构的协作相对成熟，但是仍有进一步改进与完善的空间。最后，跨境警务协作

中国知网 https://www.cnki.net

的衔接较为困难，在犯罪侦查中已经暴露出涉外案件协作乏力的问题。

第四章对域外金融类传销犯罪侦查进行考察。针对我国金融类传销犯罪侦查工作中存在的问题，结合域外金融类传销犯罪侦查的经验和教训，从而给予我国相应的借鉴。主要介绍美国应对金融类传销犯罪的经验，并以“维玛公司”案为例进行个案分析。在法律规制上，美国当局分别在联邦和地方上制定相关法律，对非法传销活动进行规制，实现对传销活动的全方位监管。在应对举措上，美国联邦贸易委员会（SEC）作为诉讼主体，对可能构成金字塔欺诈的销售公司进行起诉。作为监管部门，美国联邦贸易委员会无需等待法院判决，便可与被调查公司进行和解。这种监督执法具有一定的高效性，被调查公司既缴纳了巨额的和解金，还需要接受第三方监督人长达数十年的经营监管。日本对金融类传销犯罪的法律应对，可以从打击“天下第一会”的案件入手分析。《无限连锁链防止法》将三种非法传销行为纳入规制范围，分别是开设无限连锁链行为、运营无限连锁链行为和劝诱他人加入无限连锁链的行为。该法的处罚尺度较为严苛，劝诱他人加入无限连锁链的行为也被认定为刑事犯罪。虽然“劝诱行为”并非直接危害社会的行为，但日本当局仍提前对其规制，这对遏制传销活动起着重要作用。同时，日本对数字货币监管积累了丰富经验。一是成立区块链协作联盟和日本虚拟货币交易所协会，加强行业内部自律，引入第三方机构进行监管。二是规范虚拟货币的交易，强制虚拟货币交易进行登记和注册，促使交易平台履行自身职责和义务。三是落实反洗钱举措，将虚拟货币纳入原先的反洗钱体系之中，并通过《犯罪收益转移防止法》来规定交易平台的法律义务。日本应对金融类传销犯罪的侦查举措主要从两个方面来介绍，一是日本金融类传销犯罪的侦查主体，二是日本金融类传销犯罪的侦查体制。日本具有侦查权的主体分别是：司法警察官、检察事务官和检察官，他们在办案时分工明确、各司其职。在金融类传销犯罪案件的侦查中，一般是由司法警察职员负责对案件的侦查工作，检察官负责对证据材料进行审核并决定是否起诉。在应对重大金融类传销犯罪时，检察官会直接对案件开展侦查工作，司法警察职员负责协助检察官办案。日本作为典型的混合法系国家，这也使得其侦查体制不仅具有大陆法系检警合一的特征，还具有英美法系检警分离的特点，形成了独具特色的混合型侦查体制。日本金融传销犯罪的侦查遵循这一侦查体制，这一混合型侦查体制在打击金融类传销犯罪过程中，始终发挥着积极作用。欧洲各国对数字货币的监管和法律规制已经初具规模，并对俄罗斯“MMM 金融互助”案进行仔细分析。由于数字货币 ICO 能够吸收到大量的资金，且大部分流入俄罗斯本土的“庞氏骗局”之中。俄监管部门认为 ICO 的从业人员应当首先自我监督，立法者试图提高数字货币 ICO 的准入门槛，通过制定相关细则来限制投资活动。另外，俄罗斯中央银行认为数字货币不具有支付属性，其并未将数字货币和卢布进行挂钩。在“MMM 金融互助”案中，考虑到当前的侦查情势以及维护社会稳定的紧迫性，俄方侦查人员并未对传销组织进行全面清理，而是选择重点打击传销组织核心成员。德国为了打击互联网上的金融类犯罪，设

中国知网 https://www.cnki.net

置了提供技术支持的专门机构。同时，德国司法机关为了应对经济犯罪，着手实施检察官调配制度，不仅提高了检察官的专业素养，而且实现了司法资源的高效利用。在对域外的经验进行充分介绍后，总结了域外金融类传销犯罪侦查对我国的启示，在吸取其立法经验的基础上，对域外金融类传销犯罪侦查的具体举措进行辩证的借鉴。

第五章对金融类传销犯罪案件的侦查提出完善对策。参考域外的应对经验，再结合前述金融类传销犯罪侦查中存在的诸多不足，进而提出有针对性的对策，这也是本文的核心内容。一是完善金融类传销犯罪的侦查启动。在侦查启动阶段，侦查机关应当加强对关键情报的发现与收集。在此基础上，借助大数据分析工具与专业分析团队，从情报中提炼有价值的信息和线索。在进行刑事立案之前，侦查人员需要准确厘清金融创新与刑事犯罪之间的关系，把握刑事侦查的介入时机和尺度。在立案阶段，侦查人员可以从三个方面破除现实存在的制度壁垒，分别是检察机关介入、增强警情通报和上提主侦单位。立案之后，还需重视串并案件的价值，侦查人员不仅要提升并案思维，还应当深度发掘串并案件中的相关信息。二是科学选择金融类传销犯罪的侦查途径。选择侦查途径应当遵循一定的规律，侦查人员需要优先确立金融类传销犯罪侦查途径的制定原则，平衡及时性原则、目的性原则和灵活性原则三者之间的关系。在科学原则的指导之下，根据金融类传销犯罪的特点，制定与之匹配的侦查途径。三是强化金融类传销犯罪的取证工作。由于金融类传销犯罪侦查涉及大量电子证据，需要从合法取证、全面取证和科技取证三层面来完善电子取证工作。在侦查讯问阶段，应当不断完善侦查讯问策略，选择与之匹配的侦查讯问路径，确保言词证据的真实性与合法性。在打击位于线下的金融类传销组织时，在兼顾落地排查的同时，还应当对犯罪现场的犯罪证据进行全面搜集。面对定罪证据不足时，侦查人员还需要重视补充侦查工作，切实履行侦查职责，竭力开展证据补救工作。四是提升金融类传销犯罪的追赃效率。侦查人员应当及时发现可疑资金，加强对资金流异动和变化的提示和预警。与此同时，强化对涉案财物的控制，妥善适用查封、扣押和冻结等强制措施，避免陷入无赃可追的被动局面。在落实全面追赃之前，还需对赃款、赃物进行精准识别，依据犯罪嫌疑人的犯罪着手时机，及时区分事前合法交易与事后洗钱活动。随后，在坚持“恢复性司法”的前提下，兼顾信息化追赃方法之运用。五是以大数据来驱动金融类传销犯罪侦查。本节将从四个方面进行论述，探讨金融类传销犯罪侦查模式革新之路径。首先，优化大数据侦查模式。侦查人员要熟练掌握大数据侦查思维，将其熟练运用至实战中。同时，启用数据驱动型侦查模式，以数据来引导侦查方向，通过大数据分析实现对犯罪活动的预警。其次，金融类传销犯罪逐渐呈现出虚拟化和非接触性的特点，传统的被动性侦查模式已经无法满足打击犯罪的需要，侦查工作应当及时转向主动性侦查模式。再次，为重点打击“线上”的金融类传销犯罪，在侦查实践中要以“云端打击”为抓手，通过“信息化建设”实现“数据化作战”。最后，深化“阵地控制”模式，既要改进传统的阵地控制模式，还要加强对网络阵地的控制。六是强化

中国知网 https://www.cnki.net

金融类传销犯罪的侦查协作。一方面，加强侦查机关内部的协作。侦查机关内部的协作离不开数据库平台的打造和建设，这直接关系着“人员流”“信息流”“资金流”能否被全面的共享与运用。在宏观层面，引入跨区域、跨境协作新机制，进一步尝试跨区域有偿协作机制与域外没收犯罪所得收益分享机制。另一方面，在政府相关部门的主导之下，寻求警企协作的平衡点，根据不同企业的优势，展开立体化的协同作战。另外，从社会治理的角度出发，重视整个社会的协同作战。将着力点放在提升社会成员的整体风险意识之上，适度采取干预手段和举措，使公众免受金融类传销犯罪的持续侵害。

关键词：互联网+；金融类传销犯罪；侦查模式；侦查协作

中国知网 https://www.cnki.net

Abstract

The Internet plus, as a new form of business, is the product of deep integration between the Internet and traditional industries. In this wave, the traditional financial industry began to gradually evolve into Internet finance, which has brought far-reaching impact on the traditional financial industry. From the perspective of organizational form and business scope, Internet finance is a new financial industry. The existing regulatory measures and means are difficult to cover it comprehensively. The financial development under the background of "Internet plus" needs the clear guidelines of relevant national policies. In the absence of supervision, many criminal suspects are carrying out related criminal activities under the banner of "financial innovation", and financial pyramid selling crime is a typical example. As the "alienation" of the traditional pyramid selling crime, the financial pyramid selling crime has the extremely strong bewilderment and emerges endlessly under various new concepts. Under the background of the lag of quantitative easing monetary policy and supervision, financial pyramid selling crimes are springing up like mushrooms. Its social harmfulness is far more than the traditional pyramid selling crimes, which greatly destroys the existing financial management order in China. With the frequent occurrence of financial pyramid selling crimes, it not only causes losses to investors' personal property, but also causes serious erosion of social mainstream values. At the same time, a large number of victims have emerged, and the ensuing activities of safeguarding rights have also laid hidden dangers for social stability.

At present, financial pyramid selling has become a financial risk that can not be ignored. It not only threatens the personal property of citizens, but also seriously affects the normal operation of China's financial market. Therefore, the proper response to financial pyramid selling crime will directly affect China's financial security. In the face of such a grim situation, the Chinese government responded quickly. The State Administration of market supervision and administration, together with four ministries and commissions, issued a notice to the public to be alert to financial pyramid schemes. The Ministry of public security then launched a special attack on the pyramid selling crime of "financial mutual assistance", and achieved certain results. With the continuous upgrading of criminal means, financial pyramid selling crime has stronger concealment, and the trend of intelligent crime is more and more obvious. Therefore, when dealing with such crimes, the investigation organs often fall into the dilemma of investigation, not only because of the unclear understanding of such crimes, but also because the existing combat level can not meet the new changes of crimes. The lack of investigation means directly leads to ineffective attack on financial pyramid selling crimes, especially in five aspects of filing a case, obtaining evidence, recovering stolen goods, investigation mode and investigation

中国知网 https://www.cnki.net

cooperation. Therefore, on the basis of absorbing foreign advanced investigation experience, the investigation organs should further improve the case filing work, enhance the evidence collection ability of the investigation organs, improve the efficiency of criminal recovery, and simultaneously improve the investigation mode and investigation cooperation.

This thesis consists of five chapters：

The first chapter explains the basic problems of financial pyramid selling crime investigation. For a comprehensive understanding of the financial pyramid selling crime, it is necessary to define the relevant concepts of the financial pyramid selling crime. One is to distinguish direct selling and pyramid selling, and analyze the commonness and characteristics of these two concepts. The second is to clarify the pyramid selling crime and financial pyramid selling crime, and limit the object of this paper. Third, according to the different characteristics of crime, the main types of financial pyramid selling crime are analyzed and summarized. In order to further clarify the financial pyramid selling crime, it is necessary to sort out the current situation and characteristics of the crime, so as to show the actual state of financial pyramid selling crime in China. On the one hand, through the latest data and charts, this paper analyzes the current situation of financial pyramid selling crimes and shows the latest trends of such crimes. On the other hand, the characteristics of the traditional pyramid selling crime and the financial pyramid selling crime are displayed. Through the intuitive comparative analysis, we can not only find the track of the "alienation" of the new type of pyramid selling, but also be convenient to grasp the characteristics of this new type of pyramid selling crime. On this basis, this paper makes a detailed analysis of the causes of the financial pyramid selling crime from the legal, economic, social and psychological aspects.Finally, this paper mainly discusses the investigation system of financial pyramid selling crime, and analyzes the whole process of financial pyramid selling crime investigation from the investigation subject, investigation object, investigation content, investigation methods and investigation measures.

The second chapter analyzes the basic theory of financial pyramid selling crime investigation. From the perspective of philosophy, economics, psychology and information science, this paper makes a deep examination on the investigation of financial pyramid selling crime in theory after clarifying the related concepts of financial pyramid selling crime. First of all, the philosophical basis of financial pyramid selling crime is deeply considered, mainly based on Marxist philosophy, from the level of epistemology and material theory, and the materialist dialectics is applied to the case investigation. Then it introduces the economic basis of the financial pyramid selling crime, analyzes the financial pyramid selling crime from the perspective of economics. On the basis of a comprehensive analysis of the root causes of the crime, it discusses the economic theory on which the investigation process is based. At the same time, explore the psychological basis of financial pyramid selling crime investigation. One is to analyze the investigative means

中国知网 https://www.cnki.net

and methods adopted by investigators from the perspective of psychology, and discuss the psychological basis in case investigation. The two is to analyze the criminal means adopted by the suspects and the psychology of the pyramid sales participants, and find out the deep-seated reasons for the repeated prohibition of financial pyramid selling crimes.Finally, from the information theory, system theory and cybernetics, this paper analyzes the investigation principle of financial pyramid selling crime, and comprehensively grasps the investigation principle of financial pyramid selling crime.

The third chapter explores the problems in the investigation of financial pyramid selling crimes, and finds out the deficiencies in the investigation work at the present stage. Theoretical discussion is the foundation of guiding practice. Through in-depth theoretical analysis, combined with the current situation of financial pyramid selling crime investigation, this paper points out several crux of investigation work that is difficult to carry out. This paper discusses several difficult problems in the investigation of financial pyramid selling crime, starting from the investigation, investigation and evidence collection, criminal recovery and investigation cooperation, and discusses the shortcomings of investigation organs in the process of dealing with financial pyramid selling crimes. First, it is difficult to start the investigation of financial pyramid selling crimes. Before the start of the investigation of financial pyramid selling crimes, there are often some problems, such as difficult to obtain clues, difficult to determine the nature of the crime, disputes over the jurisdiction of criminal cases, and the neglect of the cases. Second, it is difficult to obtain evidence for financial pyramid selling crimes. First of all, the large amount of evidence related to financial pyramid selling crime makes it difficult for investigators to collect evidence comprehensively and timely. Secondly, electronic evidence is not easy to extract and fix, at the same time, investigators in different places and cross-border collection also face many inconvenience.Finally, from the angle of suspect and investigator, we analyze the predicament of forensics. On the one hand, the criminal suspect's ability to counter investigation is strong, which has greatly destroyed the key evidence. On the other hand, due to the lack of evidence collection ability of investigators, it is urgent to implement legal, compliance and reasonable evidence collection. Third, it is difficult to carry out the work of recovering stolen goods in financial pyramid selling crimes. In the face of complex capital flow, it is the first problem to identify and deepen the understanding of it. At the same time, in the process of recovering stolen goods, there is no real joint force, coupled with the lack of detailed legal guidance, which often makes it difficult to recover stolen goods. Fourth, the investigation cooperation of financial pyramid selling crimes is not smooth. First of all, the internal cooperation of investigation organs is restricted by the system, mechanism and resources, which has been difficult to adapt to the development requirements of the new situation; secondly, the cooperation between investigation organs and other administrative organs, Internet enterprises and financial institutions is relatively mature, but there is still room for

中国知网 https://www.cnki.net

further improvement and improvement. Finally, the convergence of cross-border police cooperation is more difficult, and the problem of weak cooperation in foreign-related cases has been exposed in criminal investigation.

The fourth chapter investigates the investigation of overseas financial pyramid selling crimes. In view of the problems existing in the investigation of financial pyramid selling crimes in China, combined with the experience and lessons of foreign financial pyramid selling crime investigation, we can draw lessons from them. This paper mainly introduces the experience of the United States in dealing with financial pyramid selling crimes, and makes a case analysis of the "Weimar company" case. In terms of legal regulation, the U.S. authorities formulate relevant laws at the federal and local levels to regulate illegal pyramid selling activities, so as to realize the comprehensive supervision of pyramid selling activities. In response, the Federal Trade Commission (SEC), as the main body of litigation, sued the sales companies that may constitute pyramid fraud. As a regulator, the FTC can settle with the company under investigation without waiting for a court decision. This kind of supervision and law enforcement has a certain efficiency. The investigated company has paid a huge amount of settlement money, but also needs to accept the operation supervision of the third-party supervisor for decades. Japan's legal response to financial pyramid selling crime can be analyzed from the case of cracking down on "the first society in the world". The law of the People's Republic of China on the prevention of unlimited chain stores includes three kinds of illegal pyramid selling behaviors, namely, the act of opening an unlimited chain, the act of operating an unlimited chain, and the act of persuading others to join the infinite chain. The punishment scale of the law is more severe, and the act of persuading others to join the infinite chain is also recognized as a criminal offence. Although "persuasion behavior" is not directly harmful to society, the Japanese authorities still regulate it in advance, which plays an important role in curbing pyramid selling activities. At the same time, Japan has accumulated rich experience in digital currency supervision. The first is to establish the blockchain collaboration alliance and Japan virtual currency exchange association, strengthen the internal self-discipline of the industry, and introduce third-party institutions for supervision. The second is to standardize the transaction of virtual currency, force the virtual currency transaction to register and register, and urge the trading platform to perform its own duties and obligations. The third is to implement the anti money laundering measures, including the virtual currency into the original anti money laundering system, and to stipulate the legal obligations of the trading platform through the law on the prevention of the transfer of criminal proceeds. Japan's investigation measures to deal with financial pyramid selling crime are mainly introduced from two aspects: one is the investigation subject of financial pyramid selling crime in Japan; the other is the investigation system of financial pyramid selling crime in Japan. The subjects of investigation power in Japan are judicial police officer, prosecutor and prosecutor. They have a clear division of labor and perform their

中国知网 https://www.cnki.net

own duties in handling cases. In the investigation of financial pyramid selling crime cases, the judicial police staff is generally responsible for the investigation of the case, and the prosecutor is responsible for reviewing the evidence and deciding whether to prosecute. When dealing with major financial pyramid selling crimes, prosecutors will directly carry out investigation work on the cases, and judicial police staff are responsible for assisting prosecutors in handling cases. As a typical mixed law system country, Japan's investigation system not only has the characteristics of the integration of the civil law system and the common law system, but also has the characteristics of the separation of the public prosecutor and the police in the common law system. The investigation of financial pyramid selling crime in Japan follows this investigation system, which has always played a positive role in the process of cracking down on financial pyramid selling crimes. European countries have begun to take shape in the supervision and legal regulation of digital currency, and make a careful analysis of Russia's "MMM financial mutual aid" case. Because the digital currency ICO can absorb a lot of funds, and most of them flow into Russia's "Ponzi scheme". The Russian regulatory authorities believe that the practitioners of ICO should first of all supervise themselves. The legislators try to raise the entry threshold of digital currency ICO and restrict investment activities by formulating relevant rules. In addition, the Central Bank of Russia believes that digital currency does not have the property of payment, and it does not link the digital currency with the ruble. In the "MMM financial mutual assistance" case, considering the current investigation situation and the urgency of maintaining social stability, Russian investigators did not comprehensively clean up the MLM organizations, but chose to focus on cracking down on the core members of MLM organizations. In order to crack down on financial crimes on the Internet, Germany has set up special institutions to provide technical support. At the same time, in order to deal with economic crimes, German judicial organs began to implement the system of prosecutor deployment, which not only improved the professional quality of prosecutors, but also realized the efficient use of judicial resources. After fully introducing the overseas experience, this paper summarizes the Enlightenment of foreign financial pyramid selling crime investigation to our country. On the basis of absorbing its legislative experience, it makes a dialectical reference to the specific measures of foreign financial pyramid selling crime investigation.

The fifth chapter puts forward the perfect countermeasures to the investigation of financial pyramid selling crime cases. The core content of this paper is to refer to the foreign experience, combined with the deficiencies in the investigation of financial pyramid selling crime, and then put forward targeted countermeasures. The first is to improve the investigation of financial pyramid selling crimes. In the start-up stage of investigation, investigation organs should strengthen the discovery and collection of key intelligence. On this basis, with the help of big data analysis tools and professional analysis teams, valuable information and clues can be extracted from intelligence. Before filing a

中国知网 https://www.cnki.net

criminal case, investigators need to clarify the relationship between financial innovation and criminal crime, and grasp the opportunity and scale of criminal investigation. In the stage of filing a case, investigators can break through the existing system barriers from three aspects, namely, the procuratorial organs' intervention, the enhancement of police information notification and the submission to the main investigation unit. After filing a case, we should also pay attention to the value of the cases. Investigators should not only improve the thinking of merging cases, but also deeply explore the relevant information in the cases. The second is to scientifically choose the investigation ways of financial pyramid selling crimes. The selection of investigation channels should follow certain rules. Investigators should give priority to the establishment of the principles of investigation channels for financial pyramid selling crimes, and balance the relationship among the principle of timeliness, the principle of purpose and the principle of flexibility. Under the guidance of scientific principles, according to the characteristics of financial pyramid selling crimes, we should formulate corresponding investigation channels. Third, strengthen the evidence collection of financial pyramid selling crimes. Due to the large amount of electronic evidence involved in the investigation of financial pyramid selling crimes, it is necessary to improve the electronic evidence collection work from three aspects: legal evidence collection, comprehensive evidence collection and scientific and technological evidence collection. In the stage of investigation and interrogation, we should constantly improve the strategy of investigation and interrogation, and choose the corresponding interrogation path to ensure the authenticity and legitimacy of verbal evidence. When attacking the off-line financial pyramid selling organizations, we should also collect the criminal evidence at the crime scene while taking into account the ground investigation. In the face of insufficient conviction evidence, investigators need to attach importance to the supplementary investigation work, earnestly perform the investigation duties, and do their best to carry out the evidence remedy work. The fourth is to improve the efficiency of financial pyramid selling crime. Investigators should find suspicious funds in time, and strengthen the prompt and early warning of changes in capital flow. At the same time, we should strengthen the control of the property involved, properly apply the compulsory measures such as sealing up, detaining and freezing, so as to avoid falling into the passive situation of no booty to be recovered. Before we implement the comprehensive recovery of stolen goods, we need to identify the stolen money and stolen goods accurately, and make timely distinction between pre legal transactions and money laundering activities according to the time of criminal suspects' crimes. Then, on the premise of adhering to the "restorative justice", it also takes into account the use of information-based methods of recovering stolen goods. The fifth is to drive the investigation of financial pyramid selling crimes with big data. This section will discuss from four aspects, to explore the innovation path of financial pyramid selling crime investigation mode. First of all, optimize the big data investigation mode. Investigators

中国知网 https://www.cnki.net

should master the big data investigation thinking and apply it to actual combat. At the same time, we should use the data-driven investigation mode to guide the investigation direction, and realize the early warning of criminal activities through big data analysis. Secondly, the financial pyramid selling crime gradually presents the characteristics of virtualization and non-contact. The traditional passive investigation mode has been unable to meet the needs of combating crime, so the investigation work should turn to the active investigation mode in time. Thirdly, in order to focus on cracking down on "online" financial pyramid selling crimes, we should take "cloud attack" as the starting point in the investigation practice, and realize "data-based warfare" through "information construction". Finally, to deepen the "position control" mode, we should not only improve the traditional position control mode, but also strengthen the control of the network position. The sixth is to strengthen the investigation cooperation of financial pyramid selling crimes. On the one hand, we should strengthen the cooperation within the investigation organs. The cooperation within the investigation organ is inseparable from the creation and construction of the database platform, which is directly related to whether the "personnel flow", "information flow" and "capital flow" can be fully shared and used. At the macro level, the new mechanism of cross regional and cross-border cooperation is introduced, and the cross regional paid cooperation mechanism and the sharing mechanism of extraterritorial confiscation of proceeds of crime are further tried. On the other hand, under the guidance of relevant government departments, we should seek the balance point of police enterprise cooperation, and carry out three-dimensional cooperative operations according to the advantages of different enterprises. In addition, from the perspective of social governance, we should attach importance to the cooperative operation of the whole society. We should focus on improving the overall risk awareness of social members and take appropriate intervention measures to protect the public from the continuous infringement of financial pyramid selling crimes.

Key words:The Internet plus； pyramid selling crime in finance; investigation mode; investigation cooperation

中国知网 https://www.cnki.net

目 录

导 论 1
一、选题意义 1
二、研究现状 3
三、研究方法 8
四、论文的创新之处 9
第一章 金融类传销犯罪侦查概述——基于“互联网+”背景的分析 10
第一节 金融类传销犯罪的相关概念及分类 10
一、金融类传销犯罪的相关概念 10
二、金融类传销犯罪的分类 23
第二节 金融类传销犯罪的现状、特点和成因 29
一、金融类传销犯罪的现状分析 29
二、金融类传销犯罪呈现的特点 34
三、金融类传销犯罪的成因分析 44
第三节 金融类传销犯罪的侦查制度 50
一、金融类传销犯罪的侦查主体 50
二、金融类传销犯罪的侦查对象、内容 51
三、金融类传销犯罪的侦查方法 55
四、金融类传销犯罪的侦查措施 59
第二章 金融类传销犯罪侦查之基础理论 62
第一节 金融类传销犯罪侦查之哲学考量 62
一、金融类传销犯罪侦查中认识论的运用 62
二、金融类传销犯罪侦查中唯物辩证法的运用 63
第二节 金融类传销犯罪侦查之经济学考量 65
一、金融类传销犯罪的经济学分析 66
二、经济学视角下金融类传销犯罪产生的根源 67
三、金融类传销犯罪侦查中博弈论的运用 68
第三节 金融类传销犯罪侦查之心理学考量 71
一、金融类传销犯罪侦查主体的心理学分析 71

中国知网 https://www.cnki.net

二、金融类传销犯罪犯罪主体的心理学分析 73
第四节 金融类传销犯罪侦查之原理分析 76
一、金融类传销犯罪侦查中信息论的运用 76
二、金融类传销犯罪侦查中系统论的运用 77
三、金融类传销犯罪侦查中控制论的运用 78
第三章 金融类传销犯罪侦查之现实问题 80
第一节 金融类传销犯罪侦查启动之困境 80
一、金融类传销犯罪线索获取之困境 81
二、金融类传销犯罪定性之困境 84
三、金融类传销犯罪立案之困境 86
四、金融类传销犯罪并案侦查之困境 88
第二节 金融类传销犯罪侦查取证之困境 89
一、金融类传销犯罪涉案证据数量庞大 90
二、金融类传销犯罪电子取证之困境 91
三、金融类传销犯罪异地取证之困境 93
四、金融类传销犯罪跨境取证之困境 94
五、金融类传销犯罪线下取证之困境 96
六、金融类传销犯罪侦查主体取证能力之不足 97
第三节 金融类传销犯罪赃款追缴之困境 100
一、金融类传销犯罪资金流追踪之困境 100
二、金融类传销犯罪赃款控制之困境 102
三、金融类传销犯罪法律规范之困境 103
第四节 金融类传销犯罪侦查协作之困境 104
一、金融类传销犯罪侦查机关内部协作之困境 105
二、金融类传销犯罪侦查机关外部协作之困境 106
三、金融类传销犯罪跨境警务协作之困境 108
第四章 域外金融类传销犯罪侦查之考察 111
第一节 美国金融类传销犯罪之侦查 111
一、美国金融类传销犯罪之立法规定 111
二、美国金融类传销犯罪之具体侦查举措 113
第二节 日本金融类传销犯罪之应对 115

中国知网 https://www.cnki.net

一、日本金融类传销犯罪之立法规定 115
二、日本数字货币之监管举措 116
三、日本金融类传销犯罪之侦查举措 117
第三节　欧洲国家金融类传销犯罪之侦查 119
一、欧洲国家数字货币之监管举措 119
二、欧洲国家金融类传销犯罪之具体侦查举措 120
三、德国打击金融类犯罪之相关举措 121
第四节　域外金融类传销犯罪侦查之启示 121
一、域外金融类传销犯罪立法之比较 121
二、域外金融类传销犯罪侦查之借鉴 123
第五章　金融类传销犯罪侦查之完善 125
第一节　金融类传销犯罪侦查启动之完善 125
一、提高金融类传销犯罪情报工作的效率 125
二、明确金融类传销犯罪侦查的介入尺度 134
三、破除金融类传销犯罪立案管辖之制度壁垒 135
四、积极引导金融类传销犯罪之并案侦查工作 136
第二节　优化金融类传销犯罪的侦查途径 138
一、明确金融类传销犯罪侦查途径的适用原则 138
二、细化金融类传销犯罪之侦查途径 139
三、完善金融类传销犯罪侦查途径的适用 140
第三节　强化金融类传销犯罪的取证 142
一、加强金融类传销犯罪的电子取证 142
二、改进金融类传销犯罪之侦查讯问策略 144
三、完善金融类传销犯罪线下证据的收集 145
四、重视金融类传销犯罪的补充侦查 146
第四节　提升金融类传销犯罪之追赃成效 148
一、及时发现金融类传销犯罪的资金动向 148
二、加强控制金融类传销犯罪的涉案财物 149
三、全力追回金融类传销犯罪的赃款、赃物 151
第五节　大数据驱动金融类传销犯罪侦查 153
一、完善大数据在金融类传销犯罪侦查中的运用 153

中国知网　https://www.cnki.net

二、转向金融类传销犯罪主动性侦查模式 157
三、落实金融类传销犯罪“云端打击”模式 159
四、深化金融类传销犯罪“阵地控制”模式 161
第六节 强化金融类传销犯罪的侦查协作 163
一、深化金融类传销犯罪中侦查机关内部的协作 163
二、改善金融类传销犯罪侦查中警企之间的协作 166
三、加强防范金融风险之社会群体协作 169
结 论 172
参考文献 174
在读期间科研成果 185
致 谢 186

中国知网 https://www.cnki.net

导 论

一、选题意义

（一）理论意义

首先，传销犯罪活动如同“精神鸦片”一般，在新技术、新型犯罪工具的辅助之下，其犯罪危害性与犯罪原因也在随之变化。此时，运用犯罪学、经济学和社会学视角，对金融类传销犯罪的犯罪成因和犯罪危害性进行分析，进而发现其犯罪的根源，具有一定的现实意义。利用多重视角进行研究，不仅弥补了侦查学研究视角的单一性，还为今后金融类传销犯罪的相关研究提供了新的思路。另外，对金融类传销犯罪进行原因分析，及时填补了有关新型传销犯罪原因研究之空白，进而加深学界对此类犯罪原因的认识程度。

其次，对该犯罪侦查问题进行研究，有助于更好地开展金融类传销犯罪的侦查工作。由于案件之间存在的侦查要素不尽相同，为了寻求最优的侦查路径，必须从理论上对个罪的侦查进行深层次的分析、论证。随着公安部经侦部门筹备“新警种”的建设，公安大部制改革也在同时进行，在应对新型信息化犯罪时，原先的侦查方法和侦查模式也将面临革新。在实践不断推进的过程中，仍需要从理论上对相关侦查实践予以指引，通过对个罪侦查问题的研究，从而发现侦查工作中存在的问题，并找到合适的侦查对策。最终实现侦查学理论研究和实战的有机统一。

最后，对金融类传销犯罪侦查对策的理论研究有助于丰富侦查学理论研究的视野，深化侦查理论的实践运用。在刑事一体化背景之下，侦查学逐渐找到属于自己的定位，即“侦查学不只与法学学科有关，还与社会科学和自然科学有着紧密联系。”[1]在金融类传销犯罪案件中，对于侦查问题的研究早已挣脱侦查学的藩篱，跨学科研究不仅是一种新的理论尝试，而且还为办案工作提出新的侦查思路和侦查方法。同时，对金融传销犯罪的侦查研究使得侦查学理论研究具备更加深厚的实践基础。从总体来说，这无疑是对侦查学研究的充盈与丰富，使得侦查学的研究方向更加多元。进而激发出侦查学理论的科学性，使其能够与侦查实务更好地融合。

（二）现实意义

首先，我国当前的金融形势总体稳定、风险总体可控，但也存在薄弱环节。要着力防范化解金融风险，加强内部风险防控，依法打击非法金融活动。党的十八大以来，国家金融安全引起中央极大的重视。中共中央政治局第四十次集体学习，专门围绕“国家金融安全”进行展开。国家主席习近平强调，金融安全是国家安全的重要组成部分，是经济平稳健康发展的重要基础。为了维护金融安全，仍需掌握现存的金融风险点，

[1] 杨宗辉.侦查学总论[M].北京：中国检察出版社，2009:10.

中国知网 https://www.cnki.net

全面增强风险防范意识。并对金融的安全和发展提出了新要求，即“深化金融体制改革，完善金融监管，推进金融创新，维护金融稳定。”党的十九届四中全会指出，“稳金融”是“六稳”工作的重点任务，金融稳定的重要性不容忽视。金融类传销犯罪作为危害金融稳定的一大祸源，对于此类犯罪的打击不仅能够改善现有的金融市场秩序，还能够进一步降低系统性金融风险的发生。金融稳定一方面来自于金融监管的持续跟进，另一方面也离不开对金融类犯罪的有效打击，因此对于金融类传销犯罪的全面整治与打击显得尤为重要。为了更好地贯彻全会精神，侦查机关亟需对金融类传销犯罪深入认识，从而实现对其的高效侦查和打击工作。

其次，“互联网+”时代对金融类传销犯罪侦查的研究具有重要的实践价值。近年来，传销犯罪已经成为我国较严重的经济犯罪，并随着网络的普及迅速蔓延。从 2004 年进入我国的 WFG(世界金融集团)，到近期发生的多起虚拟货币传销资金盘的“爆雷”事件，金融类传销在经济下行的大环境下“死灰复燃”。据不完全统计，截至 2018 年上半年，全国已有 3000 家传销平台，其中大部分平台都与金融类传销有关，相关参与人员共计千万余人。[2]2020 年，“Plus Token”特大虚拟货币传销案被侦破，涉案数字货币价值超过 400 亿元。这只是金融类传销犯罪的冰山一角，全国范围内仍有大量正在进行的金融类传销犯罪活动，每年近千亿资金的流失将对我国的经济发展和国家金融安全埋下巨大隐患。目前，全国范围内开始频繁出现利用“虚拟货币”“区块链数字钱包”进行传销犯罪的浪潮，此类犯罪的涉案金额与涉案人员更是前所未有，其犯罪危害性早已超出人们的预期。在我国刑法中并没有单列金融类传销犯罪，公安机关通常将在金融领域开展的传销活动的认定为金融类传销。作为传统传销的新变种，金融类传销犯罪案件的数量持续高发。从打击和防控此类犯罪的角度来看，有必要对金融类传销犯罪的侦查进行细致的分析和研究。

再次，对金融传销犯罪案件的侦查有助于改进此类犯罪案件的侦查模式与侦查方法。在应对新型犯罪时，以前的侦查模式和方法难免会出现“失灵”的情形，此时的侦查模式和侦查方法亟需更新和改良。由于金融类传销犯罪的种类较多，针对不同特点的犯罪，应对制定与之相应的侦查模式。应对金融类传销犯罪，需要在坚持传统侦查手段的基础上，借助科技手段助力侦查工作。例如，近期引发社会广泛关注的 plus token 非法传销案件，在长沙市警方和市场监督部门的合作下，最终破获案件并抓获了犯罪嫌疑人。PlusToken 属于典型的“智能钱包”类传销组织，对于此类案件的犯罪特点和犯罪方法进行分析、研究，并提出与之对应的侦查对策，达到为侦查机关办理案件提供指引。

最后，对该罪侦查的研究有助于提升金融类传销犯罪的侦查协作。由于金融类传销犯罪涉及社会层面上的多个领域，单一的警力已经无法实现对其的打击和治理。由

[2] 腾讯安全联合实验室.腾讯 2017 年度传销态势感知白皮书[EB/OL].（2018-03-30）[2019-11-21] https://slab.qq.com/news/authority/1745.html

中国知网 https://www.cnki.net

于合成作战的水平不足以“警企合作”程度较低，目前的协同作战能力难以应对复杂多变的犯罪形势。侦查协作应从“小协作”向“大协作”迈进，充分调动社会资源，实现监管、预警、打击和防控的多方位协作。在此基础上提升“云端打击”的力度，依托云端平台对金融类传销犯罪进行打击，进一步完善新的协同作战运行机制。

二、研究现状

随着互联网金融的持续发展，金融类传销犯罪愈演愈烈，这一新型犯罪引起我国监管部门的高度关注，学界和实务部门也开始投身于金融类传销犯罪相关问题的研究。在中国知网（cnki. net）以“金融”、“传销”和“侦查”三个关键词进行文献搜索，探究我国金融类传销案件侦查的学术研究状况。结合检索之后的结果，可见对于“金融类传销侦查”的学术研究始于 2007 年，从 2017 年开始呈现出持续增长的态势。其中，相关研究的主题分布较广，涉及了公安机关、网络传销、网络传销犯罪、司法机关和电子证据等。

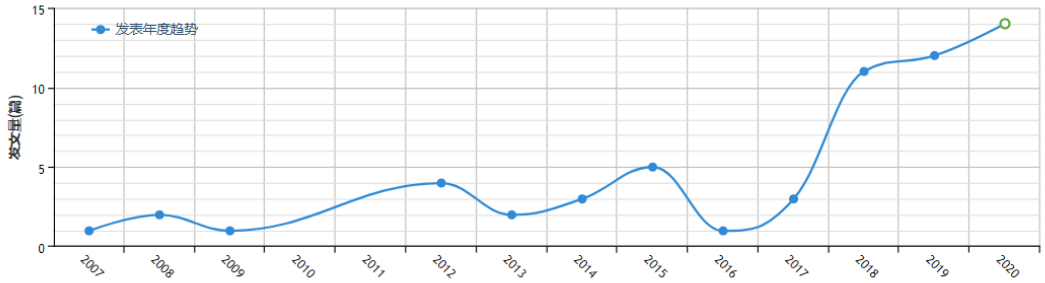


图 0-1 以“金融”、“传销”和“侦查”为关键词发表的期刊总体趋势

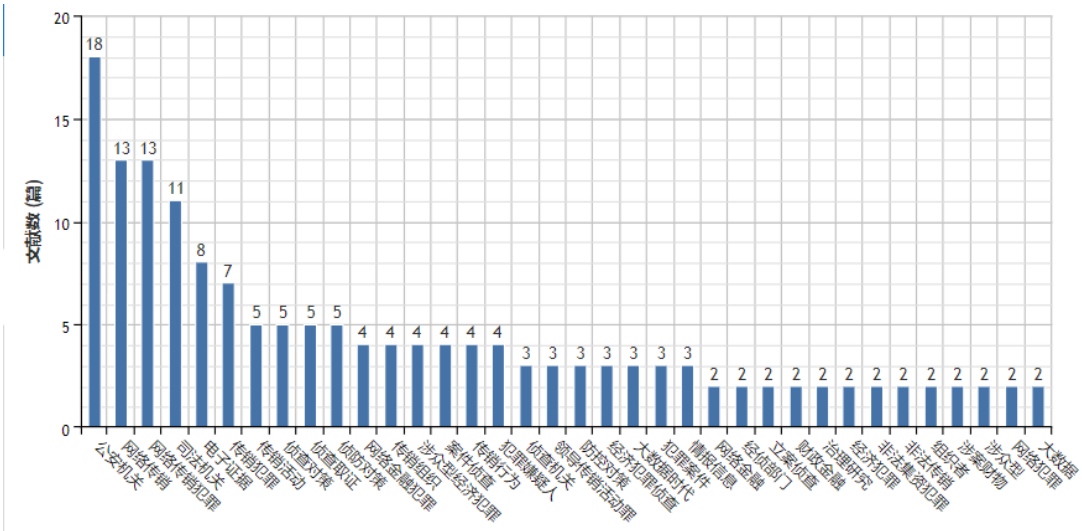


图 0-2 以“金融”、“传销”和“侦查”为关键词发表期刊的主题分布

中国知网 https://www.cnki.net

（一）国内研究现状

通过中国知网（CNKI）对金融类传销犯罪进行关键词搜索，发现我国对金融类传销犯罪的研究开始于 2004 年。笔者通过对近年来我国期刊上发表的相关论文进行归纳，国内对金融类传销犯罪侦查的研究相对丰富，主要分为以下几个方面：

1．关于金融类传销犯罪概念的研究

随着传销活动与金融的持续融合，演变出大量新型传销模式，这使得金融类传销的外延难以掌握，因此有必要对金融类传销犯罪的概念进行限定。“纯资本运作”从 2010 年就有判处案例，直到今天仍然有新的判处案例。但是金融类传销的概念是在 2011 年才被正式提出，当年以传销模式放高利贷、非法吸储的“金融类传销”首次进入金融领域，相关学者预测此类犯罪如若不加控制，必将严重危及金融秩序和社会稳定。[3]有学者从金融的一般定义出发，认为凡是涉及货币供给、银行与非银行信用、以证券交易为操作特征的投资、商业保险以及以类似形式进行运作的所有交易行为的集合的传销活动，都可以将其定义为金融类传销。[4]还有学者认为金融类传销与普通传销一样，具有金字塔式的组织结构、发展下线的赢利模式、集中培训等洗脑手段，但同时也形成了自身新的特征与运作程序。比如，以纯“资本运作”诈骗方式为主，同时犯罪手段更具隐蔽性，其机构也更为复杂庞大。[5]也有学者认为，投资理财式传销与其他网络金融犯罪容易混淆，其认为两者的主要区别在于参与人是否按照一定顺序组成层级，是否直接或者间接地以发展“下线”作为返利依据。[6]还有学者将发生在互联网空间的组织、领导传销活动行为，认定成为一种网络非法集资活动。[7]

2. 关于金融类传销犯罪手段的研究

有学者对金融传销犯罪的手段进行分析和总结，指出金融传销犯罪的组织者开始意识到，对思想的控制要远比对人身的自由控制重要。还认为犯罪手段专业化的程度较高，分工更为精细和明确[8]。还有学者对我国网络传销犯罪现状进行分析，指出当前网络传销的犯罪手段已经形成线下和线下紧密结合的态势[9]。还有学者总结出“伪数字货币”传销组织的犯罪手段，指出犯罪嫌疑人的宣传手段有专业化的趋势，借助社交工具进行微传销，并利用数字平台进行专业操盘。[10]还有学者认为，利用虚拟货币网络传销犯罪的手段呈现出复合化的特点。指出当前该类犯罪的犯罪手段较为复杂，已经摒弃单一模式，开始向复合模式进行转变。传销组织不再局限于简单的虚拟货币运作，将电子商务和金融理财予以结合。[11]还有学者认为跨境互联网金融犯罪的

[3] 李林.中国法治发展报告[M].北京:社会科学文献出版社,2012:02.
[4] 邓亮.金融传销的形式、特点及防控[J].南方金融,2019,（03）:49-55.
[5] 石化东.金融传销犯罪独立成罪初探[J].辽宁警专学报,2014,（01）:20-22.
[6] 叶媛博.网络传销实证研究及打防对策[J].北京警察学院学报,2018,(01):88-93.
[7] 单丹.网络非法集资案件侦查研究[D].北京:中国人民公安大学,2018：9-10.
[8] 王昌浩,刘振民.金融传销的侦防难点与对策研究[J].云南警官学院学报,2019,（06）:102-108.
[9] 郭朋.我国网络传销犯罪及其防控对策研究[D].北京:中国人民公安大学,2019：16-17.
[10] 李康震.伪数字货币传销案件侦查研究[D].北京:中国人民公安大学,2019：17-20.
[11] 赵军鹏.利用虚拟货币网络传销犯罪案件侦查研究[D].北京:中国人民公安大学,2018：19.

中国知网 https://www.cnki.net

犯罪手段更加新颖，一是传销性特征明显；二是手段迷惑性强；三是实施“线上”“线下”双轨制。[12]

3. 关于金融类传销犯罪成因的研究

曹毅在《经济学视角下网络传销犯罪的成因分析与对策研究》一文中，借用经济学视角对网络传销犯罪的成因进行了仔细分析。还有学者将金融犯罪高发的原因总结为以下三点：一是金融风险防范缺失，二是行政监管失位，三是法律法规体系缺失。[13]邓亮则认为，金融类传销产生的原因有四点，分别是犯罪门槛较低、法律规制存在缺陷、监管有效性不足和刑事打击难度大。明乐齐从被害人的视角出发，通过分析被害人的特征，得出被害人缺乏常识、贪利懒惰和痴迷谎言，不仅是他们上当受骗的本质原因，同时也是金融类传销犯罪的成因。[14]有学者对大学生参加非法传销的原因进行分析，一是新型传销更具迷惑性；二是大学生就业形势不容乐观；三是自身防范意识不足；四是学校未重视反传销教育工作。[15]

4. 关于金融类传销犯罪侦查难点的研究

有学者指出，网络传销犯罪中存在案件线索发现难、电子数据取证难、层级结构梳理难、跨区域犯罪追责难和法律定性适用难。[16]还有学者认为，“伪数字货币”传销犯罪存在侦查困境，主要表现为犯罪隐蔽、线索难以获取、“资金流”难以查控以及涉案电子证据不易被提取。[17]随着微信（We Chat）和智能手机的推广和普及，借助该聊天软件开展传销犯罪活动的人数开始增多，侦查工作中仍然存在线索发现难、证据采集难和法律规制难的困境。[18]还有学者认为，在打击微信聊天软件上的传销犯罪时，还存在犯罪线索不易发现、涉案证据难以保存与犯罪嫌疑人抓捕困难之问题。[19]

5. 关于金融类传销犯罪侦查对策的研究

邓亮从金融传销防控的角度提出五大建议，一是完善金融传销的法律规制；二是优化防控金融传销的跨部门协作机制；三是强化金融企业信息披露；四是加强金融知识和法制教育；五是加大公安机关对金融传销的打击力度。叶媛博首先认为应当完善网络投资理财法律监管体系,引导民间金融良性运作，试图进一步挤压金融类传销的生存空间。其次，提出加强监管,建立网络传销预警机制。再次，明确责任,建立多方联动打击机制。最后，从电子证据收集、资金流主导侦查和加强境外合作打击跨境金融传销犯罪三个方面提出侦查对策。打击虚拟货币类传销，有学者提出相关的侦查对策，一是从传销公司入手侦查；二是建立主动侦查、情报导侦与合成作战的办案机制；

12 卢金有.跨境互联网金融犯罪的罪责认定[J].人民检察,2017,（18）:52-54.
13 石化东,贾承昊.新型金融传销犯罪防控机制研究:第三届犯罪学论坛论文集[C] .北京:中国法制出版社,2017.
14 明乐齐.被害人学视角下网络传销犯罪的成因分析及防控对策[J].警学研究,2019,（01）：68-78.
15 孙越.大学生参与非法传销的防控研究[J].呼伦贝尔学院学报,2018,(06)：112-116.
16 谢泽润,刘德利.论网络传销案件的侦查对策[J].武汉公安干部学院学报，2019，（03）：26-31.
17 李康震.伪数字货币传销案件侦查研究[D].北京：中国人民公安大学,2019：28-32.
18 王世超.信息化背景下微信传销犯罪的侦查对策思考[J].上海公安学院学报,2019,（04）:34-39.
19 刘枚.微信传销犯罪的特点及防治[J].河北公安警察职业学院学报,2019,（01）:42-45.

中国知网 https://www.cnki.net

三是将电子数据和司法审计作为法定证据；四是组建技术平台来实现数据研判。[20]还有学者结合大数据思维，制定网络传销犯罪的侦防对策，首先是加强情报经营，其次是锁定可疑证据，最后利用实体信息与虚拟信息进行碰撞。[21]

（二）国外研究现状

相较于国内的研究，国外学者对于金融类传销犯罪的研究较少。由于国外的立法和执法与我国存在差异，金融传销犯罪常常被认定为“金字塔骗局”“庞氏骗局”。目前;，国外学者主要是对金融领域“庞氏骗局”的成因和应对方法进行研究。

1. 关于金融“庞氏骗局”成因的研究

有学者以回归模型（regression model）为分析工具，研究基本常识、风险偏好和投资技巧等因素对“庞氏骗局”被害人的影响因子，最后的统计数据得出投资人受骗的主要原因，即得知自己参与“庞氏骗局”之后的投资人将不会继续进行投资。因此，该学者建议美国证券交易协会（SEC）应当全面履行起监管职责，加强对缺乏投资经验者的宣传和警示力度。[22]有学者从宏观经济学的角度分析庞氏骗局产生的原因，对非洲尼日利亚盛行的庞氏骗局进行研究，从中发现庞氏骗局的大量出现和国民经济的一蹶不振息息相关。与此同时提出了一套解决方案，即依靠发展经济来治理的应对庞氏骗局。[23]还有学者以美国证券交易协会（SEC）过去 25 年间处理的 300 多起庞氏骗局案件为样本，分析美国庞氏骗局的特征和规律，发现老年受害群体的数量庞大。并对受害者的身份和社会关系进行分析，发现大量受害者之间存在亲属和朋友关系，认为“杀熟”行为是导致此类骗局的一大原因。[24]

2. 关于金融“庞氏骗局”治理的研究

有学者提出毛里求斯缺乏专门应对金融庞氏骗局的法律，随后结合现存的法律和相关案例，对比现存有打击洗钱犯罪的法律框架，最终论证得出制定具体法律框架的必要性。并对该法律条文进行设计，规定了打击此类犯罪的途径和各个金融监管部门的职责。[25]有学者对庞氏骗局的起源进行论述，并认为该骗局正在经历更新换代，尤其一些虚拟货币领域，比如比特币和以太坊等智能合约平台。并对以太坊庞氏骗局展开全面调查，通过对其行为和影响进行分析，提醒人们提前做好应对新型庞氏骗局的准备。[26]还有学者通过介绍高收益投资计划（HYIP）的犯罪手段和犯罪模式，得出这

---

[20] 李赪.网络传销犯罪的新特点与侦查对策实证研究——以“GBC”传销案件为例[J].河南警察学院学报,2019，（06）:120-126.

[21] 胡玉明,宋利红.大数据思维下网络传销犯罪的侦查[J].广西警察学院学报，2017，（05）:58-62.

[22] AmoahB. Mr Ponzi with Fraud Scheme Is Knocking: Investors Who May Open[J]. Global Business Review, 2018, 19(5): 1115-1128.

[23] Jack J T C B, Ibekwe C C. Ponzi Schemes: An Analysis on Coping with Economic Recession in Nigeria[J]. The Nigerian Journal of Sociology and Anthropology, 2018, 16(1): 72-90.

[24] Stephen D, Shivaram R. Who Gets Swindled in Ponzi Schemes?[EB/OL].(2015-05-28)[2019-11-6]https://ssrn.com/abstract=2586490 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2586490.

[25] Uppiah V. A critical examination of the regulation of ponzi scheme in Mauritius[J]. International Journal of Law and Management, 2018 (just-accepted): 00-00.

[26] Bartoletti M,Carta S, Cimoli T, et al. Dissecting Ponzi schemes on Ethereum: identification, analysis, and impact[J]. ar Xiv preprint arXiv:1703.03779, 2017.

中国知网 https://www.cnki.net

种新型的网络欺诈行为相对于以往的骗局更为高明。通过对参与该欺诈性计划的投资者进行投资、收益分析，发现投资人将平均损失24%的投资额，并认为监管部门应当采取举措，及时对此金融骗局的门户网站进行清理。[27]

（三）研究现状的评述

通过对国内研究现状进行梳理、分析可以观察到，学界对于金融类传销问题的研究成果较为丰富，但还有继续深挖和研究的空间。研究人员对于金融类传销犯罪现状的把握较为准确，详细描述这一传销新样态。但对于侦查方法的研究仍过于理论化，未能紧抓时代的脉搏，一些技战法和侦查方法并不能被实战部门所采纳。对于国外的研究现状进行分析，可知域外对于金融类传销的研究偏重实证分析，很少从理论层面对其进行研究。国外学者在获取第一手资料之后，通过对当前数据的对比与分析，从而得出此类犯罪的特点和发展趋势。此外，国外学者还开展实证调查，以被害人群体为研究对象，研究他们的投资行为并提出有针对性的预防建议。总体来看，国外学者借助犯罪学的研究视角，将某些典型案例作为研究的对象，确实具有一定的研究价值。但是，国外学者对于这类犯罪的研究局限于犯罪治理的研究领域，不可否认其研究的视阈十分有限。因此，应当吸取国外实证研究和分析的思路，对金融类传销犯罪进行全案分析，只能清楚掌握最新的犯罪方法和犯罪动态，才能进一步实现对侦查方法的同步和革新。同时，单纯的实证分析只是一种现象的描述，还需要对其进行理论的补充，将理论和实证紧密结合，最终才能实现对新型犯罪的全面把握和理性认识。应当从以下几个方面来展开研究：

一是将侦查学理论与侦查实务紧密融合。在“互联网+ ”背景之下，金融类传销的犯罪形式发生巨大变化，当前对于这一变化的探讨时常局限于犯罪手段和特点的分析，并未将其引入理论层面来研究。二是根据侦查情势，改进侦查方法。随着我国市场监督管理部门对线下金融传销活动的持续打击，传销组织逐步向线上发展，但是仍然有一些残留的线下传销组织。对于这些顽固的犯罪分子，可以借助当前的技术手段对犯罪进行“降维打击”，从根本上改变原有的“犯罪生态链”。对于这类“线下”金融传销的打击和研究仍然有研究价值，并不能只局限于“线上”，这也是本文研究对象多元化的一个缩影。三是将大数据侦查、人工智能技术与金融类传销犯罪侦查进行有机融合。运用大数据平台打击“线上”金融类传销犯罪的思路已经成熟，已经实现对“人员流”“资金流”与“信息流”的收集，但是有关侦查机关并不能熟练运用好上述数据，如何妥善分拣、穿透和处置数据的研究还需进一步深入。本文还将探讨人工智能技术在金融类传销犯罪侦查中的应用，在遵循侦查工作运行规律的前提下，进一步论证大数据和人工智能技术对于侦查方法、侦查模式以及侦查组织的影响和作用。四是结合“互联网+”的大背景，分析侦查组织在应对金融类传销犯罪过程中面

[27] Jens Neisius，Richard Clayton.Orchestrated crime: The high yield investment fraud ecosystem [C].Conference: 2014 APWG Symposium on Electronic Crime Research (eCrime)，2014,9.

中国知网 https://www.cnki.net

临的挑战，根据侦查的现实困境，制定出行之有效的应对之策。

三、研究方法

（一）文献分析法

文献分析法的作用主要有两点：第一，文献分析法能够及时有效地提供对论文有用的科研资料，故而有利于全面、详细地把握和研究有关金融类传销犯罪侦查问题的基础理论、最新成果、研究动向把握最新的发展趋势；第二，文献分析法可以在论文写作过程中，全面掌握金融类传销犯罪侦查工作涉及的问题，比如其研究现状、难点、热点等。本文通过学校图书馆、West Law（法律检索数据库）、中国知网（CNKI）、中国裁判文书网（China Judgements Oline）和无讼案例等渠道，对国内外法律法规、司法判例、法学期刊、法学专著和新闻报道进行收集和总结。

（二）案例分析法

金融类传销犯罪的侦查问题在国内外基本都没有系统、具体的官方分类统计数据，因此，本文研究金融类传销犯罪侦查问题，数据资料来源于司法机关和第三方机构披露的数据进行分类统计。比如，腾讯联合安全实验室提供的年度报告；中国裁判文书网上发布的案例；公安部公布的案情通报等。这些数据的时间跨度相对较小，基本上控制在近 5 年以内，主要收集最新的数据和相关信息。

（三）交叉研究法

为了拓展对金融类传销侦查问题研究的理论和视角，防止在其研究的过程中受到自己固有法律知识思维定势的局限和缺陷，本文在研究有关金融类传销侦防问题方面的理论时，将会采用侦查学、刑事诉讼法学、刑法学、犯罪学、经济学、心理学、社会学等等多学科的交叉研究方法，以便使论文的基础理论研究和系统的论证能够达到一定拓展和创新。

（四）历史研究法

在历史的长河之中，金融类传销可以被看作我国改革开放之后的时代性产物。通过历史研究法对其进行分析，从而发现其中蕴含的本质及规律。金融类传销作为传统传销犯罪的新变种，对于传销犯罪的刑事立法同样经历了一个漫长的过程。因此，有必要借助历史研究法对立法沿革进行梳理，并结合相关的司法解释和刑事政策，准确把握此类犯罪演变的过程。不仅有助于界定金融类传销的外延，还能在司法实践中对其准确适用罪名。

（五）统计分析法

统计分析法是指借助数据信息对研究对象进行分析，从数量关系入手，进一步达到认识事物本质的一种研究方法。统计分析法是一种较为科学的评测方法，它被广泛应用于自然科学和社会科学研究中，是一种必不可少的研究方法。本文通过此方法对金融类传销犯罪的案发数量、涉案金额和犯罪发展趋势进行统计分析，能够清晰地认

中国知网 https://www.cnki.net

识此类犯罪的现状与危害程度。

四、论文的创新之处

（一）研究视角的创新

对于金融类传销犯罪问题的相关研究，国内学界主要是从刑法规制的角度进行深入。本文的研究视角主要集中于传销中的新动态，将金融传销犯罪作为重点研究对象。从社会学、犯罪学、网络传播学和侦查学等多个学科的视角出发，对金融类传销犯罪进行分析和研究，不仅能够对此类犯罪的现状、特点和种类进行把握，还能够探究其背后的犯罪原因和犯罪逻辑。本文将目光聚焦于侦查困境和侦查对策之上，结合最新的案例和数据，侧重对侦查问题的发现与解决。

（二）研究材料的创新

学界对于金融类传销犯罪的关注和研究较少，与选题相关的文献不足。文章结合金融类传销犯罪发案情况，侧重对金融类传销侦查问题进行反思并提出解决之策，相关数据和案例主要来自于互联网和中国法律裁判文书网，具有一定的实践价值。通过对新型传销犯罪形势的把握，在贴近实战的同时，对金融类传销犯罪侦查进行理论升华。研究内容较为丰富，不仅包括犯罪的新特点和新趋势，重点还包括前沿的侦查现状和侦查方法。

（三）研究内容的创新

本文主要研究金融类传销犯罪侦查，试图在侦查方法、侦查措施和侦查制度层面上进行创新。首先，在侦查方法上提出“线上”和“线下”共同打击的技战法，重视对金融类传销犯罪的全面打击和控制。为了应对“互联网+”背景下的金融类传销犯罪，将“云端打击”和“阵地控制”相结合，提升侦查机关的打击合力，进一步完善对金融类传销犯罪的主动性侦查。其次，从完善金融类传销犯罪侦查的角度出发，合理采取侦查措施，保证各项侦查工作顺利开展。由于金融类传销犯罪侦查的相关研究较少，本文在实证分析的基础上，对此类犯罪的侦查措施进行梳理和总结。提出贴合实战的侦查措施，具有一定的现实意义和理论价值，为今后金融类传销犯罪侦查措施的研究奠定一定的基础。最后，在侦查制度上借鉴了西方“恢复性司法”，结合我国“认罪认罚”政策，对侦查机关的追赃工作提出些许建议。为提升侦查协作，详细探讨引入有偿协作新模式的可能性，以及域外涉及的收益分享机制如何落地。在现有警企协作的制度框架下，寻求更深层次合作的进路，从创新协作方式、平衡警企协作和落实警企协作三个方面对警企协作提出制度化的改良方案。

中国知网 https://www.cnki.net

第一章　金融类传销犯罪侦查概述——基于“互联网+”背景的分析

从二十世纪九十年代起，我国的改革开放不断地释放出巨大红利，宏观经济也因此得以长足发展。与此同时，传销被视为一种新型的商业模式，凭借着极强的灵活性与生命力逐渐在全国扎根、发芽。随后，传销活动便开始在祖国的神州大地上肆虐，其中不少的传销活动早已异化为犯罪。进入互联网时代之后，传销开始渗透到网络销售与金融理财等领域，最终形成新型的传销犯罪。新型传销犯罪的典型代表便是金融类传销，其将传销模式引入金融领域，不仅破坏了金融管理秩序，还扭曲了社会大众的金钱观与价值观。由此可见，金融类传销犯罪有着极大的危害性、破坏性。为了能够更好地应对金融类传销犯罪，需要对金融类传销犯罪的有一个清晰的认识。因此，该章节主要对金融类传销犯罪的概念、现状、特点与犯罪的主要类型进行深度剖析，进而为接下来的研究铺垫基础。在对金融类传销犯罪进行研究之前，有必要对金融类传销犯罪作初步的界定，以明确本文将要研究的范围。当前，学界对于金融类传销的界定较为模糊，更是缺乏准确的法律定义。本文将金融类传销犯罪的概念界定作为研究起点，通过分析传销和金融类传销之间的逻辑关系，从而实现对金融类传销犯罪的准确把握。

第一节　金融类传销犯罪的相关概念及分类

一、金融类传销犯罪的相关概念

（一）传销与直销的区分

1. 直销的界定

在对传销进行界定之前，有必要认识一下它的前身——直销，直销最早发源于美国本土，第二次世界大战过后，作为新的营销模式在美国本土市场上大行其道。在经济全球化的大趋势下，直销也开始进入日本并取得了巨大成功。20 世纪 70 年代，直销进入我国台湾地区。随着海峡两岸的交流日益增多，中国大陆也开始出现直销的身影。[28]在中国内地，作为当时较为先进的销售模式，直销去除中间商参与环节，为消费者带来诸多便利。于是，直销活动被市场所接纳，消费者的数量也在逐年增多。直销开始了更新换代，展现出更加复杂的形式。作为舶来品的直销，最先是参照以下几个英语单词翻译而来的，比如 Direct-selling 和 Multi-level Marketing Plan。由此可见，

[28] 陈伟,张凯.中日传销经济犯罪比较与思考[J].日本研究,2010,(04):80-84.

中国知网　https://www.cnki.net

多层次市场营销在字面含义上与直销无异。单独对字面含义解析，直销是指销售人员以单对单的方式推销商品或者服务，最终由消费者支付商品对价的营销模式。事实上，简单直译是无法准确道出其真正内涵的。伴随着直销活动的日益频繁，直销一词的范畴也在发生变化，直销不再单指狭义的直销，而且还包括了单层次直销和多层次直销。在直销市场兴盛的同时，由于政府相关部门监管滞后等原因，不少非法的多层次直销开始涌现。这里的多层次直销也被形象地比作网络化销售，位于该销售网络中的直销人员不仅将产品卖给最终的买家，还会以自身为“上线”，向下发展出新的“下线”来参与销售活动。在直销组织内部有着明晰的奖励机制，即“上线”可以从“下线”处获得金钱回报，在利益的驱使下，直销人员持续不断地发展“下线”。与单层次直销不同，同为狭义直销的多层次直销一跃成为犯罪分子争相采用的销售模式。究其原因，无非是多层次直销组织有着纵横交错的上下级关系，更容易编织出巨大的销售网络。由此可见，传销是脱胎于多层次直销的，非法的多层次直销可以看作传销的雏形，传销也可以等同于多层次直销。[29]时至今日，多层次直销仍然被不法分子所利用。

2. 传销的界定

随着时间的推移，传销的内在含义也在不断变化，尤其是在两部行政法规《直销管理条例》和《禁止传销条例》出台之前，直销与传销是没有被严格区分开的。在日常生活中，一般的社会大众很难分辨传销与直销，有些工商行政人员也常在执法过程中束手无策。比如，1994 年国家工商部门发布了《关于制止多层次传销活动中违法行为的通告》，官方将多层次直销与多层次传销等同，此时传销与直销的含义并无差异。在 2005 年，《禁止传销条例》的出台使得传销的合法地位不复存在，传销在条例中被定义成不法行为，《条例》还对传销进行法律意义上的界定，即：传销是指组织者或者经营者发展人员，通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬，或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式牟取非法利益，扰乱经济秩序，影响社会稳定的行为。《条例》的颁布使得传销行为在法律上被明确界定，从此传销与直销两者变得泾渭分明。合法传销组织进行的经营活动便是“直销”，而非法的传销则被称为“传销”。[30]由此可见，只有深入了解新事物所处的环境和背景，才能更好地对传销进行界定。传销进入内陆与我国进行改革开放的时间几乎重合，在国家经济体制改革过程中，市场经济正在兴起，不少新的经营模式不断地冲击着现有的经济政策和法规。直至 2005 年，才将传销界定为违法行为，这体现出国家对传销的审慎的态度。

3. 域外对传销的界定

当然，传销作为一种全球性的经济活动，其自身所携带的巨大破坏力和危害性早已引起了各国政府的重视。早在 2002 年，在传销的发源地美国便开始针对金字塔式

[29] 储文青.传销犯罪研究[D].合肥:安徽大学,2013:6.
[30] 荣月.犯罪学视野下的非法传销现象之理论解析[J].吉林师范大学学报（人文社会科学版）,2011,(06):71-74.

中国知网 https://www.cnki.net

传销行为进行限制。美国将非法传销行为称作金字塔传销，美国众议院通过了著名的《反金字塔式促销法案》，此法案能够在美国的 49 个州通行适用，包括但不限于犹他州、亚利桑那州和肯塔基州。该法案的第二款规定了金字塔式销售的概念：第一，企业给参与者的资金来自于新加入者的“入门费”；第二，向新加入者承诺，如果进行高投资就会有高回报；第三，使用欺骗或诈骗的手段进行销售，使不知情且经济状况一般的投资人陷入困境。随后，联邦层面又推出一项应对金字塔骗局的法案。在 2017 年，美国众议员 Mrsha Blackburn 和 Marc Veasey 联合推出反金字塔骗局保护法（Anti-Pyramid SchemeProtection Act of 2017）。上述法案也被称作 Direct Selling Association:H. R. 3409，它将金字塔骗局定性为“计划或者组织中的个人支付对价以换取一种权利，该权利使其能够通过招募其他个人进入计划或组织，而不是销售商品或服务给终端使用者的方式以获取报酬。”美国各州出台了多项法律对金字塔骗局进行规制，例如反金字塔法（PyramidStatutes）、乐透法（State LotteryStatutes）和循环链条骗局法案（Endless Chain Scheme Statutes）。

为了规制传销活动，世界上的其他国家同样制定了大量的法律、法规，每一个国家和地区对于传销的界定都不尽相同。以位于欧洲的大陆法国家为例，德国《反不正当竞争法》禁止“滚雪球式”的销售行为，该法第 6 条对金字塔式行为的详细界定。金字塔式销售是指，在商业活动中作出只要吸引到新消费者，并使其与其之后的消费者发生同样的交易，便可得到特殊报偿的承诺，从而直接或间接使得非商人的消费者购买产品或服务的销售行为。在东亚地区，韩、日两国对于传销的规制早于我国。韩国《直销法》第 32 条对多层次销售者的销售行为进行严格的限制，首先，已经入行的传销人员不能向新的传销人员收取入会费、培训费等费用。其次，不得迫使传销人员发展一定数量的下线。再次，不得将产品和服务强行卖给下线，并禁止对下线安排销售任务。最后，传销商禁止对发展下线的行为进行金钱奖励，或者设立类似的金钱奖励机制。日本的《无限连锁链防止法》于 1979 年 5 月 11 日正式实施，本法的目的是为了避免给传销人员造成经济损失，并在第一条明确指出无限连锁链必然会断层的事实。本法第二条对“无限连锁链”进行界定，即传销者按照先后顺序进行金钱、物品的捐献，传销人员以二以上的倍率连锁式和阶段式的递增，最终传销人员获得的收益大于先前的投资。近年来，东南亚地区也成为非法传销组织的聚集地，非法传销在当地持续肆虐。于是，新加坡通过了《多层销售和金字塔销售（禁止）法案》来规制传销活动，第 2 条第 1 款第 3 项的规定中指出，满足“除以不高于展销品或资料的成本价格购买展销品或资料，并且不用于再销售以外，不得要求个人在参与计划或安排时付出任何利益或购买任何产品”的条件者，即不构成金字塔式推销计划或安排。马来西亚制定了第 500 号法令，并在第 7 条第 1 款中规定：“对于那些以直销方式销售产品的人，其获利方式不是从销售或转手销售货物和服务的数量中获得金钱利益，而是以付出代价，购买获取金钱利益的机会；这机会是通过自己或由其他人士诱惑他人

中国知网　https://www.cnki.net

加入这种直销计划中，并从中获利；这种申请不会获得批准。”由于各个国家和地区在语言习惯和逻辑思维上存在差异，因而对于传销的界定是不同的，但本质上却是大同小异的。

综上所述，传销的特征可以总结为两点，一是通过发展下线得到入门资格；二是发展下线的多寡直接关系着自身的经济利益和金钱收益。不可否认，传销的概念有着极强的时效性，时代不仅赋予传销新的意义，而且还改变了它的词性。诚然，传销的概念也不是一成不变的，随着变相传销和新型传销的出现，对它的界定势必变得更有必要。

4. 国内对传销的规制

在 20 世纪 90 年代的头五年时间里，从沿海到内地涌现出大量传销公司。截至 1995 年 12 月底，全国共有从事传销经营的企业 163 家，参加人员约 40 万至 50 万人。[31] 由于缺乏有效的监管，传销行业逐渐进入无序发展的状态，有不少传销公司走上违法犯罪的道路。为了遏制非法传销的迅猛发展，国家工商行政管理局于 1994 年发布了两项通知，分别是《关于制止多层次传销活动中违法行为的通告》和《关于查处多层次传销活动中违法行为的通知》。一方面，打击市面上明显的非法传销行为。要求各级工商行政管理部门对多层次传销活动进行强监管，重点查处那些打着多层次传销旗号进行违法活动的非法传销组织。另一方面，从源头着手。在暂停多层次传销登记注册的同时，进一步提高传销公司的门槛。1998 年，国务院发出《关于禁止传销经营活动的通知》，直接对这一类运营模式的行业进行否定性评价，通知明确指出传销经营与我国现阶段的国情不符，传销行为被认定为非法，整个传销和直销行业也随之进入了寒冬。在 2005 年，我国政府颁布了《禁止传销条例》，将传销明文规定为违法行为。《条例》的出台彰显出官方对于传销活动的最终态度，对传销的定性意义重大，从根本上实现了对于传销的准确定位。从此传销企业需要办理牌照才能营业，并在此时将传销与直销进行了再次定义，传销从此被定性为违法行为，只有取得政府行政许可的企业才能合法经营。当然，传销的模式也从原先的无实体店铺销售，演变成实体店铺销售。比如，直销集团的代表为安利集团，这家来自美国的保健品公司见证了中国经济井喷式的发展，全球最大的直销公司也在中国本土创造了不少的销售佳绩。安利集团的运营模式主要是依托于实体店，销售员的群体不限定年龄和职业，上到退休的老人，下到公司白领和企业员工，无不被该公司高额的销售返利所吸引。当然，为了规范直销企业的直销活动，政府除了制定了《直销管理条例》，还通过《直销员业务培训管理办法》来规范销售代表的执业状况。在《直销管理条例》中，团队计酬被认定为传销行为的一大特征，因此许多直销公司纷纷对公司的计酬方案进行整改。这些公司的销售人员单独与公司形成雇佣关系，直销员持证上岗且单独进行营销活动，

[31] 赵泉龙.权威开讲：禁止传销工作概述. [EB/OL].(2019-04-244)[2019-11-11]. https:。//baijiahao.baidu.com/s?id=1631671621513700302&wfr=spider&for=pc

中国知网 https://www.cnki.net

其并未受到团队领导的控制与“剥削”。直销员的报酬大概由佣金、奖金以及奖励构成，由于国内各地的经济发展水平不同，直销公司会根据当地的消费水平调整直销人员的报酬比例。

（二）金融类传销犯罪的界定

金融类传销作为传统传销犯罪的变种，其社会危害性极大，不仅破坏了正常的经济秩序，同时还重创我国现有的金融体系。有学者预测，此类犯罪如若不加控制，必将严重危及金融秩序和社会稳定。[32]以“纯资本运作式”传销为例，作为南派传销的代表，最早的金融传销出现于 2010 年。“纯资本运作式”传销作为金融传销的一大种类，在传销活动中不存在实体产品，这一特点能够明显区别于当时传统的实物传销。时至今日，金融传销仍普遍存在于全国各地，表现形式也发生了较大变化。

1. 金融类传销的概念

将金融一词进行拆分，“金”字可理解成资金，即可流通的货币，“融”则有融通之意。两字结合起来，金融一词可以理解为资金的融通。随着经济活动的逐渐增多，大众对于金融服务的需求也在与日俱增，人们开始意识到金融的重要性。金融活动开始慢慢渗透到社会的各个领域，并衍生出大量的金融机构、金融工具和金融市场。为了适应金融形态的快速变化，此处的金融应当作扩大解释，包括但不仅限于银行、保险、证券和信托相关领域。对金融的概念作扩大理解不仅符合金融自身不断发展的大趋势，更有利于金融传销概念的界定。目前，新型传销组织将传统传销的运营模式引向金融市场，利用投资活动的高收益性来吸引大量投资。此时，传销活动一旦符合《禁止传销条例》中第二章第七条，即“拉人头”、“收入门费”和“团队计酬”三类行为中的任意一种，便可以认定为金融传销。结合前文对金融和传销两组概念的界定，金融传销可以理解为：发生在广义金融领域内，通过“拉人头”、“收入门费”和“团队计酬”的方式发展会员，从而实现资金迅速累积的非法集资活动。由于金融传销的种类繁多，笔者将这一具备同样特征的新型传销归为一类，将其定义为金融类传销。

2. 金融类传销犯罪的概念

金融类传销属于行政违法行为，由各级市场监督管理部门和各地金融监管机构对其进行规范与约束，只有情节严重可能涉嫌刑事犯罪时才被移交当地公安机关。但是，我国现行的 1997 年《刑法》并未将金融类传销犯罪设立为单独的罪名，在司法实践中一般是按照组织、领导传销犯罪来定罪、量刑。因此，界定金融类传销犯罪的概念是开展相关研究的第一步。随着传销活动与金融业态的持续融合，衍生出大量新型传销模式，使得金融类传销犯罪的外延难以掌握，因此有必要对金融类传销犯罪的概念进行进一步的限定。目前，国内学者对于金融类传销犯罪的概念存有多种观点。有学者从金融的一般定义出发，认为凡是涉及货币供给、银行与非银行信用、以证券交易为操作特征的投资、商业保险以及以类似形式进行运作的所有交易行为的集合的传销

[32] 李林.中国法治发展报告[M].北京：社会科学文献出版社，2012：02.

中国知网 https://www.cnki.net

活动，都可以被定义成金融类传销。[33]还有学者认为金融类传销与普通传销一样，具有金字塔式的组织结构、发展下线的赢利模式、集中培训等洗脑手段，但同时也形成了自身新的特征与运作程序。比如，以纯“资本运作”诈骗方式为主，同时犯罪手段更具隐蔽性，其机构也更为复杂庞大。[34]也有学者认为，投资理财式传销与其他网络金融犯罪容易混淆，其认为两者的主要区别在于参与人是否按照一定顺序组成层级，是否直接或者间接发展“下线”作为返利依据。[35]即使金融活动在持续创新，再加上传销手法的升级换代，一旦把握了犯罪的本质，无论未来金融类传销犯罪将呈现出何种特征，还是能够对此类犯罪进行识别和把握。综合学界对于金融类传销犯罪概念的不同见解，笔者从中总结出金融类传销犯罪的几大共性：

第一，此类犯罪的发生地为金融领域，不仅包括银行、保险、证券、基金、信托领域，还包括现在的电子金融和互联网金融领域，以及未来的大数据金融和人工智能金融领域。[36]第二，金融类传销犯罪中的“传销”等同于组织、领导传销活动犯罪中所规定的“传销”，由于刑法二百二十四条第一款中对“传销”的定义是狭义的法律定义，因此“团队计酬”行为并不能被认定为金融类传销犯罪。第三，金融类传销犯罪有别于传统传销，最大的特点便是无实物传销。因此，金融类传销犯罪可以被定义为发生在广义金融领域内，并未出现传销实物，通过“拉人头”或“收入门费”的方式发展下线并实现资金迅速累积的，具有严重社会危害性的欺诈行为。

（三）金融类传销犯罪的刑法规制及嬗变

1. 金融类传销犯罪的刑法规制

通过对 2009 年之前所涉及传销活动的裁判文书进行分析，可知在《刑法修正案，（七）》颁布前，参与非法传销活动的被告人大都是以非法经营罪的罪名判处的。这主要缘于最高人民法院发布《关于情节严重的传销或者变相传销行为如何定性问题的批复》，该批复指出对情节严重的传销活动可以按照刑法第二百二十五条第（四）项的规定定罪处罚。在 2009 年，通过刑法修正案的形式增添组织、领导传销活动罪，这一举动彰显了我国司法机关打击传销犯罪的坚定决心。这一罪名被设置于合同诈骗罪名之下，通过叙明罪状的方式对该罪的犯罪构成进行说明，及时解决了打击传销犯罪缺乏法律依据的一大难题。

刑法学界对于传销犯罪的研究在 2008 年之后火热起来，专家学者主要研究的是在司法实践中，组织、领导传销活动犯罪与非法经营犯罪在法律适用上的异同。后来，2013 年颁布了《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》，特别指出单纯以“团队计酬”来返利的经营模式不属于犯罪行为。对于这一司法解释，

33 邓亮.金融传销的形式、特点及防控[J].南方金融,2019,（03）:49-55.
34 石化东.金融传销犯罪独立成罪初探[J].辽宁警专学报,2014,（01）:20-22.
35 叶媛博.网络传销实证研究及打防对策[J].北京警察学院学报,2018,(01):88-93.
36 武长海,涂晟.互联网金融监管基础理论研究[M].中国政法大学出版社,2016:11.

中国知网 https://www.cnki.net

学界有两种观点：一种认为，团队计酬属于犯罪行为，仍应以非法经营罪论处。[37]虽然，2013 年颁布的司法解释将其作无罪化处理，但是并不能忽视这种返利行为对正规直销市场带来的不良影响。从立法者原意分析，“团队计酬”的去犯罪化是为了顺应国际潮流，这一较为前瞻性的立法看似一劳永逸。但是，实际的社会效果却并不能让人满意。随着经营活动的逐渐增多，许多合法的直销企业将“团队计酬”引入企业，企业仍然游离在刑事犯罪的边缘。因此，对于传销犯罪的刑法规制应当更加精细化，根据具体案情，由组织、领导传销活动罪和非法经营罪两个罪名来定罪处罚。另一种观点认为，应当尊重司法解释的意见，认为“团队计酬”并未触犯刑事犯罪。由于“团队计酬”行为受到《直销管理条例》的约束，“团队计酬”仍然属于行政违法行为。行政违法与刑事犯罪之间有着明显的界限，虽然行政违法的危险没有上升到犯罪的层面，但是仍不能忽视对其的管理与应对。同时，持该观点的学者对于传销行为的立法工作进行了质疑，认为司法解释的限缩解释大大削弱了刑法对于传销活动的打击力度，这与刑法修正案（七）中组织、领导传销犯罪的立法原意相悖。[38]

2. 金融类传销犯罪的嬗变

我国的金融类传销犯罪最早出现于 2004 年，按照发展的沿革大致分成三个阶段。只有深入掌握金融类传销犯罪的来龙去脉和运行轨迹，才能发现此类犯罪的特点，从而进一步认识与应对此类犯罪。从预防犯罪的角度来看，研究此罪的演变能够更早地预测和发现该类犯罪的变种。

（1）萌芽阶段

早期金融类传销犯罪活动都存在过度解读国家政策的情形，传销组织对于金融类传销项目的宣传是别具用心的。由于金融类传销打破了以往传销中必有商品的这一惯例，受众对于新型传销的接受程度必然会降低，因此犯罪嫌疑人深知必须从国家的大政方针上为传销犯罪活动寻求合法的依据。比如，在“北部湾经济产业发展基金”传销案中，传销犯罪分子介绍该基金主要被用作国家的经济建设，北部湾作为国家重要的经济发展区域，未来的发展前景非常广阔。2008 年 2 月，国务院批准了《广西北部湾经济区发展规划》，该规划主要是为了优化北部湾区域海陆空的交通和物流设施，从而提高国际和区域的影响力。但是，该传销组织不仅从有利于自己的角度对该《规划》进行了过度解读甚至是曲解，还将《规划》中的大量内容进行删减和修改，声称国务院对这种基金确立了“允许存在”“谨慎试点”“限制发展”和“低调运作”的原则。随后，传销组织大量印发该文件，并在内部进行宣传和学习。

在互联网上，以金融和传销为关键词进行搜索，发现最早的一起金融类传销案件是美国互联网基金案，该案于 2004 年 3 月在成都被当地工商局和公安局一同破获。美国互联网基金（World net）对外宣称该公司总部位于美国本土的得克萨斯州，公司

[37] 张明楷.传销犯罪的基本问题[J].政治与法律,2009,（09）:27-33.
[38] 陈兴良.组织、领导传销活动罪: 性质与界限[J].政法论坛,2016,(02):106-120.

中国知网 https://www.cnki.net

成立的目的是为了建立一个类似于美国亚马逊的全球性网络购物和物流平台。美国互联网基金（World net）规定，只有在网站上认购本基金的，才能获得基金会员资格，在成为会员之后的头三年时间里，可以享受每年 2730 美元的回报。在中国大陆，成为会员只需要 200 美金（折合人民币 1680 元）。中国大陆的会员将钱款交由上线，上线再将所有下线的购买基金的款项进行汇总，最后通过中国银行向美国公司本部汇款。

最初的金融类传销大多发源于美国本土，这一新型传销方式也随之走进犯罪分子的视野，不少类似的基金项目层出不穷。紧接着，传销活动开始逐步向金融传销转型。金融类传销打着“资本运作”和“1040 阳光工程”的旗号，大肆进行宣传和推广工作。这一时期的金融类传销脱胎于传统传销犯罪，仍然具有传统传销的部分特征。比如，犯罪嫌疑人仍然会对传销人员采取类似南派的精神控制法，犯罪分子仍然需要花费大量的时间来进行“洗脑”工作。同时，传销组织内部的组织架构也未发生大的变化，从传销组织的角度来看，这只是一种新的骗术而已。不仅节约了购置商品的费用，还减少了被工商部门查处的风险，由于没有用作传销的商品，也给工商部门的查处工作带来不小的阻碍。传统传销中的“入门费”通常不会高于当地群众的月工资平均水平，公众对传销能否获益并未抱着较大的期待，可以说公众能够承受损失“入门费”的风险。但是，金融类传销的涉案金额相较以往的传销犯罪有着较大幅度的增加。比如，在广西北海的“北部湾经济产业发展基金”传销案中，“入门费”已经高达 6. 98 万元，参加传销活动的人员只需发展 3 个下线便完成任务。由于入门费的基数较大，使得传销人员只需发展少量成员便可获得较高收益。该传销组织规定，当“下线”的收入超过“上线”时，“上线”就必须脱离组织，此时“上线”的累计收入为 1040 万元。由于该传销的传播影响力极大，所以也有人称之为 1040 工程，许多传销人员都将“出局”设定为自己的目标。

我国现行《证券法》规定，私募基金只能采用非公开的方式来筹集资金，而且对于投资者的人数进行限制，即总的投资人不能超过 200 人。在推广方式上，还规定不能通过社交媒体和讲座在公开场合向不特定对象进行宣传。政府对于私募基金的监管较为严格，不仅体现在投资和运作规模上，而且在募集之前还需在基金行业协会进行登记，在资金募集成功之后再向基金协会备案。同样是打着原始股的幌子，一家名为“SIQO 环球创富组合”的私募基金在上海和浙江等地发生基金无法兑付的情况。这一基金项目对外宣传是由德国“TKT”公司创设的私募基金，该 PE 基金共有两种获益模式，分别是静态与动态模式。其静态收益主要是依据通过传销人员发展下线的人数来提成，当下线成员在购买股份之后便可享受动态收益。在动态模式下，拥有股权的股东可以在三个月、六个月和 12 个月的封闭期内累计收益，本息之和将在封闭期结束后打入股东账户。无独有偶，天津静海区的一家公司结合 PE（私募股权投资基金），通过传销的手段吸引了 9000 人，最终获得非法集资 10 亿元。

中国知网 https://www.cnki.net

与此同时，位于上海的国永股权投资基金有限公司，主动向社会大众兜售原始股，并宣传成功人士投资未上市的原始股，从而实现财富自由的典型案例。不少投资人为了公司的尽快上市，积极向亲友或他人推荐该原始股，随着下线人数的增多，投资人也逐渐从“业务员”晋升至“基金经理”，更有甚者成为“副总裁”。这种依靠下线人数的晋级方式，类似于传销犯罪中的“拉人头”行为。在这一阶段中，国内的金融类传销主要是受到国外先进传销理念的启发，在基金这一金融产品还没有在国内推广的情形之下，进行大肆宣传和运作。尤其是许多私募基金在募集方式和人数上都存在违规，不少私募基金都是犯罪分子私自设立的，以此为由来吸引下线投资。此时，金融类传销仍然处在模仿和复制国外新型犯罪手段的阶段，许多犯罪分子只是充当外国传销组织的下线。早期的金融类传销犯罪受到地域的限制，传销人员也只在本地进行传销活动，传销犯罪的受众范围较小。

（2）发展阶段

这一阶段，网络开始与金融类传销初步融合，由于此类案件的危害性较大，全国各地陆续在查处金融网络传销案件。2012 年，中国社会科学院《法治蓝皮书》指出“金融传销若得不到有效控制，将形成全国性灾难”。可见，在互联网的助力之下，金融类传销已经席卷全国。比如，著名的“E 玛国际”传销案件，作为江苏省最大的一起网络传销案件，其涉案金额超过一亿元。运用网络进行金融类传销，这使得传销人员并不局限在当地。案发之后，共有 3400 人参与该传销组织，传销人员来自于全国 28 个省市自治区。在互联网上有 10 余家网站打着“资本运作”的旗号进行传销活动，传播范围之广、涉案人员之众前所未有，这类网站在国家工商总局的查处之后，开始转至底下开展传销犯罪活动。另外，湖北查处聚宝联盟网络传销案便属于这一阶段的典型网络金融传销案例，犯罪分子通过技术外包的形式搭建一个网络平台，假借“资本运作”“离岸资本”之名，发展会员进行投资活动，通常采用“金字塔”式的推销手段。

在这一阶段中，金融类传销已经发生了巨大变化。无论是案件的影响范围还是受众都远超第一阶段，随着全国各地市场监管部门打击传销工作的开展，许多传销模式和名目都已经被监管部门所掌握，对于互联网金融类传销的社会危害性已经有着深刻的认识。可以说，金融类传销犯罪的危害性增大离不开互联网的飞速发展。在“快播”案的审判公开之后，技术无罪原则也开始被世人所了解，互联网仅仅提供了技术设备，完全可以适用技术无罪原则。[39]事实上，真正的始作俑者只是那些使用技术的人。不可否认互联网有着便捷性、高效性和互通性等特点，但是互联网的特点被犯罪分子加以充分利用，使得高效且低成本的犯罪成为可能，而且侦查人员对于网络金融类传销犯罪的打击常常是滞后的。

综上所述，从理性人的角度来看，互联网未来必将成为金融类传销的常用工具。

[39] 黄旭巍.快播侵权案与技术无罪论[J].中国出版,2016,(23):50-53.

中国知网 https://www.cnki.net

此时，网络金融类传销也已渗透至网络的多个领域，比如，消费返利、慈善互助、资本运作和大众创业等。种种迹象表明，网络金融类传销已经成为金融类传销犯罪的主要形式，犯罪分子能够借助先进的网络技术来实现快速敛财之目的。于是，网络金融类传销的危害性开始凸显，与传统金融类传销不同。此类犯罪能够在短时间内聚集巨额资金，这不仅给国家金融体系带来巨大冲击，而且还会扭曲人民群众的消费和金钱观念，从而给社会的平安、稳定埋下隐患。

（3）成型阶段

金融类传销开始营销新概念，逐步引入虚拟货币到传销活动中。在这一阶段，金融类传销不仅依靠互联网，还将投资数字货币的理念传递给投资人。为了躲避警方追查，这类传销组织的新会员必须在老会员的介绍下才能购买虚拟货币。有别于之前的金融类传销，传销人员的交易都是最先通过合法数字货币进行的。比如，用户在“火币网”上购买比特币或以太币等合法数字货币。随后，用该数字货币来购买传销组织内部的“货币”，传销组织发行“货币”的种类繁多，但只能在该交易所内部进行交易。在持有该平台的“货币”之后，持币人也就具备了会员资格，此时会员将享受两种收益：一种是静态投资收益，另一种是动态收益。其中，静态收益主要是指货币的自然升值。但是，这种货币的升值是受人为操作的，一旦平台“爆雷”，这些货币将无法变现，货币也随之变得一文不值。实际上，该货币是被传销组织完全地控制和操作的，他们通过高价购买平台内货币的方式来拉高币值，造成货币持续升值的利好形势。持续走高的币价会驱使着更多新进会员争相购买，新会员用高价来购买货币，从而为传销组织带来巨额收益。总之，无论国内的金融类传销如何变种，但从本质上看，这仍然是在模仿国外的新型传销。比如，臭名昭著的“MMM 金融社区”，便是率先使用内部虚拟币，从而开展传销活动的俄罗斯传销组织。

由此可见，这一阶段的金融类传销，主要是将数字货币与区块链等概念引入传销活动。犯罪的升级和换代离不开社会的发展与进步，金融类传销就是一个典型的例子。在当今社会中，移动支付和网络购物已经深入人们的生活，社会上也开始出现“无现金化”的趋势，人们对无现金化交易习以为常。于是，犯罪分子将目光聚焦于虚拟货币之上，由于虚拟货币是一个新兴事物，人们对其了解并不全面。再加上数字货币的购买与交易十分便利，用户只需在智能手机上下载指定的 App，便能够随时随地进行投资和提现。随着传销活动进一步深入，平台将开始出现提现困难的情形，投资的巨额钱款只是账户上的一串数字，此时的投资人早已无法避免巨额损失。

综上所述，这一整套传销活动都是在用户手机上完成的，传销犯罪分子足不出户也能获取投资人的投资款项。有的投资人是以比特币等合法货币进行资金的转移，这使得投资款项的去向更难以追踪，即便能够追踪到最终的到账地址，但也无法阻止和限制犯罪分子自由处分该笔资金。当然，这正是比特币的特性，即最安全的货币。当今社会，数字货币代替纸币已经是不可逆转的大趋势，人民群众已经逐渐适应了“无

中国知网 https://www.cnki.net

现金社会”。对于私自发行数字货币的行为缺少有效监管，这就给犯罪分子提供了打擦边球的机会。犯罪分子对自己发行的虚拟货币的合法性进行虚假宣传，并将投资虚拟货币能够致富的观念在传销组织内进一步推广，再加上虚拟货币的操作更加容易且便捷，这使得在少量宣传的情况下仍能吸引大量投资。伪虚拟货币传销犯罪作为新型的金融类传销犯罪的一种，其传播范围已经不再局限于国内，受众人群之广前所未有。毋庸置疑，此类案件的涉案金额也是巨大的，对这类传销的打击和防控任重道远。

（四）金融类传销犯罪与相关犯罪的辨析

1. 金融类传销犯罪的司法认定

犯罪学与刑法学在犯罪概念的内涵上有较大不同，犯罪学所规定的犯罪的概念始终独立于刑法的规定。当然，讨论犯罪学意义上的犯罪概念始终离不开刑法对犯罪的定义。目前，学界关于犯罪学上的犯罪概念与刑法学上犯罪概念的关系主要分为三种观点，分别是“等同说”、“包容说”与“交叉说”。首先，“等同说”将犯罪学对于犯罪的定义等同于刑法学中的犯罪定义，持该观点的学者认为，犯罪学所研究的犯罪必须属于刑法意义上的犯罪，在此前提条件下才能进一步研究犯罪现象、犯罪原因以及犯罪预防。其次，“包容说”作为我国犯罪学界的通说，未受到刑事违法性的严格限制，犯罪被表述为：犯罪是严重危害社会的应受制裁(或应受处罚)的行为。[40]持“包容说”观点的学者认为，犯罪学中的犯罪必须依据刑法的具体规定，介于犯罪学包含预防犯罪的基本任务，其犯罪概念的外延可以适当大于刑法学中的犯罪概念，比如，有些行政违法和不良行为被定义成犯罪学中的犯罪。最后，“交叉说”将犯罪学中的犯罪与刑法学中的犯罪进行分离，两者只是保持着相互交叉的状态，并不存在相互包容的关系。两者唯一的交叉点便是严重社会危害性，犯罪学上的犯罪是自成体系的，且完全独立于刑法学。

笔者认为，“包容说”的观点与犯罪学的研究目的相契合，犯罪学是为了研究犯罪的犯罪原因和预防对策，在研究过程中少不了必要的实证分析。犯罪在缺少刑法学定义时，学科研究将无法利用司法机关公布的审判数据，更无法准确地把握犯罪现象。同时，金融类传销犯罪作为一个新兴传销犯罪，侦查人员对其并没有深入的认识，仅仅认识到其具有社会危害性这一客观事实。倘若只是考虑到其社会危害性，缺乏对犯罪必要的价值评价，不仅不利于依法打击犯罪，还容易造成无辜者被牵扯其中，进而导致司法资源的浪费。可见，“包容说”的观点更符合侦查人员在日常工作中的需要，金融类传销犯罪仅仅是犯罪学意义上的犯罪概念，事实上，在我国现行刑法中并无相关金融类传销的罪名。

在立案阶段，侦查人员往往找不到合适的罪名来进行立案。对金融类传销犯罪有多条刑法规制路径，对于金融类传销犯罪不必死扣组织、领导传销活动犯罪的犯罪构成。笔者在中国裁判文书网上，对金融类传销犯罪进行检索，得知金融类传销活动可

[40] 康树华.犯罪学[M].北京:群众出版社,1998:43.

中国知网 https://www.cnki.net

能涉及多种罪名，因此定罪量刑还需要结合具体案情。为了更好地认识金融类传销犯罪，有必要从刑法的犯罪构成要件的角度对金融类传销犯罪进行解构与分析。首先，金融类传销犯罪的犯罪主体多为自然人，在现实中确实存在着借助公司法人名义参与传销活动的情形，通说认为，这种为了犯罪而建立公司的行为一般被视作自然人犯罪。其次，该类犯罪在主观方面则表现为故意，犯罪嫌疑人的犯罪故意不因其是否盈利为转移。有些犯罪嫌疑人同时也是被害人，由于其具有双重身份，对其主观的认定也应当一分为二地看待。只要犯罪嫌疑人在进行传销犯罪活动时具有主观犯罪意图，随着犯罪危险程度的逐步升高，犯罪嫌疑人最终还是达到了犯罪的目的，无论其身份如何转换，其犯意在着手犯罪时已经产生并确立。再次，金融传销在客观方面的表现较为复杂。传销活动中不仅包含有欺诈行为，还间接破坏了金融秩序。在司法实践中，有些传销组织依靠搭建传销模式来吸收公众存款，还有不少犯罪嫌疑人有意地规避组织、领导传销活动犯罪的客观方面要素，从而达到规避犯罪的效果。当然，犯罪嫌疑人的犯罪行为仍然有可能构成非法经营罪，在《刑法修正案（七）》颁布之前，传销活动都是通过刑法第二百二十五条的非法经营罪来规制的。即便是刑法修正案单独新设了组织、领导传销活动罪之后，非法经营罪还在承担着“清道夫”的角色。举例说明，在“阿尔卑斯（API）”传销案的庭审阶段，被告人的辩护律师在犯罪事实清楚，证据确实充分的情况下，仍然坚持做罪轻辩护。但是，法院最后还是认定其行为并不构成组织、领导传销活动犯罪，该传销组织采取的团队计酬并不是刑法所规定的犯罪构成要件，考虑其有非法占有他人财物的目的与行为，因此构成诈骗犯罪。犯罪嫌疑人虽然客观上建立了传销组织，但是此时的传销行为只是服务于其诈骗目的。同时，即使犯罪嫌疑人都符合两种犯罪的构成要件，仍属于想象竞合犯，依照刑法规定应当从一重罪处罚。最后，金融类传销侵犯了多重法益，因此其犯罪客体属于复杂客体。该类犯罪不仅扰乱了国家正常的金融管理秩序，而且侵犯了投资人的财产性利益。投资人在资金盘崩盘之后，也会演变成庞大的受害者群体，这一群体的激增还会导致社会治安环境的迅速恶化。

2. 金融类传销犯罪与金融类诈骗犯罪

金融类传销犯罪是指在广义金融领域内，开展传销活动或变相传销的犯罪行为。而金融类诈骗犯罪则是指在金融领域内的诈骗犯罪，在审判实践中，通常以诈骗罪和集资诈骗罪的形式出现。单从犯罪目的上看，两者在主观上都存在占有他人财物的故意，具有骗取财物的行为。由于刑法中并未单列金融类传销犯罪，再加上金融类传销犯罪的案情存在差异，因此常常出现同案不同判的情形。实务部门经过多年摸索，普遍会将金融类传销中的主要被告人判处组织、领导传销活动罪，比如，在“陈君芳组织、领导传销活动”案中，被告人陈某以“扶贫济困、均富共生”的口号吸引下线参

中国知网 https://www.cnki.net

与，并要求下线缴纳入门费，还利诱下线继续发展人员加入组织，进而达到骗取财物的目的。[41]

在组织、领导传销活动犯罪中，传销行为主要分为经营型传销和诈骗型两类，经营型传销在《刑法修正案（七）》颁布之前，在司法实践中常被认定为非法经营罪。根据司法解释《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》的相关规定，“团队计酬”不再被认定为犯罪，经营型传销活动不再受刑法规制。此时，刑法中规定的组织、领导传销活动犯罪中的传销行为只剩下诈骗型传销一种，因此该罪与诈骗罪之间是特别法与普通法的法条竞合。[42]对两者的犯罪手段进行分析，发现两者之间的区别在于是否采用“金字塔模式”进行诈骗活动，金融类诈骗犯罪并未利用传销模式进行诈骗，而是采用其他形式。比如，利用 P2P 网贷平台进行诈骗或者假借其他金融外衣进行骗取财物的行为。在犯罪危害性上，金融类传销的危害性远大于金融类诈骗，前者不仅侵害了刑法所保护的金融管理秩序，并且对被害人的危害是深层次的。陷入传销活动中的被害人在损失大量财物的同时，他们的意志在无形中被摧毁，陷入传销组织中的被害人更是难以回归社会。

3. 金融类传销犯罪与非法集资类犯罪

我国的刑法典中缺少对非法集资类犯罪的相关规定，在司法实践中，对于非法集资类犯罪案件通常是按照“非法吸收公众存款”和“集资诈骗罪”的罪名进行处理。从犯罪客体来看，金融类传销犯罪与集资诈骗罪都已侵害公民个人的财产所有权，还对经济秩序和金融秩序造成巨大破坏。两者的差异主要存在于客观方面之上，在集资诈骗活动中，犯罪嫌疑人许诺他们高额的利息，吸收并占有被害人的资金。犯罪嫌疑人对被害人的打击是一次性的，资金在被骗得手之后，整个犯罪活动也随之结束。与之相反，在金融类传销犯罪中，犯罪嫌疑人通过吸收新人的方式来扩大传销组织，以长期的、持续的、裂变式的方式来骗取财物。即便传销组织的组织、领导者被取缔，剩余的下线成员仍然可以继续发展。再次，金融类传销犯罪与非法吸收公众存款。从客体来分析，金融类传销犯罪与非法吸收公众存款对经济秩序造成了破坏。结合金融类传销犯罪的定义可知，犯罪嫌疑人在非法吸收公众存款过程中，借助于传销模式进行宣传和运作，可以被认定为金融类传销犯罪的一种。传销模式和非法吸收公众存款可以被分别看作手段和目的，传销模式只是非法吸收公众存款的一个工具，一旦缺失传销这一重要元素，非法吸收公众存款的行为便不能认定为金融类传销犯罪。

在司法实践中，通常会将“拉人头”和收取“入门费”行为认定为诈骗型传销行为，犯罪嫌疑人一旦出现上述行为便可构成组织、领导传销活动罪。另外的“团队计酬”虽已被司法解释规定为非罪行为，但是那些表面上采用“团队计酬”，事实上仍然依靠“拉人头”来获取返利的传销行为仍然构成犯罪。在审判实践中，真实的“团

41 浙江省温岭市中级人民法院（2019）浙 1081 初字第 132 号刑事判决书.
42 陈兴良.组织、领导传销活动罪:性质与界限[J].政法论坛,2016,（02）:106-120.

中国知网 https://www.cnki.net

队计酬”并不构成组织、领导传销犯罪，但可能构成非法吸收公众存款罪。比如，瑞士阿尔卑斯资产投资公司在我国的运行和发展模式，已经符合金融类传销犯罪中的资本运作类传销。被告人范某通过团队计酬从其名下的会员交易中获取每手 0. 1–2 美元的返佣，并未私自占有“下线成员”的投资款项。由于无法确认“API”是否具有非法占有投资款项的目的，该案最终被认定为非法吸收公众存款罪。

4. 金融类传销犯罪与网络传销犯罪

网络传销犯罪的最大特点便是网络化，它也被认为是传统传销活动的网络化升级模式。网络传销犯罪的概念在外延上远大于金融类传销犯罪，金融类传销犯罪中的部分传销犯罪可以被认定为网络传销的一种，比如虚拟货币类传销犯罪。两者之间虽然存在交集，但也不能将金融类传销犯罪等同于网络传销犯罪，由于金融类传销犯罪并不局限于网络化的传销方式，其中的部分传销犯罪仍然坚持在线下进行，比如名为“1040 阳光工程”的资本运作类传销就是典型的“异地聚集型”传销。从犯罪客观方面来看，网络传销仍然会销售实体“商品”，以购买“商品”的形式缴纳“入门费”。然而，在金融类传销犯罪中，并未出现所谓的“商品”，取而代之的是“原始股权”、“虚拟货币”以及“新兴概念”，实现由销售商品向销售概念的转变。从犯罪客体来看，网络传销犯罪所侵害的对象远比金融类传销犯罪要复杂。由于网络传销犯罪可以涵盖部分金融类传销犯罪，因此网络传销犯罪还会对金融管理秩序和公民的财产性利益造成侵害。

二、金融类传销犯罪的分类

在“互联网+”的大背景之下，互联网金融发展日益兴盛，金融类传销也开始呈现出多种新形态。从最初的“资本运作”到后来的“金融互助”，再到现如今的“传销币”。上述传销犯罪中都少不了互联网的身影，此时的互联网已经不再充当简单的作案工具，它开始与传销活动紧密揉合在一起。有些金融传销被包装成互联网金融产品，不仅遵循着互联网世界的运营逻辑，而且打造出一整套合法的公司作为“外壳”。介于市面上金融类传销犯罪的种类较多，本文并未囊括所有，而是侧重对其中较为典型的犯罪类型进行详细分析与案例拓展。

（一）伪虚拟货币类

近年来，在区块链技术的支持之下，比特币的创始人——中本聪在 2008 年发布比特币白皮书。随后，比特币诞生并开始成为一项去中心化的数字资产，现已能够全球的部分国家和地区进行使用，比如在日本和德国均可使用比特币。但是，也有一些国家和地区仍对比特币保持着谨慎态度。中国人民银行于 2013 年 12 月发布《关于防范比特币风险的通知》，明确否认了比特币的货币属性，将其认定为一种虚拟商品。在 2017 年 9 月 11 日，中国人民银行联合七部委发布公告，全面禁止各类代币发行融资活动，不仅从源头上对其进行控制，而且还关闭了虚拟货币、虚拟代币与法币进行

中国知网 https://www.cnki.net

兑换的交易平台。2019 年 11 月，中央人民银行对外宣传其并未发现法定数字货币（DC/EP），并指出利用央行数字货币进行交易和融资的行为可能涉嫌诈骗和传销。随着全球 ICO 的持续增多，区块链资产的种类也开始逐渐丰富，各类数字货币出现在全球市场上，比如“万事达币”、“以太坊”和“莱特币”。在全球数字货币盛行的大环境下，发行虚拟代币进行融资活动已经成为一种趋势，不同于 IPO 会受到证券监督管理部门的监督和制约，这类融资活动极易滋生刑事犯罪。

虚拟货币是一种存在于虚拟空间的非真实货币，并具有货币的部分属性，由于早期虚拟货币的流通性受到极大限制，只能在发行货币的公司或企业内部使用，比如腾讯公司创制的 QQ 币或美国 Facebook 推出的“F 币”。这些公司基于方便消费者和刺激消费的目的，将 1 单位虚拟货币按照 1 单位信用货币的标价销售，注册成为公司账户之后便可对其进行充值，这些虚拟货币只能够购买公司内部的产品与服务，一般情况下并不支持退款。与此同时，一些网络赌博平台公然售卖“游戏金币”，赌博人员可以通过网上银行充值来获取“金币”。不同于传统线下赌博的赌资，这种“游戏币”有着极强的隐蔽性，常常被看作是虚拟货币的另一种表现形式。

事实上，虚拟货币相对于主权货币而言，具有相当的价值。依托于可靠算法和市场信心，它的价格并不会出现断崖式的崩盘，它去中心化、匿名性和隐蔽性的特点使其成为可以信赖的全球性货币。而伪虚拟货币是一种未被资本市场所认可的货币，它本身的流通性极低，只能在传销组织内部或者平台自建的“交易所”进行交换。一旦平台被封或者组织崩盘，这类伪虚拟货币将失去价值，没有任何组织和个人愿意拿法币与其进行兑换。当前，我国境内的伪虚拟货币类传销仍在持续发酵，各式各样的虚拟货币让人难辨真假，这类虚拟货币传销也被称作“山寨币”“空气币”“伪虚拟货币”。利用伪虚拟货币进行传销活动已经成为一种新趋势，它们都有着近乎相同的犯罪手法。比如，在开盘初期，极力鼓吹其发行货币的价值和名气，吸引大量投资人前去购买。在运营中期，通过买低、卖高来保持币值的稳定，以保障项目的持续运营。在崩盘末期，设置只有“拉人头”才能返利的收益规则，激励传销参加人员积极发展下线，从而吸引更多的投资人加入。

以“百川币”为例，传销组织将搭建平台和网站的工作外包给市场上的技术人员，只是负责运营平台并在系统内发布“百川币”，在新会员投入 800 元入门费之后，便可得到静态收益，其动态收益是由推荐、报单和领导三层奖励构成，其获利方式同样依赖于发展下线与新人。这类传销的涉众面较广而且涉案金额巨大，比如号称中国第一币的“亚欧币”在短时间内吸纳了 4 万名参与人员并卷走 40 亿元；2017 年案发的“五行币”被公安部列为本年度打击传销犯罪的重要案件之一，其涉案金额更是达到 92 亿元。综上所述，导致投资失败的原因不外乎两点：一是部分投资人无法识别虚拟货币和伪虚拟货币，传销组织的虚假宣传导致他们陷入认识错误，使其对伪虚拟货币的价值评估产生偏差。二是投资人虽然具备炒作虚拟货币的常识，但轻信传销组织

中国知网　https://www.cnki.net

关于货币兑现的承诺，将虚拟货币兑换成伪虚拟货币。直至传销组织崩盘，投资人仍未将伪虚拟货币兑现成可在市面上流通的真实虚拟货币，最终导致投资人血本无归。

（二）智能钱包类

智能钱包类传销是虚拟货币类传销的升级版，这类传销组织将自己包装成区块链中的“余额宝”，对外宣传“钱包”将提供资产管理服务，利用对冲交易和高频量化交易实现盈利。不同于虚拟货币类传销发行虚拟代币的融资方式，智能钱包并不对外发行新的虚拟货币，而是通过设立网络平台来管理投资人的真实虚拟货币。首先投资人借助于“火币”等点对点的交易平台，将持有的法币兑换成比特币或以太坊，再将比特币或以太坊转入智能钱包，从而获得注册会员的身份。一般在智能钱包内会设置一个“财务管家”，在投入一定资金时，可以激活该“管家”进行自动交易并获得收益。由此可见，智能钱包类传销更为隐蔽，所有的交易活动都发生在“平台”之上。对于这一平台的监管存在极大的困难，不同于以往简单的互联网网页，传销人员通过智能手机下载该软件，对于“平台”的发现和查处往往是滞后的。外界无法通过正常的国内互联网主动获取相关二维码，只能通过传销组织中的“上线”人员的授权来获取准入资格，这无疑提高了加入传销组织的门槛，但也保持了传销组织的隐蔽性。事实上，智能钱包类传销的受众人群并不广泛，但这并未成为影响其涉案金额的沟壑。传销组织要求传销参与人必须具备一定的经济实力，其最低的“入门费”便已高达几百美元。

以“Plus Token”钱包为例，该平台对外宣传“钱包”不仅能够储存数字货币，而且具有自动套利的功能，对外承诺高达 18%的月收益率，并设置了十个层级的推广奖励。新用户可以选择使用 FLUS、ETH、BTC、LTC 和 DOGE 主流虚拟货币对“钱包”进行充值，在充值价值 500 美元的虚拟货币之后，投资人便可以成功开启“智能狗”，该“智能狗”可以自动在各大数字货币交易平台进行高卖、低卖的套利活动。除了利用“智能狗”获取静态收益之外，投资人还能通过发展下线获得动态收益，假设投资人在推广十层后，不仅能获得第一层“智能狗”搬砖收益的 100%，还能得到第二层至第十层搬砖收益的 10%。再比如“Wotoken”智能钱包，投资人最低投入 1000 美元便能开启钱包内的“阿波罗计划”，之后每个月便能获得 6%的交易收益，投资人再通过发展下线以获得其收益作为返利。上述两起案件已经被盐城市警方定性为传销犯罪，利用“智能钱包”进行传销活动具有极强的隐蔽性和诱惑性，此类传销比伪虚拟货币传销犯罪更具杀伤力。

（三）资本运作类

作为舶来品的（PE）私募基金，在 2008 年便开始兴盛起来，其投资的对象是未上市的公司。一旦该公司被收购或者完成上市，便可收获数倍的资金收益。作为一种新兴的风险投资，其投资门槛也是非常之高，并通过非公开途径进行募集资金，所以私募基金（PE）并不为人所熟悉。于是，犯罪分子开始打着投资私募基金（PE）的

中国知网 https://www.cnki.net

旗号向投资人推荐基金。时至今日，资本运作类传销已经成为金融传销的典型代表。此类传销披着私募基金（PE）、外汇交易和大型工程项目筹集资金的外衣，向外出售大量的股权或原始股，从而实现巨额资金的聚集。资本运作类传销的特点是“无实物”传销，它开创了一种新的传销方式，尤其是在传统实物传销盛行的大环境下。传销参加人员只需缴纳一定的“入门费”，不进行任何实物产品交易活动，便能取得会员资格来发展“下线”。为了制造传销骗局，传销组织会设立合法的公司，并向外界出示合法的注册和经营资质。同时，这类传销组织紧跟时代步伐，将国家的大政方针与自己的传销活动紧密结合，将自己美化成具有公益性质的企业或项目。

举例说明，由广西河池市金城江区法院审理的“1. 06 特大网络传销案件”，被告人赵永辉和王巧燕一同成立湖南御福天益生物科技有限公司，通过网络平台向公众售卖该公司的原始股，并以直接和间接发展下线的人数作为返利依据。截至此案案发之前，共有 59417 名注册会员参与其中，涉及传销资金 22. 93 亿元。以“SIQO 环球创富基金”为例，传销人员对外宣传该基金属于英国 SIQO 资产管理公司的子产品，投资人购买一份基金最低需要支付 1000 欧元，周期越长所获收益也就越高。倘若购买一份标的额为 1000 欧元的一年期基金，最后可以获得折合人民币 3. 6 万元的收益。另外，每发展一名下线人员，上线便可获得下线投资额的 7%，该基金规定最多发展到第五代会员。

无独有偶，在 2019 年 1 月，一家名为“东霖国际集团”的公司，因涉嫌犯罪被岳阳警方立案侦查。该公司设立 QL 量化券商平台后更名为 QCMG 平台，对外宣传公司与外商进行外汇证券活动，并利用 15-20%的每月收益来吸引他人投资，并利用传销模式发展新会员。截至案发之时，该平台已有 17 余万的注册会员，涉案金额达数十亿元。另外，作为资本运作类传销的典型代表，“1040 阳光工程”早已在全国各大城市扎根，它的出现进一步推广了无商品的传销模式。1040 是指 1040 万元，这不仅是传销参与人员所追求的最终目标，其中还蕴含有复杂的计算公式。传销人员在初次加入时需缴纳 69800 元的入门费，当传销人员的直接下线和间接下线总共超过 29 人的时候，即可成为组织内的老总，组织内的老总享受每个月的返利，在达到 1040 万元时就可从该组织出局。当前，“1040”骗局仍然在升级，不仅体现在超高的入门费上，其传销活动也更具隐蔽性。

（四）金融互助类

在概念上界定金融互助之前，有必要讨论一下互助金融和社交金融。第一，金融互助与互助金融看似只在语序上存在差异，实际上两者属于完全不同的事物。互助金融是一种合作金融，它是金融机构对贷款产品的一次创新和改进。互助金融作为国家认可的一种金融组织，受金融监管部门的监管，是一种合法的金融组织形式。而金融互助作为一种传销活动，本质上属于非法性金融活动。第二，社交金融是建立在社交环境下的信贷金融体系，用户借助互联网平台来达成金融合作关系，从而实现金融和

中国知网　https://www.cnki.net

社交的互补与结合。社交金融中较为成熟的代表便是点对点网贷，它已经成为互联网金融的重要组成部分。不同于金融互助，社交金融涉及多方人员的参与，投资人、融资人和担保人共同维系着信用体系。投资人获得的收益的来源是单一的、合法的，主要源自于投资的本金，并没有太多的额外收益。但是，金融互助主要是通过推荐新人来获得收益，仅靠“拉人头”来维持平台的正常运营，其成立的目的并非所谓的“互助”“互利”“慈善”。

根据事物存续的先后顺序，金融互助类传销并非我国首创，早在 2011 年的俄罗斯就出现了一个名为“MMM 金融互助平台”的网站。不同于二十世纪九十年代的“MMM 传销”，此次传销并未直接售卖所谓的“马夫罗”币，取而代之的是一种新型概念——金融互助。在 MMM 金融互助网站上，金融互助被定性为一种无私的帮助行为，其目标是为了摧毁不公正的金融体系，其存在的意义远非一个投资项目所能解释。[43]该金融互助类传销于 2013 年进入中国市场，随着我国互联网金融的快速发展，金融互助受到点对点网络借贷的影响。金融互助平台开始对外宣传其能够实现资助者和受助者的匹配，资助者在此后能够获得高额的返利。不同于 P2P 网络借贷，金融互助的身份并非信用中介。互助的资金必须经过平台，资助人在资助之前必须用法币或者比特币等主流虚拟货币购买“马夫罗”币，受助人也只能接收到“马夫罗”币。为了吸引更多的人加入金融互助活动，该平台规定每推荐一位新人便能获得该新人投资金额的 10%。随着金融互助受害者的逐渐增多，其庞氏骗局的本质也得以展现。

在 2016 年 1 月，我国银监会会同工信部、央行以及工商总局发文，提醒投资群众要防范“MMM 金融互助”平台。不仅将“MMM”背后创始人谢尔盖·马夫罗在俄罗斯实施诈骗被禁的事实予以公告，还明确指出“MMM”及类似主体不具备合法资质，其运行模式更是涉嫌非法集资和传销犯罪。在“MMM 金融互助平台”被曝光之后，投资人对于这一金融互助的辨识能力有所提升。于是我国开始陆续出现各式各样的类 MMM 金融互助平台，虽然两者在运营模式上都有着类似之处，但是在宣传和传销模式上都有所改进。国内的传销组织将自己包装成公益慈善机构，对外宣扬接济穷人的经营理念。同时，吸取宗教中的专有名词，比如“布施”、“功德”等，使其更具有神秘色彩。以“善心汇”为例，位于深圳的善心汇文化传播有限公司，假借“扶贫济困、均富共生”的名义，不断发展会员、吸收会员资金。首先公司搭建“善心汇众扶互生大系统”，新人在网络会员平台进行账户注册之后，还需购买价值 300 元的“善种子”来激活会员。作为金字塔的底层，新会员是善心汇组织中的最低级别，位于其上层分别是 B 轮功德主、A 轮功德主、C 轮服务中心、B 轮服务中心、A 轮服务中心和善心汇公司。新会员只有购买并使用价值一百元的派单币才能进行“布施”，“布施”的最低门槛为 3000 元钱，在该笔钱款打给另外的会员之后便完成了“布施”。在 15 日之后，布施者同样能够得到他人的“布施”并且会多得“布施”款项 30%的

[43] 天津市和平区人民法院（2016）津 0101 初字第 4834 号民事裁定书.

中国知网 https://www.cnki.net

额外收益。通过发展下线可以获得“领导奖”即下线每笔转账额度的 6%，其中的 3%可以提现，另外一部分可以用于购买善心汇内部的产品。从上述流程可以看出，金融互助是典型的传销行为，仅靠金融互助是无法满足平台正常运营的，其在本质上仍属于“庞氏骗局”。

（五）游戏理财类

游戏理财类传销的主要特点是将游戏项目与传销活动相结合，其对外宣传只要注册游玩网络游戏便能实现盈利，实际上只有发展“下线”才能从中赚取财富。不可否认，国内的游戏理财项目在游戏性和趣味性上更胜一筹，能够更好地掩盖其进行金融类传销的真实目的。在注册成为网络平台会员之后，投资人可以在平台上充当农场主经营自己的虚拟农场，在农场可以种植花草和果树、养殖动物和搭建房屋，并收获果实和劳作奖励。上述成长型游戏吸引着众多的投资人，不少投资人深陷其中不能自拔，直到平台“跑路”才幡然醒悟。当前国内的游戏理财主要包括两种运营模式，分别是养成获益（Education Simulation）与任务返利模式，其中养成获益模式已经明显涉嫌传销犯罪。养成获益模式也被称作拆分裂变模式，玩家主要通过在游戏中赚取虚拟资产来获益，比如“果树”产生的“果实”孳息，饲养“鸡场”产生的新生鸡群。游戏平台对外宣称，只需投入几百元便能在一定周期之后获得万元收入。与此同时，平台为了鼓励玩家发展“下线”，私自修改游戏系统中“果实”产出率，大大增加玩家的游戏难度，最后玩家只有通过发展更多新人注册加入才能获取收益。事实上，虚拟财产并不能被变现，平台的资金来源仅仅是新人的几百元注册费一旦失去新人加入，平台将面临资金枯萎的境地。

投资理财是指经济人在金融领域进行的各种投资活动，介于投资风险较大、初期投资较多，投资理财产品的准入门槛较高。金融监管机构从风险控制的角度来考虑，理财产品的成立不仅需要依托具有相应资质的主体，而且理财产品的售卖必须严格符合金融法规与监管条例的相关规定。随着我国一系列的财经政策基本落实，投资理财市场逐步放开，居民对个人理财的选择越来越多，大众投资理财的热度直线增高。不少犯罪分子抓住这一契机，纷纷在互联网上搭建网站或平台，试图骗取投资人大量钱财。其中，名为“游戏理财”的网络平台最为突出。最早的“游戏理财”平台是来自马来西亚的 MBI 公司，其建立游戏理财网站对外兜售游戏币“M 币”。由于该组织较为隐蔽，新人只有在高等级会员的推荐之下才能进入该组织，传销参与人员的收入源自直接和间接发展下线的购币款。在 2017 年，根据国家互联网金融安全技术专家委员会发布公告显示，目前我国存在大量的“游戏理财”平台，其中吉祥兔、玖玖茶园、皮皮果等 7 家平台最为著名。在 2018 年，国家互金委还发布报告指出，国家互联网金融风险分析技术平台监测发现“游戏理财”已经成为网络诈骗平台中的高发业态。[44]

[44] 秦倪,聂层静.警惕游戏理财平台诈骗陷阱[EB/OL].(2018-04-29)[2019-11-02]. http://www.xinhuanet.com/fortune/2018-04/29/c_1122761963.htm

中国知网 https://www.cnki.net

（六）消费返利类

消费返利是指消费者在购买商品或进行移动支付时，从商家处获得额外的经济利益。这种返利不仅局限于返还金钱，还包括积分和奖品的奖励。商家作为盈利机构，其盈利能力受到各类费用与成本的限制，通常无法具备如此的返利能力。遵循正常的商业逻辑，正常的投资回报周期是较为缓慢的，商家无法短时间内进行大范围、大规模的让利活动。因此，大部分商家只有挪用新用户的注册资金，以此来弥补大量补贴或返利造成的资金缺口。当前，不少商家仍然将返还利润作为网络电商与第三方支付平台的宣传利器，并在市场上圈得大量会员，借助互联网购物的热潮，不法分子选择浑水摸鱼。基于消费者现有的消费需求，再借助其占小便宜的心态，打着“多买多返”、“多用多得”旗号的“利润返还”式骗局开始大行其道。以“云联惠”平台为例，该平台于 2014 年 1 月上线运营，以第三方电商平台的身份在全国范围内发展会员。成为会员必须通过他人推荐，会员分为多个等级并且享受消费返利，金钻及以上等级的会员还能享受下线所获收益中的积分奖励。截至案发，在云联惠系统中一共存在有效会员 8962017 个，由内部会员形成的金字塔式架构多达 119 层。[45]另外，一家名叫“信掌柜”的第三方支付平台也涉嫌传销犯罪行为。该平台自称具有支付、转账和清算的功能，其运营模式完全模仿“支付宝”平台，在推广过程中采用了“下线无限层级返佣”和“交易无限层级分润”两种方式。[46]每当下线进行缴纳注册或者开展支付交易，上线便能从中获取提成和返利，这属于典型的“拉人头”行为。

第二节　金融类传销犯罪的现状、特点和成因

一、金融类传销犯罪的现状分析

我国的传销活动始于二十一世纪初，传销作为新事物逐渐走进人们的生活，随后全国兴起了各式各样的传销活动。非法传销活动极大破坏了我国的经济建设和发展，因此传销也被人称作“经济邪教”。随着国家对传销的认识程度逐渐加深，对传销活动的刑事法律规制日臻完善。在国家的综合治理下，对传统传销犯罪的打击已经形成一套完整的工作机制，传统传销犯罪的势头被遏制。但是随着传销犯罪的演变，以金融类传销为首的新型网络传销开始大行其道，在各项有效监管不足的情况下，全国范围内的传销犯罪开始出现走高的态势。

（一）我国金融类传销犯罪之现状分析

1. 金融类传销犯罪的危害性巨大

中国社会科学院于 2012 年 2 月发布《法治蓝皮书（2012）》，文中指出传销活动

[45] 江西省吉安市吉州区人民法院（2019）赣 0802 初字第 164 号刑事判决书.
[46] 邓亮.金融传销的形式、特点及防控[J],南方金融,2019,（03）：49-55.

中国知网 https://www.cnki.net

首次进入金融领域。还认为金融类传销的危害性巨大，倘若失去对该类犯罪的控制，将会造成全国性的灾难。随着金融类传销案件的持续增多，官方也作出了迅速反应。在党的十八大上，对金融的安全和发展提出了新要求，即“深化金融体制改革，完善金融监管，推进金融创新，维护金融稳定。”2015 年 11 月，银监会、工信部、中国人民银行和工商总局四部委发出预警，告知投资者警惕一些打着“金融互助”旗号的传销犯罪活动。2016 年，公安部开展对金融类传销活动的专项打击，破获了“克拉币”、“霹克币”等近 20 起个案涉案金额过亿元的“虚拟货币”犯罪案件。[47]据《腾讯 2017 年度传销态势感知白皮书》显示，[48]金融理财投资类、虚拟币传销、国家工程传销、慈善传销和游戏传销的数量较多，以上几种传销都可以归纳为金融类传销，可见金融类传销已经成为当前传销犯罪的主流模式。国家工商总局在 2018 年 1 月 18 日公布的最新数据显示，涉及金融诈骗、非法集资领域的传销犯罪的数量虽少，但是涉案金额巨大，金融类传销的兴起成为备受关注的新焦点。截至 2018 年 2 月 28 日，已累计发现涉嫌传销组织、平台 3534 家，活跃参与人数 3176 万。[49]在 2018 年 3 月，保监会在其主管的《保险报》上发文，称人民群众要警惕以私募股权、投资入股、发展渠道商、互赠等名义的金融传销。[50]

2. 金融类传销网络化趋势明显

为了遏制此类犯罪的发展势头，我国市场监督机关联合公安机关等相关部门，在全国各地持续开展打击传销犯罪的联合行动，并且已经取得显著的效果。这使得许多线下的传销组织被取缔，传销人员也随后被遣返至原居住地。但在互联网兴起之后，犯罪嫌疑人又将互联网、金融活动与线下传销相结合，逐渐形成了新的犯罪模式。在互联网的助力之下，金融类传销犯罪的危害性陡增，不只体现为涉案人数的众多，其涉案金额也是空前绝后的。比如 2018 年上半年，腾讯公司的大数据金融安全平台一共监测出 3000 家网络传销平台，参与人员共计千万余人。[51]其中，“数字货币”传销或“虚拟货币类”传销已经成为金融类传销的主要类型。又据公安部数据显示，在 2015 年至 2016 年期间，全国公安机关办理多次“虚拟货币”类传销案件，一些案件的传销参与人达几十万人，涉案金额最大的达到上百亿元。[52]我国金融类传销犯罪开始呈现出迅猛增长的势头，此类犯罪的模式也从最开始单纯的“资本运作”式传销，慢慢转向养老、基金、理财和数字货币等领域。总之，现阶段的反传销工作正在面临

[47] 中华人民共和国国家互联网信息办公室.斩断伸向群众“钱袋子”的利益黑手[EB/OL]. (2017-02-15)[2019-7-12].http://www.cac.gov.cn/2017-02/15/c_1120468798.htm

[48] 腾讯联合安全实验室.腾讯 2017 年度传销态势感知白皮书[EB/OL]. (2018-08-30)[2019-07-18].https://slab.qq.com/news/authority/ 1745.html.

[49] 腾讯 2017 年度传销态势感知白皮书[EB/OL]. (2018-03-30)[2019-7-12].https://slab.qq.com/news/authority/1745.html

[50]《打击金融传销须多管齐下》[EB/OL]. (2018-03-26)[2019-07-17].http://tz.sinoins.com/2018-03/26/ content_258001.htm.

[51] 腾讯安全联合实验室.腾讯安全 2018 上半年互联网金融安全报告[EB/OL]. (2018-08-28)[2019-08-01].https://slab.qq.com/news/ authority/1755.html.

[52] 中华人民共和国国家互联网信息办公室.警惕“网络传销”新“陷阱”[EB/OL]. (2016-12-14)[2019-08-12].http://www.cac.gov.cn/2016-12/ 14/c_1120118991.html.

中国知网 https://www.cnki.net

严峻挑战，对此类新型犯罪的侦查和防控仍有许多地方需要完善。在这种大背景之下，亟需对其进行详尽细致的研究。

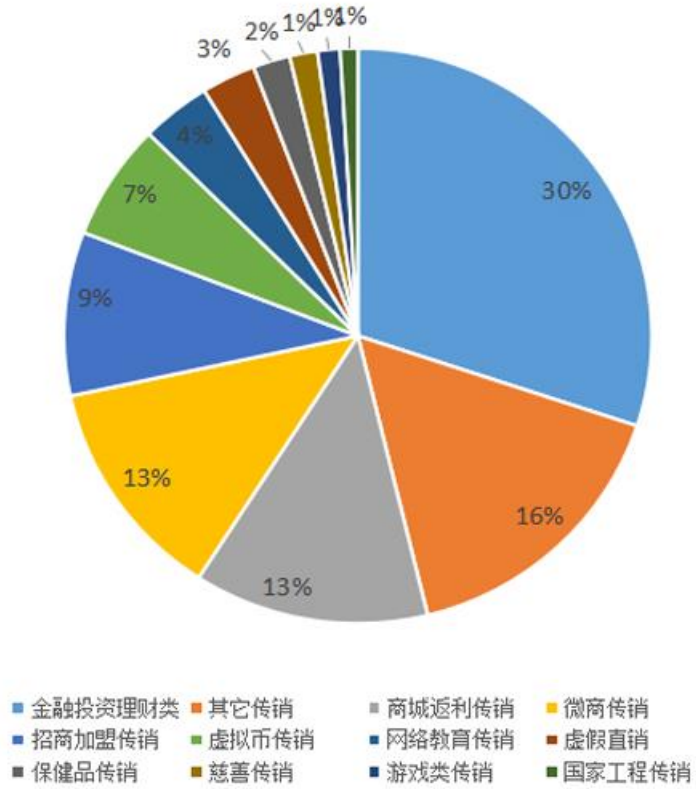


图 1-1 2017 年度各类传销的数量分布[53]

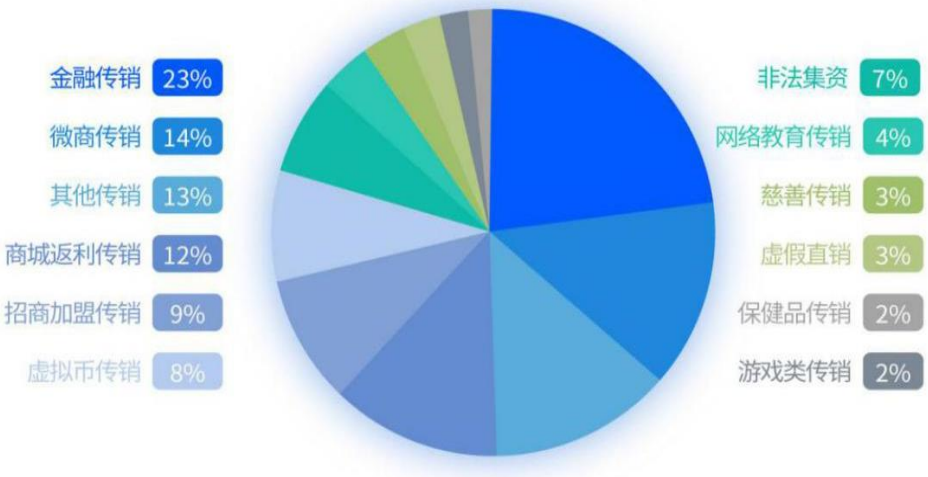


图 1-2 2018 年上半年新型网络传销的模式分布[54]

[53] 腾讯联合安全实验室.腾讯 2017 年度传销态势感知白皮书.[EB/OL]. (2018-08-30)[2019-07-18].https://slab.qq.com/news/authority/ 1745.html.

[54] 腾讯安全联合实验室.腾讯安全 2018 上半年互联网金融安全报告.[EB/OL]. (2018-08-28) [2019-07-13]. https://slab.qq.com/news/authority/1755.html.

中国知网 https://www.cnki.net

（二）对金融类传销犯罪的实证分析

1.“Plus Token”传销案之分析

近年来，许多传销组织开始围绕“区块链”和“数字货币”做文章，将这些新兴事物和传销活动进行融合。在这一过程中，涌现出大量金融传销大案，对于这些大案和要案的分析十分有必要。一方面，新型案件自带新的特点，只有对这类案件有着清晰的把握，才能更好地对其进行认识和预防。另一方面，新型案件在很大程度上给侦查工作带来一定的挑战，侦查机关未能及时、妥善地应对此类犯罪，并且犯罪打击的周期较长。目前，公安机关破获了一起以数字货币为交易媒介的特大传销案。在公安部的统一部署之下，名为“Plus Token”的非法交易平台被彻底打掉。涉案的共有 27 名主要犯罪嫌疑人和 82 名骨干成员被抓捕归案，参与人员达到 200 万人之多，层级关系更是超过 3000 层，涉案的数字货币总价值大于 400 亿元。

事实上，犯罪嫌疑人早于 2018 年 5 月开始搭建“Plus Token 平台”，通过互联网进行线上传销犯罪。该平台冒用区块链技术之名，行金融传销之实，以数字货币增值为噱头，吸引大量投资人参与其中。该平台分工细化，包括技术人员、推广人员、资金管理人员和客服人员，专业化的团队使得金融传销持续了近 1 年之久，直至 2019 年平台发生数字货币挤兑事件。平台设立了 500 美元的“入门费”，每一个参与人员必须缴纳折合人民币 3000 元的现金，随后就能取得会员资格。这笔资金会打入该会员的账户之中，在 7 天之后会员可以免手续费进行不限额提现。随着平台下线的持续发展，会员的等级也在持续提升，这些成员按照下线人数由高到低分成创世、大神、大咖、大户和会员。事实上，该平台是典型的庞氏骗局，会员们赚取的利润并非该平台宣传的“智能狗”搬砖，而是出自于数百万下线所缴的入门费。市面上比特币和以太坊的升值和波动，并不能影响该平台自创“Plus”币的涨跌，平台早已经将大量真实数字货币转移至自己的口袋。只能在平台使用的“Plus”币，迟早会和该平台一样变得毫无价值。当前，金融类传销的传销手段与传销方式的迷惑性在不断攀升，只有通过对新型案件细致入微的研究，才能使得侦查机关更好、更快的适应犯罪形势的变化。只有掌握新型金融传销的主要特点和发展趋势，就能全面地认识这一犯罪，从根本上提升侦查机关的作战能力和侦破思路，真正做到有的放矢。

2.“PTFX 普顿外汇”传销案之分析

2020 年 7 月 30 日，福建省三明市梅列区人民法院公开审理了“PTFX 普顿外汇”特大传销案。该平台虚构外汇投资，以下线人员缴纳的“入门费”作为分红，引诱参加者积极发展下线。该平台的返利模式较为灵活，会员会根据自身情况进行自由配置，主要可以分为两种。一种是模仿操盘手进行同样的外汇交易，通过此次交易获得返利。第二种返利模式便是典型的传销模式，一名会员可以获得位于第二层级下线交易额的 10%抽成，还可以获得位于第三层级会员交易额的 5%。与此同时，作为第二层级的会员也可以选择此种返利模式，获取到第三层级会员的 10%返利。以此类推，随着下线

中国知网　https://www.cnki.net

层级的逐渐增多，上线能够提取到的返利也就越多。该平台为了维系平台运营，不仅积极对高等级会员进行奖励，而且还对该平台进行严格的公司化管理。高等会员除了能够获得高额的交易佣金之外，还能赢得公司派发的团队业绩奖。这一举措吸引了大量无业人员参与其中，更有甚者辞去原先工作全职进行传销活动。另外，传销组织的组织者、领导者还同浙江领圣教育科技公司与宁波领胜管理咨询合伙企业进行合作，对平台内的部分会员进行系统性的职业培训和岗前测评，将其包装成合法的投资公司。在对外宣传上，该平台的主要会员利用微信朋友圈吸引下线人员，并在线下举办大型商会、宴会以及设立个人工作室。直至案发，该平台一共发展了 175. 9 万余名会员，涉案金额达到一千亿元。该案之所以被列为典型案例，不仅在于涉案人数之多和涉案金额之巨，而是因为该案中传销平台体现出“线上”和“线下”相融合的一大趋势。此外，平台的隐蔽手段也更加高明，从返利模式上来看，两种返利模式都是可供会员选择的。但实际上，发展下线获取高额返利无疑是对会员的唯一出路，单纯依靠跟单投资虽然获利较少，但是必须上交大量的交易佣金，这时的会员只能选择发展下线来防止本金流失。从该案可以得出，打击金融类传销犯罪不能只局限于“云端打击”，还应当协同当地市场监督管理部门，对位于“线下”的传销组织开展不定期的清理工作。

3.“善心汇”传销案之分析

深圳市善心汇文化传播有限公司在实际控制人张天明的主导下，以“扶贫济困、均富共生”为宣传口号，在互联网上建立“善心汇众扶互生大系统”。首先，成为正式会员必须获得善心汇平台的“二维码”，老会员将该平台的“二维码”发送给新会员，才能完成账户的创建。注册成功之后，会员还需向该平台购买 300 元“善种子”用于激活会员账户。账号激活后，会员需要上传身份证，填写银行卡信息、住址信息等个人信息。会员通过审核后，在善心汇平台选择赠予区域，赠予区域分贫困区（1000-3000 元）、小康区（1 万-3 万元）、富人区（5 万元-30 万元）、德善区（30 万元-1000 万元）及特困区（1000 元-2000 元，需要特困、残疾证等证明）。善心汇平台系统按会员选择的投钱区内受赠（或受助）的会员进行匹配，匹配成功后（匹配时间根据区域不同从 3 天到 60 天不等）。善心汇平台系统将匹配受赠会员的银行卡、手机号信息以及受助金额通知赠予的会员，并要求在 24 小时内打款给受赠会员，善心汇称这个过程为“布施”。只有完成布施才能“受赠”，受赠会员需向推荐人（上线）或善心汇平台商城购买、使用善心币（每个 100 元，按选择投钱区域需 1 至 5 个善心币）进行排单，等待善心汇平台在相应的时间内匹配布施的会员打款。完成布施、受助为一轮，善心汇平台继续进行匹配进入下一轮。会员每一轮收益按选择投钱区域不同收益不等（如特困区为 50%、德善区为 0-5%）。会员通过发展下线提成下线会员的第一、三、五代会员的投资作为奖励，第一代提成 6%（其中 3%作为奖金，另一半 3%转为善心币，下同），第三代提成 4%，第五代提成 2%。普通会员通过交纳一定资金升

中国知网 https://www.cnki.net

为高级会员，高级会员分为功德主、轮服务中心级别，功德主分又为 A、B 级，轮服务中心分为 A、B、C 级。取得高级会员按级别由低到高需向张天明账户交纳 3 万元至 33 万元，取得高级会员可以从平台获善心币、善种子的七折优惠，高级会员通过销售善种子和善心币给下线五代内会员获利。[55]综上所述，“金融互助”作为金融传销的一种形式，两者具有共同的本质特征，是包含和被包含的关系。我国的金融互助平台并非自发形成，其受到国外的影响较重，尤其是发源于俄罗斯的 MMM 金融互助传销模式。许多名为“金融互助社区”“金融互助平台”“金融互助投资”和“财富互助平台”的网络投资平台大量出现。从平台的特点入手，这类主体并不具有合法的资质，并未在工商部门进行注册登记。同时，“金融互助”平台具有传销和非法集资的特征，但是其传销的特征更为明显。这一特征使其区别于传统的非法集资活动。因此，侦查机关在打击这类传销组织时，必须将工作重心放到掌握其传销特征之上。

二、金融类传销犯罪呈现的特点

金融类传销犯罪属于新型传销犯罪，不仅部分保留着传统传销犯罪的部分特点，而且还在不断地展现出时代赋予它的新特点。为了准确把握金融传销犯罪，有必要将传统传销犯罪与金融类传销犯罪进行对比分析，进而发现两者之间的异同。

（一）以非接触性犯罪为主

传统的传销犯罪属于接触性犯罪，犯罪嫌疑人一般会对传销人员的身心进行干预和控制，在这期间难免会对传销人员的人身权利造成危险与损害。在传统传销犯罪盛行的早期，互联网技术的应用还未普及，人际交往还是以面对面交往为主。因而，对参加传销活动人员的人身和精神控制大都是在线下展开的，传销活动的组织和领导者将学员安置在各大小区或城中村的狭小房间里，学员们随后将在此接受为期数月的洗脑课程。我国的传统传销被分成“北派”和“南派”两大派别，其划分标准与地域上的南北关联不大，主要是按照传销的具体模式来划分的。“北派”传销常常以控制肉身的方式来强行留住学员，不仅没收新学员的身份证件和钱包，还会派老学员进行 24 小时的贴身跟踪，每天都会安排传销课程对其进行洗脑。与“北派”传销截然相反，“南派”对新学员的控制则更为人性化，学员在传销组织内被奉为贵客，享受着各种“特权”和优惠待遇，试图用“糖衣炮弹”让学员心甘情愿地留下来。再对其进行长期的“洗脑”，以此来留住新学员，并鼓励其拉拢更多亲朋好友的加入。当然，不少犯罪分子会通过电话和网上聊天室对传销学员进行线上招募，通过向其传递虚假的招工信息将其诱惑至传销窝点。可见，传统的传销犯罪属于接触性犯罪，犯罪分子只是在线上发布报酬丰厚的招聘广告，其主战场最终还需转至线下此时的传销模式为“线上为主、线下为辅”。

[55] 山东省青岛市城阳区人民法院（2020）鲁 0214 初字第 81 号刑事判决书.

中国知网 https://www.cnki.net

从字面含义来看，非接触性犯罪是指在犯罪过程中犯罪行为人并未与受害者直接接触，而是借助于工具和被害人进行间接接触，从而实施危害他人人身和财产安全的犯罪行为。随着犯罪工具的变化与更新，非接触性犯罪的表现形式也在悄然转变。在手机和互联网普及之后，电信诈骗和互联网金融犯罪也开始迅速发展，如今网络犯罪现已成为非接触性犯罪的主要表现形式。2016—2018 年三年间，网络犯罪案件或者涉互联网犯罪案件的占比为所有案件的 50%以上，倘若加上未被发现的犯罪黑数，网络犯罪案件的数量是巨大的。[56]当前，我国的传统类型犯罪数量降低，“互联网+犯罪”开始成为主要的犯罪类型。随着金融类传销将主战场转移至互联网，金融类传销不仅开始呈现网络犯罪的新特征，而且其所侵害的法益也与之前有所不同，由侵害公民人身权向侵害公民财产权过渡。从本质上看，金融类传销犯罪的犯罪目的与传统传销犯罪如出一辙，无非是通过诈骗型的传销活动来骗取传销人员的钱财，只是在手段上体现出非接触犯罪的特征。

在实践中，金融类传销犯罪采用线上为主、线下为辅的模式，犯罪嫌疑人主要在线上进行犯罪活动，借助互联网和各类手机 APP 以达到其犯罪目的。比如，犯罪分子在微信群组或 QQ 群中发布投资项目或理财产品的宣传广告，在初步筛选之后，将最终确认参与传销的人员拉入“VIP”聊天群。在该“VIP”聊天群内，群主会发送 APP 的二维码或下载链接，传销参与人员下载完毕之后，经过身份认证并且使用该款 APP 进行传销活动。组织、领导传销犯罪作为有组织犯罪活动，传销组织自身就具有完善的组织架构，在网络化环境下开展的传销活动自然对传销组织的管理提出了较高的要求。传销组织内部分工明确、相互配合，大致分为三个层级。第一层级是金融传销的策划人，作为实际控制人其真实身份并不为人所知，他们通常利用他人的身份注册公司或者企业。第二层级是高级管理人员，这类人员具有较强的专业技能，能够维持公司和平台的运营和扩张。第三层级是推广人员。这类人员在组织内占据重要地位，由于精通推销话术和洗脑术，常常能够抓住被传销人员的心理，从而实现传销人员的发展与壮大。传销组织以此为基础对被传销人员进行等级划分，按照发展下线的人数来分配职位，从而形成“金字塔式”传销组织。

（二）传销媒介更为多元

在《禁止传销条例》颁布之后，传销正式被官方认定为违法行为，其生存空间被进一步压缩，从此传销活动只能隐蔽地进行。此时的直销活动仍然属于合法的销售行为，于是传销组织保留了多层次销售的方式，将自己伪装成直销组织。在传销组织内部多呈现“金字塔”式组织架构，只有金字塔底层的体量愈大，位于金字塔顶端的组织、领导者才能牟取更大的收益。犯罪嫌疑人需要租用豪华星级酒店的会议场地来开展宣讲会，还会租住当地小区的公寓长期讲授“洗脑”课程。在基本的运营模式上，传销组织仍然保持着实物商品的销售，这也成为传销犯罪组织的显著特点。传销组织

[56] 杜晓,史欣伟.“传统犯罪+互联网”态势愈演愈烈,催生黑灰产业链［N］.法制日报,2018－09－18(4).

中国知网 https://www.cnki.net

所售产品的质量参差不齐，有些产品并不具有使用价值，这也导致不少劣质且价高的商品在市场中流通，商品已经背离其自身价值，进而破坏原先社会上的公序良俗。销售实体商品是传销组织的和直销组织的共性，不同的是传销组织所销售的产品还承载着更多的意义。此时商品的购买者并非最终的消费者，他们只是在缴纳传销组织规定的“入门费”。为了缴纳高昂的“入门费”，不少会员花费了大量资金，直至整个家庭负债累累也不罢手。销售实体产品不仅带来了库存压力而且增加了犯罪成本，商品销售的长周期更是制约了传销犯罪的发展，从而很难将“金字塔”的体量做大。

金融类传销犯罪活动有别于之前传统的传销模式，最大的区别就是不再以实物商品为载体，犯罪嫌疑人在传销活动中不再向他人推销产品，取而代之的是一种权益，比如提币权或者股权。传销活动“去商品化”更加符合大众的消费习惯和最终需求，这一趋势符合社会经济发展的基本规律。随着网上购物被广大消费者所接受，我国消费市场也从卖方市场转型为买方市场，大众对商品的偏好持续降低，这使得依靠推销商品来吸纳会员的模式无法顺利运转。在我国国民人均年储蓄日益增长的背景之下，大部分国民对于投资和理财产品的需求激增，但由于我国普惠金融的起步较晚且发展十分缓慢，消费者的需求并未被满足。此时，投资收益巨大并能够持续升值的“数字货币”、理财产品和初始股权开始成为人们的首选。一般情况下，金融类传销都会向投资人承诺高收益，按照收益来源可以划分为静态收益和动态收益两类，两者的有着不同的计算规则。获取静态收益主要是按照投资人的初始投资额来计算的，投资人每天都能获得收益，在持有一定期限后还能够对其进行提现。动态收益的计算规则是十分复杂的，在传销组织内部设立多重奖励，比如推荐奖将获取直接下线投资收益的一部分，这种奖励是持续性的；管理奖是一种成长性的奖励，随着传销人员的会员等级越高，其也将获得更多优惠和收益。总之，发展下线的人数多少直接影响着动态收益的多寡。在司法实践中，“虚拟货币类”传销作为不销售实物商品的典型代表，现阶段已成为侦查机关着重打击的犯罪类型。在“虚拟货币类”传销中，其并非真正意义上的数字货币，主要表现为此类货币无法在市面上进行流通，只能在自家的平台上进行交易和提现，因此被外界称为“传销币”。近年来，社会上的“传销盘”和“传销币”让人眼花缭乱，各路操盘手私自发行数字货币，并承诺其发行的数字货币可与人民币进行兑换。实际上，这些“数字货币”早已被传销组织完全操控，他们通过在二级市场上的频繁交易使得币价水涨船高，从而营造出“数字货币”供不应求的假象。

（三）网络传播更具交互性

我国的传统传销属于人口聚集型传销，传销组织一般设立在参加人员的工作地或居住地。传统传销活动局限在本地区，导致这一现状的原因不外乎以下两点：

一是中国本土的乡土人情。在传销的发源地——美国，开展传销活动的初衷是为了减少销售成本，传销所面对的也只是流动性较强的陌生人群体。此时的传销还未脱离正轨，其目的主要是为了拓宽市场，进而提高产品的销量。当传销进入中国社会之

中国知网　https://www.cnki.net

后，在不同地缘环境的影响之下，传销活动也体现出新的特色。中国社会作为一个人情社会，熟人之间的交往占据了大部分时间，犯罪分子基于熟人之间的认可和信任，大肆透支其个人信用并将其所谓的“人脉”变现。在市场经济逐渐发达的社会中，人们为了追逐经济利益甚至破坏熟人对其的信任，这使得“杀熟”不再是罕见的社会现象。熟人因为地缘的关系，往往面临同种资源的争夺。熟人之间的关系则远为微妙和复杂。生物学中的同种资源的命题为这一关系埋藏下了残酷厮杀的种子。[57]通常情况下，“杀熟”大多发生在亲朋好友和邻里街坊之间，“熟人”群体更容易接受其推荐的高价“产品”，即使知道其从事的是传销行业，也都会碍于情面继续购买。由于我国的城市化进程还在持续进行中，乡镇和小城市仍是大部分人群的聚居地，当地的人口流动性较小，因此传统传销的对象是以熟人为主。在地域的限制之下，犯罪分子只能依托先天的人际关系在本地进行传销活动，因此传统传销活动体现出明显的区域化特征。

二是受到“传销文化”的持续辐射。在 2019 年，国家市场监管总局将南京、南昌、长沙、南宁、西安、大连、秦皇岛和防城港市，列为全国整治聚集式传销重点城市。传销活动在上述城市的长期兴盛，主要是源于本地得天独厚的地理条件和人文环境，随着人群不断地聚集与结社，传销活动形成了规模效应。比如，广西壮族自治区被人们称作传销者的“天堂”，其中南宁、北海和来宾都已成为传销活动的重灾区。在这些城市中生活成本较低，当地的物价水平不高，并且房屋的租赁也较为容易。再加上当地的传销文化较为浓厚，各类传销活动开始屡禁不止。此时，无需广告的过度宣传，在人们的口口相传之下，投机者们纷纷慕名前去。传销文化的形成并非一朝一夕，一旦传销文化开始形成，对该地区的经济发展与治安稳定是一种巨大的隐患。

在人类社会之中，信息的传播不仅影响着人们的生产与生活，并极大地推动了人类文明的进步。传统传销犯罪主要是“点对点式”的人际传播，这种最初的信息传播方式被称为人际传播（personal communication），它具有明确的传播对象，使得信息能够在传播人和被传播人之间进行及时的交互与反馈。但是，由于信息传播两端的人数有限，导致信息传播的深度和广度受限，从而无法发展大量的下线人员。而大众传播（Mass communication）突破人际传播的局限，一次性将信息传导给更多的受众。但是这种传播方式也有着显著的缺陷，由于大多数情况下得不到受众的反馈，信息的传播并未达到预期的效果，常常被看作是低效率的信息传播方式。此时，互联网的出现极大地融合大众传播和人际传播的优势，逐渐形成了一种散布型网状传播结构，它不仅具有人际传播的交互性，还能够达成信息的多对多传播。[58]

金融类传销犯罪作为一种新型传销，不仅在传销内容上有所变化，其在犯罪手段上更是推陈出新。当前，互联网已经成为金融类传销犯罪的主要传播途径，网络的便

[57] 郑也夫.走向杀熟之路——对一种反传统历史过程的社会学分析[J].学术界,2001,(0l)：58-76.
[58] 匡文波.网络传播学概论（第三版）[M].北京：高等教育出版社，2009：13.

中国知网 https://www.cnki.net

捷性和高效性被运用到犯罪活动之中。比如微博、微信和各大网络论坛、社区已经成为开展金融类传销的主要活动场所。犯罪分子无须接触被传销人员，只需在互联网上便可与其进行沟通与转账行为，传销活动在不经意之间就已经完成。在挣脱时空的限制之后，金融传销的涉众性变得更加突出，全国各地的传销人员都加入其中，这也使得金融类传销犯罪逐渐呈现跨区域的特点。跨区域犯罪大大降低了犯罪成本，相较于传统传销犯罪在本地发展新人的固有路径，金融类传销只需在互联网上公布广告，便可招徕大量传销人员。同时，跨区域传销也由原先单一的信息传播模式转变为全方位的信息传播模式，极大地提高了“拉人头”的成功率。从信息传播的角度来看，传销人员与被传销人员在大多数情形下属于错位关系，这是由于传播信息一方与受众的信息需求不一致所导致的。在这种传授错位关系中，被传销人员的“逆反”心理会被激发，并发自内心地进行“心理抵制”以达成自我防御。传销组织成员为了扭转这种错位关系，运用线上的微信朋友圈和微博营造舆论氛围，在日复一日的持续影响之下，最终使得信息接受者产生共鸣并被动接受相关信息。相较于传统的传销犯罪，金融类传销能够在短时间内实现传销网络的搭建和运行。其在传销活动中所花费的成本也相对较低，这主要得益于跨区域传销的受众之广，大基数的受众人群不仅提高传销活动失败的容错率，同时大大降低了运营成本。被传销人员的群体庞大且流动性极强，试图用网络对其进行约束和规范并不现实，于是传销人员将重心放在发展新人上，只需花费极少的成本来管理和控制被传销人员。

（四）传销活动更加隐蔽

随着互联网时代的快速发展，各种犯罪的犯罪手段也在持续升级，特别是传统传销犯罪开始趋向于虚拟化。金融类传销犯罪作为传统传销犯罪的变种，也开始体现出网络化犯罪的特征，网络化犯罪有着极强的隐蔽性，这是互联网本身的特点和性质所决定的，隐蔽性符合互联网运行的内在逻辑。因此，金融类传销犯罪同样具有较强的隐蔽性，主要体现在三个方面：

1. 具有极强的目标指向性

金融类传销将目标指向高收入人群，这不仅符合金融类传销犯罪的特点，而且有利于传销成功率的提高。传销人员在开展传销活动时坚持循序渐进的原则，新加入组织的人员在经过筛选之后，最终才能接触到传销组织的核心内容，传销组织一般会设立多个门槛。笔者在此将其分为三个阶段：第一阶段是传销人员寻找目标。传销人员利用自己的“朋友圈”来寻找“猎物”，这其中包括不仅限于同学圈、老乡圈、工作圈、老乡圈。由于传销人员对被传销人员十分熟悉，很容易掌握他们的经济状况、工作情况以及家庭组成结构，基于对被传销人性格和生活习惯的了解，传销人员在传销组织培训之后，将进一步确认被传销人群。这不仅大大提高了传销成功率，更是减少此类传销活动的暴露频率，再加上“朋友圈”这一情感维系，即使拒绝加入的熟人也未必会向有关部门举报。第二阶段是设置入门“门槛”。传销人员将新人拉入聊天群，

中国知网　https://www.cnki.net

随后群里的管理人员会以“讲师”的身份对其进行培训，通常是将事先准备好的视频或者语音群发至聊天群组。传销组织在连续不断地“洗脑”之后，会要求新人在 48 小时或 72 小时内缴纳投资款，倘若新入成员未缴纳这笔资金，其将面临被踢出群的境地。第三阶段是巩固“金字塔”结构。在缴纳足额投资金之后，新成员便被拉入一个新的聊天群组，此时新成员的 ID 也会被换成与其当前等级相符的称号，比如名为大咖、大户、大神和创世的称号。

2. 传销组织不易暴露

由于传统的传销活动具有区域性特征，传销组织的组织者会定期举办会议进行学习和产品推广，老成员会向新成员分享自己的“成功经验”。在会场之中，组织人员会按照传销人员在组织中的等级和级别安排座位，这也使得整个传销组织的“金字塔式”层级浮出水面。由于涉及的人员较多，传销组织一般会选择宾馆、饭店以及 KTV 作为聚集的场所，这些场所的人流量较大，传销组织的行动容易被外界发觉。甚至还有一些传销组织公然进行近千人的集会活动，特别是每年的年终都会举行庆功大会等集会，传销组织的粗放式管理使得他们极易被群众举报，进而成为公安机关打击的目标。再比如，位于江苏武进的传销团伙，在当地的一家五星级酒店预订了 31 桌酒席并召集到 318 名传销人员，为刚刚升级为五星会员的两位传销组织成员举办生日宴会，后警方接到当地群众的线索举报，将其一举查获。

反观金融类传销犯罪组织，无需线下的大型集会也能大量发展会员，传销活动极具隐蔽性且不易被外人所察觉，使其能够最大程度上躲避侦查机关的打击。在对组织的外部包装上，他们不仅将总部设立在境外，而且还在网络上进行大肆的虚假宣传，传销组织中的骨干人员也不清楚传销组织的真实身份和具体情况。比如，2018 年 3 月启动的 Plus Token“智能搬砖钱包”，其对外宣传的创始团队主要成员分别来自韩国三星集团和阿尔法机器人算法研究院，但是直至此案被江苏盐城警方立案侦查，其背后真正的组织、领导人员也不曾浮出水面。即使传销组织被警方查封，其仍可在短时间内换个“马甲”继续开展犯罪活动。当前，金融类传销开始呈现出网络化的趋势，大大增强了其犯罪活动的隐蔽性，不仅使得涉案证据不易被固定，而且组织内部的资金流向也无法被追踪。由于金融类传销组织的存续期间较短，从组织的最初设立到最终解体一般都不为外人所知。在现实中常常会出现传销组织在破灭之后，侦查机关才开始介入案件的情况。远在境外的实际控制人，此时正在远程操控公司的运行，并有意识地拖延该组织“跑路”的时间，实际上却早已将巨额资金通过网上银行或者以数字货币的形式转移到自己的私密账户中。

3. 传销人员不易被追踪

第一，传销人员的真实身份不易被识别。传销人员在网上进行传销活动，通常会利用微信、QQ 和新浪微博等软件吸引投资人、发展下线，传销人员从非官方的渠道获取到更多的 APP 账号的使用权，利用多台设备进行多线操作。事实上，实际操作

中国知网 https://www.cnki.net

各种 APP 的传销人员并非账号的实际注册者、所有者，即使受到其他网友的举报或者被互联网监测平台检测出高危敏感信息，并对其进行访问限制或者静置处理，传销人员仍可操作其他的账号开展全天候、持续性的传销活动。在虚拟的犯罪环境之下，犯罪人员的犯罪活动是难以预测的，监管和执法滞后性为其赢取更多的犯罪时间和机会。

第二，传销人员具有一定的反侦查能力。传销人员不仅学习相关的法律、行政法规，而且还十分熟悉公安机关的办案流程。比如，2010 年两部委颁布了《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》。其中，第七十八条对组织、领导传销犯罪的立案标准有着详细的规定，即只要涉嫌传销活动的人数大于 30 人且层级高于 3 层，便可对其进行刑事立案。虽然，上述立案标准规定得十分详细且完善，但在打击犯罪的过程中仍然会出现法律失灵的情况。法律是对现实生活的反映，但是生产、生活的变化是难以捉摸和预测的，因此法律天生具有滞后性。许多游离在犯罪边缘的传销人员开始打起“擦边球”，试图利用法律的漏洞来规避刑事处罚，无形地为侦查机关办案带来了阻碍。举例说明，一些位于北海市的“资本运作式”传销组织对发展下线的总人数予以限制，该组织规定不能发展超过 29 人的新成员，传销组织中的领导者、组织者在达到 29 人之后便可晋级为老总，离开原先的传销组织。从传销犯罪的危害程度来看，29 人传销组织与 30 人传销组织并无实质性的差别，更没有确切的数据显示少一人的传销犯罪活动在社会危害性上有所减弱。

4. 利用“团队计酬”掩盖“拉人头”

在 2013 年《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》出台之前，传销犯罪活动中的“团队式计酬”是否构成刑事犯罪始终存有争议，《意见》第五条规定：以销售商品为目的、以销售业绩为计酬依据的单纯的“团队计酬”式传销活动不作犯罪处理。对形式上采取“团队计酬”方式，事实上却以发展人员作为计酬或返利依据的传销活动，应当认定为组织、领导传销活动罪。司法解释颁布之后，由于“团队式计酬”不再被认定为刑事犯罪，此种计酬方式便开始被犯罪分子模仿和利用，并以此种计酬方式来躲避侦查。比如，在“暗黑币”传销犯罪案件中，犯罪嫌疑人发行与销售“暗黑币”，并在形式上采用静态、动态两种收益方式，其中动态收益并未以产品的销售业绩作为计酬依据，而是源自下线所缴纳的会员费，也就是通过拉人头所得到资金。[59]此类案件都试图混淆“团队计酬”与“拉人头”，形式上伪装成“团队计酬”式传销行为，却难以掩盖其“拉人头”的本质。有学者为了使“团队计酬”与“拉人头”能被准确区分，从三个方面进行对比分析：一是能否自由退出该组织；二是收入来源于何处；三是“产品”

[59] 徐州市中级人民法院（2016）苏 03 初字第 154 号刑事裁定书.

中国知网 https://www.cnki.net

是否具有价值，消费者能否进行退换。[60]不可否认当前金融类传销有着复杂的运营流程，其收入来源并不能被准确认定，而且传销组织对参与人的退出自由并无过多限制，新加入组织的会员能够随时提现，但可以所销售的“商品”作为突破口。在传销活动中，犯罪分子无差别地销售被统一定价的理财产品、私募股权和伪数字货币等“商品”，再以被传销人员成功销售的“商品”作为计酬的主要依据。因此，面对传销组织的精心伪装，只有抓住“商品”是否属于真实商品这一关键线索，才能最终认定其行为的本质。

（五）传销活动更具欺骗性

近年来，“MMM 互助社区”案、“善心汇”案和“五行币”案等金融传销大案层出不穷，严重威胁着社会的平安稳定。中国反传销联盟会长凌云称，反传销联盟每天都能接收到大量求助和投诉电话，其中金融类传销约占 70%-80%。金融类传销犯罪已经泛滥成灾，随着犯罪手段的逐年更新、传销模式层出不穷，这也使其更具欺骗性，传销犯罪活动变得愈加难以识别。金融类传销的欺骗性表现为以下几个方面：

1．承诺高收益

传统的传销犯罪有着入门费低、收益低等特点，有的入门费最低几百、最高也不超过千元，再加上传销组织的规模与体量较小，想要晋级和实现财富自由需要花费较多的时间与精力。因此，人们对于传统传销保持观望的态度，最后选择参加的成员更是寥寥无几。金融类传销则与之不同，一方面金融类传销组织有着较高的门槛，只有缴纳高昂的“入门费”才能进入，比如西安市一起“纯资本式”传销案为例，该传销组织对外声称只需缴纳 69800 元便可在 2 年之后赚到 1040 万元，如此巨额收益看似诱人，实际操作起来并不具有可行性。另一方面，在超高利率诱惑之下，使其产生在短时间内获取巨额收益的错误认识。接受金融类传销的人群必定具有一定的经济实力，而且拥有不少存款和闲散资金。2019 年 7 月，国家统计发布报告显示我国 2018 年人均国民总收入达到 9732 美元，超过中等收入国家的水平。[61]另外，我国居民人均可支配收入从 1978 年的 171 元上涨到 2017 年的 25947 元，实现了 22. 8 倍的增长。[62]从上述数据可见，我国居民的人均可支配收入已经大大提高，排除物价上涨的因素，居民的购买力已经今非昔比。于是，传销犯罪分子以此为契机将传统传销进行升级，不仅提高入门费，而且还承诺高利率。比如，传入我国的“MMM 互助金融社区”承诺的收益为每月 30%，并对“拉人头”设置了 10%的收益提成。金融类传销的大行其道和人们缺乏金融常识息息相关，人们并不能妥善处置和分配闲散资金。一般情况下，

[60] 王涛.“团队计酬”式传销的前世今生[J].犯罪研究,2014,（02）:90-92.
[61] 国家统计局发布:《新中国成立 70 周年经济社会发展成就系列报告之一》[EB/OL].(2019-08-06)[2019-9-10].https://www.sohu.com/a/331800635_120206793
[62] 央视财经.数说四十年收入巨变:中国平均每人挣一万元，要花多长时间？[EB/OL].(2018-12-18)[2019-9-11]https://baijiahao.baidu.com/s?id=1620165958578512188&wfr=spider&for=pc

中国知网 https://www.cnki.net

银行存款利率可以为流动资金的市场价格提高参照，一旦有高出其几倍甚至十几倍的收益，其背后必然存在巨大的投资风险。

2. 利用合法外衣掩盖非法目的

近年以来，我国的法制教育工作取得了不小的成就，传销犯罪的危害性已经被大多数人们所了解，尤其是一些受过高等教育的知识分子，对其多少会产生心理抵触。在这种情形下，犯罪分子试图将其伪装成一种投资性产品，并将投资产品具有风险的理念传达给他人，用一种“软推荐”的方式迫使投资人转变身份并参与到传销活动之中。传销组织利用静态收益将自己伪装成一款理财产品或数字货币，但只依靠静态收益是无法获取较高收益的，在高收益的驱使之下，投资人会开始主动争取动态收益。事实上，金融类传销从未改变其“拉人头”赚取返利的特点，只是在宣传过程中采用避重就轻的手段，以表面投资掩盖非法传销的意图。同时，还利用“微信对话、转账截图生成器”和“支付宝转账截图生成器”软件杜撰虚假信息，并在微信和微博等平台予以发布，营造出持续获取高盈利的假象，从而激发出人性中的贪欲。因此，许多参加传销的人员即使随后知道自己参与了非法传销活动，只因他们看中了项目的高收益，忽视了其背后存在的风险。

3. 犯罪手段复杂多样

传销组织为了获取更多的资金，私下增设多条收款事项，从入门费、投资金再到税金，无不充满着套路的意味。比如广西一号传销案不仅设置了会员费，新人在入门之后还被要求缴纳投资款和所谓的“税金”。事实上，该传销组织并未在国家工商部门完成注册，本质上属于非法传销组织，并不具有纳税的主体资格。虚构自己按照国家规定缴纳税款，目的无非是为了获得更多资金。还有一家名为“GGP 共赢积分”的传销组织实行会员制，并根据不同的投资金额设置相应的会员卡，投资人投入 0. 5 万、1 万、5 万、10 万分别可获得普卡、金卡、银卡、钻石四个等级的会员。该组织为了吸引投资人，还进行积分兑换比特币的返利行为，使得尝到甜头的投资人越陷越深。再次，套用新兴概念。金融类传销的犯罪客体较为复杂，其危害性也在逐年递增，不仅造成人民群众的财产损失，更使得金融市场被严重扰乱。金融类传销组织善于炒作新概念，将自己包装成科技公司，进而吸引投资人的投资和加入。比如位于杭州的一家公司利用名为 IAC 的网络平台进行传销活动，并对外宣传 IAC 是集合区块链、大数据和人工智能三种技术的平台。事实上，IAC 网络平台只是为了传销活动而设立的平台，新入会员以 2000 元人民币的价格购买“种子”，该种子能够升值但不会被公司回购，因此只有向“下线成员”传递种子才能获得利益。

4．包装手法较为成熟

传销组织都会将组织者、领导者的履历进行夸大宣传，他们一般会被冠以创始人或是中国的第一人的虚名，这些引人注目的头衔成为一张天然名片。比如“资本运作式”传销通常对外宣传自己响应“西部大开发”的国家战略，为了弥补国家资金紧张，

中国知网　https://www.cnki.net

需要从全国吸纳闲散资金，吸引传销人员自愿加入。在“广西传销一号案”中，为了博取下线的信任，传销组织公然伪造国务院、财政部和国家税务总局的“红头文件”。通常情况下，传销组织内部设置有专门的宣传部门，通过在网络上编写文章对其进行正面宣传。印刷企业签订长期的合同用于刊印此类书籍，甚至伪造出新华书店的印章，在书籍背面进行加盖以提高其骗局真实性。近年来，犯罪分子又在利用虚假的区块链技术对传销组织进行包装。区块链最大的特点就是“去中心化”，其作为“数字货币”的底层技术被广泛应用于各大数字货币，比如“比特币”和“以太坊”都是建立在区块链技术之上的。数字货币具有较高的价值，像“比特币”在 2017 年 12 月 17 日达到历史最高价 19850 美元。“比特币”还能够被运用到实际的生活之中，其本身已经具备了法币的特征。但数字货币类传销中的货币并不是真正的、合法的货币，它的名称是由传销组织私下决定的，并且只能够在本组织内进行交换和提现，因此也被称为“伪数字货币”。总之，从最初的 PE 基金到打着“扶贫济困、均富共生”口号的“金融互助”，再到区块链技术和虚拟数字货币，这些新兴概念均已沦为金融类传销的宣传工具，并且有着愈演愈烈的趋势。许多消费者并未深究这些专业术语的真正含义，在犯罪嫌疑人的诱导性宣传之下跟风投资。还有一些投资人明知这些项目具有欺骗性，并对其“庞氏骗局”的本质有着深入的了解，但心存侥幸心理仍选择投资。事实上，最先的投资人已经成功回笼资金，而随后的入场的投资人却很难获利，还有可能会面临血本无归的结局。

（六）传销活动危害增强

目前，传销组织逐渐摒弃对传销人员的肉身控制，开始转向精神控制，这主要得益于“洗脑术”的广泛使用。洗脑（Brainwashed somebody）也被称作“精神控制”，洗脑作为一种战术最早是被用于军事，二战期间主管德国纳粹宣传工作的戈培尔曾经说过：谎言说过一千遍也就变成了真理。这也被后期称作“戈培尔效应”，纳粹集团通过大量的心理暗示和单方面的信息输出，使得德国人民如同失去独立思考能力的乌合之众一般。传销组织的骨干人员经过系统训练，熟练掌握销售话术、心理博弈和循环论证等技巧，他们在线下或者线上传播各类信息对投资参加人进行洗脑。被“洗脑”的受众中不乏高学历的知识分子，还包括经验丰富的中年人，他们从最开始的怀疑、抵触到最后深信不疑，“洗脑术”彻底洗净了这些成年人的生活常识和投资经验。从洗脑方式来看，金融类传销不再采用大班制和长周期的教学模式，金融类传销人员在线下只开设小班制进行短期授课，还将课程以音频和视频的形式进行展现，通过微信和 OICQ 进行分享和传播。这种洗脑方式更具人性化和可操作性，被传销人员可以随时随地便能接受课程和相关信息。“洗脑术”并不是一种简单的说教，它是一套按流程运行的，并且逻辑自洽的技术。

第一，传销人员极力淡化传销组织的真实身份。随着我国政府对非法传销的持续宣传和打击，传销属于违法甚至犯罪的事实已成为社会大众的常识性认知。传销人员

中国知网 https://www.cnki.net

接受过专业的组织培训，也深知传销在民众心中的地位，于是他们将其包装成一个理财项目，比如“浙商商会资本运作”“民间互助理财”“民间资本重组”等。作为洗脑术的第一阶段，此时的传销人员会将其所参与的“事业”进行一系列的价值升华，让受众发自内心地接受该事业。第二，以高利作为诱饵，大肆贩卖焦虑。通过向被传销人员介绍高级会员的先进事迹，宣传他们是如何获得巨额财富的，以此来激励被传销人员。将他们的成功片面归于此次投资活动，并告知他们是被同龄人超越，使其产生巨大的焦虑，被传销人员不知不觉中被灌输了“一夜暴富”的思想。群体之中人们会被慢慢同化，开始选择相信他们所宣传的。由于丧失话语权，传销组织中的个人意识也被集体意识所淹没，业绩成为评价个人价值的唯一标准。第三，传销导致更为严重的社会问题。传销对家庭和个人的破坏极大，这种危害性是持续的，不少被洗脑的被传销人员始终不愿意回归家庭，即使被遣返回原籍，仍然心系传销组织。在传销组织覆灭之后，仍然有不少被传销人员拒绝报案，他们还会在线下对报案人员进行阻挠和人身攻击，并深信自己所从事的并非传销活动而是一项具有远大前景的事业。比如，“五行币”传销案案发以后，持有五行币的传销参与人员仍然想继续进行传销活动，并将传销头目张建当作“再生父母”。这是一种典型的心理疾病，即“斯德哥尔摩综合征”。洗脑后遗症还会使得传销人员变得焦虑和亢奋，他们不再脚踏实地地工作、学习和生活，开始热衷于急于求成，并对家人和周围环境产生厌恶之情。在经过洗脑之后，一些大学生因此荒废学业，甚至有些工作人员选择成为“啃老族”。总之，金融类传销犯罪不仅伤及国家的经济命脉，而且对个人的危害性也是巨大的。

三、金融类传销犯罪的成因分析

研究金融类传销犯罪的成因具有深远的意义，主要分为实践意义、理论意义和科学意义三个方面。一是研究金融类传销犯罪的成因，能够全面认识犯罪问题，并掌握犯罪规律，进一步加强侦查机关对于犯罪的控制。二是研究金融类传销犯罪的成因还能为我国的立法与司法提供一定的理论指导。三是对于犯罪原因的考察不只局限在犯罪问题本身，还涉及到深层次的个人与社会问题，此项研究关系着整个犯罪学的学科发展。因此，对金融类传销犯罪的成因分析具有相当的必要性和迫切性。本文不再局限于狭义的犯罪原因分析，而是将研究重心转向广义的犯罪原因，通过对犯罪因素的梳理，构建出一个最能引起犯罪行为或犯罪现象的罪因系统。犯罪原因的分类研究标准十分多样，本文将参照犯罪原因的社会内容标准，将金融类传销犯罪的原因划分为法律原因、经济原因、社会原因和心理原因。

（一）金融类传销犯罪产生的法律原因

1. 金融类犯罪缺乏相关的法律规制

金融类传销犯罪作为新型犯罪，缺乏完善的法律规制，导致金融市场的监管形同虚设。有关金融类传销的法律、法规依然存在空白，地方政府和监管部门往往无法对

中国知网　https://www.cnki.net

其进行识别，直至金融类传销大案爆发之后，才开始对其进行重点关注。目前，我国的金融业监管机构主要是由“一行三会”和地方金融局构成。其监管模式为分业经营监管，主要集中在对金融机构的监管，而忽视对金融功能的监管。介于金融类传销并不属于互联网金融的范畴，金融监管部门难免会出现监管失位的情形。由于传统的金融监管是一种被动监管，作为“先发展后规范”式监管，必然会导致金融监管滞后于金融创新。从行政法规层面分析，金融创新打破了原先的金融交易方式，这也造成监管工作时常面临无法可依的情形，因此浮现出大量法律真空地带。同时，金融刑法无法有效地规制金融类传销犯罪。其根源于我国刑事立法所坚持的“事后主义”，只对金融类传销犯罪的损害结果进行量化考量，并未考虑到行为本身的危害性。此时，应当将立法重心放在对犯罪活动的事前干预，而不是侧重于刑事犯罪的事后惩罚。

2. 被害人缺乏法律保障

投资人被暴露在巨大风险之下，缺乏对投资者的法律保护和公力救济。金融投资行为是一种极具风险的行为，投资人需要为自己的个人投资负责。投资人虽然不属于《消费者权益保护法》的保护范畴，但是仍应当受到监管部门的投资指导和保护。于是国务院办公厅出台了一份规范性文件，即《关于加强金融消费者权益保护工作的指导意见》，其中的第三条明确规定：金融机构应当依法保障金融消费者在购买金融产品和接受金融服务过程中的财产安全。由于该规范性文件的法律效力较低，对于投资人的保护力度明显不足。同时，对金融市场的消费者缺乏必要的保护与救济，并未形成相关的法律、法规，这使得投资人处于缺乏法律保护的状态。在实践中，法律、法规滞后于新型传销犯罪的发展，这使得市场监督管理部门无法准确、及时地回复公众留言。面对层出不穷的金融类传销，监管部门只能对投资人进行简单的提醒与警告，这一应对举措很难起到保护被害人的作用。

3. 传销参与人法律意识淡薄

随着中国特色社会主义法治的逐步推进，法治社会建设早已深入人心，公民法律意识的培养开始成为当今社会的一大要务。在国家层面上，党的十九大强调对我国教育进行改革，全面培养符合社会主义价值观的人才，其中法律素质教育引起了官方极大重视。当然，法律意识的提升并非易事，对全民的法治教育将成为未来教育的主流方向。面对金融类传销时，传销参与人的法律意识不足主要表现在两个方面。一方面，传销参与人的法律防范意识不足，对于违法犯罪活动的认识不清，对于金融类传销的辨识能力较弱。一些传销参与人员对于法律知识的学习不足，导致其无法区分合法和违法行为。由于未形成成熟的法律观念，其对金融类传销抱有一丝幻想，希望依靠传销活动达到发家致富的目的。事实上，传销参与人员在传销组织中所获取的金钱利益属于法律意义上的违法犯罪所得，国家司法机关有权对其采取扣押、冻结和划拨等强制措施，涉案财物始终不归当事人所有。另一方面，法律维权意识十分欠缺。由于缺乏保护被害人的相关法律、法规，传销参与人为了维护自身利益，可以采取私力救济。

中国知网 https://www.cnki.net

一些传销参与人在传销平台崩盘之后，选择忍气吞声和自怨自艾，并未从法律层面进行思考，放弃了维护自身权益的法律武器。正是因为被害人的消极态度，使得金融传销犯罪未被及时发现或遏制，间接导致更多的受害者上当受骗。

（二）金融类传销犯罪产生的经济原因

1. 宏观经济下行引发连锁反应

在当今社会，社会分工体系较为完善，自然人与大自然的直接联系被切断，社会成为我们得以生存的依托。作为社会中一部分，每个人都生活在社会之中，每时每刻都在受其影响。在受到外界的刺激之后，人们会做出相应的反应和反馈，这便是社会对于个人的作用以及个人对于社会的反作用。伴随着经济的周期性变化，强周期和弱周期交替出现，国民经济整体呈现出起伏不定的态势。在经济发展的弱周期内，常常会伴随着经济转型和摩擦性失业，经济大环境陷入低迷状态。当前，我国处于经济转型的攻坚期，产业更新换代并将淘汰一批产量低、能耗大和污染高的行业，不少工人和职工面临失业的风险。与此同时，我国大学生的低就业率已经成为社会关注的一个现实问题。近年来，每年都会有几百万的应届毕业生进入就业市场，2020 年更是达到 874 万人。[63]再加上新冠疫情对经济的持续影响，给我国经济乃至全球经济带来巨大的创伤，大量第三产业纷纷面临破产的境地。在如此严峻的就业形势之下，除了少部分学生选择考研继续深造，大多数毕业生必须面对就业的压力。传销组织抓住大学生缺乏社会经验的弱点，发布高薪的招工广告将其骗入传销组织，再利用大学生多年以来形成的同学圈发展下线。在现实中，有些传销组织还会通过虚构公司信息和工作地点，将自己伪装成合法企业并委托第三方网站进行招聘。在信息极度不对称的情况之下，作为社会弱势群体的应届毕业生难以识别网络招聘信息的真假，因此导致不少受害人落入其设下的圈套。

2. 经济转型带来的负面影响

我国正处在经济转型期，在摆脱传统计划经济的束缚之后，引入市场经济进一步优化资源配置。在市场机制的作用之下，经济呈现高速发展的态势，同时也带来了一些消极因素。经济的快速发展对社会意识形态造成了巨大冲击，整个社会心理、国民素质以及文化水平都无法匹配经济发展的成果。国民的行为方式、消费理念和价值取向都在发生着变化，一些西方的思想糟粕开始被一些人奉为人生信条，比如“超前消费”“享乐主义”“拜金主义”。享受到改革开放带来的巨大红利，一部分人先富裕了起来。收入的差异使得低收入人群的心理逐渐失衡，这类人群开始对财富的展开追逐，甚至不惜走上违法犯罪的道路。金融类传销犯罪涉案资金较大，组织中的组织、领导者均已实现财务自由，其犯罪所得早已超出常人的预期。因此，金融类传销极大地吸引着具有攀比和仇富心理的大众，他们忽视价值规律和市场经营逻辑，妄想在短时间

[63] 人民日报.874 万！2020 界高校毕业人数再创历史新高[EB/OL].(2020-05-12)[2020-8-22]. https://baijiahao.baidu.com/s?id=1666473062535125426&wfr=spider&for=pc

中国知网 https://www.cnki.net

内获取巨额资金。在追逐私利的情形之下，传销参加人员选择牺牲被害人的权益，这种违背基本道德观念的行为还会被一些被害人默许。被害人为了不使自己遭受更多经济损失，纷纷发展“下线成员”，将投资风险转移给他人。在物质条件极大富足的今天，社会道德的约束力正在弱化，经济人追逐利益的行为不仅触犯到刑事法律，而且对社会公序良俗造成极大破坏。

（三）金融类传销犯罪产生的社会原因

1. 科技进步为金融类传销犯罪提供便利

在“互联网+”背景下，借助互联网的开放性、虚拟性和不确定性，犯罪嫌疑人能够隐蔽且迅速地展开犯罪活动。因此，金融类传销犯罪正在显现涉案人员众多和涉案金额巨大之特点。不同于以往的传销组织，参加传销活动的人员已经突破了地域的限制，跨区域、跨国界来参加传销活动的现象尤为普遍。介于传销组织通过“拉人头”来维系经营，人员基数越大导致“金字塔”模式下的层级也就越多。比如，2020 年 7 月 30 日，福建省三明市梅列区人民法院公开审理的“PTFX 普顿外汇”案。该案共有 200 万名受害者，涉案资金更是高达 1000 余亿元。在犯罪收益持续走高的同时，金融类传销犯罪的犯罪成本也在降低。犯罪嫌疑人作为一个理性人，对于犯罪成本的感知较为敏感，他们关注低投入、高回报的犯罪活动。金融类传销犯罪的犯罪收益远高于犯罪成本，传销组织的组织者、领导者借助互联网开展传销活动，并鼓励组织成员通过多渠道发展下线。从犯罪成本上分析，传销组织的费用主要集中于网络平台的搭建上，传销组织无需像传统传销一样，必须在线下进行宣传活动。传销组织成员会采取多种形式来“拉人头”，无论是线上还是线下，这些费用都是由其个人承担。虽然，传销组织会对发展下线的行为进行丰厚奖励，但该笔大额资金主要源于新成员的“入门费”。由此可见，传销组织的建立并不依赖大量的启动资金，后续的运营也无需追加本金。

2. 金融市场自身发展不均衡

我国城乡居民的年人均总收入在 2018 年达到了 9732 美元，这一收入水平远超中等收入国家。[64]当前，金融市场的发展远不能满足居民日益增长的金融投资需求。我国金融市场发展不均衡主要表现为金融市场中缺乏投资品。由于我国的资本市场较为单一，并未形成多层次的资本市场，导致金融市场上的投资品相对稀少。此时，我国金融市场显然处于卖方市场的状态，投资人的选择是十分有限的。此时，金融类传销纷纷出现，并打着“互联网+”和“数字货币”的噱头吸引大量的投资人。正是由于金融市场的发展滞后，给了金融传销以可乘之机。这并非金融类传销犯罪发生的直接原因，但不可否认的是，它对金融类传销起到了推波助澜的作用。与此同时，一些中老年人群在退休之后，并不能熟练掌握互联网技术，缺乏对新信息的接收与更新。这

[64] 新华网.2018 年我国人均国民总收入达 9732 美元[EB/OL].(2019-07-02)[2020-07-11]. http://www.xinhuanet.com/fortune/2019-07/02/c_1124699255.htm

中国知网 https://www.cnki.net

使得他们与社会脱节，再加上他们较少参加社会工作，接触的人群也较为单一，极易被包装完善且收益丰厚的金融传销欺骗。由于他们工作多年，有着良好的经济基础，使得这些缺乏金融常识的中老年群体逐渐成为犯罪分子重点侵害的对象。再加上他们的理财经验不足，更是缺乏终身学习的态度和习惯，在传销分子对其进行单方面信息输出时，极易接受其提供的片面信息。

3. 学校与家庭的教育缺失

教育作为改造一个人的重要手段，对于个人的行为和思想起到关键作用。犯罪学家龙布罗梭认为，教育水平的高低与犯罪发生的概率大小息息相关，随着重视教育的程度提升，案发数量也在逐渐减少。[65]有学者通过对 2010-2018 传销犯罪裁判文书进行统计分析，发现我国的传销人群呈现年轻化趋势。经过科学的抽样调查，发现传销参与人员的学历大多是初中水平，高中学历以下的人员高达 85%。[66]较低的教育水平意味着传销参与人员缺乏必要的基础教育知识，他们无法通过教育获得必备的法律常识、经济学知识以及心理学知识，这将直接导致此类青年群体难以识破金融类传销的种种骗局。虽然，学校教育作为国民教育的重要一环，但仍然存在一定的短板，很难达成全民素质教育的目标。此时，家庭教育作为关键的补充，将肩负起青年群体培养之重担，良好的家庭教育有助于重塑青年的人生观、世界观和价值观。由于，金融类传销犯罪对外宣传“吃得苦中苦，方为人上人”“脱贫致富，改变命运”，将拥有财富与个人成功划等号，极大扭曲了青年群体的“三观”。再加上青年群体极易受到不良社会风气和错误致富观念的影响，受到金钱利益蛊惑的青年通常会失去理智，随后纷纷加入到传销活动之中。总之，学校和家庭的教育缺失已经成为金融类传销犯罪频发的一大症结，一旦教育不能发挥其引导、教化和改造的功能，将导致青年群体成为缺乏独立思考能力的乌合之众。

4. 受到亚文化的熏陶

文化因素被看作是社会原因的重要组成，文化的产生、演变和发展离不开社会的土壤， 相比政治因素和经济因素，文化因素对于犯罪的影响是深远的。文化具有传承的特点，文化不仅蕴含着时代的烙印，还能左右社会成员对于未来的决策。文化对于人的影响是潜移默化的，它可以充盈社会成员的精神世界，更能影响他们的世界观和价值观。当然，文化也能持续影响着犯罪活动的发展与演变。[67]依据文化本身的性质和内容，可以将其分为三类，分别是主文化、反文化和亚文化。主文化是一种被社会大多数接受的正面文化，这一主流文化符合社会主义核心价值观，对社会的进步和发展是有益的。与之相反，反文化和亚文化在价值取向上均有悖于主文化。

在现实生活中，亚文化对传销犯罪的影响较大，主要体现在以下两方面。一是投机文化浓厚。“一夜暴富”成为大多数人的梦想，在投机心理刺激之下，人员纷纷加

[65] [意]龙勃罗梭.犯罪及其原因和矫治[M].吴宗宪译.北京：中国人民公安大学出版社，2009：96-104.
[66] 陈海彬.传销犯罪群体年轻化态势、原因及预防[J].犯罪研究，2018，(04)：60-68.
[67] 夏玉珍.犯罪社会学[M].武汉：华中科技大学出版社，2014：160.

中国知网 https://www.cnki.net

入金融传销组织。投机文化源自于改革开放之后，在市场经济发展之初，法制和制度都在不断地完善。大量体制内的工人和公务员放弃本职工作，通过下海经商实现财务自由。作为先富起来的一批人，他们的成功并不能简单归结于其自身的努力，还得益于政策红利与人口红利的同时释放。投机文化早已深入投机者的内心，金融类传销完全投资人的预期，即通过少量投入赚取大量金钱。二是超前消费较为普遍。超前消费的观念最早起源于国外，国外有着完善的征信体系，消费者可以透支信用来提前消费。这不仅与我国传统文化所倡导勤俭节约和年年有余的思想观念背道而驰，而且还极大改变了大众的消费习惯。一些超前消费的人群，并不能依靠单薄的工资还清借款，只能向社会资本借出大量贷款。随着贷款利息的增大，不少贷款者无法归还欠款，这直接破坏了本就孱弱的信用体系，导致银行和借贷公司出现了大量的呆账、滞账和坏账。为弥补超前消费带来的财务亏空，一些人寄希望于金融类传销的高收益，纷纷加入传销活动之中。亚文化对于金融类传销犯罪的发展和壮大起着关键的作用，在遏制亚文化的同时，还应当积极弘扬主流文化。在消除亚文化的同时，还要积极营造良好的文化氛围，以培养公众的文化自信、文化自觉为抓手，促使公众对主流文化的心理认同。

（四）金融类传销犯罪产生的心理原因

被害人自陷风险是一种刑法学概念，这里主要是指金融类传销犯罪的大量下线人员，明知传销活动存在不确定性甚至违法、犯罪之风险，仍然将自身置于危墙之下。导致这一现象的心理原因有很多，可从以下三个方面来窥探：

一是传销参与人员过于贪婪，普遍存在侥幸心理。目前，社会上的理财产品和投资方式较为丰富，其利率也是符合基本价值规律的，处处留心便能识破骗局。一些人在明知是金融类传销的情况下，仍然选择先下手为强，提早进入“传销盘”来牟取红利。类似于 P2P 网贷中的“薅羊毛”群体，他们通常会在“庞氏骗局”崩盘之前赚回投资成本。事实上，专业的“薅羊毛”群体对于传销组织的破灭持中立态度，他们只希望能够在下一个新的“传销盘”中先拔头筹。以“Plus Token”传销案为例，平台在运营前期对外开放了提现功能，不少投机者在平台崩盘之前纷纷提现离场。

二是传销参与人丧失同理心。同理心作为一种亲社会性的表现，它被列为现代情商五大理论之一，现已成为社会交往中的必需品。[68]同理心不仅有助于创造亲密关系，而且还能够积极引导人际关系。在金融类传销组织之中，同理心已经成为稀缺品，传销参与人员逐渐变成唯利是图的“行尸走肉”。不少深陷传销骗局中的受害者，在明知传销活动违法的情形下，依然坚持对亲友行骗。他们为了收回前期的投资成本，不顾牺牲亲友们的经济利益，这不仅是缺乏同理心的表现，更是一种破坏社会公序良俗的恶行。传销犯罪活动的破坏性是巨大且深远的，被害人失去大量的金钱，生活因此陷入窘境。在传销平台崩盘之后，传销人员将无法生活在原先的社会关系和生活圈之中，这将严重阻碍他们重返社会与家庭的进程。

[68] 肖赣贞.同理心：被低估的天赋[J].检察风云，2020，（11）：86-87.

中国知网 https://www.cnki.net

三是传销参与人员的虚荣心驱动。处于信息化时代，各类社交软件层出不穷，人与人之间的沟通成本大大降低。同时，大城市的生活节奏较快，使得大多数人缺乏长期和稳定的人际关系，只能向外寻求寄托。在互联网虚拟社区之中，用户通过文字、视频和图像进行沟通，本人的相貌、身份和地位等现实要素被隐匿。[69]网络上的人际交往更加自由和轻松，虚拟空间激活了他们的思想，使得他们拥有扮演其他角色的机会。同时，传销参与人员在传销组织中更容易实现身份认同。在金融类传销组织内部，传销参与人受到前所未有的重视和关注，随着发展下线人数的增加，其在组织中的话语权和“威望”与日俱增。层级较高的传销参与人员不仅能够获得一定的经济利益，而且拥有管理下线成员的权限。在这种看似松散的组织之中，部分传销参与人由于业绩颇丰，常常被当作模仿和追逐的“榜样”，其虚荣心和自尊心得到极大地满足。

第三节　金融类传销犯罪的侦查制度

刑事犯罪案件侦查一般是指公安部门、国家安全部门和各级检察院等侦查机关在立案之后，采取各项强制措施，以达到发现犯罪事实、明确犯罪嫌疑人之目的。金融类传销犯罪的侦查有别于其他案件，主要体现为侦查的主、客体要素具有多样性，与此同时，相关的侦查方法与侦查制度也存在差异。下文将对金融类传销犯罪案件侦查进行系统性论述，从侦查主体、侦查对象、侦查内容、侦查方法、侦查模式和侦查措施几个方面来展开。

一、金融类传销犯罪的侦查主体

顾名思义，侦查机关就是指行使侦查权的国家机关。应对刑事犯罪过程中，各级检察机关和公安机关根据不同性质的犯罪，各自行使着法律所赋予的侦查权。我国《刑事诉讼法》对人民检察院的侦查权能有着明确的规定，其中检察机关直接立案侦查的犯罪共有十四种。在司法实践中，金融类传销犯罪常常是以非法吸收公众存款罪和组织、领导传销活动罪来进行刑事立案，因此公安机关成为金融类传销犯罪的侦查机关。当然，公安机关各部门之间有着相应的职能分配，根据金融类传销犯罪具有的涉众性和经济犯罪的特点，公安机关内部的经济犯罪侦查部门成为主侦查机关。在地方经侦支队内部，传销类犯罪案件与金融诈骗类犯罪案件属于两个类别，金融类传销犯罪案件通常被经侦民警归纳为传销类犯罪案件，由于专门受理传销类犯罪案件的警员侦办。一些位于“线下”的金融传销组织，纷纷将“银发族”设定为重点诱骗对象，犯罪嫌疑人的行踪一旦暴露，第一时间接到举报的治安部门便会较早地参与到案件的侦查之中。由于金融类传销犯罪具有行政违法与刑事犯罪的双重特性，在应对金融类传销犯罪时，第一时间介入金融类传销的往往不是公安机关。目前，我国各级市场监督

[69] 曾庆香，张楠，王肖邦.网络符号：视觉时代的交流[J].四川理工学院学报（社会科学版），2008，(03)：1-6.

中国知网　https://www.cnki.net

部门已经成为打击违法金融传销的主力军，在金融类传销双重属性交织之下，与之相关的行刑衔接问题也开始浮出水面。在此种背景下，选择性执法的现象将难以避免，此种行为是在约束条件下选择理性的资源配置方式，是放松管制的典型样态，其缓和了法律系统与生活实践的紧张关系，但也存在行政恣意的风险。[70]比如，一些市场监督人员的执法经验欠缺，导致部分可能触犯刑事犯罪的案件被当作行政违法案件来处置。

二、金融类传销犯罪的侦查对象、内容

（一）金融类传销犯罪的侦查对象

上文对金融类传销犯罪的侦查主体予以确立，与之相对应的侦查客体有待进一步探析。由于侦查主体的侦查行为通常适用于已经立案的刑事犯罪，因此侦查的客体便是案件本身。金融类传销犯罪的侦查客体是由多个要素构成，其中最为重要的是犯罪嫌疑人的个人信息。此时，犯罪嫌疑人作为侦查对象，侦查人员需要对其年龄、性别、职业等基本信息进行掌握。金融类传销犯罪作为一种有组织的、涉众性经济犯罪，侦查对象可以按照犯罪嫌疑人在传销组织中的作用、地位和级别进行分类，主要分为组织者、领导者和积极参加人员以及其他下线人员。

1. 金融类传销犯罪的组织、领导者

金融类传销犯罪可能涉嫌组织、领导传销犯罪和非法吸收公众存款罪，这些犯罪中的主犯必然成为侦查机关的首要侦查对象，因此传销组织中的组织、领导者也随之成为侦查工作中的关键人物。参照法律条文对犯罪主体进行分析，根据组织、领导传销活动罪的立案标准，可知传销活动人员达到三十人以上且层级在三级以上，便可对其立案侦查。因此，只要犯罪嫌疑人满足这一规定，便可认定其在该组织中的组织、领导者地位。在司法实践中，对于组织、领导者的认定可以参见《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》的规定：一是在传销活动中发起、策划、操纵作用的人员；二是在传销活动中承担管理、协调等职责的人员；三是在传销活动中承担宣传、培训等职责的人员；四是曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚，或者一年以内因组织、领导传销活动受过行政处罚，又直接或间接发展参与传销活动人员在十五人以上且层级在三级以上的人员；五是其他对传销活动的实施、传销组织的建立、扩大等起关键作用的人员。但在实践中，对于组织、领导者的认定有待进一步厘清。此时的组织、领导者并非金字塔尖上的少数人员，他们拥有着双重的身份，既具有下线人员的身份，还是自己分支内的组织、领导者。由于金融类传销犯罪的传销组织规模较大，侦查人员无法精准定位到级别更高的组织、领导者，抓捕工作时常陷入停滞不前的境地。侦查人员为了避免打草惊蛇，通常会采取放长线钓大鱼的战略，并不急于抓捕已经掌握的下线成员，直

[70] 李文姝.放松管制抑或行政恣意——选择性执法规制的初步观察[J].西南政法大学学报,2020,（01）:19-26.

中国知网 https://www.cnki.net

至上线成员浮出水面。在抓捕工作之前，侦查机关会对抓捕工作进行风险评估，试图对犯罪组织的主要成员一网打尽。此种侦查策略不仅有利于整个案件的侦破，还能够更好地识别位居幕后的犯罪嫌疑人，在打击传销组织过程中起到了釜底抽薪的效果。

2. 金融类传销犯罪的积极参与者

这里的积极参与者并不等同于上文中的组织、领导者，从某种意义上讲，积极参与者并未在组织内担任重要职位，也没有管理、宣传和策划工作的权限。但是，这类人员的参与积极性较强，对于传销组织的接受程度较高，完全服从组织、领导者的管理，他们与普通的下线有着明显差别。从法律的视角来分析，这类人员虽然不构成刑事犯罪，但是仍然可以被认定为违法分子。根据国务院颁布的《禁止传销条例》第二十四条规定，对于这类不属于骨干分子的传销人员，市场监督部门可以责令其停止违法活动，并对其处以 2000 元以下的罚款。对于此类人员的侦查工作尤为重要，如若不是侦查机关及时介入，他们极有可能被发展为传销组织中的骨干力量。他们游离在违法和犯罪的边缘，随着组织的规模逐步扩大，对社会的危害性也在日益增强。当然，对于这类人员的劝返教育与重点防控是警方的工作重点，但这并不意味对于此类人员的侦查效率会因此降低。由于积极参与者熟悉上线人员，并对组织内部分工和工作流程较为熟悉，一旦突破他们的心理防线，侦查人员将从中获取大量与案件相关的关键线索和定罪证据。

3. 金融类传销犯罪的其他相关人员

其他相关人主要是指：传销组织中的下线成员，这些成员同时被称作受害者。这些受害者通常具有稳定的工作，对于涉足金融传销的事实往往并不自知，他们仍然坚信自己投资的只是高收益的理财产品。有的是在亲朋好友的推荐之下，匆匆进行转账和付款行为，大量资金交由上线管理，定期进行分红和返利。在早期的传销活动中，一些投资人确实赚取了第一桶金，因此不少人选择继续追加投资，直到平台最终“跑路”才幡然醒悟。在侦查过程中，通过收集受害者们的证人证言，并对组织架构进行分析和比对，从而进一步发现他们的共同上线。由于受害者群体较广，侦查机关难以处置大量的报案群众，报案人员提供的报案信息并不明确和具体，这也导致办案效率大大降低。另外，对于其他涉案人员的侦查效益还体现在发现新罪之上。比如，有些被害者参加了多个传销组织，在当前组织中虽然是受害者，但是在别的组织内部却身居要职。因此，从最大限度发现犯罪的出发点来看，将其他涉案人员作为侦查对象仍然具有必要性。

（二）金融类传销犯罪的侦查内容

介于此类犯罪本身的特性，金融类传销犯罪的侦查工作往往有别于其他传销犯罪，不仅缘于金融类传销犯罪具有特殊性，还在于侦查机关与市场监督部门之间存在着行刑衔接的情形。因此，下文将集中对金融类传销犯罪案件侦查的内容进行论述，凸显此类案件侦查的独特性，同时与其他犯罪侦查相似的部分则不再赘述。在论述金

中国知网　https://www.cnki.net

融类传销犯罪侦查的主要内容之前，有必要对金融类传销犯罪的特殊性进行明确界定。

1. 金融类传销犯罪侵害的法益类型多样

《刑法》中的第十三条对犯罪所侵犯的法益进行一一列举，上到对国家安全的危害，下至对公民人身权利、民主权利的危害，这些都是犯罪社会危害性的主要内容。社会危害性是衡量罪与非罪的一种判断标准，当一种行为具有极大的社会危害性便可考虑对其作犯罪化处理。目前，在刑法中并没有专门罪名来对金融类传销犯罪进行处罚，但由于具有较大的社会危害性，其不仅对我国现有的经济、金融秩序造成了破坏，还对公民的人身权利、财产带来不可逆的损害与破坏，在司法实践中常以组织、领导传销犯罪对其进行规制。金融类传销犯罪作为传统传销“变种”，它仍保留着传统传销的特点，将旧的传销模式和手段进行改良，使其具有金融性强、破坏性大的特点。在官方对传统传销的监管日益成熟之后，它也开始脱离整个时代发展的轨道，尤其是在这个互联网普及、金融理财和虚拟货币盛行的时代。不可否认此时的传统传销劣势开始逐渐，原先简单的骗局和模式已经无法再吸引到更多的传销参与者，金融类传销顺势而为并且逐渐占据原先属于传统传销的市场。介于金融类传销作为一种新型犯罪，公众对此类犯罪的危害性并没有全面的认识，其危害不限于表面上的财产损失，对个人、社会和国家同样带来巨大危害。为了使其危害性被直观地展现，可以从宏观和微观两种视角对金融类传销犯罪的危害进行梳理，宏观层面主要包括社会治安、经济秩序、社会公共秩序以及政府公信力，微观层面则是具体到社会成员的生产、生活，这其中不仅有传销人员，而且还包括与传销人员相关的其他个人。由此可见，此类犯罪的侦查内容所涉及的面较广，侦查人员不仅要迅速对犯罪进行打击，而且还要进一步扩大侦查的范围，实现此类案件侦查工作的全覆盖。

2. 金融类传销犯罪严重破坏了金融秩序

习总书记在中央政治局第四十次集体学习时强调：把维护金融安全，作为治国理政的一件大事。金融是国家经济的命脉，金融安全左右着国民经济的运行。随着经济的发展与增长，各地金融类传销犯罪也日益增多，网络化趋势增强，危害了金融市场的健康发展。一方面，金融类传销犯罪不仅破坏了金融秩序，更阻碍着金融创新。由于金融类传销对外承诺高于市场的投资收益，大量的闲散资金会流入传销组织，随后便会产生“劣币驱逐良币”效应。与此同时，随着市场上流动资金的减少，资金流动性变弱使得金融市场进一步缩水，不仅不利于金融市场的建设，还会在更深层次上减缓实体经济的增速，最终影响国民经济的健康发展。不可否认，金融类传销犯罪猖獗还对虚拟经济的发展带来巨大阻碍。近年来，市场上充斥着各种“空气币”“传销币”和“虚拟货币钱包”，数字货币类传销的增多扰乱了“区块链”投资领域的正常秩序，使得公众对其产生错误的认识，不利于“区块链”等虚拟经济的发展。另一方面，挫败了金融投资者的积极性，不利于我国普惠金融的发展。虽然，金融类传销并未强迫

中国知网 https://www.cnki.net

投资人进行投资，但是其利用高利润吸引大量资金。从另一个角度来看，其剥夺了投资人的其他投资机会，使用欺诈的手段令投资人无法收回成本。金融类传销的参与人员作为金融市场上的潜在购买者，却早已深陷传销泥潭，很多人举全家之力参与传销活动，将家庭的主要收入都投入其中。一旦传销组织破灭，市场将凭空蒸发上亿元人民币，对当地经济带来极大破坏。当然，金融秩序作为金融类传销犯罪主要侵害的法益，必须引起侦查机关的重视。侦查人员在侦查工作中，要时刻保持维护金融安全的意识，尤其要重视对赃款和赃物线索的搜集。总的来说，破案并非侦查工作的终点。无论是安抚受害者，还是从维护社会稳定的角度来考量，及时挽回损失的意义变得极其重大。

3. 金融类传销犯罪涉及不同法律部门

司法权和行政权作为各自独立的权力，进行相互监督和制约。“行刑衔接”在遵循权力独立的前提条件下，搭建了两者之间的桥梁，实现行政权和司法权的有效联动。比如，行政违法案件向刑事司法机关的快速流转，极大地便于打击犯罪，实现对社会和人民群众合法利益的及时保护。在实践中常常出现行刑衔接不畅的情况，这主要缘于行刑衔接程序的规定不明。在缺乏具体详细的法律、法规之下，市场监督部门在处理金融类传销案件时，难免出现证据准入标准不统一以及案件转化不及时。

一方面，行刑衔接中的案件流转需要把握适度原则，既要防止出现“以罚代刑”的萌芽，还要对司法权进行一定的限制。由于打击金融类传销的主体不只是公安机关，还包括各级的市场监督管理部门。在实践中，市场监督部门在行政执法过程中，最先接触到违法传销活动。通常会在确认触犯刑事法律之后，再将其移交给公安机关。随着金融类传销活动的日渐增多，这类典型的行政前置移交案件的数量也随之增多，因此重视金融类传销犯罪案件侦查中的刑行衔接具有较强的现实意义和实践价值。从本质上分析，“行刑衔接”涉及到国家权力的分配，具体体现为行政执法权和刑事司法权的有效衔接。两者的性质截然不同，行政权的行使具有一定的主动性，它不同于被动性的司法权，使其能在短时间调动大量的社会资源来履行公共职能。同时，行政监管单位对于非法金融传销的监管分为几大阶段，分别是事前的行政审批、事中的行政检查和事后的行政处罚。根据国务院颁布的《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》，一经发现违法行为可能升级为犯罪行为，行政执法部门应当及时将此案移送司法机关处置。作为案件接收单位，司法机关应当保持审慎态度，对未触犯刑法的违法案件及时退回。

另一方面，行政处罚与刑事处罚的具体衔接尤为重要，为防止出现“重复处罚”和“踢皮球”的情形，有必要做好两者的衔接工作。一是对于同一类型的违法行为，坚持一事不再理原则。对于一次违法行为，只能处以一次性质和种类相同的处罚。二是行政机关和刑事司法机关同时介入案件之后，双方仍然需要进行科学分工和协作。一方面，行政处罚和刑事处罚分明之情形。行政机关应就违法案件采取立案、调查、

中国知网　https://www.cnki.net

取证和处罚程序，对可能涉嫌犯罪的行政相对人进行及时控制并移送司法机关，执法和司法工作遵循着双轨制原则互不干涉。另一方面，行政处罚和刑事处罚竞合之情形。比如，金融类传销组织的传销活动既违反了《禁止传销条例》，又触犯了刑事法律。假若行政处罚和刑事处罚的种类不同时，可以对其采取合并适用。相反，行政处罚与刑事处罚的种类相同之时，两者便可折抵适用。

三、金融类传销犯罪的侦查方法

人类在认识和改造世界的过程中，都离不开一定的方法，一旦方法被运用于侦查过程中即构成侦查方法。[71]侦查方法是指侦查主体在侦查活动中为完成侦查任务或达到侦查目标所采取的步骤、规划、程序和手段。在“互联网+”的大背景之下，金融类传销犯罪的犯罪手段与犯罪模式也随之发生变化。因此，面对此种侦查情势，传统的侦查方法常常难以达到理想的侦查效果。为了应对新型犯罪，我国侦查工作的信息化建设正在有序开展。从 1998 年开始建设的“金盾工程”，再到近期大力发展的“大数据平台”，公安机关已经熟练掌握信息化侦查模式。在司法实践中，信息化侦查模式依托于各类信息平台，通过对信息的查询、分析与比对，从中发现案件线索并发现犯罪嫌疑人。在此之前，侦查机关主要采用传统侦查方法来侦破案件，常表现为以犯罪现场为立足点，侦查人员借助工作经验进行办案。不可否认，传统侦查方法在应对金融类传销犯罪时仍然起着不可忽视的作用，如何将“信息战”和传统侦查方法有效融合，现已成为侦查人员必须面临的问题。按照侦查方法的演变顺序，可以将金融类传销犯罪的侦查方法划分为传统侦查方法和信息化侦查方法两大类，实现对侦查方法的全面囊括。

（一）传统侦查方法

传统侦查方法是指依托刑事犯罪情报资料工作、刑事犯罪嫌疑人员调查控制工作及侦查阵地控制工作三项基础工作和刑事秘密力量、刑事技术及技术侦查三项专门手段，按照刑事案件侦查的一般规律，开展现场勘查以及侦查一般措施的总和。目前，我国传统侦查方法的表现形式是专案、个案侦查为主，也被称作专案专办，即通过组建专门侦查力量来侦破某一类案件，以实现先前制定的侦查目标。为及时打击犯罪，在上级机关的组织之下，将原本分散的侦查力量进行融合。此种侦查方法能够对于金融类传销犯罪起到极大的震慑作用，尤其是在某一地域的一段时间内频繁发生的传销犯罪案件。以聚集式传销为例，这类传销组织的数量十分庞大，必须持续对其进行强有力的打击。经过多年的实践证明，专案侦查早已是成熟的办案模式，在打击犯罪活动时发挥巨大的作用，随之产生的“专案组”也被认为是跨区域侦查和合成作战在实践中的产物。专案侦查模式是将“集中精力办大案”思想落到实处，其具有行动高效和打击力度大的特点，在打击涉众性经济犯罪中收到过良好的效果。但是，随着社会信息化程度的加深，专案侦查将难以应对数量庞大的涉众型经济犯罪。

[71] 杨宗辉，刘为军.侦查方法论[M].北京:中国检察出版社,2012:5.

中国知网 https://www.cnki.net

首先，专案侦查的容错率较低。侦查的容错率（Fault tolerance rate）是指在侦查目的得以实现的前提情况之下，允许侦查人员出现侦查错误和失误的次数和概率。从另一角度来看，侦查容错率越低，侦查人员的错误更容易导致侦查失败。在实践中，导致侦查失败的原因有很多，但是专案侦办对侦查人员提出极高的要求。以“由人到案”的侦查模式为例，侦查人员在确定犯罪嫌疑人之后，却因缺乏足够的定罪证据，导致犯罪嫌疑人被暂时排查怀疑。此时，侦查人员并不能及时寻找新的犯罪嫌疑人，由于对犯罪现场的勘查不够细致，侦查人员往往在侦查方向上出现偏差。侦查工作也随之陷入僵局，侦查失败难以避免，所有的侦查流程必须从头开始，这对办案人员的办案积极性打击较大。

其次，存在功利主义办案的现象。普遍传统的专案侦查具有极强的行政色彩，大多是在公安部的督办之下，组建专案组对影响全国的大案、要案集中办理。本着“从重从快”的办案理念，侦查人员以“专案”为中心，在办案过程中往往会忽视其他案件的信息。与此同时，“一案一侦”的办案方式还使得不少犯罪嫌疑人逃出法网，一些犯罪嫌疑人并未参与“专案”，在“运动式”的打击过后仍能继续作案。虽然专案的成功破获给犯罪分子带来极强的震慑，但侦查人员也在办案过程中产生了功利化的办案思维，侦查人员的主观能动性被大大降低，不少人存在为了破案而破案的心态。

最后，办案资源未被高效利用。一是信息资源被浪费。专案侦查的侦查对象仅是“专案”，由于办案工作具有一定的保密性，每个专案之间都有着不同的办案流程，各自获取的信息资源难以实现共享，彼此之间形成一座座“信息孤岛”。在画地为牢式的侦查模式之下，侦查人员对于犯罪线索和案件信息的处理具有较强的指向性，与案件无关的重要信息因此被过滤，这被看作是信息资源的巨大浪费。事实上，信息之间的碰撞和匹配往往能够发现新的办案线索，从而拓宽办案机关的侦查视角，犯罪嫌疑人的作案路径就愈加清晰。由此可见，秉承“一案一破”的专案侦查模式将难以应对数量极多的犯罪，尤其是在犯罪嫌疑人普遍采用流动作案、跳跃式作案、高智能作案的背景之下。[72]二是人力资源被过度消耗。专案侦查以破案为最终目的，办案成本并非重要的考量因素，大量的优质警力被投入其中。随着专案组的解散，警力再次回归各自的工作岗位，在办案过程中摸索成型的侦查方法和侦查手段面临无法传承的尴尬处境，办理专案过程中沉淀与积累的侦查经验并未得到重视。由于缺乏长效破案机制，一次性侦破案件的模式对于办案资源的浪费是巨大的，先前的办案资源不能重复利用，使得每次专案行动都将再次从零开始。

（二）信息化的侦查方法

信息化侦查方法是指侦查人员借助现代信息传输网络和计算机，根据侦查需要将在现场勘查、调查中发现的信息与公安机关采集的各类案件、物品、人员信息以及其他社会信息进行综合关联查询、比对、挖掘、分析、研判，从而发现与锁定犯罪嫌疑

[72] 欧三任.两种侦查模式的建构和完善[J].江苏警官学院学报，2010，（01）:164-168.

中国知网　https://www.cnki.net

人，为案件侦查提供线索和证据的侦查方法。[73]在司法实践中，信息化侦查方法主要表现为七种常见的途径与措施：一是利用公安网信息资源实现网络办案；二是利用互联网信息资源展开网上侦查；三是利用视频侦查手段来追踪犯罪嫌疑人和开展追赃工作；四是利用通讯信息资源分析犯罪嫌疑人的行动轨迹；五是 GPS 应用于跨区域的案件；六是通过银行卡信息来发现资金流；七是利用其他社会信息来发现案件线索。[74]现实中被采用的信息化侦查方法有很多种，下文将列举两种较为常用的信息化侦查方法：

1. 视频侦查方法

侦查人员借助街面或居民小区内安装的视频监控系统进行办案，并利用已经摄录的视频资料进行侦查，利用视频侦查法能够更好地重构犯罪现场。在案发之后，视频信息作为第一手资料，真实、客观地再现案件的全过程。不同于目击证人的证人证言，侦查人员能够准确地确定犯罪嫌疑人的体貌特征，直接定位侦查的方向。随着视频监控系统的逐步升级，视频侦查的应用更加普及，运用视频侦查技术勘查犯罪现场，必将成为未来刑事侦查的一大趋势。在应对金融类传销犯罪时，视频侦查将极大提高侦查人员的工作效率。通常在立案之后，侦查人员不仅可以利用视频监控系统来辅助现场勘查工作，而且还能发现犯罪嫌疑人及相关可疑人员。比如，聚集型传销组织通常会在小区和豪华酒店会场进行聚会和宣传活动，传销组织内部的组织、领导者往往具有极强的反侦查能力，在大型聚会时只出席短暂时间便会离开会场。因此，侦查人员可以借助封闭场所内部的视频录像确认可疑人员，再通过路面上的视频监控对其行踪进行锁定，后期通过人脸识别技术对组织、领导人员的身份予以进一步识别。总之，视频侦查法有别于简单的视频侦查手段，它是将新兴侦查技术和传统犯罪现场勘查相结合。这一侦查方法可以看作是合成作战的一类，对于案件的证据的固定以及线索的发现有着较大的提升，使得科技强警战略真正落实。

2. 大数据侦查方法

目前，大数据技术已经逐渐应用于侦查实践之中，不仅能够对已经案发的刑事案件回溯侦查，而且还能对未发生的犯罪进行预测。在网络传销日益增多的情形之下，金融类传销犯罪网络化趋势也愈加明显，此时运用大数据侦查将起到良好的侦查效果。犯罪分子利用互联网进行犯罪活动，大部分的犯罪痕迹都留存在网络上，大量数据和信息有待进一步的采集和挖掘。当然，相对于传统侦查方法，大数据侦查法改变了原先单一的侦查权分布格局，拥有海量数据的单位和组织也参与进来，他们作为新型的侦查主体发挥了关键作用。由于大量数据源自于侦查机关外部，难免会涉及到公民的个人信息，一旦处置不当便有可能侵犯到公民的隐私权。与此同时，数据的质量同样对侦查结果起着关键作用，组建数据库成功与否直接影响着办案质量。在完成大

[73] 陈刚,汤文全.论信息化侦查中犯罪情报信息分析的实施步骤[J].中国人民公安大学学报（社会科学版），2011，（05）：124-129.

[74] 徐猛.论侦查措施的改革与传销[J].辽宁警专学报，2014，（01）:34-39.

中国知网 https://www.cnki.net

数据搜集之后，对案件相关的大数据进行分析和挖掘工作，从中发现已经案发刑事案件的犯罪嫌疑人的个人相关，固定犯罪证据、寻找资金流向。再依据搜集到的金融类传销犯罪案件相关信息，总结出此类犯罪的犯罪模式、犯罪行为轨迹以及犯罪嫌疑人特征，据此来构建分析模型。侦查人员可以借助此模型对新的数据进行分析，进一步发现可疑的行为，从而预测可能发生的金融类传销犯罪。

（三）新形势下犯罪侦查方法之运用

1. 侦查方法融合之必要性

一方面，传统侦查方法会存在间歇性失灵的情况。公安机关所实施的每一种侦查方法都有其现实局限性，尤其是在新的犯罪形势下，传统侦查方法的弊端展现得较为明显。由于金融类传销犯罪持续高发，并且多存在于互联网之上，在虚拟空间中的犯罪活动更具智能化和隐蔽性，这对主要依靠“人海战术”打击犯罪的传销侦查方法提出了巨大挑战。传统侦查方法不仅无法及时打击金融类传销犯罪，更难以实现对此类犯罪的预警和预防效果，这是全新犯罪方法对于传统侦查方法的一种极大挑战。另一方面，信息化侦查方法有待完善。信息化侦查方法极大弥补了传统侦查方法的弊端，在办案效率和办案成本上有着质的飞跃。但是不可否认，想要完全实现信息化侦查的目标、任务，必须要以信息资源共享为首要前提。目前，信息化侦查过程中常常出现信息资源交流不畅的障碍，信息资源不仅存在跨区域调度困难的情形，而且各个警务部门仍然存在着信息壁垒。在司法实践过程中，传统侦查方法可以为信息化侦查方法提供一定基础，这源于传统侦查方法能够提供扎实的情报线索，并且能够对犯罪嫌疑人进行准确的刻画。换一个视角来看，信息化侦查方法在某种程度上提高了侦查效率。作为传统侦查方法的重要辅助，信息化侦查方法实现对犯罪活动的“精准打击”“主动打击”“全面打击”。比如，借助于视频侦查和通信网络，实现了对犯罪嫌疑人的重点打击。同时，网络阵地控制改变了传统侦查方法的“被动打击”策略，让侦查人员在适当情形下采取的主动进攻成为可能。[75]

2. 侦查方法融合之路径

第一，坚持传统侦查方法。在向信息化侦查方法的转变过程中，一些传统的侦查措施都被替代或省略，可见侦查人员对于传统侦查方法的重视程度有所减弱。在侦查过程中，侦查人员必须牢牢树立“技术中立”的观念，警惕“技术万能”理念的肆意滋生。对于传统侦查方法的扬弃要坚持适度原则，一方面要看到传统侦查方法中案情分析和基本侦查措施的必要性，另一方面还有避免重走传统侦查方法的老路，使其与信息化侦查方法进行融合。第二，调动侦查主体的主观能动性。首先，锤炼传统侦查技能。以摸底排队为例，不少侦查人员不愿参与其中，对于基层的调查访问十分忽视。对于科技产生了巨大的依赖性，试图将情报和线索的获取工作转嫁给信息技术。为了解决这一问题，公安机关应当增加对传统侦查技能的培训课时，加大科目的培训力度。

[75] 董磊.论传统侦查方法与信息化侦查方法的融合[J].江苏警官学院学报，2018，（02）:67-71.

中国知网　https://www.cnki.net

并组织一些资深的民警对新警员进行一对一帮扶，使其能够短时间内掌握传统侦查技能，提升办案人员的综合素质。其次，完善信息化侦查方法。主要从以下三个方面来着手：一是提升侦查人员在信息化大环境下搜集物证、情报和线索的能力。二是提高侦查人员对于情报信息的综合判断和分析能力。三是激发侦查人员的自身潜力，根据每个警员的特点分配其不同的业务，最终实现专业人才的锻炼和培养。

四、金融类传销犯罪的侦查措施

金融类传销犯罪案件侦查制度主要由两部分构成，一是人事制度，指国家金融类传销犯罪侦查机构的设置、内部结构、职能划分以及人事管理的规则体系。二是程序制度，指金融类传销犯罪的侦查措施和强制措施的规则体系。

（一）金融类传销犯罪的任意性侦查措施

学界将侦查活动分为强制性侦查措施和任意性侦查措施两大类，对其进行界定和分类的依据共有三种不同的学说。一是侦查相对人意愿说；二是公民重要利益被侵犯说；三是兼顾侦查相对人意愿说和公民重要利益被侵犯说。其中，“侦查相对人意愿说”认为，侦查相对人是否自愿配合侦查活动决定着侦查机关是否为任意性侦查措施和强制性侦查措施，自愿配合侦查活动被认为是任意性侦查措施，而非自愿或未经相对人同意的侦查活动便是强制性侦查措施。[76]同时，“公民重要利益被侵犯说”认为，强制性侦查措施是对个人重要权益的一次处分，而任意性侦查措施并不会侵犯个人的重要权益。[77]最后，兼顾说认为，强制侦查措施不仅侵犯相对人的权益，而且并未征求相对人的个人意愿。综上所述，强制性侦查措施具有相当程度“强制”色彩。我国《刑事诉讼法》虽未对任意性侦查措施进行明确规定，且侦查机关的所有侦查措施都具有强制性，[78]但仍然可以按照“强制”程度的高低以及是否侵犯公民个人权益为参照系，对两者进行划分。因此，任意侦查措施是指侦查机关，在同刑事犯罪斗争中，为查明案情，收集证据、缉捕罪犯所依法采取的一些必要的方法和手段。在应对金融类传销犯罪过程中，侦查机关通常会采用现场勘查、调查访问、讯问等调查措施，与此同时，还会采用追踪、搜索、通缉等追缉措施。由此可见，在打击金融类传销犯罪时，侦查机关所采取的侦查措施并不具有特殊性，这些侦查措施同样能够被运用于其他经济犯罪。

（二）金融类传销犯罪的强制性侦查措施

我国《刑事诉讼法》将侦查工作分为：收集证据、查明案情和采取强制性措施两类。强制性措施是指侦查机关为了收集证据、查明案情和抓获犯罪嫌疑人而采用的限制、剥夺人身自由或者对人身、财物进行强制的措施。[79]强制措施是指公安机关为了

[76] 孙长永.侦查程序与人权[M].北京:中国方正出版社，2002:24.
[77] （日）田口守一.张凌、于秀峰译，刑事诉讼法[M].北京:法律出版社，2019：52.
[78] 孙长永. 强制侦查的法律控制与司法审查[J].现代法学，2005,（05）:72-81.
[79] 王爱立.中华人民共和国刑事诉讼法释义[M].北京:法律出版社，2018:237.

中国知网 https://www.cnki.net

确保刑事诉讼的顺利开展，依法对刑事案件中的犯罪嫌疑人和被告人，采取限制或剥夺人身自由的一种法定强制方法。我国刑事诉讼法规定了五种刑事强制措施，按照人身约束性的强弱，分为拘传、取保候审、监视居住、拘留和逮捕。在金融类传销犯罪案件侦办过程中，侦查人员依据犯罪嫌疑人在传销组织中的地位和职权，采取相应的强制措施。

随着犯罪活动隐蔽性、专业性和技术性的日益增强，侦查机关开始采取特殊侦查措施予以应对，特殊侦查措施主要包括技术侦查措施和秘密侦查措施，对于特殊侦查措施的适用有着严格的规定。其中，技术侦查措施的适用案件范围有明确的法律规定。根据公安部发布的《公安机关办理刑事案件程序规定》第 254 条，技术侦查措施可以适用于集团性、系列性、跨区域性重大犯罪案件；公安机关追捕被通缉或者批准、决定逮捕的在逃的犯罪嫌疑人、被告人，也可以采取追捕所必须的技术侦查措施。《刑事诉讼法》中第 151 条也对秘密侦查进行规定，在必要情况下，公安机关负责人可以决定由有关人员隐匿其身份实施侦查。但是，秘密侦查不得诱使他人犯罪，不得采用可能危害公共安全或者发生重大人身危险的方法。

当前，学界对秘密侦查的定义存在争议，几个代表性观点如下。一是秘密侦查是侦查机关在法律对其授权的范围内，为了应对危害性极大和侦破难度极高的犯罪，所采用的特殊侦查手段与技术调查方法，对犯罪嫌疑人采用的隐蔽侦查活动。[80]二是秘密侦查是指侦查机关采取隐瞒身份、手段和目的之方法，使得侦查人员对其并不知情，随后采取搜集线索和证据，最终抓捕犯罪嫌疑人的一系列活动。我国的秘密侦查制度在实践领域被较早地应用，并取得过不错的效果，主要得益于秘密侦查具有如下几个特点：

首先，秘密侦查具有秘密性这一本质特征。秘密性不仅体现在侦查组织具有保密性、隐蔽性，还包括侦查人员所采取的秘密侦查措施或秘密技术手段。此时，犯罪嫌疑人无法知晓侦查人员的真实身份，往往基于信任向侦查人员提供相关的情报信息。其次，秘密侦查具有高效性。采用秘密侦查措施符合当今犯罪智能化、网络化和虚拟化的新形势，秘密侦查能够实现对犯罪活动的高效打击。侦查人员通过秘密侦查能够及时获取传销组织内部的运营数据和人员信息，潜入传销组织内部，从内部对该组织进行攻破和瓦解。最后，秘密侦查必须坚持合法性。我国刑事诉讼法在 2012 年 7 月进行部分修改，将秘密侦查制度纳入法制化轨道。虽然具体制度层面的规定不够详细，但是彻底改变了秘密侦查“无法可依”的境地。除了上述三种特征，秘密侦查难免会带有一定的侵犯性和强制性，尤其会对公民权利造成不可逆的损害。比如，侦查机关通常采取的卧底侦查、诱惑侦查和控制下交付，都有可能侵犯到公民的隐私权。在救济制度缺失的大前提下，一些当事人并不能及时察觉其自身权益遭受损害，也无法在

[80] 邓保国.论诱惑侦查行为的正当化根据[J].中山大学学报论丛，2004，(01):109-112.

中国知网　https://www.cnki.net

第一时间向相关侦查监督机关进行反馈和投诉。由此可见，我国秘密侦查制度虽然实现了初步法治化，但在制度上仍然存在不足之处，亟需进一步的完善和弥补。

在应对金融类传销犯罪时，侦查机关可以在国家严格审批的基础上采用一定的技术手段。由于传销组织的隐蔽性极强，不少传销组织成员具有相当的反侦查能力，侦查人员还可以采取卧底侦查来提高案件破获率。不可否认的是，强制性侦查措施是一把双刃剑，在打击犯罪与维护社会秩序的同时，还可能侵害到侦查相对人和部分公民的合法权益。在实践中，对于传销组织内部的主要成员，侦查机关通常会对其采取刑事拘留。这有利于案件的进一步侦办，侦查机关可以及时防止犯罪嫌疑人销毁与犯罪相关的证据，实现对涉案财物的源头把控。比如，海南省公安厅经侦总队与保亭县公安局对深圳善心汇文化传播有限公司展开联合调查，在对“善心汇”非法传销组织进行查处的同时，第一时间对组织内的主要犯罪嫌疑人采取强制措施。及时对传销组织中重要成员采取强制性侦查措施，不仅能够及时对其开展讯问工作，还能够尽快摸清传销网络的整个脉络。最终，侦查人员能够从犯罪嫌疑人处获取与案件相关的人员和资金信息，实现对金融类传销犯罪的打击与控制。

中国知网 https://www.cnki.net

第二章　金融类传销犯罪侦查之基础理论

金融类传销犯罪案件的侦查作为一项系统性工程，不仅要重建犯罪现场、查明犯罪事实，还需妥善控制犯罪嫌疑人和涉案财物。随着金融传销犯罪案件的逐年增多，一些新型案件不断涌现，这将直接导致案情趋于复杂，侦查人员因此常常疲于应对。由此可见，对于金融类传销犯罪案件的侦查工作，需要经历不断实践与重新认识，在这一过程中需要相应的理论作为支撑。侦查作为一种重要的侦查实践活动，不仅可以作为认识的主要来源，还能接收到认识的反馈。但是，从单一实践中获取的认识并不全面和客观。随着人类社会文明的不断进步，各种实践活动的背后衍生出大量的认识，这些初级的认识慢慢演变为成熟的思想和理论。古人云：“他山之石，可以攻玉”。这些来自于人类实践长河中的理论，自然可以被拿来指导当前的侦查工作。当然，这种借鉴并非简单的照搬与复制，还应考虑案件性质以及侦查情势。因此，本章根据金融类传销犯罪的特点，以哲学理论基础、经济学基础、心理学基础和信息科学基础作为理论依据，进一步指导侦查人员开展侦查工作。

第一节　金融类传销犯罪侦查之哲学考量

近代以来，哲学方法开始逐渐成为人们认识世界的基本方法，它同样构成侦查方法选择、使用、创新和发展的根本基础。[81]其中，马克思主义哲学基本原理作出了极大的贡献，尤其是对侦查活动提供了重要指引。侦查人员应当坚持辩证唯物主义观，在认识论和物质论的基础上，开展各项侦查工作。只有这样才能牢牢把握侦查工作的逻辑起点，真正实现侦查认识和侦查实践的紧密融合。

一、金融类传销犯罪侦查中认识论的运用

认识论作为哲学的分支学科，即个体对知识和知识获得所持有的信念。其次，马克思主义哲学关于认识的来源、本质及规律的学说，也被称为辩证唯物主义认识论，其内容主要包括实践观、真理观以及认识观。首先，马克思主义哲学的实践观认为，实践决定认识并且成为认识的基础。实践作为认识的目的和归宿，认识在实践中产生，最终还会用来指导实践。另外，认识对于实践具有反作用。正确的认识将对实践起到指导作用，而错误的认识会阻碍实践活动的发展。其次，马克思主义哲学的真理观认为，真理是客观存在的，并不受到他人意志的左右，实践才是检验真理的唯一标准。最后，马克思主义哲学的认识观肯定了认识的反复性和无限性，由于客观事物是复杂

[81] 杨宗辉.侦查学总论［M］. 北京:中国检察出版社,2017:82.

中国知网　https://www.cnki.net

多变的，认识其本质需要一个长期的过程。因此，认识并不是一蹴而就的，其通常表现为螺旋式上升发展。当然，侦查活动可以被看成一种认识活动，它同样是侦查人员发现犯罪事实的活动，对侦查认识活动的研究需要借助于辩证唯物主义认识论。认识的目的是为了发现真理，但透过现象发现本质的过程却十分曲折。人们的认识过程不是信息的简单收集和重现，认识主体需要在选择的基础之上，对大量信息进行过滤和重构。以心理画像和现场重建为例，侦查人员无法完全采集所有犯罪信息，只能借助仅有的信息来尝试复原，最终实现对犯罪事实的发现与认识。在科技突飞猛进的信息化时代，侦查人员在面对日益网络化、虚拟化的金融传销犯罪，不仅要在技术层面实现“科技强警”，还应当树立和打造侦查人员的新型侦查思维。总之，这体现了认识源于侦查实践，还表明了认识能够反作用于侦查实践。

二、金融类传销犯罪侦查中唯物辩证法的运用

（一）金融类传销犯罪侦查中唯物论的运用

辩证唯物主义认为世界是物质性的，因此世界被看作是客观和可被认识的，认识犯罪则源于侦查人员对犯罪现场的把握。所有犯罪活动都在经历着物质交换，犯罪分子必然会在犯罪现场留下相关物质与行动痕迹。无论是传统接触性犯罪的犯罪现场，还是非接触性的虚拟网络空间的犯罪，都能够找到与之相关的物质信息。由于表现形式的不同，有的表现为显性的犯罪痕迹，这些物质信息能够轻易被提取。还有一部分表现为隐性的犯罪痕迹，这些犯罪痕迹通常留存在犯罪分子使用或者侵入的电子设备之中，对于这些物质信息的获取需要借助一定的技术手段，简单的物理提取方式已经难以适用。从本质上看，犯罪行为是两种物质进行碰撞的过程，犯罪现场必定留存大量的数据信息。

目前，网络式金融类传销的危害性递增。截至 2019 年 6 月，我国网民规模已达 8.54 亿，与 2018 年底相比增加了近 2600 万人。互联网已经深入我们生活的每一个角落，犯罪分子利用网络犯罪的数量随之增多。据《中国互联网络犯罪状况统计报告》显示，犯罪分子借助互联网工具进行各类网络诈骗，使得大量网民遭受到不法侵害，并给受害者带来巨大的经济损失。[82]当然，互联网不是法外之地，更不是没有法度的“西部世界”，介于网络犯罪有着成本低、身份隐蔽等特点，利用网络软件进行犯罪活动变得十分便捷。网络违法犯罪结合了网络和高科技，使得侦查人员难以防范，打击犯罪的成本较大。因此，犯罪痕迹是物质论在金融类传销犯罪案件侦查工作中的重要应用，只有把握物质论的关键内涵，才能发现隐藏的犯罪行为。即便网络传销活动逐渐盛行，大量犯罪痕迹还是会出现在网络上，对于这些信息的抓取和固定将成为今后侦查工作的重点和难点。

[82] 第 44 次《中国互联网络犯罪状况统计报告》[EB/OL].(2019-8-30)[2019-12-17]. http://www.cac.gov.cn/2019zt/44/index.htm

中国知网 https://www.cnki.net

满足洛卡德原理的适用条件无非两点，一是两个实体进行“接触”，二是“接触”之后发生信息的“交换”。随着犯罪场所由物理空间转向虚拟空间，原先的物理痕迹会被电子痕迹所替代，行为人会在互联网上留下“痕迹”，比如传销平台的登录信息和系统日志中的访问信息。网络空间中的“痕迹”容易被覆盖，对于“痕迹”的复原需要借助一定的技术手段，因此“痕迹”的表现形式多以数据语言来展示。此时，洛卡德交换原理同样可以适用在网络空间之中，尤其是在应对位于互联网上的金融类传销犯罪。在物质交换理论的基础之上，同一认定原理逐渐发挥作用，开始成为犯罪侦查的重要支点。同一认定是指具有专门知识的人或熟悉某客体特征的人，在分析和比较先后出现的两个客体反映形象的基础上，对他们是否出自一个或是是否原属同一整体物所作出的判断。[83]同一认定涉及的客体较为广泛，不再局限于笔记、痕迹和血液，对网络浏览痕迹、WiFi 连接痕迹和电脑使用痕迹的认定都已实现。即便是在数据化犯罪现场，犯罪行为和犯罪信息持续更迭，同一认定理论仍然具有鲜活的生命力。但是，网络犯罪侦查中的身份同一性认定仍然存在着不确定性。

（二）金融类传销犯罪侦查中辩证法的运用

马克思主义哲学是一门讲究辩证的哲学，辩证法要求人们利用发展和联系的眼光看问题，这对于侦查人员来说同样重要。金融类传销犯罪案件作为涉众性经济犯罪，必然牵扯到大量涉案人员和资金流的往来，只有善于发现它们之间复杂且多变的关联，才能更好地推动案件的发展。在案件侦查过程中，侦查人员能在第一时间接触到案件线索，依靠这些线索能够发现与案件存在关联的人员和物证。面对客观世界的复杂关联，必须把握其本质的关联，化繁为简地提高侦查效率。与此同时，一些偶然性和间接的联系容易被忽略，这些看似无关紧要的关联事物将会极大地影响案件的办理。

当前，线下的“资本运作”式传销根深蒂固，聚集式金融类传销破坏当地的治安环境。传销参与人员通常会以城市为据点进行聚集，城市作为经济发展与城市化共同作用的产物，其提供大量的工作岗位和投资机遇吸引了大量人口，但是受限于有限的土地资源，城市的人口大都居住在高层的住宅之内。如此独特的居住条件，再加上大量外来人口的进入，不同于以往农村里宗族和邻里之间紧密的关系，城市中邻里之间的关系较为淡化。因此，在这种“陌生人社会”中，犯罪分子作案后没有被熟人谴责的后顾之忧。在 2019 年，市场监管总局发布通知，将南京、南昌、长沙、南宁、西安、大连、秦皇岛、防城港市列为当年全国整治聚集式传销重点城市。面对国家的重拳出击，此类犯罪还是屡禁不止，究其原因不外乎传销组织纪律严明以及传销人员警惕性较高。这也使得犯罪线索常常难以获取，侦查人员此时应以发展的眼光看待这些弱联系，不能只局限于眼前的已有联系。侦查人员可以展开摸底排队，以外来人口作为案件的突破口，从与之接触过的社会人员进行排查。比如，面对传销组织的严防死

[83] 任惠华，马方.侦查学教程[M].北京：法律出版社，2014:48.

中国知网 https://www.cnki.net

守，侦查人员可以从小区物业、外卖人员和快递配送人员处掌握外来住户的真实信息，再从公司后台调取包括姓名、手机号码、账户信息和购物单信息，从这些“弱联系”中发现传销组织的蛛丝马迹。

（三）唯物辩证法中基本规律的应用

唯物辩证法中存有三大基本规律，分别是对立统一规律、质量互变规律和否定之否定规律。对唯物辩证法基本规律的掌握和运用，不仅提升了办案民警的侦查意识，还能有效指导侦查实践。首先，侦查中对立统一规律的应用。矛盾能够反映出侦查中对立统一关系的哲学范畴，作为侦查过程中的矛盾双方，保障人权和打击犯罪同时存在于侦查工作之中。两者相互依存、缺一不可，共同存于一个统一体之中，既兼顾同一性又具有斗争性。侦查活动内部的同一性建立在打击犯罪和保障人权相互对立的基础之上，没有两者的斗争性，就不会带来打击犯罪和保障人权的融会贯通。打击犯罪和保障人权的斗争性寓于同一性之中，没有同一性就无法形成侦查工作统一体。因此，打击犯罪和保障人权是既对立又统一的关系，两者的相互运动，共同推进侦查工作的发展和进步。在实践中，过分强调人权保障有可能造成战机的错失，但是“从重从快”打击犯罪又会带来大量的冤假错案。只有坚持对立统一规律，才能最终保障侦查工作顺利进行。其次，侦查中质量互变规律的应用。实现侦查目的的过程是曲折的，但是从长远来看，前途同样是光明的。侦查工作的开始可以看作是量变的开始，比如，对犯罪嫌疑人采取强制措施或者获取证人证言，都可以看作是侦查工作的一次质变。随着侦查工作的深入，在质变的基础上又开始了新的量变。因此，侦查人员要时刻做好应对质变的准备，在侦查工作进展到一定阶段时，及时把握促成其质变的机会。最后，否定之否定规律的应用。在应对金融类传销犯罪时，侦查人员通常会采用新的技战法，但是仍然无法完全放弃传统的侦查方法。此时，否定之否定规律的应用，能为采取何种侦查方法指明方向。否定并非一味的肯定和否定，而是一种辩证的否定，这一过程也被称作“扬弃”。在实践中，侦查人员经过反复的试错与探索，最终获取适应于此类犯罪的侦查方法。从另一个角度来看，辩证的否定意味着侦查人员具有批判精神和创新性思维，这不仅有益于新技战法和传统侦查方法的融合，还促进了侦查工作的有序推进。

第二节　金融类传销犯罪侦查之经济学考量

传销人员存在着双重身份，他不仅是违法或者犯罪分子，在某种意义上还被认定为被害人，尤其是一些位于“金字塔”底层的传销“下线”。他们在损失大量钱财的同时，还会承受巨大的精神压力与创伤。金融类传销的不同于以往的传统传销，其具有高投入和高回报的特性，参与其中的传销人员往往会投入大量资金。投资人为了获取推广奖励，纷纷进行推广，在互联网的助推之下，引起了巨大的效应。比如，“聚

中国知网 https://www.cnki.net

宝金融”（GSM）案在全国范围内卷走投资人亿万资金，涉案金额达 400 亿之巨。再比如，江西“精彩生活”传销案中共有 680 万受害者，被传销组织骗取人民币 38 亿元。由此可见，“投资人”在此类传销中的经济损失是巨大的。“投资”活动可以被看作一种经济活动，“投资人”将大量资金注入金融传销活动，无疑是一种非理智的行为。有必要站在经济学角度，对传销组织的运营和传销参与人的投资行为进行分析，并发现此类案件侦查的经济学基础。

一、金融类传销犯罪的经济学分析

（一）“商品化”的人际关系

通过对单次传销行为进行分析，传销的经济学原理不外乎就是一次性出售信任资源。目前，传销活动在中国早已声名狼藉，大众对于传销的警惕性正在逐步提高。因此，传销组织不断更新骗局，伪装成为合法的直销和理财公司，这种处心积虑的包装与宣传也未必能招徕“顾客”。可以见得，这种外在形式的变化并非传销持续发展的关键。传销组织在人际关系上大做文章，将人与人之间的信任进行“剥离”，使其并与传销“产品”进行捆绑。表面上看，一些传销参与人员只是购买了“产品”，事实上买卖行为的背后并不简单。成功交易不仅归功于传销参与人员娴熟的销售技巧，也离不开被传销人员对传销人员的熟识、认可乃至信任，此时人脉资源才是左右交易的决定性因素。与价值不符的“原始股”“股权”“虚拟货币”流入市场，换来了大量的真金白银，这种“点石成金”的现象并不罕见。从宏观的角度来分析，金融类传销犯罪对市场经济的破坏极大，还会影响整个国家的金融安全。在现实之中，一些传销参与人员符合经济学中的理性人假设，他们试图通过传销活动来挽回自己的损失。随着下线人数的持续增多，大量“人情”和“亲密关系”都被物化，导致人与人之间的信任危机逐渐显现。

（二）被忽视的机会成本

沉没成本（Sunk cost）是指已经发生的，但是与随后决策无关的花费，这些已经投入的成本主要包括时间成本、精力成本和金钱成本。从正常的决策角度来看，以往发生的费用对于新的决策的影响因子较小，决策者应当重点考虑未来可能出现的费用与收益。因此，沉没成本也被称作不可变成本，代指那些已经付出且无法挽回的成本。但是，人们在现实生活中仍然难以摆脱“损失憎恶”，他们对于已经“浪费”的资源时常表露出不舍的情绪。可见，人们过于关注沉没成本，从而忽视了机会成本。尤其是在明知决策失误的前提下，将错就错只能得到心理层面的安慰，并不能挽回之前的损失。另外，如若坚持继续投入时间、金钱和精力，还会错失利用这些资源获取其他利益的机会，总体来看是得不偿失的。在现实中，传销组织成员并不能清晰认识自己的行为，不少深陷传销骗局中的受害者，在明知传销活动违法的情况下，仍然对

中国知网　https://www.cnki.net

亲友进行欺骗。为了收回前期的投资成本，他们甚至会选择牺牲亲友的利益，这不仅是一种不理性的表现，更是极具危害性的越轨行为。

（三）禀赋效应的影响

禀赋效应作为经济术语，常指个人对财物拥有所有权之后，本人对于该物品的估价会大于取得该财物所有权之前。在禀赋效应的作用之下，人们会自觉地避免失去所拥有的财物，随后产生出安于现状的想法。研究发现，在某些情形下失去某个物品的痛苦程度，远大于获得这一物品所带来的快乐。在现实生活中，受到禀赋效应影响的事例不计其数，并在不同阶段得以体现。比如，当传销成员将人们拉入传销组织时，他们一开始并不在意，但是如果被告知无法加入组织，他们将倍加珍惜此次机会。在成为传销组织中的正式成员之后，他们将更难听取亲人和朋友的劝诫，继续坚持留在传销组织内部。

二、经济学视角下金融类传销犯罪产生的根源

对犯罪原因的研究是认识犯罪现象和预防犯罪的基础，在犯罪学发展的过程中，犯罪原因方面的研究是最重要的内容之一。[84]只有在掌握真正的犯罪原因之后，才能有的放矢提出相关的预防和应对策略。西方作为犯罪学研究的，对于犯罪原因的理论研究较为成熟，从最初的刑事人类学派提出的犯罪一元论，再到犯罪“二元论”和恩里科·菲利的“犯罪三因素理论”。对犯罪原因的研究从单一走向多元，从而为后世的犯罪多因理论奠定了坚实基础。当前，学者们对于犯罪原因的研究较为深入，涉及的领域也更为广泛，比如经济学、政治学、心理学、医学、社会学和统计学等。追根溯源都是在“犯罪原因三理论”的基础上得以推进的，比如默顿提出“紧张理论”，他试图从社会结构发现犯罪原因。默顿认为处在“社会结构紧张”的社会状态之下，社会矛盾、社会冲突乃至违法犯罪都会随之增加。举例说明，当社会中的主流意识形态倾向于拜金主义，再加上社会的经济环境不能满足他们对于金钱的需求，此时的社会便处在一种“结构紧张”状态。在此基础上，斯梅尔塞进一步论述“结果紧张”带来的社会后果，他认为在这种特殊的状态之下，人们极易产生不理性的信念，最终发展成为各种各样的越轨行为。

由于各种犯罪发生于不同的社会环境之中，社会的发展和变化同样会决定和改变着犯罪成因，因此上述原因存有明显的时代特征，尤其是以资本主义社会为研究范本，具有一定的片面性。我国学者对于犯罪原因理论的研究是建立在马克思主义法学基础之上的，其代表性学说为“阶级原因论”。上述国内外学者的理论研究为我们提供了理论基础和研究视角，尤其是在研究金融类传销犯罪的犯罪原因时。但不可否认，这些理论也有其历史局限性，许多犯罪原因理论已经不再具有实用性。因此，有必要对金融类传销犯罪的犯罪原因进行重新梳理，从经济学视角分析金融类传销犯罪的犯罪

[84] 张远煌.犯罪学[M].北京：中国人民大学出版社,2007：183.

中国知网 https://www.cnki.net

原因。古典经济学家亚当. 斯密提出的经济人假设，并由此演变成“理性选择理论”，该理论包括几个基本假设：首先，个人追逐自身的最大利益；其次，在某个特定情境之中，个人可以采取多种行为策略；再次，个人能够认识到不同的选择会得出不同的结果；最后，个人在面对不同的选择和结果时，会有个人偏好和厌恶。在上述假设的前提之下，理性选择可以被看作是理性人以最小成本换取最大收益的决策。因此，在金融类传销犯罪中，犯罪分子同样可以被假设为一个理性人，他在犯罪时能够理性权衡利弊，只有当犯罪成本低于犯罪收益时，犯罪分子才会选择从事犯罪活动。在犯罪成本持续走低以及犯罪收益增加的双重作用之下，此时采取犯罪行为属于犯罪人的理性抉择。

一方面，犯罪预备时间和先期金钱投入大幅降低。有别于传统的传销犯罪，金融类传销将作案场所搬至线上，借助互联网进行传销活动。比如，“Plus Token 钱包”只需花费几十万块钱就能将搭建网络平台的工作外包出去，随后的宣传主要是由传销人员来自发进行，因此总的费用能够被很好地控制，随着时间和金钱成本的持续走低，使得金融类传销的势头持续走高。另一方面，网络平台提高了传销犯罪活动的效率，犯罪收益较大。金融类传销的主要犯罪场所已经转至互联网之上，由于相关网络监管对于传销信息的收集和处理较为滞后和低效，不少犯罪组织直至“跑路”仍然未被发现。比如，“MMM 金融互助社区”被官方判定为金融类传销之后，该网站仍然能够被网民轻松搜索和登录。不少传销组织的领导者和组织者被警方采取强制措施之后，仍然可以维系组织的运作，组织中的其他核心成员仍然在进行犯罪活动。金融类犯罪在司法实践中始终存在发现难的问题，这得益于其具有“迷惑性”和“隐蔽性”的犯罪手法，对其打击存在不小的难度，进而使得犯罪分子纷纷将目光投向该领域。传销犯罪的犯罪收益主要来自“下线”所缴纳的资金总量，金融类传销犯罪不仅拥有众多“下线”，而且从个体来看，每个投资人的个人投资金额也是较大的。比如，兴起于 2016 年的“万福会”，在短短 90 天里吸收了 13 万会员以及 20 亿元人民币，平均每个会员投入 15. 4 万元。这类传销组织打着“高投资、高收益”的旗号，吸引众多追逐高利润的投资人，这些投资者不惧违法、犯罪的风险，最终成为传销犯罪的受害者。综上所述，在低成本和高收益的共同作用之下，犯罪分子铤而走险进行金融类传销犯罪，试图将触手伸向金融领域，从而谋求更大的利润回报。

三、金融类传销犯罪侦查中博弈论的运用

著名经济学家约翰. 纳什揭示了博弈均衡与经济均衡之间的内在联系，这完全改变了经济学界先前对于市场与竞争的固有认知，这一均衡定理被命名为“纳什均衡理论”。“纳什均衡”又被称作非合作博弈均衡，它与冯·诺依曼提出的极小极大定理共同成为博弈论的理论基石。随着时间的推移，博弈论经过不断地发展与成熟，开始成为现代经济学研究中重要的分析工具。由于博弈论在经济学领域的巨大贡献，不少法

中国知网　https://www.cnki.net

学家和数学家开始引入博弈论进行研究活动。对于整个人类社会而言，博弈论大幅地提高了人类的思维能力，使得人与人之间能更好地相互理解与积极合作。[85]博弈论向人们诠释了一个真实的博弈过程，每个理性人都能够做出最优选择，只有掌握和熟悉博弈对象的战略思想，才能最终做出正确的选择。应对金融类传销犯罪时，可以将博弈论引入侦查讯问之中，一旦侦查人员熟练运用这一讯问策略，将使犯罪嫌疑人从一开始便处在被动的境地，这对于侦查工作效率的提高尤为关键。

（一）金融类传销犯罪侦查讯问中的博弈要素

1. 博弈参与人

此时的博弈并不局限于双方博弈，除了侦查人员和被讯问人员之外，还包括被害人、证人、司法鉴定机构等。由此可见，博弈主体不仅可以是自然人，而且还包括机关单位。随着案件的深入以及案情的变化，新增的博弈参与人也会对相关的博弈策略造成影响。与此同时，博弈参与人作为重要的博弈要素，博弈参与人这一概念的外延并不能过于狭窄，应尽可能地避免遗漏相关人员。

2. 博弈的条件

博弈条件是指博弈方在作出决策之前能够依据的各类信息。一般包括博弈可期待性利益、博弈顺序和侦查人员所掌握的情报。首先，博弈可期待性利益。博弈主体的需求十分复杂，可期待性利益的内涵较为丰富，基本上可以表现为金钱、权力和自由。在侦查讯问的博弈模型中，侦查机关的可期待性利益便是被讯问人员的真实口供，而被讯问人员的可期待性利益则呈现多元化。比如，组织、领导者则希望自己能够免于刑事处罚，他们通常不愿如实供述，试图将自己伪装成普通的下线成员。一些执迷不悟的下线人员为了追逐金钱利益，渴望继续参加传销活动，此时他们将选择拒绝与警方的合作。还有部分接受“反洗脑”的传销人员，他们清醒认识到自己行为对于个人、家庭乃至社会的危害性，此时他们将主动坦白自己在该组织内的行为。其次，博弈顺序。博弈顺序是指博弈决策者采取行动的先后顺序，不同的决策顺序有着相应的博弈对策。博弈双方同时做出决策被称作静态博弈，由于博弈双方掌握信息不足，因此博弈结果的随机性较大。在侦查讯问时，侦查人员和犯罪嫌疑人之间的博弈显然属于动态博弈，侦查人员往往能够处于主动地位。最后，侦查人员所掌握的情报。情报数量的多少并非博弈取胜的关键，有价值的情报和信息能够促使信息不对称局面的形成，侦查人员可以借此来抢夺先机。当然，博弈信息的运用需要恰当的时机，有时并不能过早地透露给犯罪嫌疑人，以免出现被其反制的被动局面。

3. 博弈的实施过程

博弈的实施包括两个部分，分别是博弈策略与博弈行为。博弈策略是指博弈参加人员在不同情境下做出的不同选择，从而实现自身利益最大化。由此可见，策略是博弈行为实施之前的一份计划，这份计划并非一成不变，通常会随着侦查情势的变化而

[85] 范如国，韩民春.博弈论[M].武汉：武汉大学出版社,2006:43.

中国知网 https://www.cnki.net

改变。在博弈过程中，博弈参加人选择的策略较为复杂，侦查人员需要根据犯罪嫌疑人选择坦白或抗拒的结果制定相应的决策预案。恰当的讯问策略能够成功突破犯罪嫌疑人的心理防线，还能极大防止侦查人员采用刑讯逼供这一极端讯问手段。在博弈策略形成以后，博弈行为便被提上日程，它也被当作链接想象和现实之间的桥梁。博弈双方在博弈开始之后，都会依据该行为进行判断，及时修正和调整接下来的博弈行为。比如，富有经验的侦查人员在讯问过程中不断暗示自己对于案情的掌握，对犯罪嫌疑人进行心理施压，迫使犯罪嫌疑人改变自己之前的博弈策略。此时的犯罪嫌疑人可以选择依然坚持原先的策略，或者及时改变自己的策略。总之，在此种动态博弈之中，即便一方在一时占据了上方，彼时则有可能因为对方博弈策略的转变而落了下风，博弈结果常常在顷刻间得以反转。

4. 博弈的结果

博弈的结果有着多种可能性，只有在博弈参与者一致采取最优策略时，博弈才能达到一个均衡状态。以经典的“囚徒困境”为例，两名犯罪嫌疑人的最优选择是双方都选择抵赖，此时的侦查人员将因犯罪证据不足而陷入困境。而侦查人员则希望犯罪嫌疑人能够坦白，但是对于是否全员坦白则无苛刻的要求，因为犯罪嫌疑人坦白之后，侦查人员早已实现其侦查目的。但是，对于犯罪嫌疑人而言，他们被采取强制措施之后，失去与其同伙交流的机会。在信息不对称的情况下，侦查人员可以运用一定的讯问策略，刺激犯罪嫌疑人在自己理性思考之后选择坦白。

（二）博弈论在侦查讯问中的正向作用

一是利用信息优势进行侦查讯问。在信息不对称的讯问中，被讯问人员往往不会立刻向讯问人员如实供述。除非被讯问人员认为侦查机关已经掌握了一定的证据和证言，或者如实供述能够带来远超于沉默的利益回报。讯问人员和被讯问人员一直处于博弈之中，讯问人员对于被讯问人员的犯罪行为并不确定，而被讯问人员对于自己的行为十分清楚。因此，在这种情形之下，博弈双方都想获取对方占有的信息，并试图隐藏自己所拥有的信息。此时，侦查人员可以采取讯问博弈策略，通过掌握更多信息的优势，迫使被讯问人陷入被动博弈的困境之中。二是制造信息优势进行侦查讯问。信息是博弈双方决策的大前提，博弈中的参与人只有充分掌握各方的信息，才会进行最终的决策。一般情况下，侦查人员作为行使国家公权力的一方，其获取和掌握信息具有相当的优势。但是，也难免存在证据缺失或者证据被人为严重破坏的情形。在这种极端环境之下，讯问人员可以假装自己拥有信息优势，迫使被讯问人员陷入自我怀疑的状态中。此时，被讯问人意识到继续抵赖的收益在逐渐变小，随着时间的推进，他们将进一步担心错失坦白的机会。因此，在被讯问人的主观认识之中，只有如实供述才是利于自己的行为。讯问人员根据自己掌握的事实，进行一定的逻辑推理，制定出行之有效的讯问策略，将讯问双方的博弈引向“纳什均衡”。

中国知网　https://www.cnki.net

（三）博弈论在侦查讯问中的局限

借助经济学的分析工具对犯罪嫌疑人进行分析，对于案件侦破具有一定的实践价值，但是博弈理论的正确适用必须建立在假设前提成立的基础之上。博弈论通常会假设博弈参加人都是理性人，他们都会最大限度地追逐自身利益，并不会受其他因素的干扰，但是，在侦查讯问过程中，犯罪嫌疑人并不一定是自私自利的理性人，他们还会受制于江湖义气和传销组织中的潜规则。例如，在非合作侦查讯问博弈中，犯罪嫌疑人之间的特殊身份关系会影响他们的抉择和判断，有时候会放弃他们自身的最大利益。因此，当犯罪嫌疑人之间存在亲情纽带时，极有可能出现博弈失灵的情况。另外，前期侦查工作不到位也会导致博弈失灵。基于博弈论原理，博弈双方只有充分的参与和互动才能保证博弈结果的出现。一方面，犯罪嫌疑人始终不能配合侦查人员的讯问工作，采用消极对抗的策略，侦查工作无法找到突破口。另一方面，由于前期侦查工作的粗糙和不细致，侦查人员并未掌握充分的证据材料，这也使得侦查人员无法利用信息不对称的优势对其进行“降维打击”。在上述两种因素的交织之下，极易出现侦查讯问僵局，此时侦查人员为了打破僵局，极有可能采取激进的讯问手段与措施。

第三节　金融类传销犯罪侦查之心理学考量

传销参与者在传销组织内受到“洗脑”，对于快速致富的模式产生了“上瘾症”，一夜暴富的幻想扭曲了他们的财富观、价值观甚至人生观。比如，不少传销参加人员放弃了自己原先的工作和生活，将传销工作当成自己的主业，他们开始厌恶繁琐和低报酬的工作。在组织被警方打击和控制之后，他们仍然在保守该组织的秘密，他们错误地认为警方的介入才是导致他们的美梦破碎的根本原因。比如，在警方对“五行币”采取立案措施之后，仍有不少“五行币”的参与人阻碍其他参与者搜集证据与报案。事实上，不少传销参加人员明知该组织的犯罪行径，但仍对该组织产生了人身依附性，这完全符合“斯德哥尔摩”综合征的症状。因此，有必要对“洗脑术”和传销参加人的心理进行分析和研究，从而发现其中所蕴含的心理学规律，以及案件侦查所依据的心理学基础。

一、金融类传销犯罪侦查主体的心理学分析

（一）侦查讯问的心理学分析

早在我国古代西周时期，心理学知识便被应用到讯问之中，并以“五听”作为典型的代表。“五听”是指，审判官通过观察被审讯人的辞、色、气、耳和目，根据经验来判断犯罪嫌疑人供述的真伪。从本质上看，侦查讯问可以被看作讯问双方的心理博弈，两者在讯问过程中都存在激烈的心理活动。此时，制定良好的心理战术变得十分必要，只有熟悉和掌握犯罪嫌疑人的心理，才能使得讯问工作变得事半功倍。通常

中国知网 https://www.cnki.net

情况下，被讯问人员的心理活动主要分为两类，一是积极心理，二是消极心理。具有积极心理的犯罪嫌疑人具有如实供述的意愿，能够提高大量的办案信息和线索，有利于案件的侦破。但是，侦查人员仍需查明其坦白的动机与目的，防止犯罪嫌疑人进行假意供述和虚假供述。另外，消极心理作为侦查工作中的常态，大多出现在犯罪嫌疑人被采取强制措施之后。这种消极心理可以衍生出多种心理状态，包括悲观心理、侥幸心理以及抗拒心理等。此时，侦查人员需要发现犯罪嫌疑人的心结，努力消除其心理障碍，逐渐将消极心理引向积极心理。由此可见，合格的侦查人员需要掌握一定的心理学理论基础，使其能够在持续的心理战中赢得先机。

（二）心理画像在金融类传销犯罪侦查中的体现

在心理学分析中，人格倾向或人格特质作为一个十分重要的概念，能够区分出不同个体的心理特征。人格倾向是人们在长期生活过程中缓慢形成的，其发育期可以追溯至婴幼儿时期，并在成年之后逐步定型。性格特质理论认为，个体的性格特征并不会受到时间和所处场景的影响，他们的行为是稳定的，这些行为成为刻画他们人格的素材。举例说明，一个外向性格的人倾向于乐于进行社会交往，即便是初次出现在社交场合，仍然不会出现紧张和不安的情绪。与之相反，一个内向性格的人，在面对熟悉的朋友和同事时，还是会显示出害羞和不适。由此可见，人格倾向对于个人行为的影响是深远的，只有清楚了解人们的人格特质，才能更好地理解他们的行为，并对其接下来的行为进行预测。在案件侦查过程中，隐藏在幕后的组织者、领导者往往难以被追踪，他们可能同时经营多个金融传销骗局。此时，侦查机关可以根据犯罪嫌疑人现有的犯罪行为，对其人格特质进行发掘，利用犯罪心理画像来识别犯罪嫌疑人。另外，在侦查讯问过程中，心理画像也能够提供大量有价值的信息。但是，心理画像所研究的主要是一种较高概率的现象，这其中必然存在大量的不确定性。因此，心理画像并不能被当作证据来使用，其主要的作用在于指引侦查的方向。

（三）认知偏差在金融类传销犯罪侦查中的体现

从某种意义上分析，侦查活动是一项认知活动，实质上也是对于认知不断升级的过程。[86]侦查认知在侦查中的地位和作用十分重要，侦查人员对于案件的认知程度会影响案件的侦破。[87]目前，侦查人员认知偏差会对侦查工作产生较大影响，一是影响案件的定性；二是影响犯罪嫌疑人的身份认定；三是影响犯罪证据的收集。根据不同的案情，侦查人员的认知偏差可能存在于整个侦查过程，这也极易导致侦查错误乃至侦查失败的出现。根据有限理性理论的基本假设，个体的记忆力、注意力和思维能力都是有限的。通常情况下，个体在受到外部刺激之后，并不能完全接收和消化信息，更无法及时做出严谨的决策。介于侦查人员主体认知能力的有限性，在客观环境的持续作用之下，侦查人员会产生各种认知偏差。上述认知偏差具有阶段性，主要体现在

[86] 刘启刚.侦查人员认知偏差及其影响[J].中国刑警学院学报，2019，（05）:70-79.
[87] 杨立云.认知科学视野下的侦查错案的原因与应对[J].山东警察学院学报,2015，（02）：98-103.

中国知网　https://www.cnki.net

信息收集、信息整合和信息评估三个阶段，每一阶段都有其产生的心理机制和具体表征。[88]认知偏差是认知心理学中的一个概念，对于认知偏差类型的分类不仅要借鉴心理学知识，还需要结合具体的侦查工作。比如，在金融类传销犯罪侦查过程中，侦查人员容易产生锚定效应偏差、损失规避偏差、证实偏好偏差和近因效应偏差等认知偏差。这些认知偏差之间相互影响、相互作用，交叉共存的现象较为普遍，甚至贯穿于整个侦查工作的始终。

二、金融类传销犯罪犯罪主体的心理学分析

（一）金融类传销犯罪手段的心理学分析

1.精神控制法在金融类传销犯罪中的体现

精神控制能否成功，取决于心理暗示的正确实施。众所周知，心理暗示是一项并不复杂的工作，主要是将人们置身于易受心理暗示的状态。由于接受心理暗示并不容易被大脑察觉，此时个人意志往往形同虚设，在气氛烘托和外界刺激的双重作用之下，人们将无法正常独立思考。一旦人们无法进行思考和反思，随之而来是条件反射式的屈服行为，他们便开始成为精神控制的对象。通常情况下，传销人员善于运用多种心理干预手段，使人群快速接受传销人员的心理暗示。

首先，利用疲劳战术消耗对方。深度思考需要消耗大量的体能和精力，人在过度疲劳的情况之下，常常难以继续高强度的思考活动。传销组织时常开展高强度的培训活动，以此来分散被传销人员的精力，随着接受信息的增多，人们的精力被持续分散。其次，利用人类的共情能力制造共鸣。共情能力是社会交往中的重要能力之一，这也使得人们能够设身处地地为别人考虑，即便本人不认同对方的观点，还是能够感受到对方的情绪并逐渐理解对方。可见，共情的出发点并非自身的利益，共情是为了理解和体谅他人的难处和处境。因此，传销组织利用人类先天具备的能力，安排极富感染力的演说家对他们讲授洗脑课程，人们的情绪被充分地调动。在内心深处的情感被激发，这使得他们进入持续亢奋的精神状态，此时进行“洗脑”的成功率也会大幅提升。最后，将参加者置身于集体之中。勒庞在他的著作《乌合之众》中，对于群体有着准确的界定，他认为群体不善于推理，却急于采取行动。集体行为有着明显的特征，一是群体容易受到情绪的支配；二是能够快速做出反应；三是容易发生越轨行为。传销组织充分利用这些特征，同化传销参与者的思想与行为，使他们能够融入集体之中。其中，参与者最为明显的表现便是“去个性化”，迫于群体的压力，对传销组织的认同感开始淹没个人意志。比如，金融传销犯罪团伙创建微信群，通过设置密集课程与频繁互动活动，进而达成固定人员社交环境的目的。许多新人半信半疑地加入微信群，并且潜移默化地接受“洗脑”，最终沦为传销组织围狩的“猎物”。

[88] 刘启刚.侦查人员认知偏差及其影响[J].中国刑警学院学报，2019，（05）:70-79.

中国知网 https://www.cnki.net

2. 精神激励法在金融类传销犯罪中的体现

如果说实施“精神控制法”的目的是为了留住新人，那么“精神激励法”便可以被看作是督促他们继续奋进的一剂猛药，而“罗森塔尔效应”和“马斯洛需求层次理论”便是其中重要的“药引子”。“罗森塔尔效应”也被称作“人际期望效应”，这是一种奇特的社会心理效应，常指那些被赋予期望的人往往能够因此而取得较好的成就。“罗森塔尔效应”源于美国的一次实验，最终被两名心理学家提出。在该实验中，教师和学生都是随机抽取的，排除了接受者先天智力优势对结果的影响。结果显示，被赋予期望的那群孩子相较于其他孩子表现得更为自信和优秀。当然，“罗森塔尔效应”并不是万能的，它的成功实施仍需遵循极其严苛的条件，这一过程经历了期待、行动、反馈、接受和外化多个环节，任一环节都必须按照步骤展开。传销组织中的领导者通过各种粉饰，将自己凌驾于众人之上，以一个成功者的姿态对人们给予极大的期待，再通过各种精神激励法来鼓励人们。在通常情况下，组织成员的自信心会被极大地增强，并坚信自己能够成功。

依照“马斯洛需求层次理论”，犯罪分子能够真正了解人们的真正需求，从而做到有的放矢。“马斯洛需求层次理论”由亚伯拉罕. 马斯洛提出，它将人的需求分为生理需求、安全需求、社交需求、尊重需求和自我实现。上述需求由低到高依次排序，低级的需求是人的本能需求，这种需求和动物类似。随着需求等级的提升，一些高级的需求将难以实现，不同需求之间的转换并非一蹴而就。在社会中，部分传销组织成员虽然满足了生理和安全需求，但是很难获得高级的需求。而在传销组织里，不少被忽视的小人物找到了自己的舞台，他们的社交需求和尊重需求得以满足。对于他们而言，这种人生体验是稀缺的，精神生活的富足使得他们无法自拔。

（二）金融类传销犯罪参与者的心理学分析

目前，金融传销活动屡禁不止，涉及人员的人数更是不可计数。因此，全面掌握个人卷入传销活动的原因十分必要，这不仅能够提高案件的侦破效率，还能加强对传销犯罪的防范。因此，从传销人员的个人角度入手，逐一分析他们加入传销的原因：

1. 幸存者偏差思想在金融类传销犯罪中的体现

“幸存者偏差”（Survivor bias），也被翻译成“生存者偏差”，这是一种较为片面的认知行为。通常情况下，人们会忽略一些关键信息，无视整个事件的发展过程，只是将注意力聚焦于结果之上。举例说明，有人通过参加某金融传销组织，在短时间内实现财富自由，但这一现象并不具有普遍性，大部分人还无法从中获利。目前，社会上的理财产品和投资方式较为丰富，其利率也是符合基本价值规律的，稍有留心便能识别骗局。但有类人群在明知是金融骗局的情况下，仍然选择先下手为强，提早进入组织谋取红利。类似于 P2P 网贷中的“薅羊毛”群体，他们通常会在“庞氏骗局”崩盘之前赚回投资成本。专业的“薅羊毛”群体对于传销组织的破灭持中立态度，他们只希望能够在下一个新的“传销盘”中捷足先登。以“Plus Token”虚拟货币案为例，

中国知网　https://www.cnki.net

平台在运营前期支持提现申请功能，不少投机者在平台跑路之前早已经提现离场，但是此后的投机分子却陷入血本无归的窘境。

2. 替代性学习思想在金融类传销犯罪中的体现

社会心理学家班德拉将学习行为分成两大类，第一种学习基于生活经验；第二类源于自身的直接观摩。这种直接观摩的学习是一种更为普遍和有效的学习方式，也被称作替代学习（vicarious learning），一共包括四个流程，分别是注意阶段、保持阶段、产出阶段和动机阶段。传销组织开始将中老年群体作为头号目标，由于退休之后缺乏足够的学习，并不能熟练掌握互联网技术，缺乏对新信息的接收与更新。这使得他们与社会脱节，再加上他们较少参加社会工作，接触的人群也较为单一，极易被包装完善且收益丰厚的金融传销欺骗。因此，当传销犯罪嫌疑人单方面输出信息时，容易接受其片面的信息。在对这一群体进行示范和引导之后，他们开始进入最后两个阶段，重现通过直接观察所获得的技能和经验。应用新型学习方法改变了原本被动的学习方法，使得他们能够主动参加传销活动，并将其视作一种生活常态。再加上他们工作多年，有着良好的经济基础，使得他们的购买力远超初入社会的年轻人。

3. 斯德哥尔摩效应在金融类传销犯罪中的体现

斯德哥尔摩原本是北欧国家瑞典的首都所在地，在 20 世纪 70 年代发生的一起银行抢劫案使该市名声大噪。虽然犯罪嫌疑人挟持了四名银行职员，并严重威胁人质的人身安全，但是四名受害人并未对犯罪嫌疑人产生憎恶的心理。与之相对的是，他们向犯罪嫌疑人表露出极大的好感，十分抗拒警方的介入。后来，人们将这种特殊的心理现象称为人质情结或斯德哥尔摩综合征。由于斯德哥尔摩综合征患者经受着不同类型的犯罪，因此病症的临床表现不尽相同，但是他们之间却存有一些共性。首先，他们认为依靠个人力量，可能无法挣脱加害者的控制。久而久之，他们便会坚信自己被完全控制住了，即便是在无人监管的情形之下。其次，受害者抗拒接受外部的正确信息，他们不愿和外界保持密切联系。此时，他们只愿意从加害人处获取单方面的信息，无法对虚假的信息进行分析和判断。最后，施害者善于恩威并施，他们给予被害人各种金钱利益，并通过各种手段使其产生感激心理。当传销平台濒临崩盘之时，被害人即便发现此传销骗局，却仍在幻想收回本金。此时，传销组织中上线成员的安全和被害人自身的经济利益挂钩，他们对于“上线成员”的情绪是复杂的。在这种多种情绪的交织下，被传销人员极易患上斯德哥尔摩综合征。以至于在警方介入之后，还会出现被害人掩护犯罪嫌疑人的反常举动。有学者认为，这一病症类似于创伤后应激障碍（PTSD）[89]，根据不同患者的临床表现，成功将其治愈必须制定与之相适应的方案。其中，认知行为治疗法取得较好的疗效，它能够改变患者的错误观念，重新帮其塑造新的认知。

[89] Demarest R A. The Relationship Between Stockholm Syn-drome and Post-Traumatic Stress Disorder in Battered Women[J]. Student Pulse，2009，1（11）：1-3.

中国知网 https://www.cnki.net

第四节　金融类传销犯罪侦查之原理分析

信息作为信息科学的主要研究对象，不仅成为区别于其他学科的关键，而且还奠定了其作为一门独立学科的基础。信息科学研究的内容主要包括信息的运动规律和应用方法，涉及到多学科和新技术的融合，这也使得它成为一个新兴的综合性科学。不可否认，无论学科如何地发展与进步，信息论、系统论和控制论仍然是该学科的基石和支柱。上述理论都是人类文明不断实践的产物，根据认识的反作用，可以从中汲取养分来反哺实践工作。侦查工作作为一项实践活动，同样可以依据和参考相关理论，本节主要论述信息论、系统论和控制论在侦查实践中的应用。

一、金融类传销犯罪侦查中信息论的运用

信息论作为一门应用数学的学科，它的创始人是克劳德. 香农常常利用数学方法来研究信息、信息熵和数据传递等问题。随着人类逐步进入到信息时代，侦查人员在办案中会接触大量的信息。此时，侦查人员不仅需要兼顾物品和痕迹物证，而且还要注意搜集信息流层面的证据资料。比如，与案件相关的电子数据、车辆行动轨迹和个人电子身份信息，都能够为办案提供足够支撑。但是，对于信息的认识和使用还较为初级，还停留在技战法层面之上。信息化侦查必须得到进一步分析和总结，从而找到能够依据的理论，以达到指导侦查实践的目的。由于信息论早已进入社会的大多数领域，有着成功指导社会实践活动的先例，这也为侦查活动引入信息论增加了可能性。有学者认为，犯罪的过程本身就是一个信息转移的过程，信息通过信源、信道和信宿三种搭建的模型进行传递。[90]以金融类传销犯罪为例，犯罪现场往往残留大量的信息，侦查人员可以从信源、信道和信宿三个角度来固定重要犯罪信息。首先，确认信源。面对大量的信息，侦查人员需要排除无关信息的干扰，从而找到最有价值的信息。此时，与犯罪嫌疑人所接触的物品，以及长时间停留的场所便可以成为重点勘查对象。其次，锁定信道。信息的传递路径有多种，及时锁定信道能够极大提高信息收集效率。当前，金融传销组织除了利用微信（We Chat）群发展下线成员，还会使用网络微博等自媒体来宣传金融传销。侦查人员可以利用信道来重构非接触性犯罪现场，通过分析这些犯罪工具，从而把握他们真实身份和犯罪规律。最后，回归信宿。受害者作为犯罪信息的第一接收人，他们熟知犯罪的全过程，并能及时还原犯罪的细节。以信息论为基础办案，给侦查人员提供了一个新的思维方式，有效减轻侦查人员的负担。

由此可见，金融类传销犯罪活动和侦查活动之间存在着认识和被认识的关系。基于信息转移原理，犯罪嫌疑人在进行传销活动时，犯罪信息应运而生。同理，侦查人员在侦破案件过程中，接收和处理的信息被称为侦查信息。犯罪信息被认为是本体论上的原始信息，而侦查信息是认识论上被加工后的信息。在刑事犯罪发生之后，侦查

[90] 刘品新.论犯罪过程中的信息转移原理[J].福建公安高等专科学校学报，2003，（01）:28-35.

中国知网　https://www.cnki.net

人员通过各种途径发现犯罪事实。此时，信息的传递即刻达成，犯罪事实作为信源，直接传递给作为信宿的侦查人员。在侦查启动之后，侦查人员通常会经历搜集情报、分析案情、查找犯罪嫌疑人、确认犯罪嫌疑人和讯问犯罪嫌疑人五个阶段。[91]上述侦查行为可以被看作“信道”，“信宿”侦查人员借助顺畅的“信道”，实现对犯罪事实的“再现”。总之，犯罪和侦查中的信息传递与信息反馈原理能够指导金融类传销犯罪的侦查，主要体现在以下三个方面。一是在犯罪信息形成之前，侦查人员需要考虑到传销人员具有一定的反侦查能力，从而避免受到错误信息的干扰。侦查人员应当抓住主要矛盾，以追赃、止损为工作方向，重点打击传销组织中的组织者、领导者。二是保持“信道”的广度与顺畅，进一步完善侦查工作。侦查人员不仅要借助信息化侦查方法，还应当坚守传统侦查方法，实现两种侦查方法的融合。三是重新解构侦查信息，实现犯事实的“重现”。金融类传销犯罪现场的重构已经逐渐转移至虚拟网络空间，对网络上犯罪信息的收集、分析与数字化清洗，无不考验着侦查人员的侦查技术与侦查意识。

二、金融类传销犯罪侦查中系统论的运用

在二十世纪四十年代，一般系统论原理最先由美国生物学家贝塔朗菲（L.Von.Bertalanffy）提出，这一理论奠定了该学科的理论基础。其中，系统一词取自于古希腊语，作为一个舶来词，它是指由部分构成的整体。目前，学界对于系统的定义超过几十种，一种观点认为“系统是有组织的和被组织化的全体”，另一种观点认为“系统是有联系的物质和过程的集合”。一般系统论将系统定义为：由若干要素以一定结构形式联结，从而形成具有某种功能的有机整体。系统论的出现给人们的思维方式带来巨大变化，在此之前，人们常常着眼于局部，按照事物简单的因果联系进行分析。虽然这种思维方法持续了百年之久，但只能用来认识简单事物，无法胜任复杂问题的处理。在侦查系统论中，犯罪活动与刑事案件侦查都看作是一项系统性工程。犯罪活动通常是有犯罪时间、犯罪空间、犯罪主体和犯罪对象等要素构成，这些要素相互关联形成一个有机的整体。同时，侦查工作也是一个受侦查主体控制的系统。侦查人员作为犯罪信息的信宿，不仅拥有输出犯罪信息的职能，该过程均在侦查人员的控制和制约之下进行。[92]侦查过程的本质就是一个接收信息、反馈信息并重现犯罪的系统过程，在金融类传销犯罪的侦查中，必须经历犯罪发现、犯罪信息收集、犯罪信息处理、犯罪信息输出和反馈和犯罪“重现”这一过程。因此，侦查系统论作为一个工具，极大地帮助了侦查人员有效认识和把握犯罪行为和侦查工作，运用侦查系统论已经开始成为侦查人员的“杀手锏”。

[91] 郝宏奎.侦查破案的基本规律[J].山东警察学院学报，2008，（01）：77-84.
[92] 郭晓彬.刑事侦查学[M].北京：群众出版社，2002：18-21.

中国知网 https://www.cnki.net

从方法论的角度来看，系统分析法能够解决侦查中存在的些许问题，为侦查组织提供行之有效的解决方案。尤其是在面对新型金融类传销犯罪时，侦查人员同样可以借鉴系统分析法，以系统论作为侦查活动的理论支撑。一是在数据化犯罪现场的重构过程中，引用侦查系统论，不仅能够准确把握犯罪现场的情况，而且还能妥善处理整体与局部之间的关系。一方面，侦查人员应当高屋建瓴，初步掌握犯罪大环境。在重构犯罪现场之前，侦查人员会在脑海中初步形成一个设想，随后根据社会环境和科技发展的进度对其进行修正。由于犯罪嫌疑人同样是社会人，他们的犯罪环境与生活环境并未被分割，其犯罪手段有着明显的时代特征。侦查人员只有掌握非接触性犯罪的特点和趋势，才能重构数据化的犯罪现场。另一方面，着眼于小处。侦查工作还需要重视被害人群体，他们作为接触犯罪现场的第一人，能够提供一手的信息和数据，这些都是数据化犯罪现场重建的必需品。每当案情进展受阻时，被害人便成为不可忽视的突破口，他们的证人证言能够清晰地还原案发的经过。证人证言中蕴含着大量信息，从中能够找寻到关键的定罪证据，这对于犯罪现场的复原十分有利。二是在情报主导侦查工作中，侦查系统论发挥着关键作用。侦查行为系统是刑事诉讼的一个分支系统，该系统中包括侦查启动、侦查取证和侦查终结几大环节，在此期间产生的大量情报信息将进一步助力案件的侦查。情报信息同样能够反作用于侦查行为系统，常常扮演着左右侦查方向的重要角色。总之，情报主导符合系统论关于系统相关性、层次性、相对性和适应性的理论原理，[93]情报导侦起到联系与调节犯罪行为系统和侦查信息系统的重要作用，有效缓解两者之间的紧张关系。

三、金融类传销犯罪侦查中控制论的运用

在上世纪四十年代，美国数学家维纳发表了其代表性著作《控制论》。随后，控制论的思想和方法论逐渐在多个领域里交织、融合，并开始形成种类繁多的控制理论。信息传递理论作为控制论的理论基础，在一个系统模型内部，控制者与受控制者借助信息反馈，实现系统内部的平衡。此时，系统内部的控制在不断循环着。在信息传递开始之后，控制者及时得到反馈信息，并根据反馈信息做出调整。随后，控制者再将信息输入给受控制者，直至整个系统达到平衡之状态。由于控制论是以信息传递为主要途径，对于受控制者的控制方式分为以下几种，分别是随机控制、经验控制、共轭控制、程序控制、反馈控制和隧洞控制等。[94]由于金融类传销犯罪侦查中的犯罪嫌疑人并非处于静止状态，系统内部将会采用信息反馈模式进行控制，此时不仅存在信息的单向传递，还能实现信息的主动性反馈。因此，侦查人员可以采取更为复杂和高级的控制方式，随动控制能够满足控制者对于被控制者的全面控制。

[93] 裘树祥.论情报主导侦查的实施原理.山东警察学院学报[J].2009，（01）：100-105.
[94] 董向东.论犯罪与侦查中的信息传递和反馈原理[J].中国人民公安大学学报（社会科学版），2013，（03）：74-82.

中国知网　https://www.cnki.net

随着控制论原理被引入刑事案件侦查活动，侦查控制论也开始逐渐成熟。“控制”指的是系统通过对内部和外部的调节，最终达到和谐发展的一个过程。从侦查工作本身的性质来看，它也可以被看作是一个可控制的系统。由于侦查活动的开启时间滞后于犯罪活动，侦查机关可以采取相应的侦查措施，最终实现抓捕犯罪嫌疑人之目的，因此侦查过程是可控的。侦查机关能被视为一个控制系统，系统由控制主体、控制对象和控制手段构成。首先，拥有侦查权能的人员作为控制主体。其次，侦查对象是指犯罪嫌疑人。最后，控制手段是指技术侦查手段和常规侦查手段。这一系统的工作流程如下，控制主体在接受犯罪信息之后，会采取控制手段作用于控制对象。与此同时，控制主体还能根据控制对象的反应作出应对，并在系统内部重新开始新的一轮控制活动。控制之所以具有成效，离不开及时的信息反馈，整个侦查控制活动就是一个接收信息以及反馈信息的过程。因此，在金融类传销犯罪案件侦查中，侦查人员可以引入“黑箱方法”来运用控制论。在“黑箱方法”中，犯罪嫌疑人是需要被认识的对象，因此将其形容成“黑箱”。此时的“黑箱”代表着未知的事物，“黑箱”的存在给人们研究客观事物提供了一种新方法。现实中的犯罪是复杂和多变的，更是人脑无法完全想象的，侦查工作需要一个循环往复的过程。在侦查启动之后，侦查人员将传销人员的犯罪行为看作未知的“黑箱”，通过对犯罪原因和犯罪手段的分析，从而把握犯罪规律并打开“黑箱”。总之，侦查中的信息传递难免会受诸多因素的干扰，一旦信息的数量和种类发生变化，必然会导致案件侦破受阻，甚至可能出现侦查错误和侦查失败的后果。侦查人员亟需提升信息化作战能力，强化其在信息获取、信息提炼和信息分析方面的综合实力，从而实现对金融类传销犯罪的打击和控制。

中国知网 https://www.cnki.net

第三章　金融类传销犯罪侦查之现实问题

金融类传销犯罪屡禁不止，作为新型涉众性经济犯罪，其对个人、社会和国家的危害较大。自金融类传销诞生以来，对这一犯罪的打击从未停止。事实上，此类犯罪并未被真正地控制，甚至有愈演愈烈的趋势。导致这一现状的原因有很多，从打击犯罪的角度出发，主要源于侦查机关对犯罪的打击不足。具体表现在侦查启动、调查取证、刑事追赃和侦查协作几个方面，同时还在各个侦查阶段暴露出警力不足、技术匮乏、侦查方法单一以及缺乏侦查协作的侦查困境。目前，公安机关联合各级市场监督部门、金融监管部门，针对金融类传销犯罪开展集中执法。犯罪增长趋势暂时得以遏制，但“运动式”的打击很难从根本上治理犯罪，难免会出现犯罪死灰复燃的情形。当前，公安机关和市场监督部门作为打击金融类传销犯罪的中流砥柱，频频发挥“救火队”的作用。在缺乏必要协作的前提下，侦查组织时常陷入独木难支的处境。由此可见，打击金融类传销犯罪是一项系统性的长期工程，不仅需要其他社会力量的通力协作，而且还应当进一步完善金融类传销犯罪侦查，最终实现对金融类传销犯罪的预防和控制。

第一节　金融类传销犯罪侦查启动之困境

侦查权作为公安机关的一项执法权能，天然具有被动性和滞后性，这主要源于侦查权的行使必须建立在犯罪事实的发生之上。因此，在介入金融类传销犯罪之初，侦查人员对此类新型犯罪的识别、定性必将耗费大量时间，这也导致后续的侦查工作难以为继。由于金融类传销犯罪的类型较多，证据的数量和种类都远超传统传销犯罪，侦查机关在调查取证阶段往往难以提取有效的定罪证据。目前，犯罪分子将互联网作为作案工具，犯罪活动逐渐出现虚拟性、跨区域性的特点。由于此类犯罪较为隐蔽，犯罪分子的洗钱和转移赃款也变得难以追踪。随着犯罪手段的不断升级，犯罪分子也具备了一定的反侦查能力，原先的侦查方法和模式已经无法与之进行对抗。在各类案件急剧增长的情况下，警力不足的问题也开始凸显，在此基础上，侦查机关的侦查协作也开始出现不和谐的“噪声”。在当今这个信息爆炸的时代，知识与科技的传播变得迅捷，犯罪无时无刻不在进行升级和变种，侦查工作也应当与时俱进。

作为展开侦查工作的起始环节，立案启动的重要性不言而喻，立案质量的高低会直接影响案件的进展。在这一阶段，侦查人员不仅要对立案线索进行全面搜集和仔细甄别，还会面临案件定性和管辖权归属等问题。目前，对于金融类传销犯罪的立案工

中国知网　https://www.cnki.net

作还存有诸多不足，主要表现为缺乏案件线索、立案管辖混乱以及案件定性存疑，立案工作难开展已成为侦查机关亟须解决的一项任务。

一、金融类传销犯罪线索获取之困境

毋庸置疑，线索的发现和收集是侦查活动中的重要一环。有价值的线索不仅有助于案件真相的揭露，还能极大地提升证据收集效率，能否运用好手中的线索将直接关系着案件的成功侦破。在侦查过程中，真实线索和虚假线索常常杂糅在一起，与案件关联度较低的线索大概率会被侦查人员忽视，犯罪线索的有效获取将面临阻碍。

（一）侦查人员主动获取线索难度大

如今的金融类传销大多是借助于互联网发展“下线”，此类非接触性犯罪往往难以被公安机关及时发现,这也成为犯罪线索难以获取的本质原因。首先，关键线索不易提取。在数量庞大的网络信息面前，侦查机关显得力不从心，想要发现传销犯罪的活动痕迹并非难事，但对传销犯罪线索的追踪与挖掘线索则是颇具难度的。一些关键线索都隐藏在网站或者 APP 内部，由于传销组织实行严格的会员制度，只有成为会员才能接触到这些核心信息，新人必须经过老会员的推荐，才有资格进入传销组织。其次，犯罪活动全程虚拟化。以虚拟货币类传销为例，虚拟货币的购买、交易、提现都是在平台上进行的，此类传销的行踪较为隐蔽。在传销组织“跑路”之后，平台仍然对外宣称系统升级，直至犯罪头目逃至国外，此时仍有传销人员被蒙在鼓里。最后，资金流异动难以甄别。在金融类传销犯罪中，资金通常会借助第三方支付平台进行流转，大额资金被拆分成若干份并分散在多个账户中，因此监管部门常常难以发现资金流动异常。目前，利用现金和虚拟货币进行交易开始成为传销组织的一大趋势。为了躲避侦查，传销组织头目开始向传销组织中的下线收取现金，虽然现金的体积较大而且不易大量携带，但是直接持有现金将不会在银行系统内留下资金流信息。当然，虚拟货币类传销的资金流更是难以被发现和追踪，由于虚拟货币本身具有极强的保密性和安全性，对货币持有人的身份认定存在巨大困难。一旦，虚拟货币流入虚拟货币交易平台，追赃或者锁定这笔赃款流向将犹如大海捞针。

（二）传销组织的反侦查能力增强

位于线下的资本运作类传销组织纪律严明，其领导者和组织者通常会制定严格的规定，从而隐匿其行踪不易暴露。比如，西安市未央区 1040 阳光工程传销组织对传销参加人员进行军事化管理，该组织通过制定《生活经营管理 20 条》对组织成员进行反侦查指引。首先，对生活起居有着严格要求。为了不引起当地居民的怀疑，所有的传销参加人员必须保持规律的作息时间，更不能在室内大声喧哗和吵闹。外出活动时禁止两人以上通行，组织成员按照规定不能和陌生人进行交谈，在回到住处时禁止敲门进入。一旦发现本地人与其乘坐同一部电梯，必须按错楼层主动进行回避。其次，杜绝资料与信息外流。传销组织内部资料的种类较多，纸质资料分为学员周总结、培

中国知网 https://www.cnki.net

训总结以及成功学书籍《羊皮卷》等，还有一些视频和录音资料被存储在传销成员的电脑之中。为了防止突击检查，这些资料被禁止放置在房间内，学习资料由专人进行保管。与此同时，该组织还对“业务员”的手机进行限制，手机上不能出现任何组织成员的联系电话和信息，发送短信后务必做到及时删除。倘若违反上述规定，该成员将被罚款或者接受相应的处罚。最后，积极应对“宏观调控”。该传销组织将公安机关和市场监督部门的联合行动称作“宏观调控”，并告知业务员当前是行业发展的高峰期，“宏观调控”符合经济发展的规律。该组织内的“业务员”早已受过系统培训，各成员不仅被统一口径，而且还被要求必须做到沉着应对。由此可见，在金融类传销网络化和传销人员进行反侦查的双重作用之下，犯罪线索的获取将变得异常困难。

（三）侦查机关被动获取的线索数量有限

目前，在侦查工作中获取线索的途径有两种，一种是侦查机关的主动获取，另一种则是对线索的被动接受。两种获取途径各有利弊，侦查机关通过摸底排队、走访调查对本辖区的治安和犯罪基本状况进行掌握，或者利用网监部门在网络上进行巡查，从而找到犯罪的蛛丝马迹。但是，这种主动发现线索的工作常常会因缺乏导向性，有可能转变为盲目侦查，容易导致警力资源的浪费。目前，网络传销犯罪的线索主要来自于人民群众的举报和市场监督部门的案件移送，[95]这些线索经过前人的价值判断之后，更加符合立案侦查的标准，从而提高侦查机关立案工作的效率。但在现实中，群众举报不及时的现象却普遍存在。在传销平台跑路之后，被害人迟迟不去报警，不仅是因为传销组织善于精心包装和炒作新概念，受害者对其认识不清，认为其参加的只是一种金融投资项目，即便被骗得血本无归，仍然愿意承担这一投资风险。有些被害人深知被骗，但害怕在报案之后，仍然无法拿回投资的巨额资金。他们选择相信传销组织只是在系统维护，在内心深处十分抵触向警方报案的行为。

与此同时，市场监督部门位于打击非法传销的第一线，对于线索的收集具有先天性的优势，并开设有专门的举报热线，时常能够优先掌握传销活动的线索。但是，当前行政执法与刑事司法工作并没有做到良好衔接。比如，市场监督管理部门在经历行政立案、调查取证环节之后，才能认定其是否涉嫌犯罪，只有在证据确实充分的情况下，再将其案件移送至公安机关。一般情况下，行政案件的移送还会受到上级领导的审查，案件经过数个工作日的时间才能送达侦查机关手中。由此可见，市场监督部门对于违法案件的处置耗时太长，导致侦查机关无法第一时间掌握案件线索，延误了侦查机关的办案时机。

（四）金融类传销之监管不当

金融类传销的监管不仅能够及时制止违法犯罪行为，还能够为侦查机关提供大量的办案线索和关键情报。当前，金融类传销的监管过程中还会存在行刑衔接的情形，监管部门需及时履行发现、制止与移送等职责。由此可见，监管工作的成功实施影响

[95] 刘坤.网络传销犯罪特点与侦防对策研究[J].北京警察学院学报,2015,(03)：45-49.

中国知网　https://www.cnki.net

着犯罪侦查的顺利启动。但是，金融类传销监管不当仍然存在，这将对犯罪线索的及时发现和移送工作带来不利影响。

1. 金融类传销监管之必要性

习近平总书记在中央政治局第四十次集体学习时强调：把维护金融安全，作为治国理政的一件大事。金融是国家经济的命脉，金融安全左右着国民经济的运行。随着经济的发展与增长，各地金融类传销犯罪也日益增多，网络化趋势增强，危害了金融市场的健康发展。一方面，金融类传销犯罪不仅破坏了金融秩序，更阻碍着金融创新。由于金融类传销对外承诺高于市场的投资收益，大量的闲散资金会流入传销组织，随后便会产生劣币驱逐良币的效应。与此同时，随着市场上流动资金的减少，资金流动性变弱使得金融市场进一步缩水，不仅不利于金融市场的建设，还会在更深层次上减缓实体经济的增速，最终影响国民经济的健康发展。不可否认，金融类传销犯罪猖獗还对虚拟经济的发展带来巨大阻碍。当前，市场上出现各种“空气币”“传销币”和“虚拟货币钱包”，伪虚拟货币类传销的增多已经成为一个不可阻挡的大趋势。这类传销犯罪使得公众对其产生错误的认识，导致“区块链”等虚拟经济的发展滞后。另一方面，挫败了金融投资者的积极性，不利于金融市场的有序发展。金融类传销使用欺诈的手段使投资者陷入被动的境地，投资人无法回笼资金，最终导致个人财富的大量损失。

2. 金融类传销监管之现状

我国的市场监督部门作为打击传销活动的主力军，每年都会更新打击传销的重点区域和城市，对于聚集式传销的监管和打击一直处于高压态势。除了局部的聚集式传销难以清除，大部分的聚集式传销得以遏制。2018 年，全国共查处传销案件 3500 多起，罚没金额 9.6 亿元。当前，网络传销已经成为重点的打击对象，介于网络传销有着隐蔽性好、欺骗性大、涉众性强等特点，这给各部门的监管和打击造成了阻碍。近年来，市场监督部门为了整治网络传销将“四步工作法”在全国范围内进行推广，分别是线上监测、线下实证、多措处置与稳妥善后。目前，全国各地的市场监督部门纷纷搭建全国性的网络监督平台，但由于每个城市和地区的网监系统各异，监测设备的报警参数也不尽不同，导致收集的线索存在差异。在进入线下实证时，由于需要在合法与金融创新之间寻求一个平衡点，对新型金融类传销的定性和识别将花费极大的时间成本。与此同时，线索和情报的传递也将耗费大量时间，因此侦查机关可能错失战机，使得犯罪分子得以成功转移赃款。另外在证据的处置阶段，证据的交接和保存仍有被遗失和损坏的风险。当前，对金融类传销犯罪的监管需要集合多方力量，中国人民银行、公安机关和市场监督部门之间应当在全国范围内形成联合办案机制。以武汉市为例，该市发布《市人民政府办公厅关于进一步建立健全打击传销长效工作机制的通知》指出，为了优化市、区、街三级打击传销组织架构，组建了以 2 名公安机关人员、4 名市场监管人员以及 1 名住房保障房管人员为构成的“241”专班。联合办案

中国知网 https://www.cnki.net

不仅提高了办案效率，还能大幅降低证据的收集难度，防止搜集证据过程中出现程序违法的情形。

3. 金融类传销监管之不足

金融类传销严重干扰着我国金融市场的有序发展。由于金融活动具有专业性的特点，特别是在互联网金融科技和区块链技术的共同作用之下，导致对伪虚拟货币类传销犯罪的监管存在严重不足。为加强对金融风险的有效管控，从中央到地方都在对金融监管进行完善。一方面，发布公告对首次代币发行（ICO）融资活动进行重点打击。中国人民银行等七部委发布《人民银行等七部门关于防范代币发行融资风险的公告》，公告中的第三条规定，对于存在违法违规问题的代币融资交易平台，金融管理部门将提请电信主管部门依法关闭其网站平台及手机 APP，同时上报相关部门对该 APP 在手机应用商店里进行下架处理，并提请市场监督管理部门依法吊销其营业执照。另一方面，金融监管体制改革正在有序进行。全国省、市、自治区政府陆续成立地方金融监督管理局，原先隶属于当地政府的金融工作办公室被改为金融监督管理局。此次机构改革明晰了金融监管机构的职能，在提高了监管工作效率的同时，净化了金融生态环境。金融监管局作为打击金融类传销的重要职能部门，发挥着举足轻重的作用，但是在金融监管工作中仍然存在诸多不足；当前地方金融监管协调机制严重缺失，陈旧的基础设施与落后的监管理念使其无法应对新的金融业态。总的来说，金融监管部门不仅缺乏必要的执法权能，对于新型金融违法行为的监管和打击较为迟缓，极易陷入被动执法的困境之中。

二、金融类传销犯罪定性之困境

金融类传销的兴起与互联网金融的发展息息相关，由于现行法律、法规中缺乏对金融类传销的相关规定。因此，对这一行为的定性存在困难，在原国家工商行政管理总局、中国人民银行以及原银监会的共同商讨之下，仍无法对金融类传销进行定性。[96]在司法实践中，对金融类传销的定性同样面临诸多困难。在立案之前，侦查人员不仅要查明该传销活动是否触及刑法，还要对可能构成犯罪的传销行为确定恰当的罪名。目前，金融类传销的定性困难主要体现在两个方面：

（一）罪与非罪难以判定

区分罪与非罪的关键在于判断某一行为是否触及刑法。由于我国刑法中并未单列罪名对金融类传销犯罪进行惩处，一般会以组织、领导传销活动罪对其进行规制，一旦满足组织、领导传销活动罪的构成要件即构成犯罪。但要满足该罪的四个犯罪构成要件并非易事，金融类传销犯罪的入罪门槛较高，不仅在于“团队计酬”的认定存在困难，还在于司法解释《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》中规定的“三层级”和“三十人”的追诉标准不易达到。虽然，该司法解释将这

[96] 邓亮.金融传销的形式、特点及防控[J].南方金融,2019,(03)：49-55.

中国知网 https://www.cnki.net

种形式上采用“团队计酬”，实际上“以发展人员的数量作为计酬或者返利依据”的传销活动认定为犯罪，真实的“团队计酬”只能以销售“商品”的收入作为计酬或返利的依据。因此，“团队计酬”是否被认定为“拉人头”的关键在于，其所销售的是否属于真正的“商品”。在伪虚拟货币类传销中，传销组织公开售卖“伪虚拟货币”，并以业务员的“销售业绩”为计酬标准。由于虚拟货币类传销中的虚拟货币不易被识别，他们被伪装成“商品”，并能够在平台内部进行流通和变现。在这种情形之下，侦查机关并不能及时分辨其进行的是金融创新活动，还是传销犯罪活动。

侦查机关在初查阶段，难以清晰梳理传销组织的网络层级。金融类传销犯罪的传销场所分为“线上”和“线下”两种，“线下”的传销组织具有极强的隐蔽性，传销组织中的网络层级难以被确定。比如，“1040 阳光工程”的传销组织在线下制定有严格的内部规定，将传销人员分散安置于高档小区之中的传销据点。和以往的传统传销犯罪不同，传销人员的活动十分隐蔽，以防警方在摸底排队时将其一网打尽。下线成员与上线成员的所有手机短信与证明身份的证据都被提前删除和销毁，即便对少数上线进行控制，也会因无法确定下线的人数和层级，而达不到立案标准。一旦传销组织中的部分成员被警方控制，其他成员也会在第一时间进行转移，这对警方的后续调查带来极大的不便。

线上的传销活动则是借助于互联网，传销组织成员发展下线的方式较为隐蔽，双方并不直接接触，只是通过聊天工具进行沟通或授课。上级会员和下级会员的人身依附性较低，网络上并不显示真实的身份信息，低层级的会员可以随时退出传销组织。在司法实践中，一名传销成员在平台上操作数个账户的情况十分常见，这也导致犯罪嫌疑人发展下线的真实人数更难被确认。以何某、傅某等组织、领导传销活动罪案为例，[97]犯罪嫌疑人自 2017 年 2 月份起，以北京合世投资有限公司的名义搭建互联网平台。通过该平台向投资人销售“U 币”，并以高额回报为卖点，设置各种奖励金对投资人进行返利。投资人能够选择静态收益模式和动态收益模式，从而获得推广佣金、开发佣金、辅导佣金和成长补贴等多重奖励金。最终，该案涉及多层级会员达 6000 余名，且涉案资金共计 1. 9 亿余元。在该案审理阶段，侦查人员搜集到的银行流水信息并不完整，导致侦查人员提供的涉案会员人数和信息与司法鉴定机关存在巨大误差。由于存在不少会员注册多个账户的情形，导致侦查人员仅凭银行流水无法还原出正确的传销组织架构，从而给司法审判带来一定的裁量难度和不确定性。在某种意义上，案情的复杂程度远超侦查人员的预期，这会给犯罪嫌疑人的定罪、量刑带来相当的阻碍。

（二）此罪与彼罪难以分辨

金融类传销时常伴有非法集资活动，不少案件即便进入庭审阶段仍然在适用错误的罪名。2019 年 12 月 3 号，最高人民检察院发布了一起利用“虚拟货币”组织、领

[97] 安徽省徐州市中级人民法院（2020）苏 03 初字第 44 号刑事裁定书.

中国知网 https://www.cnki.net

导传销活动案作为典型案例。该案中的传销组织以“虚拟货币”作为卖点，以直接或间接发展人员作为计酬依据，吸引他人加入从而达到骗取财物的目的。此案结合了传销、诈骗以及非法集资犯罪，不仅具有复杂的犯罪手段，而且严重扰乱经济发展秩序。最终，卢某某和成某某等十一名犯罪嫌疑人被检察机关以组织、领导传销活动罪向法院提起公诉。最高人民检察院发布的典型案例中的传销犯罪属于金融传销犯罪的一类——虚拟货币类传销犯罪，官方指导意见认为，此类犯罪在司法实践中应当被认定为组织、领导传销犯罪。但由于案情复杂，金融类传销犯罪中又掺杂有吸收公众存款和骗取人民财产的行为，导致此类涉众性经济犯罪在定性上存在困难。再比如“瑞士API基金案”中，被告人宁某某以直接或间接方式发展“下线成员”四十余人，组织层级超过三级，一共吸收资金超250万元。随后，侦查机关以非法吸收公众存款罪对其立案侦查，并移交公诉机关审查起诉。后经一审法院认定，公诉机关的指控罪名有误，变更为组织、领导传销犯罪。[98]

在司法实践中，有些案件出现了传销活动与非法集资交织的现象，使得案件定性的难度陡然增大。有些被告人或经被告人同意的辩护人和近亲属，在一审判决下达之后，对判决不服并提出上诉。比如，“虚假发售CR原始股案”中的两名犯罪嫌疑人被秦皇岛市公安局海港分局案件非法吸收公众存款罪立案侦查，经过一审法院审理，两名被告人被判处非法吸收公众存款罪。后经被告人上诉，二审法院认为一审法院以非法吸收公众存款罪对两名上诉人定罪量刑不当，属于定性和法律适用错误。遂撤销原一审判决，在事实清楚、证据确实充分的情况下，对此案进行改判，判处两名被告人组织、领导传销活动罪。[99] 立案阶段的犯罪定性错误将直接导致侦查方向出现偏差，不仅错失搜集犯罪证据的最佳时机，而且不利于对犯罪嫌疑人的打击。比如，非法吸收公众存款中的被害人极可能成为组织、领导传销犯罪中的犯罪嫌疑人。虽然公诉机关具有对刑事案件审查起诉的职责，但也只是以形式审查为主，因而影响后续的刑事诉讼程序。从整体来看，定性错误还可能导致错案的发生，即便二审法院能够对原判决进行撤销和改判。但不可否认的是，这种事后补救无疑是对司法资源的浪费，更是对审判机关司法公信力的一种破坏。

三、金融类传销犯罪立案之困境

（一）刑事立案的法律依据不明确

为了确定案件的管辖权归属，侦查机关可以参照《刑事诉讼法》《公安机关办理刑事案件程序规定》《关于办理网络犯罪案件适用刑事诉讼程序若干问题的意见》和《关于公安机关办理经济犯罪案件的若干规定》等进行立案管辖。比如，《公安机关

[98] 山东省威海市中级人民法院（2016）鲁10终字第144号刑事裁定书.
[99] 河北省秦皇岛市中级人民法院（2014）秦11终字第11号刑事判决书.

中国知网 https://www.cnki.net

办理刑事案件程序规定》[100]第十五条规定，刑事案件由犯罪地的公安机关管辖。如果由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖更为适宜的，可以由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖。其中，犯罪地包括犯罪行为发生地和犯罪结果发生地。《关于公安机关办理经济犯罪案件的若干规定》[101]第八条同样规定，经济犯罪案件由犯罪地的公安机关管辖。如果由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖更为适宜的，可以由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖。结合上述规定可知，刑事案件的立案管辖是以犯罪地为原则，犯罪嫌疑人居住地为例外。根据《关于公安机关办理经济犯罪案件的若干规定》附则第七十九条的规定，涉及两个以上县级行政区域的案件被认定为跨区域性案件。由于金融类传销犯罪趋于网络化，大多数金融类传销犯罪案件的犯罪地远超两个县级行政区域的限定，作为典型的跨区域案件，对犯罪地的确认还应依据《关于办理网络犯罪案件适用刑事诉讼程序若干问题的意见》（以下称作《意见》）中相关规定。《意见》规定网络犯罪案件的犯罪地包括用于实施犯罪行为的网站服务器所在地，网络接入地，网站建立者、管理者所在地，被侵害的计算机信息系统或其管理者所在地，犯罪嫌疑人、被害人使用的计算机信息系统所在地，被害人被侵害时所在地，以及被害人财产遭受损失地等。还规定侦查机关在办理涉及多个犯罪地的网络犯罪案件时，由最初受理的公安机关或者主要犯罪地公安机关立案侦查。

（二）不当立案影响侦办效率

上述法律、规定对刑事案件立案管辖的规定较为详细，但在实际立案工作中也难免会存在立案管辖规定不合理的情况，比如有些公安机关在“案款提留制”的影响下抢先立案。以“国宏基金传销案”为例，西南地区某省某地级市的公安机关对外通报了一起金融类传销案件，该传销组织通过网络发展下线会员 3 万余人，其下线分布在全国的 31 个省份，涉案资金总计超过 23 亿元。在本案中，该地级市并不属于严格意义上的犯罪发生地，而且也不符合犯罪人居住地的立案管辖条件。当地警方之所以成功立案，只是依据犯罪嫌疑人李某辉的户籍所在地这一较弱因素，而该李姓犯罪嫌疑人的经常居住地却位于南宁市。另外，李某辉在所有被控制的 19 名犯罪嫌疑人中排行倒数第三名。相比之下，作为组织内的头号人物的马某华，其经常居住地与户籍地均不在该市。综上所述，该侦查机关的立案较为牵强，其不仅不符合犯罪地优先管辖的原则，还忽视了李姓犯罪嫌疑人的经常居住地位于南宁的事实。由于该地公安的抢先立案，也给“国宏基金”公司所在地和基金募集地的公安机关带来不便。随着立案管辖的问题日益凸显，这也导致不少区、县级侦查机关在立案之后，经办全国性的传销犯罪案件，又受到自身办案能力局限性的限制，进而导致办案不利的局面。立案作为侦查行为的前置程序，其设立的目的无非是对强大公权力的一种限制，[102]开展侦查

[100] 公安机关办理刑事案件程序规定（公安部令第 127 号）,2013 年 1 月 1 日起施行.

[101] 《最高人民检察院公安部关于公安机关办理经济犯罪案件的若干规定》(公通字〔2017〕25 号)，自 2018 年 1 月 1 日起施行.

[102] 马婷婷.公诉案件立案功能论——以公安机关为视角[J],法学评论,2018,（02）：187-196.

中国知网 https://www.cnki.net

之前必须进行立案。为了避免重复立案的出现，面对群众的大量举报，当地侦查机关只能对报案人员进行象征性的登记，并等待主侦查机关前来办案。

（三）消极立案现象难以根除

还有一些公安部门为了避免担任主侦查机关，面对案件的举报线索经常视而不见，以相互推诿的方式推延立案时间。导致侦查机关不作为的原因，不外乎金融类传销犯罪案件的侦办难度较大，同时这类犯罪具有跨区域和涉众性的特点，警方往往需要跨区域进行调查取证，有的案件不仅需要跨省办理而且还有跨国办案的可能。不言而喻，警方在办案此类案件时将面临巨大的办案压力，这种压力一方面是来自公安机关内部的考核压力，在“不破不立”思想的支配下，侦查机关通常会迫于破案率的压力消极立案。另一方面，侦查机关的警力部署严重不足。我国警察的数量在 2010 年达到 180 万人，警力总量居世界第一，但是警力的万人配比较低，平均每万名公民仅配备 13 名警察，远低于同期的其他国家和地区。比如，日本的万人配比为 20. 7，同为大国的美国约为 27. 7, 另外中国香港地区更是达到 39. 7。[103]由于经侦部门直接管辖涉众性经济犯罪，这类案件的复杂程度和办案难度使得其警力不足的问题更加暴露。一旦侦查机关立案成功，大部分被害人会聚集在该地进行报案和维权，严重影响当地的治安环境和经济发展。在这一现实的倒逼之下，警方通常采取消极的态度来开展立案工作。

四、金融类传销犯罪并案侦查之困境

系列案件是在一定时期内，一个或者一伙犯罪分子连续进行一种或者多种犯罪，而在作案时间、手段、侵犯对象、痕迹物证等表现出来某种特定的共同特征，可以认定是一个人或一伙人所谓的案件。[104]在司法实践中，涌现出大量犯罪手和犯罪模式相似的金融类传销犯罪案件，这也为并案侦查措施的运用提供了土壤。又由于金融类传销组织是一个较为松散的组织，组织和领导者对于参加人员的控制相对宽松，使得传销成员具备参加多个金融传销的现实条件。通常我们所指的并案侦查是：“刑事侦查部门将同一个人或同一伙人所作的一系列案件合并起来进行分析，找出它们之间的内在联系，开展侦查的一种斗争方法”[105]但事实上，采取并案侦查的门槛较高，往往很难达到预期的效果。一旦，措施不当还容易扰乱侦查的方向，增大侦查人员的工作难度。当前，金融类传销犯罪的并案侦查仍然存在诸多问题，可以从并案意识、并案线索和并案分析这三个方面对其进行全面的分析。[106]

首先，并案意识有待增强。并案意识不强一般表现为，侦查人员将重心放在已经案发的同类型大案和要案上。导致这一现象的原因有三点：一是并案侦查是以已经案

103 丁魁礼,黄智培.公共品供给视角下我国警力配置的非均衡性研究[J].岭南学刊,2019,（01）：45-52.
104 孟宪文.刑事侦查学[M].北京：中国人民公安大学出版社，2003：158.
105 柳玉祥,赵光全.并案侦查的原理和方法[M].北京：中国政法大学出版社,2013:4.
106 郭欣.当前并案侦查存在的误区及改进对策[J].湖北警官学院学报,2015,（11）：11-14.

中国知网　https://www.cnki.net

发的刑事案件为依据，并未注意到正在进行或者刚刚着手的犯罪。二是侦查人员会对大案和要案进行重点分析，这导致不少小规模的传销犯罪案件被忽视，难免遗漏一些有效信息。三是同类案件的串并能够实现高效办案，容易发现同一犯罪主体的多种犯罪行为。如今，同一性质案件的串并已经不能满足犯罪主体的迁移性，犯罪主体的犯罪动机和犯罪目的开始变得多元化。

其次，并案线索收集不全面。并案线索主要来源于已发的刑事案件，但是该案的主侦单位获取并案线索的能力受到地域和技术的双重限制。当前，侦查机关各部门之间虽有互通，但是有关案件信息的共享仍然不够畅通。这源于案件信息的内容较为繁杂，输送信息的单位并未提炼出有价值的线索，接收单位从中剥离出高价值信息的难度较大。

最后，并案信息分析欠缺。串并分析的对象无非是犯罪主体和犯罪案件，对于这两大因素的甄别仍然存在困难。比如，有些犯罪嫌疑人利用他人身份信息，在多家传销组织内进行传销活动，对于犯罪主体的识别难度也在与日俱增。另外，侦查主体的认知偏差和经验主义还会使盲目串并变成现实。侦查人员如若未吃透案情，不能对个案之间相同（似）点和差异点的形成条件进行全面的分析和深入的探究，而仅仅局限于表面，囿于案件之间表面的异同来孤立地、机械地进行类推，那么并案分析就只能流于形式，无法从表面的差异中发现本质的共同因素。[107]

第二节　金融类传销犯罪侦查取证之困境

金融类传销犯罪中的犯罪类型较多，大致可以分为接触性和非接触性犯罪两种：一是接触性犯罪，比如资本运作类传销。此类传销活动需要接触被传销人员，通常会将发展下线与宣传活动放置在线下进行，因而此类传销的犯罪证据收集与聚集型传销犯罪较为类似。二是非接触性犯罪，例如“伪虚拟货币类”和“智能钱包类传销”。这类犯罪主要依托互联网进行传销活动，由于犯罪手段具有虚拟性和隐蔽性的特点，对这类犯罪的证据搜集和固定必须依靠技术手段。在司法实践中，金融类传销开始出现线上、线下相结合的趋势，平台在运营初期以网络作为主要的传销方式，随着下线数量的逐渐膨胀，不少传销人员开始自发开展线下传销，使得此类传销有向线下蔓延的趋势。比如名为“Plus Token”的传销组织虽然以网络传销为主，但其组织成员仍然选择在线下进行“拉人头”等活动，随后被长沙市警方予以查处。[108]一些金融类传销案件的犯罪证据广泛地分布在线上和线下，这无疑给证据收集工作带来不小难度。下文将从三个层面对取证不足进行分析，首先阐述犯罪证据的特点，金融类传销的犯

[107] 冯旭辉.当前并案侦查误区形成原因之分析[J].北京警察学院学报，2013，（02）：51-55.
[108] 凤凰网.币圈传销盘 plustoken 停止提现[EB/OL].(2019-07-02)[2019-12-12]. http://finance.ifeng.com/c/7nyd8167XCC

中国知网 https://www.cnki.net

罪证据具有数量大、种类多、专业性强、分布广的特点，由于犯罪证据自身的特点导致取证工作难以进展。其次，犯罪嫌疑人和传销组织对抗取证工作，使得取证效率大幅降低。最后，由于侦查人员对定罪证据的分析不足，证据意识还有待提高。

一、金融类传销犯罪涉案证据数量庞大

作为典型的涉众型经济犯罪，金融类传销犯罪案件中的犯罪嫌疑人和被害人居多，与此同时，案件相关的人证和物证的数量也随之水涨船高，面对数量庞大的证据，证据的收集与整理工作变得十分缓慢。金融类传销犯罪的传销活动多发生在“线上”和“线下”，其犯罪痕迹也留存在这两个空间维度，在司法实践中，不仅涌现大量的电子数据，与案件相关的物证、书证、证人证言和视听资料更是不计其数。

（一）金融类传销犯罪线上取证之困境

处在“互联网+”背景下，网络平台开始逐渐成为金融传销传播信息的重要载体。因此，侦查机关对于证据的收集乃至法院对于证据认定，都离不开传销网络平台上的数据，这些证据同样也是认定传销行为与锁定犯罪嫌疑人的关键证据。[109]通常情况下，线上证据主要存储在服务器内，服务器中存有海量数据。其中夹杂着大量的关键信息，比如资金流信息、人员架构和提现信息等。以微信传销第一案“云在指尖”为例，存储在“云服务器”中的电子证据多达 10TB 之巨。另外，由保加利亚人鲁娅设立的“维卡币”风靡全球，并将服务器放置在丹麦的首都哥本哈根。在我国境内共发展出 7 条下线、27 个资金池账户、会员层级 140 余层、注册会员账号 200 余万个，涉案金额达 150 余亿元人民币。[110]线上证据的收集工作较为繁重，不仅要注意对固态电子数据的收集，还要全面抓取位于云服务器中的动态电子数据。随着侦查工作的深入，涉案人员的人数也在逐步增加，这也导致传销组织的层级更加复杂，进一步增加了取证工作的难度。

（二）金融类传销犯罪线下取证之困境

金融类传销中的部分传销仍然属于人员聚集型传销，其中的典型代表便是“1040 阳光工程”，该类组织仍然早已遍布我国各大城市。虽然公安部门与市场监督部门对其进行多次联合打击，并取得良好的成绩，但由于此类传销活动早已扎根当地，在屡次打击后仍能死灰复燃。每当一处传销窝点被捣毁，办案机关都会面对大量的传销参加人员。比如，福建晋江警方破获一起“阳光工程”传销案，共抓获传销参加人员 266 人[111]。再比如，无锡警方破获了一起“资本运作”类传销案件，抓获传销参加人员近 200 人。[112]对传销参加人员的调查取证将花费大量时间，不仅要获取大量的证人证言以及犯罪嫌疑人的供述，还要从传销组织内部找到物证、书证以及视听资料。通

109 张蕾.应对多发性侵财犯罪的情报导侦机制研究[J].北京警察学院学报,2015,（06）:74-78.

110 “维卡币”传销组织 98 人被公诉，涉案金额 150 余亿[EB/OL].(2018-05-23)[2019-12-21]. http://www.xinhuanet.com/legal/2018-05/23/c_1122872439.htm?baike

111 福建晋江警方破获“1040 阳光工程”传销案，抓获 266 人[EB/OL].(2019-01-31)[2019-12-21]. https://finance.sina.com.cn/roll/2019-01-31/doc-ihrfqzka2639875.shtml

112 无锡破获“1040 阳光工程”案：抓获近 200 名传销人员、案值超千万[EB/OL].(2019-05-17)[2019-12-21]. https://baijiahao.baidu.com/s?id=1633770336753090664&wfr=spider&for=pc

中国知网 https://www.cnki.net

过证据之间的相互印证，从而分辨出组织领导者、积极分子和一般参加人员。侦查人员也可以借助于资金具体流向，进而推演出传销组织的网络层级，并借此对涉案金额进行确认，但由于银行流水记录多呈现为无序性，对银行流水的统计与归纳仍然是一项系统性工程。比如，在“广西一号传销案”中[113]，侦查人员花费大量的时间和人力对传销组织中的 9230 多个银行账户进行整理，还结合各类证据确定了其超过 40 层级的网络层级，最终该案涉及资金超 23 亿元人民币。由此可见，数量巨大的涉案证据给侦查机关造成不小的办案压力。

二、金融类传销犯罪电子取证之困境

（一）电子取证之法律规范缺失

进入“互联网+”时代以后，与网络相关的犯罪活动愈加频繁。同时，网络犯罪的犯罪手段和犯罪方式发生了新的变化，传统犯罪的取证方法已经无法应对如今的网络犯罪活动。在司法实践中，开始出现犯罪事实无法查明、证据不合法和证据不充分的情形。造成上述取证困境的原因是多方面的，从取证规范的角度可分为两大原因，一是电子取证的收集规范不明确，二是电子证据的固定规范未完善。

1. 电子证据收集的法律规范缺失

《刑事诉讼法》第四十八条规定，电子数据是一种单独的证据类型[114]；该法还将电子数据和视听资料单列为证据的一种。《关于适用刑事诉讼法的解释》中的第 93 条对电子数据进行了列举式的展示，并以加强电子数据证明力为出发点，对审查的内容进行详细规定。第 94 条还规定了证据排除规则，即“无法确定真伪和不能提供必要证明或作出合理解释”的电子数据不可作为定案证据。为了规范电子数据的取证和认定，我国于 2016 年出台了《电子证据规定》，《规定》对取证人员、取证类型和取证方式进行了规定。虽然该规定的出台有利于电子取证工作的合法化和规范化，但仍不能掩盖其中的不足。首先，侦查人员在初查阶段收集电子数据的行为并为被规制，这有悖于立案前禁止采取强制措施的法律原则。其次，对于取证主体的规定过于笼统，即所有侦查人员都能成为取证主体，这与实践中的电子取证制度有所冲突。最后，技术侦查规定并不清晰，侦查过程中的程序衔接缺乏必要性规定。

2. 电子证据固定的法律规范缺失

由于我国信息网络技术的起步较晚，对于电子证据的固定并未引起相关部门足够的重视。2005 年发布的《计算机犯罪现场勘验与电子证据检查规制》规定，“计算机犯罪现场勘验和电子证据的检查，为了保证电子证据的完整性、真实性和原始性，应当遵从一定的程序，在现场予以固定和封存。”与此同时，《电子数据规定》在第 12 条和第 18 条对冻结电子证据的程序进行规定。除此之外，该项《规定》还对于电子

113 广西一号传销案：7300 人参与，345 人被刑拘[EB/OL].(2014-05-28)[2019-12-22]. http://news.sina.com.cn/zl/zatan/2014-05-28/12001492.shtml

114 裴炜.比例原则视域下电子侦查取证程序性规则构建[J].环球法律评论，2017，(01)：80-95.

中国知网 https://www.cnki.net

数据的收集、提取和固定予以规定，在一定程度上满足了司法程序的基本要求。不可否认，该《规定》还存在诸多不尽如人意之处。比如，电子数据的取证手段并未将搜查这一手段囊括其中，电子数据的取证只包括检查、检验鉴定和勘验等。同时，从保护他人隐私权的角度出发，侦查人员缺乏可以依据的规则，难免会对公民的个人权益造成侵害。

（二）电子证据的存储困境

电子证据常被称作“沉默的现场知情人”，它不仅能够重构犯罪现场，还能够全面记录整个犯罪过程，并在各种电子媒介上留下痕迹。但是，电子证据常常以电磁或光信号等物理形式存在于各种存储介质上的，因此电子证据易被篡改且不容易留痕迹。[115]由此可见，电子证据具有不稳定性和脆弱性的特点，侦查机关对电子证据的提取和固定也变得十分被动。不同于传统的物证和书证，电子证据的存储介质不仅包括实体硬盘、智能手机和电脑设备，还包括科技公司对外租赁的“云服务器”。一般对于电子证据的存储途径分为两种：一是对存储电子证据的固态硬件或服务器进行整体封存，移交给专业的鉴定机构或者技术部门进行处理。二是依靠技术人员直接收集电子证据。随着犯罪活动智能化水平的提升，犯罪嫌疑人依靠网络开展犯罪，犯罪过程中仅形成少量的物证和书证，大部分数据留存在服务器内。此时，电子证据无疑成为重点搜集和固定的对象，当前金融类传销犯罪网络化特征日益突出，涉案的静态和动态电子证据也会愈来愈多。面对如此频繁的电子取证工作，保证电子证据的完整性开始成为电子取证的一大难题，侦查人员亟需一套科学、高效的存证方法。

（三）电子证据的认定困境

我国侦查机关对于电子证据的取证工作仍然处于初步摸索阶段[116]，当前侦查机关面临着双重的挑战，一是电子证据的真实性难以认定，二是电子证据的有效性不易认定。

1. 电子证据的真实性难以识别

传销组织对电子证据进行周期性的覆盖，对电子证据进行修改和隐藏，不经技术识别往往难以发现。比如，传销组织拥有多个网络 IP 地址，定期更换 IP 地址不仅能够避免网站被突击查封，而且从旧的网址信息提取的信息也将失去真实性。在金融类传销犯罪中，为了招募传销参加人员，微信 App 成为传销组织常用的软件。由于微信 App 的用户存量较大，其丰富的社交功能完全满足日常的传销活动，传销参加人员纷纷借助微信 App 的“朋友圈”编织起传销网络。通过微信 APP 进行传销活动时，微信的账户信息和身份认证都是虚构而成的，使用人和账户信息并不统一，一人持有几十个账户的情况比比皆是。即便收集到上述电子证据，在无其他证据的印证下，面对犯罪嫌疑人百般抵赖，证据的真实性仍会被质疑。

115 樊崇义,李思远.论我国刑事诉讼电子证据规则[J].证据科学,2015,（05）:517-530.
116 叶晓晶.电子数据取证中数据恢复的应用[J],电子技术与软件工程，2019,（23）:147-148.

中国知网 https://www.cnki.net

2. 电子取证的有效性难以保障

在侦破金融类传销犯罪过程中，从案件中提取有效证据的难度较大。由于电子数据的载体种类繁多，侦查人员通常需要从图片、视频和动画等多媒体数据中获取关键信息。上述数据具有非机构化、交互式和加密性的特点，给取证工作带来无形的阻碍。另外，大量犯罪痕迹都存在于深层次的技术层面，在应用层面无法对其全面反映，这使得电子证据具有隐蔽性的同时，更加大了对其的识别难度。为了确保电子证据的有效性，侦查人员不仅要准确认定犯罪现场的范围，还应当对具体的网络犯罪时间进行估算。在以上基础之上，侦查人员才能进一步重建虚拟犯罪现场，从中获取大量电子数据。当然，这些数据并非都被采纳，大量的无关证据夹杂其中，极大降低了电子取证的效率。

三、金融类传销犯罪异地取证之困境

随着涉众型经济犯罪的增多，犯罪行为地和犯罪结果地早已突破地域限制。一些金融类传销犯罪的涉案证据散落在全球范围之内，相关受害者群体早已经遍布全国各地，异地取证已经成为侦查机关办案中的必须面临的一项重要任务。异地取证的取证主体是案件的主侦查机关，按照跨区域的范围分为国内异地取证和跨境取证两种。

（一）介入时机难确定

在我国境内的跨区域取证，不仅要到传销据点进行搜查，而且还要从犯罪嫌疑人持有和使用的电子设备中提取电子证据。通常情况下，主侦查机关需要前往犯罪发生地调取证据，不仅无法保证取证的及时性，还会耗费大量的办案资源。由于异地办案缺乏良好的群众基础，再加上风土人情存在差异，异地取证往往会走漏风声、打草惊蛇。在当地公安机关的协助之下，主侦查机关的办案工作容易失去隐蔽性和突然性，犯罪嫌疑人在得知警方介入之后，对传销组织窝点进行深度清理，此时犯罪现场早已不是第一现场，警方即便在现场也无法提取到关键的物证与书证。

（二）多次取证难以实现

在案件侦办过程中，在异地办案的侦查人员往往只能收集有限的证据，尤其是被害人的证人证言。根据案情的变化和发展，侦查人员需要进行二次乃至多次取证工作。由于涉案人员来自全国各地，一旦他们离开传销所在地，便很难与其取得联系。此时，受制于各种客观条件，实现多次取证的难度被无限放大。另外，传销参加人员还存在反证的可能性，后续取证将难被采信。这些传销人员受到先前传销组织的“洗脑”和诱惑，他们更容易受到新传销组织的吸引，并在短时间内另起炉灶。此时，重新采集的证人证言可能发生变化，部分证人可能会推翻原先的证词或者拒不配合警方的再次取证。

（三）取证效率较低

金融类传销犯罪拥有多个犯罪地，平分到每一个犯罪地的取证时间是有限的。面

中国知网 https://www.cnki.net

对不特定的被害人和涉案证据，公安机关难以逐一取证，尤其是受害者的人数和犯罪的违法所得都无法准确收集。[117]被害人分布在各个城市，取证工作难免会陷入“车轮战”之中，面对被害人提供的大量证据，侦查机关难以准确匹配与分析，这大大降低了异地取证的效率。在特殊情况下，部分被害人提供的证据仍无法为侦查机关所用，主要有两方面的原因：一方面，被害者提供了虚假证据或不适格的证据，并不满足办案机关的取证标准；另一方面，对被害人的身份认定较为困难。认定身份需要结合线上和线下同一认定，这将花费侦查机关大量的时间和精力。比如，被害人所处的传销组织层级不同，对他们身份的认定和损失金钱的统计仍是一项庞大的工程。

四、金融类传销犯罪跨境取证之困境

传销犯罪组织的关键信息通常是以电子证据的形式存储在后台服务器之中，不少传销组织的总公司设立在国外，其服务器并不在国内，还有一些传销组织通过租赁境外服务器来维持网站运营。与此同时，传销组织的创始人和组织者多在境外活动，他们以参观、旅游、培训等名义吸引中国公民出境参加传销组织，这些传销成员之后再回国发展下线。即便传销组织被警方查处，隐藏在其背后的实际组织者仍能持续发展下线。比如，广东省公安厅开展名为“飓风 2016”的特别行动，对利用“维卡币”非法集资的犯罪行为进行重点打击。[118]湖南省株洲县的检察机关对 98 名犯罪嫌疑人进行起诉，并追缴涉案款项近 17 亿元。[119]面对如此严厉的打击，该传销组织的其余下线仍活跃在我国境内，截至 2019 年维卡币（One Coin）的官方网站才因举报被封锁，至今“维卡币”的创始人却还在逍遥法外。由此可见，在金融类传销犯罪案件中，存在境外提取证据的必要性。目前，国际上通行着多种跨境电子取证方式，其中较为常见的是国际司法协助取证、单方自行远程取证和跨境服务商的数据披露。[120]但是，境外取证必然会面临法律程序和技术双重问题，一旦取证存在瑕疵将会导致电子证据从源头上被否定[121]。

（一）跨境取证的协作不畅

大陆法系与英美法系在法律体系上存在天然差异，不仅表现在对刑事犯罪定义不同之上，各国在证据规则和取证程序上更是有着不同的规定。随着金融类传销跨境作案的频率增多，犯罪行为地和犯罪结果地都在国外发生，而且犯罪嫌疑人所侵害的对象开始以外国公民为主，这不符合外国刑事管辖权中的属地管辖和属人管辖的基本原则。通常情况下，被请求协作取证的国家常以此为由，拒绝配合中方的协助请求。由

117 喻海松.网络犯罪二十讲[M].北京:法律出版社,2018:113.

118 广东"飓风 2016"行动打击非法集资，三个月破案 60 起[EB/OL].(2016-04-21)[2019-12-12]. http://www.chinadaily.com.cn/interface/toutiaonew/1020961/ 2016-04-21/cd_24734631.html

119 “维卡币”传销组织 98 人被公诉，涉案金额 150 余亿[EB/OL].(2018-05-23)[2019-12-18]. http://www.xinhuanet.com/legal/2018-05/23/c_1122872439. htm?baike

120 吴跃文.跨境快捷电子取证的探索与展望——以打击整治电信网络诈骗犯罪为例[J].山东警察学院学报,2019,(06):85-92.

121 宋鹏.电子证据在网络传销案件侦查中的运用[J].湖南警察学院学报,2016,(06):36-43.

中国知网 https://www.cnki.net

于电子数据的特殊性，各国纷纷采用特事特办的协助取证方式，并未形成通用的协作机制，这极大增加了办案时间和办案经费。

（二）证据转化难度较大

在司法实践中，域外证据的有效转化始终是一项世界性难题。在境外取证中，未通过扣押原始存储介质而取得的电子证据，往往不被司法机关所认可，因为这类证据的合规性和证明力无法被准确判定。[122]由此可见，跨境电子取证面临着双重挑战，一是合法性存疑，二是证明力有待确定。远程电子取证作为非接触取证的典型，有着成本低、效率高的特点，在审批之后便可利用网络技术进行远程勘验和取证。但是，远程电子取证存在合法性危险，仅依靠国内审批进行远程勘验，可能存在侵犯别国司法主权的嫌疑。另外，根据《公安机关办理刑事案件电子数据取证规制》中的相关规定，侦查人员可以采取打印、拍照和录像的方式对电子数据进行固定。由于远程取证缺乏其他证据进行佐证，完整的证据链条并未形成，极易陷入孤证难以自证的境地。在此种情况下，证据的证明力难以满足办案需求。在司法实践中，为了避免各国发生司法冲突，并且确保证据的有效性，委托司法取证与警务合作取证成为国际通用的解决办法。但是，这些解决方案仍不能从根本上解决证据转化的难题。

（三）取证时机不易把握

为实现跨境电子取证，国内侦查机关必须按照法定的程序进行层层上报。在立案之后，主侦单位需要先向上级提交跨境取证的申请，后由市级或者省级公安部门上报公安部。紧接着，公安部经过严格审核，会按照国际司法协助程序向被请求国请求办案协助。即便是最短的申请周期，办案机关至少还需要等待 3 个月之久。[123]金融传销犯罪的犯罪周期较短，其位于境外的传销窝点流动性较大，有时还会对传销组织改头换面，对于犯罪的打击往往是滞后的。再加上国家之间的发展程度不同，发达国家早已具备科技取和证的物质基础，但是仍有不少发展中国家无法进行科技取证，这些发展中国家不仅缺乏必要的硬件设备支撑，在软件的开发与使用上更是难以和世界先进技术实现接轨。[124]毋庸置疑，取证技术衔接不畅也是导致跨境电子取证滞后的一大外因。综上所述，金融类传销犯罪案件的涉案证据较为复杂，这给取证工作带来了巨大的挑战，侦查机关首要任务便是掌握此类犯罪证据的特性，在坚持合法取证的同时，进一步兼顾高效取证。

122 喻海松.网络犯罪二十讲[M].北京:法律出版社,2018:113.
123 吴跃文.跨境快捷电子取证的探索与展望——以打击整治电信网络诈骗犯罪为例[J].山东警察学院学报,2019,(06):85-92.
124 黄伟.跨境资金犯罪的域外取证[J].检察风云,2018,(10):18-19.

中国知网 https://www.cnki.net

五、金融类传销犯罪线下取证之困境

古人云“道高一尺，魔高一丈”，随着侦查工作的深入，犯罪嫌疑人的反侦查能力也在与日俱增，犯罪嫌疑人对抗侦查的行径不仅表现在隐藏犯罪线索上，对关键证据的藏匿与破坏则更显功力。

（一）言词证据难收集

言词证据是指以言词形式提供的证据，虽然我国《刑事诉讼法》第 46 条有明确规定，“对一切案件的判处都要重证据，重调查研究，不轻信口供。”为了犯罪证据能够相互印证并形成完整的证据链条，在金融类传销犯罪案件中，对于证人证言、被害人陈述和犯罪嫌疑人供述这三种证据的收集显得十分重要。但在取证工作中，言词证据往往难以收集，一方面可以归因于犯罪嫌疑人不配合审讯工作，犯罪嫌疑人作为传销组织的核心人员，对侦查人员的讯问话术较为熟悉，回答讯问时也会避重就轻。另一方面，在于证人证言严重失实。大量的下线人员由于所处层级较低，而且并未发展成功下线，他们通常以证人的身份出现在取证阶段。由于接受过传销组织的“洗脑”，这些“下线”对于警方仍然保持着怀疑与埋怨的心态，有些人甚至认为，侦查机关的突然介入才是导致他们“致富梦”破灭的直接原因。有些传销组织还会在内部开展演习训练，成员之间早已订立攻守同盟，警方无法通过讯问找到突破口。目前，金融类传销已经发展成为跨区域性犯罪，犯罪嫌疑人借助互联网发展下线，而下线却无法获悉上线的真实身份。再加上，单线联络具有极强的隐蔽性，一旦线索丢失，将难以对上线进行认定。由于犯罪证据的缺乏，导致证据无法相互印证，在实践中因证据不足而放纵犯罪嫌疑人的例子不胜枚举，这些犯罪嫌疑人往往在接受行政处罚之后被无罪释放。

（二）实物证据收集难度大

在金融类传销犯罪中，实物证据主要是指现场检查笔录、现场照片或录像、传销人员的讯问笔录和银行账户信息等。有些“资本运作式类”传销还存在其他实物证据，比如“1040 阳光工程”传销拥有位于线下的传销窝点，因此这类传销案件中还应当包括租房合同和出租人信息等证据。随着犯罪分子反侦查能力的提高，大量实物证据早已被提取破坏。一般情况下，总的网络层级图和资金流账目都掌握在组织、领导者手中，全面取得证据的情况极其少见，传销组织的骨干借此便能够逃脱法律打击。[125]另外，下线人员在缴纳“会员费”时并未收到发票和缴费证明，侦查人员虽然可以通过打印银行资金流水和微信聊天记录照片来固定证据，但是原始证据的缺失无疑会影响证据的证明力。目前，传销组织由最开始的传销“产品”逐渐转变为传“概念”，犯罪现场并无传销产品的踪迹，与传销活动相关的实物证据变得更难收集。

[125] 邵贞,郑兆利.议传销行为的罪名适用[J].政法学刊,2016,(05)：50-56.

中国知网　https://www.cnki.net

（三）后台服务器较为隐蔽

传销组织借助于云服务器和境外服务器来运营网站，存储在这两种介质中的电子数据时刻处在极度不稳定的状态。云服务器（Elastic Compute Service）的运行方式比物理服务器更为方便与快捷，无须提前准备硬件设备，便能创建多台云服务器。随着互联网应用技术的发展，租用云服务器的现象已经十分普遍，各大互联网科技公司将多余的服务器租赁给消费者，把闲置的互联网资源推向市场实现盈利，以实现对公司经营成本的控制。目前，在金融类传销犯罪案件中，传销组织通常会短期租用云服务器，服务器的租赁期限一旦截止，所有的数据便会随之消失。[126]与此同时，位于境外的服务器更是难以追踪，传销组织成员不仅会定期对电子数据进行清洗和覆盖。而且还会对关键文件进行加密处理，一旦传销组织的下线被警方控制，服务器的管理员便会在第一时间通过技术手段对服务器中电子数据进行破坏。

六、金融类传销犯罪侦查主体取证能力之不足

在金融类传销犯罪案件中，涉案证据极其复杂使得取证工作难免存在疏漏，与此同时，较长的取证周期也给办案人员带来巨大的压力。面对新型传销犯罪，大部分侦查主体只能参照传统传销犯罪的办案经验，由于缺乏应对此类犯罪的相关经验，在取证过程中难免会出现疏漏。当前，侦查主体的取证能力不足的现象较为突出，具体体现在内、外两个层次，内是侦查人员的取证意识不强，外则是指侦查人员的取证不规范。

（一） 侦查人员取证意识有待提升

侦查人员的取证意识无法被量化，对于取证意识缺乏统一的评判标准。但是，取证意识可以被外化为取证工作，能否将涉案人员、网络层级以及涉案资金等关键证据作为最后的定罪证据，开始成为直观评估取证意识高低。影响取证工作的不确定性因素不可计数，如何应对多变的侦查情势，从而做出最优的路径选择都将依赖于取证意识。取证意识是侦查意识在取证阶段的体现，被认为是侦查意识的重要组成部分，侦查意识作为侦查人员的必备思维方式和主观意识，侦查意识的优劣直接关系着取证质量的高低。证据作为一切侦查活动的出发点和落脚点，侦查人员在取证阶段时的侦查意识不足，再加上简单又粗放的取证方式，将直接导致案件“流产”。[127]综上所述，导致侦查人员取证意识不足的原因主要分为以下几个方面：

1. 过度依赖主观经验

一些基层侦查人员过度依靠经验办案，在潜意识中忽视客观证据的作用。侦查人员在接触案件伊始，产生了先入为主的观念和看法，在禀赋效应的持续作用之下，侦查人员的内心不断在加强这种主观意识。在此种情形下，侦查人员会在大脑中主动排

[126] 中国传销全面禁止 20 年：为何屡禁不止？[EB/OL].(2018-12-28)[2019-12-17]. https://baijiahao.baidu.com/s?id=1621099095891882085&wfr= spider&for=pc

[127] 江瑜,刘文安.侦查意识关涉侦查效果[N].检察日报,2015-3-22(3).

中国知网 https://www.cnki.net

除不利于定罪的客观证据，并利用回溯推理，在脑海中构思出犯罪嫌疑人的整个“犯罪”过程。这种“重口供，轻证据”的思想危害性极大，并非一朝一夕便可将其移除。事实上，侦查人员对于案件的认识可以分为两类，一类是感性认识，另一类是理性认识。感性认识是一种层次较低的认知，它是侦查人员对犯罪现象的初步认知，具有片面性和碎片化的特点。与之相反，理性认识侧重于对经验和规律的总结和归纳，它是由人脑思考和运算之后得以形成。办案经验是一种典型的理性认识，它是以往侦查工作的一种总结，对侦查工作具有一定的指导意义。但是，不同时期的犯罪态势和犯罪危害性都有差异，如果不能辩证地运用办案经验，有可能导致侦查方向南辕北辙。

2. 办案重心后移

在立案之后，将大部分精力放在侦查讯问上，对初查工作的开展流于表面。在巨大的办案压力面前，侦查人员短时间无法通过初查获取关键证据，在侦查受挫之后，只能从犯罪嫌疑人处获得线索。长此以往，侦查讯问便成为侦查的必经程序，一旦在侦查过程中失去方向，便再次对犯罪嫌疑人进行突击审讯。过度依赖口供在阻碍办案进展的同时，也给侦查工作带来巨大的隐患，办案机关无法掌握办案的主动权，其极易演变成为受犯罪嫌疑人摆布的“棋子”。在司法实践中，海量电子证据存储于多个介质，随着案件的进展导致调查取证必须持续开展，出现新的犯罪嫌疑人必将影响取证工作的完成进度。为了提高取证工作的效率，侦查机关通常会根据已经掌握的线索进行针对性的搜证，在拥有多条传销下线的传销犯罪案件中，侦查机关通常会优先搜集犯罪嫌疑人垂直下线的犯罪证据，从而忽视该组织其他下线的证据。

（二）受“口供中心主义”影响

作为犯罪的亲身经历者，犯罪嫌疑人的如实供述能够完整还原整个犯罪过程，但是口供作为证明力较强的证据一直备受质疑，根源主要在于侦查机关难以核实口供的真实性。在司法实践中，虚假口供不仅误导了侦查人员，使其在侦查方向上出现较大偏差。另外，为了提高破案效率，侦查人员通过对犯罪嫌疑人进行突击审讯便达到案件告破的目的，可能伴随有违法取证的情形，甚至会出现刑讯逼供的现象。“口供中心主义”侦查理念早已深入部分办案人员的心中，这大大影响办案质量，导致大量冤假错案的发生，严重背离打击犯罪、保障人权的法治理念。不可否认，“口供中心主义”思想在应对传统犯罪时发挥过积极作用，办案经验丰富的侦查人员通过高超的审讯技巧和讯问话术，攻破犯罪嫌疑人的心理防线。在应对金融类传销犯罪时，侦查人员可以依据犯罪嫌疑人的口供确定他们在传销组织中的层级，进而发现整个传销组织的网络架构。由于涉案人员较多，犯罪嫌疑人的口供的收集、分析和确认将消耗大量时间和警力资源，将犯罪嫌疑人口供作为主要的定罪证据并不现实。尤其是在金融类传销活动逐渐网络化的今天，侦查人员难以发现和控制犯罪嫌疑人，此时口供的取得变得十分困难。

中国知网　https://www.cnki.net

作为“口供中心主义”的重要表现形式，“由供到证”是指侦查人员以犯罪嫌疑人供述为指引，进一步搜集足以证明犯罪嫌疑人有罪的证据。证据的收集工作完全参照口供，体现出侦查人员具有“有罪推定”的入罪思维，这将导致犯罪嫌疑人的权益无法得到保障。尤其是面对非法证据时，冤假错案发生的概率更是大大提高。通过非法手段获取口供的情形并未被杜绝，比如通过变相体罚来获取犯罪嫌疑人供述，这无疑是对无罪推定原则的漠视。《刑事诉讼法》第十二条明确规定，“未经人民法院依法判决对任何人都不得确定有罪”。不可否认，“由供到证”的取证路径早已背离发现犯罪事实之目的，这极大削弱了此类证据的客观性与真实性。

（三）侦查人员电子取证不规范

不同于取证意识，电子取证作为现代科学技术的一种，存在着一套完整的技术准则来评判其规范与否。在司法实践中，取证工作不规范极易导致证据的合法性存疑，固定和保全证据的常见方法有公证、查封、扣押、拍照、录音、录像、复制和鉴定等。[128]随着电子证据数量的增多，以上的取证方法将难以满足办案要求。大部分传销组织会对电子数据采用加密存放技术，而电子证据具有时效性的特点，需要专业设备、专业人员及时固定。[129]一般情况下，侦查机关主要负责电子证据的提取和固定，随后再将电子数据的清洗和整理工作移交给司法鉴定机关。即便如此，侦查机关在取证工作中仍然会出现取证不规范的情形，在办案压力的迫使之下，侦查人员难免会陷入困倦，倘若遵守取证规范将导致办案时间无限延长，违规取证常常成为侦查机关的无奈之举动。

取证不规范不仅会导致证据丧失原有的证明力，还容易造成与案件不相干的公民个人信息外流，对公民的正常生活带来不利影响。虽然公民个人信息与公民个人隐私之间存有区别，但依然有必要对公民个人信息加以保护。[130]现阶段我国对于电子取证程序的规制有待完善，在侦查中收集到大量的电子数据，其中难免存在大量的个人信息。当前社会公众普遍缺乏保护个人信息的意识，再加上侦查人员以侦破案件为首要目标，电子数据在搜集过程中极易出现泄露个人信息的情况，取证工作和公民权利之间的矛盾正在逐渐上升。另外，受害人因受蛊惑而阻碍取证的情形已经屡见不鲜。侦查人员对于这类群体缺乏针对性的取证方案。侦查人员既未从心理学和经济的角度对他们的行为进行分析，也没有利用“反洗脑”的方式来攻破被害人的内心防线，使其清醒地认识自己的行为。由此看见，侦查主体取证能力的提升不仅要关注意识层面，还要加强技战术层面上的应对。

128 樊崇义.证据法学[M].北京:法律出版社,2000:165-168.
129 赵志刚.网络传销犯罪案件侦查中的问题与对策[D].北京:中国社会科学院研究生院,2017：8.
130 王利明.论个人信息权的法律保护——以个人信息权与隐私权的界分为中心[J].现代法学，2013，（04）：62-72.

中国知网 https://www.cnki.net

第三节　金融类传销犯罪赃款追缴之困境

据统计，近年来发生的 141 起涉案资金高达百亿的案件中，被公安机关追缴、冻结、扣押的金额为 31. 64 亿元，约为涉案资金总额的 3 成有余。以“维卡币”为例，中国境内的涉案金额保守估计有 70 余亿元，但是被冻结、扣押的涉案资金只有 13 亿余元。[131]追赃难作为涉众型经济犯罪面临的共同难题，金融类传销犯罪的涉案资金巨大，涉案人员更是难以计数，对于涉案资金的识别和跟踪变得异常困难。目前，此类犯罪的追赃工作较为繁重，在追赃工作中各部门并未形成合力，相关政策和法律的缺失也给侦查机关的办案带来诸多不便。

一、金融类传销犯罪资金流追踪之困境

刑事追赃的第一步便是要识别涉案资金，只有摸清资金的来龙去脉才能进一步开展工作，因此弄清资金的具体流向变得十分必要。金融类传销犯罪中的资金流动较为隐蔽，这与资金流的运行特点有关。首先，资金流向具有隐蔽性；其次，出现转移资金的新方式；最后，侦查人员对于资金流的梳理不足。

（一）资金流向较为隐蔽

传销犯罪作为典型的“庞氏骗局”，组织的运行必须依靠下线不断上缴的“会员费”，由于会员的人数较为庞大，涉案账户更是无法完全统计。不少账户的注册信息缺乏真实性，对各个账户信息的整理汇总将耗费大量时间，未实行实名制的账户极易导致相关线索被迫中断。无数个“马甲”复杂了资金流，导致资金梳理的难度增大，并延误宝贵的追赃时机，即便对部分下线的银行账户进行冻结也无济于事。传销组织内的组织者除了留存少量资金用于发放“奖励金”，大量的资金被转移至个人账户。为了躲避金融监管机构对于大宗资金变动的排查和追踪，传销组织通常会利用第三方支付平台进行资金流转。例如，通过微信红包进行资金的流转，单次微信红包的最大额度为 200 元，单日红包转账的最高金额不得超过 10 万元，微信的转账功能更是能够达到日转账额 20 万元。通过第三方平台发送红包已经自然人之间常见的 C2C 资金转移模式，不仅资金到账及时而且流转效率极高。

（二）洗钱手段持续升级

近些年，还出现了利用第四方支付进行洗钱的方式，洗钱组织将第二方和第三方支付进行结合，利用公民个人的微信和支付宝的收款“二维码”进行洗钱活动。随着第三方支付平台强化监管，大量收款“二维码”被判定超时无效，还将个人用户的每日收款额度限制在 15 万元。为了规避监管升级，“租码洗钱”[132]的套路也在持续更新。

---

131 澎湃新闻.虚拟币传销:65 种传销币骗千万人次超百亿,多被头目挥霍[EB/OL].(2018-05-29)[2019-12-10]. https://www.thepaper.cn/news Detail_forward_2158415.

132 微信官方曝光微信群出租业务:租码洗钱套路升级[EB/OL].(2019-12-13)[2019-12-22].http://tech.163.com/19/1213/20/F0A90GNC000999LD.html.

中国知网 https://www.cnki.net

黑产中介通过出租微信群，使出借“二维码”用户和犯罪分子在群里以发、抢红包的方式进行资金流转，出借“二维码”的用户将这笔账款提现并转账。借助于专业洗钱中介和出租“二维码”的陌生人，大量黑钱被拆分成数个部分进行清洗，资金流的惯性被人为破坏。与此同时，在数字货币和虚拟钱包类传销中，资金流向更是无法追踪。由于投资人起初是以主流数字货币进行投资，他们早已将法币兑换成虚拟货币，并打入传销组织提供的转账地址。最终，传销组织的组织者通过场外交易所对虚拟货币进行抛售，从而获取大量的各国法币，由于虚拟货币具有天然的安全性，侦查人员即便成功跟踪到虚拟货币的地址，依然无法对其进行冻结和查封。在司法实践中，侦查机关只有在案发之后才介入案件，此时开展追赃工作已经十分被动，有的犯罪嫌疑人甚至早已将赃款挥霍一空，使侦查机关面临无赃可追的局面。

（三）对资金流的梳理不足

在侦查实务中，资金流被称作传销组织的“生命线”，因此资金流开始成为打击金融类传销犯罪的一大突破口。但是，将资金流转化为线索和证据存在较大的难度，成功转化不仅依赖于可靠的技术手段，还对侦查人员的办案能力提出了极高的要求。面对大量的资金流，侦查人员的梳理能力略显不足。通常情况下，侦查人员会采取人工作业的方式来分析和梳理资金流。资金流涉及的关键信息有很多，侦查人员需要确定交易账户的使用范围和账户性质，按照收、支两条线进行基本划分，可以将账户大致划分为返现账户、营收账户和普通账户。在账户生效之后，资金便开始持续地转移和流转，银行系统将自动生成大量交易名目。对于这些交易信息，侦查人员只能以表格的形式进行归纳和总结，此时仅仅完成了资金流的收集工作。在此基础之上，资金流的梳理还需借助专业的统计学分析和计算机软件运算，但是侦查人员无法短时间具备这些专业的知识与技能，对于资金的梳理只能依靠个人的办案经验和朴素的逻辑思维。

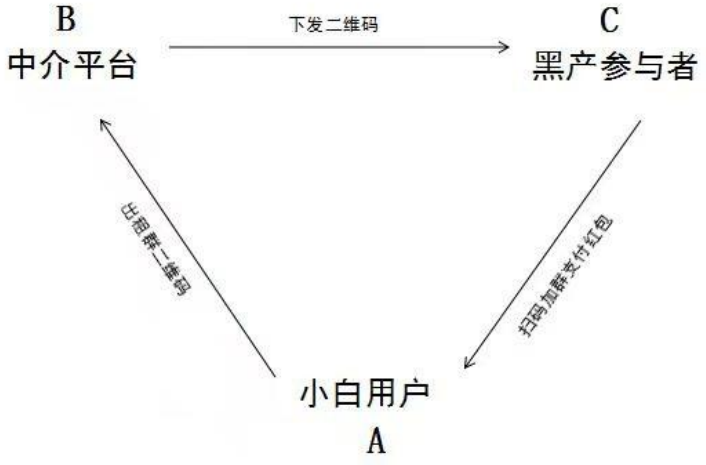


图 3-1 租码洗钱流程图[133]

[133] 微信群还能出租？租码洗钱套路升[EB/OL].(2019-12-18)[2019-12-28].https://baijiahao.baidu.com/s?id=1653217258574887521&wfr=spider&for=pc

中国知网 https://www.cnki.net

二、金融类传销犯罪赃款控制之困境

（一）赃款不易被识别

公安机关应当将侦破案件看作追赃的手段，时刻牢记“破案是逗号，追赃是句号”，将挽回群众损失和维护社会稳定当作最终目的。但是，在司法实践中，追赃工作却常常难以顺利展开。通常情况下，犯罪嫌疑人将账款与合法资产混在一起，这也直接导致侦查人员对赃款的识别效率较低。为了将非法资金与之剥离开来，警方不仅要借助会计师事务所出具司法审计意见书，对资金进行整理和归纳。还需要具有相关的民事法律知识，将赃款转移的法律关系予以完整剖析。在警力资源的限制下，公安机关在追赃工作中常常会处于独木难支局面，使其随后的追赃积极性降低。事实上，在案件成功告破后，受害者群众仍然可能面临难以挽回的损失，此时受害者出于惯性思维认为办案机关应当继续追赃工作。

（二）追赃工作未形成合力

整个刑事追赃过程涉及多家政府部门和司法机关，追赃工作不只停留在侦查阶段，公安机关只是其中的一环，其他部门应当担负起追赃责任。追赃工作的起点往往发生于刑事立案之前，地方的金融监督管理局和市场监督管理部门在日常的监测过程中就能发现涉嫌传销的行为，此刻便是控制和冻结非法集资的最佳时间。根据《禁止传销条例》[134]的规定，市场监督部门作为行政机关，在对涉嫌传销的传销组织进行查处时，可以向司法机关提交财产保全申请书，随后由司法机关签发协助冻结存款通知书，以防止违法资金被转移。

与此同时，在跨区域追赃过程中，逐渐形成了地方保护主义和信息壁垒。一些地方公安机关将破案率作为考核指标，对于追赃工作的重视不足，缺乏分享追赃情报的动机，在异地冻结非法资金和异地处置赃物过程中协助也只是流于形式。[135]根据《刑法》中的相关规定，[136]除了被害人的合法财产需要及时返还以外，犯罪分子的违法所得和被罚没的财产都会被收归国库。这笔资金通常会以政府财政拨款的方式返还给当地政府和司法部门，不仅可以作为预算外资金还能补充办案经费，因此地方政府和部门为了经济利益，往往会优先处置账款、赃物。不可否认，被害者群体给地方政府带来了巨大的稳定性风险。介于追赃工作的难度之大以及受害者群众之大，非法资金的处置也未必能够顾全多方利益，一旦处置不当极易导致群体性事件的发生。另外，我国政府已将综合治理维稳工作列为地方官员专项政绩的考核标准，在巨大的维稳压力之下，各地政府不愿意应对大量被害者的游行和示威活动，因此部分政府机关会推脱

134《禁止传销条例》第十四条第（八）项规定：对有证据证明转移或者隐匿违法资金的,可以申请司法机关予以冻结.

135 周佩.信息化背景下的刑事追赃路径研究[J].北京警察学院学报，2019,（04）：80-84.

136 《刑法》第六十四条规定：“犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。”

中国知网 https://www.cnki.net

追赃工作，这也让异地的主侦查机关苦不堪言。

（三）被害人不配合追赃工作

当前，被害人不配合追赃工作的情形较为普遍。一方面，举报不及时导致追赃陷入被动。有些被害人缺乏防骗意识，直到警方介入之后才幡然大悟，其本身对于所参加项目的性质没有清晰的认识。还有的被害人深知传销骗局的危害性，为了发家致富仍然寄希望与此，在组织“崩盘”之时，还愿意相信组织只是在进行系统维护或是被黑客攻击。另一方面，被害人隐瞒相关线索。被害人作为下线，可以通过发展“会员”获得奖励，并从下线处获得“团队计酬”的返利，这一部分资金大多是由上线发放。忌惮于刑法的打击力度，被害人大都不愿透露自己发展下线的情况，并试图淡化自己传销组织上线人员的身份。

（四）侦查机关追赃手段不足

当前，公安机关在追赃工作中的手段欠缺，不仅无法查封涉案赃物或划扣资金，更是难以阻止犯罪嫌疑人进行购买不动产、参股入股以及承包工程等看似合法的经济活动。犯罪嫌疑人通过各种方式对赃款进行转移，不仅隐匿资金的具体流向，还导致许多第三方民事主体加入交易之中，这也给侦查机关辨别和处置赃款的工作带来不小的阻碍。目前，退赃政策的难以落实也已成为破坏追赃工作的一大软肋。面对主动退赃的被告人，审判机关有权在犯罪事实清楚、证据确实充分的情况下进行酌情判罚，受制于刑事诉讼法的严格规定，公安机关对于退赃的减刑承诺往往无法落实，这也直接导致犯罪嫌疑人无法相信“退赃从轻”的优待政策。[137]因而，极少的犯罪嫌疑人才会选择主动退还赃款。随着追赃工作的进一步深入，追赃工作缺乏顶层设计的漏洞也愈加明显。

三、金融类传销犯罪法律规范之困境

追赃工作可以依据的法律不在少数，包括《刑法》第 64 条、《刑事诉讼法》第 139 与 142 条、《行政强制法》、《禁止传销条例》第 14 条以及《公安机关办理刑事案件程序规定》、《公安机关办理经济犯罪案件的若干规定》。在司法实践中，上述法律、法规只能作为追赃工作的原则性指引，难以应对追赃过程中遇到的各类问题，由于追赃工作相关法律法规的缺失导致了我国侦查机关在进行追赃工作时缺少相应的制度制约。[138]在打击传销犯罪过程中，为了防止赃款和赃物被转移，行政机关可以向法院申请行政强制措施，对相关的财产和物品进行冻结，但要实现对财物冻结确非易事。举例说明，名为“佳莱科技”[139]的股份有限公司因涉嫌传销被当地市场监督部门申请冻结 11 个相关银行账户，但是受理法院对该市场监督管理局的财产保全申请裁

137 马曼.经济犯罪追赃的困境与出路[J]. 石河子大学学报（哲学社会科学版），2013,（2）：74-77.
138 陈新建,张国圣.刑事追赃制度之完善[N].江苏法制报，2013-12-24（2）.
139 山东省济南市长清区人民法院（2019）鲁 0113 行审第 21 号

中国知网 https://www.cnki.net

定不予受理。法院认为当地市场监督局未作出行政处理决定，并不具备向法院提起财产保全的法定条件。此外，申请财产保全的时间不符合相关规定，认为行政机关不能在案件查处过程中进行财产保全的申请，申请人应当在具体行政行为对外发生法律效力后至申请执行的期限内申请财产保全。在该案中，法院依据《中华人民共和国行政强制法》第五十五条进行裁定，作为中立的审判机关，法院的行政裁定延缓了制约了行政权力，维护行政相对人的合法权益。但站在打击犯罪的立场上看，早已错失打击和追赃的第一时间，尽管行政机关可以在接到裁定书后立即向上级法院申请复议，也无法避免犯罪嫌疑人对银行账户内的资金进行处置和转移。由此可见，在向法院申请财产保全时，必须以行政行为作为请求权基础。在刑事追赃过程中，行政机关采取扣押和冻结行政强制措施，需要经过繁琐的程序。这也使得相关单位在第一时间无法冻结资金，即便在初查和监管阶段发现犯罪线索，也不敢贸然介入导致打草惊蛇。

第四节　金融类传销犯罪侦查协作之困境

传统意义上的侦查协作是指侦查机关之间、侦查机关各部门之间在办理刑事案件过程中的互相协同与配合。侦查协作提高了侦查机关的办案效率，在多部门联动之下，凝聚成一股打击犯罪的合力。随着大数据引领着现代科技的发展与进步，先进科技自身所携带的风险也已波及到犯罪领域，犯罪趋势开始有了新的变化。[140]在金融类传销犯罪中，主要表现为犯罪手段的虚拟性和多样性以及犯罪要素的多元性。借助互联网金融的“东风”，金融类传销犯罪的犯罪地早已突破时间和空间的双重局限，这对于侦查机关的线索获取、调查取证以及追赃工作来说，无疑是一种挑战。此类犯罪不仅破坏我国的金融管理秩序，而且严重影响社会的治安稳定，公安机关内部的传统侦查协作机制已经无法满足侦查工作的基本需求。

因此，有必要对侦查协作的进行再次界定，为其在大数据时代找到一个新的落脚点。在现代社会中，没有任何一个组织是自给自足的，所有组织都必须为了生存而与其环境进行交换。[141]侦查机关面临巨大的办案压力，一旦狭小范围内的协作与合作无法实现其侦查目的，必然会扩大范围寻求其他部门的合作。从某种意义上看，传统侦查协作是一种狭义的协作机制，仅限拥有侦查权的机关之间的协作，但他们只能够分享各自所掌握的资源，具有极强的局限性。不可否认，面对严峻的犯罪形势，参与协作的主体数量明显不足，侦查协作在范围上应作适当的调整。在广义协作的逻辑框架内，侦查协作可以分为内部协作和外部协作两个维度，[142]此时侦查协作的困境一方面体现在侦查机关内部的协助不能，另一个方面便是侦查机关与其他协作对象的联系仍

140 陈刚.大数据时代犯罪新趋势及侦查新思路［J］.理论探索,2018,(05)：109-114.
141 马迎贤.资源依赖理论的发展和贡献评析［J］.甘肃社会科学,2005,(01)：116-119.
142 马方,张升魁.大数据背景下侦查协作困境及其突破[J].山东警察学院学报,2019,(04)：66-75.

中国知网　https://www.cnki.net

不够紧密。

一、金融类传销犯罪侦查机关内部协作之困境

（一）侦查机关内部协作不足的具体表现

1．各部门间协作不足

在金融类传销犯罪日益网络化的今天，单单依靠经侦部门将无法实现对此类犯罪的打击，治安、技侦、网侦等部门的协作以及各警种的合作作战已经成为侦查机关最优的选择。但由于每个部门的工作性质与所属职能存在差异，各个部门的工作进展不尽相同，常会因为部门之间出现协作脱节，进而导致整个案件被迫停止。另外，由于金融类传销犯罪的鲜明特点，经侦机关会侧重与网监、技侦部门的合作，从而忽视从其他部门获取的线索。事实上，治安部门一直都站在打击金融类传销的第一线，无论是在日常巡逻时发现小区传销窝点，还是在和市场监督部门联合捣毁传销组织时，治安部门对于犯罪现场的掌握和控制是优于其他部门的。与此同时，主侦查部门常常忽视与法制部门的协作。不同于身居一线的执法部门，法制部门能够为办案人员提供法律建议，尤其是在电子取证和立案阶段两个阶段。在金融类传销犯罪案件中，对于电子证据提取和案件定性都存在不小的困难，主侦查部门忽视与法制部门的合作极易导致案件定性错误，或者定罪证据不被法院采纳。

2. 国内跨地区协作不足

金融类传销犯罪不同于传统的传销犯罪，常常借助于互联网发展“下线”，其犯罪地早已不局限于当地。在打击全国性特大金融传销犯罪时，一般会由公安部牵头，在确立主侦查单位之后，位于其他犯罪地的侦查机关自动变成协作办案单位，主侦查单位在前往异地进行调查取证等工作时，可以请求当地公安机关予以协助办案。我国目前尚未建成全国性的打击金融类传销犯罪的跨区协作机制，各省之间虽有成熟的协作机制，但是并不能完全覆盖金融类传销犯罪的犯罪地。比如，在“京津冀”一体化背景之下，京津冀三地在警务协作上已经取得成效，2018 年以来，天津公安机关配合京冀公安机关办案 437 起，抓获犯罪嫌疑人 325 名。[143]一旦失去上级的统筹调遣，主办案机关的办案效率也会随之降低，常常出现“自扫门前雪”的情形。总之，侦查协作不足的危害性无法被量化，不仅会导致各项侦查工作无法顺利进行，而且还放纵了大量犯罪嫌疑人。传销组织中的“上线”和“下线”分居两地，对“下线”的抓捕行动容易走漏风声，给了“上线”足够的时间去毁灭证据、转移财物。

（二）侦查机关内部协作不足之原因分析

1. 受到行政体制的制约

我国现行的行政体制被形象地比喻成“条块管辖，以块为主”，公安机关除了受

143 京津冀警务协作,助力协同发展[EB/OL].(2019-02-23)[2019-12-22].https://baijiahao.baidu.com/s?id=1626241764457429170&wfr=spider&for=pc

中国知网 https://www.cnki.net

上级公安机关的管理，同时还要对当地人民政府负责，不仅办案经费和地方政府的财政收入直接挂钩，部分人事任免也掌握在当地政府手中。由于金融类传销犯罪案件涉及跨区域的调查取证、抓捕犯罪嫌疑人和追回赃款等工作，当面对其他侦查机关的协作请求时，常常因为办案经费不足而难以配合。这也从一个侧面体现出地方保护主义的客观存在，从成本收益的角度来看，协作异地警方的办案行为并不能为本地政府带来收益，甚至还要消耗大量的财政。另外，当地政府考虑维稳工作的重要性，时常会挪用有限的警力资源作为他用。在有些地方政府看来，维护社会稳定的急切程度远高于打击犯罪活动，在经济下行的压力下，地方政府面临着巨大的维稳风险。这导致不少位于基层的核心警力被抽离，上级侦查机关和下线侦查机关将难以形成合力，侦查协作也因此成了纸上谈兵。

2. 侦查机关后勤保障不足

侦查机关之间的成功协作，不仅需要充足警力资源的支持，而且强大的技术支撑也是侦查顺利开展的必要条件。目前，警力资源不足和技术欠缺的问题愈发严重，甚至已经无法继续协助侦查，警力资源不足是我国长期难以解决的顽疾，但是在面对金融类传销犯罪时，更为紧缺的则是掌握相关技术的侦查人员。在司法实践中，由于互联网技术的限制，网络犯罪案件证据难以收集和提取，使得案件侦查陷入僵局并且侦查人员在运用传统侦查措施时难免会产生“水土不服”的情况。金融类传销犯罪采用“线下+线下”的犯罪模式，不少犯罪线索和证据都留存在互联网和电子设备之中。由于电子数据的储存周期较短，对犯罪信息的获取和保存不仅要坚持合法性的原则，更要兼顾及时性，这对侦查人员的侦查技术提出了极高的要求。

3. 缺乏科学的评价机制

评价机制作为侦查协作中的一项重要反馈机制，往往能够反映协作工作的进展和效率，并为后期的工作改进和警员奖励提供依据。事实上，从案件管辖和职能分工来看，侦查协作并非被协作机关的本职工作，即使敷衍应付也不会受到实质性的处罚。而且，对协作工作的优劣缺乏外部的评判标准，破案的功劳通常归属于主侦查单位，协作地的侦查部门往往会被忽视。部分完成协作的侦查机关未得到正向的反馈，协助办案的侦查人员因此产生懈怠和消极的情绪。长此以往，侦查协作将无法真正落实，顶层设计的协作机制也会形同虚设。

二、金融类传销犯罪侦查机关外部协作之困境

侦查协作中的外部协作是指，侦查机关与公安系统以外的单位、组织和企业所开展的合作。由于社会分工较为细化，协作中涉及了多家协作对象，包括但不限于市场监督部门、地方金融监督管理部门、商业银行、第三方支付平台、大数据公司和互联网科技公司。按照单位性质、成立目的，将侦查协作对象分为两大类，一类是具有行政职能的机关单位，另一类则是企业性质的组织，国有企业与私有企业都囊括在其中。

中国知网　https://www.cnki.net

目前，侦查机关与行政机关和企业之间的协作并不顺畅，开展的联合办案工作仍有优化空间。

（一）与行政机关的协作有待提高

在地方市场监督部门与当地侦查机关的通力协作之下，异地聚集式传销活动在总体上得到控制，但在部分重点地区依然较为突出。[144]打击传销犯罪作为一场拉锯战，从第一刻开始便未停息，侦查机关和市场监督部门之间已经逐渐形成信息互享、协作查处工作机制。随着网络传销的进一步蔓延，市场监督部门与侦查机关的工作重心开始倾向网络传销。由于新型传销的犯罪特点和规律不易把握，尤其是金融类传销也开始具备网络化特征，侦查协作不足的问题开始显现，现行的侦查协作框架只能应对人员聚集型传销犯罪。通常情况下，公安机关是以案件为驱动，主动向其他行政部门寻求合作。

目前，市场监督部门转变身份，主动和公安机关进行，比如国家市场监督管理总局公布了打击整治网络传销“四步工作法”，分别是“线上监测、线下实证、多措处置、稳妥善后”，地方市场监督部门遵循四步工作法，进而达到协同公安机关办案的目的。但是，实践中的信息互通、联合行动以及宣传机制并不健全，具体的协作规定有待完善。在互联网时代，犯罪的动态已是瞬息万变，取得案件线索和证据的时机稍纵即逝。市场监督部门在获取涉传线索之后，往往会进行初步排查，在确认构成犯罪行为之后，才会将情报和信息交由警方。另外，在协同办案时，市场监督部门并未设置专门人员进行对接，随机派遣人员将不利于办案经验的积累，双方的办案默契也会随之降低。由于金融类传销犯罪涉及相关金融领域，因此地方金融监督管理局会介入此类案件，尤其是利用区块链概念进行非法集资、传销、诈骗的行为。[145]金融监督管理局的行政职能和执法权限都不太明晰，其设立的目的是为了应对和化解金融风险，常常以金融监管和金融安全宣传为主要工作。由于机构设置的缘故，侦查机关与地方金融监督管理部门的协作不太频繁，金融监督管理部门应当发挥金融监管的专业强项，及时发现金融领域涉嫌传销的违法行为，主动向侦查机关谋求合作。

（二）与企业的协作亟需增强

1. 与金融机构的协作不足

在金融类传销犯罪案件中，涉案金额数量十分巨大，犯罪嫌疑人一般都会通过商业银行和第三方支付平台来流转资金。相关资金流信息都被留存在金融服务机构的后台系统内，资金流对办案工作具有极大的价值，这些资金流信息不仅可以用作办案线索，而且还能够作为定罪证据来使用。侦查机关在接到报案之后，会立即向银行和第三方支付平台发送协查请求，但由于大多数金融机构未配备必要的应急处置机制，这

144 国家市场监管总局发布进一步加强打击传销工作的意见[EB/OL].(2018-04-12)[2019-12-22].http://www.creditsd.gov.cn/21/70782.html

145 关于防范以“虚拟货币”、“区块链”名义进行非法集资的风险提示[EB/OL].（2018-08-24）[2019-12-22].http://www.cac.gov.cn/2018-08/24/c_1123317731.htm

中国知网 https://www.cnki.net

将直接导致资金流信息反馈迟缓。特别是在发现犯罪嫌疑人具有转移赃款的动向时，由于侦查协作的准备不足，资金流的分析研判不充分，造成部分资金无法拦截的后果。另外，金融机构通过内部自查发现案件线索，依据《大额交易和可疑交易报告办法》反馈给中国人民银行反洗钱部门，最后对信息进行整理和汇总，交由公安机关。由于，同级的侦查协作机制未形成，金融机构所获取的信息还需经过繁琐的审查程序，这些线索极有可能已经失去价值，从打击犯罪的角度来看，完全偏离了“打早、打小”的办案理念。综上所述，侦查协作不畅导致此类犯罪的侦查呈现零散化、效率低的特点，未能形成系统性合力，资源调配与流动受限。

2. 与网络科技公司的协作待完善

网络科技公司的经营范围较广，小到生活服务业，大到高精尖技术的运用。在大数据时代，大多数网络科技公司都拥有大量的客户，这些客户的个人信息和相关动态都被其掌握。再加上，网络科技公司拥有先进的网络技术和机器设备，通常利用内部的大数据系统对用户的消费习惯和各种喜好进行分析与总结。“科技是第一生产力”，借助于高科技手段，科技公司能够提前发现犯罪踪迹并进行预警。比如，犯罪嫌疑人利用微信 App 进行传销犯罪活动，一般会与传销组织成员进行文字、语音交流，微信平台可以通过监测系统对敏感词汇进行扫描和锁定，并将用户 ID 列入实时监控名单，这有可能使侦查机关介入犯罪的时机被大大提前。近年来，不少具有社会责任感的企业和侦查机关开展“警企合作”，这里面包括“美团”“哈啰出行”“腾讯”以及 360 企业安全集团等科技公司。双方清楚地认识到，在网络犯罪的新趋势之下，进一步加强协同合作已经势在必行。[146]由此可见，“警企协作”办案机制经历了从无到有的初级阶段，极大提高了局部地区侦查机关的办案效率。但不容乐观的是，打击网络违法犯罪的“警企联动”还未在全省和全国推广，并且警企之间的深度协作模式还不够成熟。当前小范围内的“警企协作”并不能解决全国性的协作难题，尤其是互联网犯罪数量正在日益增多的今天，全国各地的警方都有从相关科技公司获取线索或者调查取证的强烈需求。

三、金融类传销犯罪跨境警务协作之困境

跨区域协作不仅包括跨境警务协作，还包含国内跨地区协作。跨境警务协作涉及的事务较多，小到情报分享、线索传递，大到调查取证、追逃追赃。由于各个国家法律体系和司法制度的差异，跨境警务协作的开展并不顺利。为了实现跨区域侦查协作，我国近年来积极开展国际警务合作，国际警务合作的途径很多，不仅包括参与国际维和警务，而且还能向他国派遣警务联络官。地域上相邻的两国之间，可以依据先前制定的两国警务合作机制开展双边警务合作，国际刑警组织成员国之间还能开展高效的

146 盐城公安与 360 公司签署战略合作协议[EB/OL].(2019-01-21)[2019-12-12]. http://www.legaldaily.com.cn/locality/content/2019-01/21/ content_7751189.htm

中国知网 https://www.cnki.net

多边合作。[147]目前，申请发布“红色通缉令”已经成为我国最为常用的协作模式。[148]我国于 1984 年加入国际刑警组织，在全球范围内，凡是加入国际刑警组织的成员国，均可向该组织申请“红色通缉令”，国际刑警组织经过严格的审查之后，该组织才会签发“红色通缉令”。在打击金融类传销犯罪时，“红色通缉令”协作模式也取得良好的效果。以“云数贸”传销案为例，我国警方于 2016 年 3 月，向国际刑警组织申请发布“红色通缉令”，并由泰国警方成功抓捕组织、领导者张某。无独有偶，2019 年 5 月，俄罗斯远东哈巴罗夫斯克机场成功拦截 2 名被国际刑警组织通缉的中国公民，被抓获的犯罪嫌疑人涉嫌传销犯罪，涉案资金高达 134 亿元。[149]虽然，借助国际刑警组织跨境打击传销犯罪取得较好的效果，但该协作模式仍然存在着突出问题，主要体现在以下三个方面：

首先，各成员国之间交流不畅。在国家刑警组织中，各成员之间仍然存在交流不畅的情形，这使得一些重要的情报和线索无法及时传递给对方。导致这一困境的症结并不在于语言翻译不佳，而是源于各国的警务工作存在差异性。比如，重要信息的交换和传递并没有约定俗成的时间和途径，有时犯罪嫌疑人的信息和案件信息并不能同时移交给对方，这无疑会延误办案的最佳时机。

其次，域外取证面临质疑。委托调查取证被广泛运用于国际警务合作，由于此种方法并未触及受托方的刑事管辖权，极易被受托方所接受。但是，受托方对于案情的了解和认知程度远不及委托方，即便对所有的证据种类和送达程序进行严格要求，也难免会在取证工作中出现方向性的偏差。

最后，追赃、追逃合作困难。在对犯罪嫌疑人追逃过程中，可以利用引导这一刑事诉讼程序将犯罪嫌疑人引渡回国。根据我国《引渡法》[150]的相关规定，追赃和追逃并非泾渭分明的独立工作，两者可以同时开展和进行。引渡制度在全球范围内已被广泛适用，请求国向被请求国提出引渡请求之后，需要接受被请求国的严格审查。引渡法中规定的不引渡原则将阻止引渡的最终执行，其中本国公民不引渡原则有可能成为外国犯罪嫌疑人的“保护伞”。以“MBI”特大传销案为例，MBI 集团总裁张誉发通过“MFC 理财平台”进行金融传销，在东南亚和中国地区敛财无数。从 2017 年起，梧州市警方对其在中国的下线采取强制措施，冻结涉案资金高达 3 亿元。由于张誉发本人具有马来西亚国籍，他在骗取中国公民大量财产之后，仍然逍遥法外。另外，不仅犯罪嫌疑人向境外转移赃款的现象十分普遍，而且不少传销“下线”通常还会将大量资金汇给位于境外的“上线”。国内警方通过各种手段追踪到涉案资金流向他国，

147 高智华.国际刑警组织的发展脉络与运作机制[J].中国人民公安大学学报（社会科学版）,2008,(03)：101-106.

148 魏克强,杨雨勤.“一带一路”背景下“红色通缉令”侦查协作机制之思考[J].湖南警察学院学报,2019,(02)：91-98.

149 红色通缉令:案值 134 亿元的中国传销案主犯在俄罗斯机场被捕[EB/OL].(2019-05-25)[2019-12-20].http://dstoutiao.com/html/dsren/2019/ 0525/58242.html

150 《引渡法》第五十一条：公安机关负责接收外国准予引渡的人以及与案件有关的财物。 对于其他部门提出引渡请求的，公安机关在接收被引渡人以及与案件有关的财物后，应当及时转交提出引渡请求的部门；也可以会同有关部门共同接收被引渡人以及与案件有关的财物。

中国知网 https://www.cnki.net

此时需要立刻对资金采取强制措施，否则被害人将会血本无归。从权限上来看，外国警方一般只具备冻结可疑资金的权力，并无直接划拨的职权，对于犯罪嫌疑人利用赃款购买的不动产和财产也缺乏必要的处置权能。外国警方在对涉案财产采取强制措施之后，必须对涉案财产的权属进行认定，在确认不存在第三人对财产主张权利之后，再将其移交给请求国。[151]由此可见，只有在符合上述严苛的条件之后，涉案资金才有被追回的可能，复杂的程序阻碍追赃工作的进度，跨境追赃协作仍有很大的完善空间。

[151] 张丽娟,严军.论惩治跨国腐败犯罪中联合侦查措施的运用[J].公安研究,2009,（01）:31-35.

中国知网　https://www.cnki.net

第四章　域外金融类传销犯罪侦查之考察

第一节　美国金融类传销犯罪之侦查

美国作为一个老牌资本主义大国，依靠其强大的商业模式和广袤的经济市场，开创并形成了新的销售模式——直销。作为直销的发源地，美国的大型直销公司不仅在美国本土迅速占据本土市场，并逐步将其商业板块推向全球市场。事实上，我国早年间的金融类传销，都是从美国引进而来，最为著名的便是“世界金融集团（World Financial Group）”。再到近期的“珍宝币（Gemcoin）”，作为典型虚拟货币类传销犯罪，其在美国本地和我国两地频繁作案。对于这一金融类传销犯罪的认定和规则，美国积累了丰富的经验。无论是立法层面的规定，还是金融监管上的种种举措，美国经验能够为我国应对此类犯罪提供一个新的思路。

一、美国金融类传销犯罪之立法规定

（一）美国金融类传销犯罪之联邦立法

1. 联邦金融类传销犯罪立法之总体概况

从立法模式的角度出发，美国联邦层面没有对“金字塔骗局”进行专门立法，主要依靠《联邦贸易委员会法》第 5 节“不公平或欺骗性行为商业行为”条款，并以 Koscot 案和 AmwaBurnLounge 案等案件确立的规则作为传销领域具体规则，辅之无法律约束力但有较强指导意义的《多层次销售商业活动指南》，从而具体界定了“不公平”和“欺骗性”两种不同的定性标准。直到 2017 年，两位美国众议院议员联合酝酿出反金字塔骗局保护法案（Anti-Pyramid Schemeprotection Act of 2017），首次从联邦层面对金字塔骗局进行定义。该法案将金字塔骗局定性为“组织中的个人支付对价以换取一种权利，此种权利使其能够通过招募其他个人进入组织，而非销售商品或者服务给消费者来获取报酬。”[152]这一概念与全美 21 个州有关金字塔骗局的定义基本相似，有利于保护消费者和直销行业的健康发展。

2. 联邦金融类传销犯罪立法之具体法律规范

美国有关“金字塔销售”的法律规范被分为两个层次，一是美国联邦贸易委员会（SEC）制定的法规，二是各州自制的相关法律，例如《商业机会法》《媒体销售法》《禁止金字塔欺诈法案》和《多层次传销管理办法》等。上述两个层次的法律规范并行适用，均已成为应对传销犯罪的重要法律规范。美国法院对于传销犯罪人员采取多种限制手段，不仅可以对个人下发短时的限制令，还能进行临时或永久性的禁止令。

[152] Direct Selling Association: H.R.3409 [EB/OL]. (2017-05-25)[2019-12-20].https://www.dsa.org/advocacy/hr3409.

中国知网 https://www.cnki.net

这一禁业限制的效果极强，大大减少了违法者或犯罪者再次进入传销领域的机会，防止他们继续破坏危害正常的商业环境。美国允许单层次直销存在的同时，对于多层次直销保留有相当的宽容度，而事实上多层次直销在我国是被官方禁止的。比如，我国《禁止传销条例》禁止拉人头、骗取入门费、团队计酬三种形式的传销，其中团队计酬可以看作是多层次传销的一个典型表现形式。由于“团队计酬”式的多层次直销具有一定的商业价值，并受到严格的监管。它作为一种商业激励模式，能够快速达到相关企业的销售预期，并未被我国刑法认定为犯罪行为。只有当企业提供的产品不符合市场规律，无法进行价格和价值的适当匹配，才有可能逐渐异化为“拉人头”和缴纳“入门费”式的金字塔骗局。美国当局对于传销的认定是相对谨慎的，这也给监管部门的执法提出了较高要求。监管方在判断一种商业模式是合法直销还是庞氏骗局时，不仅需要对这一商业模式进行经济分析，还得做好市场尽调和证据收集。因此，是否允许多层次直销，应根据经济发展水平、商业环境、社会诚信氛围、公众辨别能力、监管能力等因素来综合衡量决定。[153]

（二）美国金融类传销犯罪之地方立法

由于联邦层面缺少专门的金字塔骗局法律，于是各州和不同执法部门纷纷在所属领域对金字塔骗局进行监管。一是美国各州层面的相关立法。各州根据当地的风俗习惯，纷纷制定有金字塔法（Pyramid Statutes）、州乐透法（State Lottery Statutes）、州证券法（State Security Laws）和州推销法（StateSales Referral Laws）。事实上，大多数州和地方对于金字塔骗局进行起诉，都是参照各州自制的反金字塔骗局法或证券法，各州的检察长、州司法部长或者州证券机构都能成为控诉金字塔骗局的诉讼主体。另外，美国的金融和证券监管部门根据各自不同的职能，对金字塔骗局进行规制。比如，美国证券交易委员会（Securities and Exchange Commission）认为，金字塔骗局中销售资格的获取等同于证券法中投资合同的设立，属于一种未经监管部门登记、注册的非法销售行为或被认为是证券欺诈行为。FTC 则根据联邦贸易委员会法第五章，对金字塔骗局进行认定，称之为“不公平或者欺诈性质的商业行为或者商业实践”。最后，美国邮政总局（UnitedStates Postal Service）也将金字塔骗局界定为非法销售彩票的行为。但受限于部门职能的局限，联邦政府将执法权主要下放给联邦贸易委员会和证券交易委员会，美国邮政总局并非应对金字塔骗局的主要执法部门。美国的全国性和地方性立法都较为完善，其立法特点主要表现为法律较为简洁，而与之相关的监管规制和政策性规定较为繁琐。于是作为英美法系的代表，法官会通过判例对具体规则进行调整、变通，及时规制迅速发展下的传销行业。相较于我国的立法，美国的立法虽然不及我国立法之严密和详细，但是其修法程序简捷，能够及时适用于监管与执法工作。

[153] 王欣.美国直销行业监管研究及启示[J].中国市场监管研究，2019，（09）：53-55.

中国知网　https://www.cnki.net

二、美国金融类传销犯罪之具体侦查举措

（一）积极采取庭前和解

以“维玛公司”案为视角，美国联邦贸易委员会（SEC）向美国联邦法院申请对“维玛公司”的禁止令，随后法院下令暂停了该公司开展的金字塔式商业活动。美国联邦贸易委员会通过介入调查，搜集到该公司正在推进的“年轻人革新”的商业计划。该计划的实施离不开公司的大肆宣传，相关广告在短时间内占用了大量网络与自媒体资源，从而达到快速推广之目的。其向脱产状态下的学生群体承诺，无需参加实际工作便能获得财富，只需参加该项计划并发展下线即可。在此种传销模式之下，大多数下线成员无法获得财富自由，反而损失掉先前的投资本金。在后续调查结束之后，美国联邦贸易委员会认定“维玛公司”并非合法的多层次直销，其商业行为涉嫌“金字塔式”骗局，并向位于亚利桑那州的联邦地区法院对该公司提起诉讼。经过短暂的司法程序，法院采用同意令的方式进行结案。法院下达同意令，并对“维玛”公司的高管进行禁业限制，允许公司缴纳 2. 38 亿美元进行和解。此外，该公司还需接受第三方独立监督人的监督，长达 20 年，公司中涉案人员也需要缴纳 670 万美元用于和解。

由此案可见，在美国进行的“金字塔骗局”和“拉人头式”传销都是被严格禁止的。[154]美国联邦贸易委员会（SEC）拥有一定的执法主动性和自由度，该机构可在未介入公司调查之前，为了防止公司继续经营造成更大的危害性，第一时间向可能涉嫌违法的公司发布禁令。这一强制性手段无需起诉至法院，是一项较为便捷且有效的限制手段。在进入诉讼程序之后，双方无需等待法院作出判决，可以随即商讨相关和解事项和整改方案，并最终达成和解意向。此种和解形式并不等同于辩诉交易，此时的检察官并未介入，涉诉公司无需承认自己的行为违法。对于此类公司的整改需要引入第三方进行监督，州法院和美国联邦贸易委员会（SEC）都不参与后续监管。上述和解程序有利于案件的快速审结，在某种意义上节约了司法资源，是一种应对非法传销极为有效的方案。在司法实践中，执法机关常常面临证据不足和案件定性困难的难题，一些案件经过法院审理之后，可能出现诉求不被法院支持的结果。为此，和解程序逐步成为双方达成双赢结果的理性选择。当然，这一和解程序的缺点也是无法掩盖的，只依靠巨额和解金或者长期的经营监督，有可能无法震慑持续出现的非法传销活动。总之，美方执法人员将工作的重心放在挽回投资人经济利益之上，巨额和解金能够在一定程度上补偿给投资人。因此，旷日持久的诉讼并不能缓解投资人的经济压力，以同意令的方式结案比得到确切调查结论更为重要。

（二）设置专门的跨区域执法机构

以“维卡币”一案为例，维卡币组织系由保加利亚人鲁娅等人建立，并向全球各

154 美国联邦贸易委员会官网. [EB/OL].(2019-05-13)[2020-1-20]. https：//www.ftc.gov/enforcement/cases-proceedings/142-3230-x150057/vemma-nutrition-company

中国知网 https://www.cnki.net

地进行推广。该组织打着“未来世界主流货币”“第二代加密电子货币”等旗号，声称维卡币升值空间大，诱骗他人投入巨额资金到其设立的网站，并设立门槛，会员一旦注册不能退会，不能退款，但不会事先告知，具有欺骗性。要成为“维卡币”传销会员，必须在老会员的推荐下，缴纳不同级别的“门槛费”获得相应级别“激活码”注册成为不同级别的会员，即入门级 130 欧元、进阶级 530 欧元、专业级 1030 欧元、高管级 3030 欧元、大亨级 5030 欧元、至尊大亨级 12530 欧元、节日大亨级 18830 欧元、二合一套餐 31330 欧元和三合一套餐 36330 欧元，其中 30 欧元为入会的手续费，以欧元为计价单位，固定欧元汇率为 1:7.7。按照规则，每个会员的下面只能挂两个下线会员，作为自己左区、右区的起点，每个层级人员由 1 个发展成 2 个，从 2 个发展到 4 个，以此类推，形成金字塔结构；但是左、右区的下线会员并不一定都是自己直推发展，自己的上线发展的会员可以由上线安排挂在自己左、右区任意层级空缺的位置，下线会员发展的会员可以挂在他的左右区各层级中任意缺少的位置。而维卡币上线会员则通过发展下线会员获得相应的回报。

维卡币组织实质上系要求参加者支付相应金额购买维卡币激活码以获得加入会员资格，并按照投资的金额及发展的先后顺序组成层级，以直接或间接发展人员的数量作为计酬或者返利依据，并以高额回报引诱他人参加的传销组织。维卡币传销将盈利分为静态增值和动态增值两种模式，静态增值系会员缴纳不同等级的入会费后通过一定的周期获取相应的维卡币，但获取维卡币的周期长，在市面上不能流通，难以变现；动态增值是通过直接或间接发展下线会员等方式来获取不同比例的直推奖、代数奖、对碰奖，所有奖励中的 60%进入会员账号的现金账号，余下的 40%要求强制性再次购买维卡币（即“复投”）。现金账号的奖金可以申请提现，但每次提现需支付高额的手续费，同时设置了诸多限制，因而衍生了另一种获利模式——贩卖激活码。激活码是新会员加入该传销组织的必要条件，也是每一个申请入会的人必须具备的代码，即每一个激活码被激活意味着该组织新增一名会员，且买卖激活码可以迅速完成套现，低买高卖获取巨额差价，成为维卡币传销组织生存、发展、扩大、获利的重要手段和关键环节，是传销活动组织、领导者实现犯罪意图的主要方式。

由于“维卡币”的辐射范围较广，这家起源于南欧的跨国传销团伙引起了全球各地警方的注意。美国联邦调查局作为世界著名的美国最重要的情报机构之一，隶属于美国司法部。FBI 的任务是调查反联邦法罪犯，支持法律，保护美国，调查来自于外国的情报和恐怖活动，在领导阶层和法律方面执行。对联邦、州、当地和国际机构提供帮助，同时响应公众需要和忠实于美国宪法。同时，在打击有组织犯罪和白领阶层犯罪上拥有最高优先权。美国联邦调查局（FBI）介入其中，并对该组织的实际控制人康斯坦丁.伊格纳托夫进行抓捕。纽约南区法院受理此案，但由于该组织中的其他被告人存在逃避诉讼送达程序的情形，导致案件的审理被推延。美国联邦调查局还将“维卡币”骗局中的另一主犯 Sebastian Greenwood 从泰国引渡到美国本土，并对涉

中国知网 https://www.cnki.net

嫌帮助该组织洗钱的美国律师 Mark Scott 进行逮捕。根据法院提供的法庭文件显示，Mark Scott 被指控的罪名为洗钱，一共涉及资金 4 亿美元。该组织的几位主要成员则被指控涉嫌洗钱罪和电子汇款与证券欺诈罪，涉案资金更是高达 10 亿美元。

（三）对虚拟货币的多元监管

各国对于虚拟货币的态度并不统一，有些国家持有乐观态度，比如美国和英国。在美国虚拟货币被看作是一类商品，而英国则将其认定为货币。当前，美国已经将虚拟货币纳入监管。一方面，监管机构众多。共有多家监管机构对虚拟货币进行监管，分别是美国商品期货交易委员会、证券交易委员会和财政部金融犯罪执法网络。另一方面，监管方式各不相同。由于各监管部门对于虚拟货币的定性不同，导致监管措施也呈现出千差万别。美国商品期货委员会将虚拟货币认定为大宗商品，它看重的是虚拟货币的使用价值，虚拟货币需要用法币购买，支付对价之后便能取得。证券交易委员会并未及时明确虚拟货币的定义，该监管部门会根据经验来分析有关虚拟货币交易，从而判定其是否构成投资活动。最后，财政部金融犯罪执法网络也在对虚拟货币进行定义，指出它是一种具有部分货币职能的交换筹码，还未能替代法币的位置。作为《银行机构安全法》的执法机关，它还肩负对虚拟货币服务企业的监管职责。其监管对象不仅要持有“数字货币许可证”，而且还应当将虚拟货币用于合法用途。

第二节　日本金融类传销犯罪之应对

一、日本金融类传销犯罪之立法规定

（一）日本金融类传销犯罪之立法背景

日本当局在惩治金融类传销时，加大了财产刑处罚的力度，并坚持相对宽松的自由刑处罚。以“天下第一会”案为例，日本正式出台《无限连锁会防止法》的导火索是发生于上世纪六七十年代的“天下一家会”事件。“天下一家会”由内村健一于 1967 年成立于熊本县甲佐町，是日本最大的非法传销组织，以“投资 2080 日元，吸收 4 名子会员，即可获得 102. 4 万日元”为口号。熊本县位于九州中部，远离经济发达地区，但截至 1980 年彻底取缔“天下一家会”之时，被害人竟高达 112 万人。遍布全国，非法吸收资金约 1900 亿日元，轰动整个日本。“老鼠会”的横行除了冲击国内直销行业的正常发展和经济秩序的稳定，同时也带来不断有受害者自杀等社会问题。“天下一家会”如此大规模的非法传销活动自然引起了日本检方的注意，但由于其在世界范围内仍作为一项新鲜事物，日本国内没有任何一部法律可以对之问罪追责。1971 年，熊本国税局只能以逃税罪为由申请向内村健一强制调查，次年内村健一因逃税罪被捕，随后被熊本检方以违反所得税法而起诉。1978 年，法院最终以逃税罪判处内村健一有期徒刑三年缓刑三年并处罚金 7 亿日元。

中国知网 https://www.cnki.net

（二）日本金融类传销犯罪之立法经验

日本为了应对新型的传销犯罪，制定了一部名为《无限连锁链防止法》的法律。并于 1979 年 5 月 11 日正式实施，本法的目的是为了避免给传销人员造成经济损失，并在第一条明确指出无限连锁链必然会断层的事实。本法第二条对“无限连锁链”进行界定，即传销者按照先来后到的顺序进行金钱、物品的捐献，传销人员以二以上的倍率连锁式和阶段式的递增，最终传销人员获得的收益大于先前的投资与此同时，日本的立法者认为构成非法传销需满足以下条件：第一，参加者需交纳所谓的“入会费”以取得加入资格；第二，通过“出资”关系导致加入者人数增加且以二倍以上速率递增；第三，组织形成一套依靠不断吸取“入会费”的盈利模式，并设置吸引他人参加并鼓励已加入成员继续吸收新参加者的计酬机制；第四，以加入时间确定各成员的位次，以此来决定资金的流向；第五，先加入者取得高一级的顺次，在分配收入时较后加入者享有优先性，可以取得超出自己出资数额的金钱或财物，以此盈利。对于非法传销的参加者而言，本人发展的下线越多，以及自身下线发展的下线越多，则本人的级别就越高，在整个资金流动链中的地位就越高，取得的收益也就越大。1988 年，日本政府以刑法修正案的形式对《无限连锁链防止法》进行适当的调整和修改，修改之后的《无限连锁链防止法》更加实用性，能够应对形式更为多样的新型传销犯罪。

《无限连锁链防止法》将三种非法传销行为纳入规制范围，分别是开设无限连锁链行为、运营无限连锁链行为和劝诱他人加入无限连锁链的行为。这一刑事立法与罪责刑原则相适应，对参与到传销活动中的参加人员进行全面打击。《无限连锁链防止法》第五条规定，对于开设和运营传销组织的人员处以“三年以下有期徒刑并处三百万以下的罚金或者单处三百万元以下的罚金”。[155]可见，该法并未对传销参加人员设置资格刑，犯罪分子在参加犯罪活动之后，仍然可以进入传销领域进行类似工作。同时，该法具有一定的前瞻性和进步性。介于劝诱他人参加无限连锁链的行为具有极大的现实危害性，劝诱人员虽不是传销组织中的主要成员，仍然可以发挥一定的助推作用。考虑到“劝诱行为”的刑法规制将波及到过多的人群，《无限连锁链防止法》对“劝诱行为”进一步作出限定，一般是指被劝诱人能够完全按照劝诱人的意愿，最终加入到无限连锁链之中。该法根据劝诱人对于他人期待可能性的高低进行划分，将期待程度较高的劝诱者认定成职业劝诱人，而将随机从业者或者期待值较低的劝诱者定义为一般劝诱人员。因此，日本刑法根据谦抑性原则，对这两类犯罪人员分别设置了不同的罪名，处以不同的刑罚。

二、日本数字货币之监管举措

第一，设立相关组织机构。日本曾经拥有世界上最大规模的比特币交易平台——Mt.Gox，该平台于 2014 年被网络黑客攻击，平台此次共损失 85 万枚比特币。随

[155] 参见：《无限连锁链防止法》（日），第五条。

中国知网　https://www.cnki.net

后，日本出台专门立法，对虚拟货币的发行、交易进行监管。2015 年，日本金融厅发布了《关于支付结算业务高度化的工作小组的报告书》，对有关虚拟货币的立法工作提出针对性建议。2016 年，日本金融厅向日本国会提交《资金结算法案》及相关法律修正案，该修正案于 2017 年正式实施。该《法案》不仅明确了虚拟货币及其交易平台的合法地位，而且在鼓励虚拟货币创新发展的同时，仍然对虚拟货币保持乐观与宽松的监管态度。随后，日本当局对数字货币交易实施免税政策，并于 2018 年成立了日本虚拟货币交易所协会，该协会一共包含 16 个加密货币交易所。同时，日本当局还成立了区块链协作联盟（BCCC），联盟中的成员人数不断增加，包括著名的跨国公司。比如，普华永道会计师事务所、微软公司（日本分公司）、全球首家区块链金融服务机构（Bitbank）和世界先进的区块链科技公司（Consensys）。第二，进一步规范虚拟货币交易。首先，强制虚拟货币交易平台进行登记、注册制度。日本当局为实现平台的统一管理，对《支付服务法》进行修改，并规定未经登记的平台将受到严厉处罚。比如，私自经营交易平台者将被处以“三年以下有期徒刑和三百万日元以下的罚金”。即便是成立于日本本土之外的交易所，一旦在日本境内开展业务，仍需要遵守平台强制登记、注册的规定。其次，督促虚拟货币交易平台履行职责。根据《支付服务法》的规定，平台需要履行六项主要职责，分别是保护交易人、保护信息安全、禁止转让账号、指导或协助交易人、保护交易人的资金安全和签署争议解决协议。[156]最后，加强对交易资金的保护。投资人和平台资金不可混同，对两类资金分散在不同账户。同时，提高平台的准入门槛，对平台自身所持虚拟货币设立最低标准。为了维持平台的健康运作，引入第三方机构对平台进行每年一度的外部监察。第三，落实反洗钱举措。日本使用“白皮书”交易制度，鼓励在“白皮书”所规定的交易所内展开交易，数字货币的使用者能够在这里全天候进行操作。[157]另外，为了防止虚拟货币沦为金融类传销犯罪的洗钱工具，日本对相关立法空间进行填补，将虚拟货币纳入现有的反洗钱体系之中。与此同时，在《犯罪收益转移防止法》中将虚拟货币交易平台定义为从事特殊事业者，交易平台需要遵守法律规定的各项义务。一是交易平台在虚拟货币交易前履行确认义务；二是交易平台有制作并保存确认记录和交易记录的义务；三是交易平台在发现可疑交易之后，应当及时向监管部门进行申报；四是交易平台应当履行内部风险控制的义务。

三、日本金融类传销犯罪之侦查举措

（一）日本金融类传销犯罪之侦查主体

根据日本现行《刑事诉讼法》的规定，在日本具有侦查权的主体分别是：司法警察官、检察事务官和检察官。司法警察官是警察的一种。在日本，警察分为行政警察

156 苏剑. 我国区块链监管体系建设对策研究[J]. 金融发展研究，2019，(12):83-88.
157 陈美宏，杨尚林，李雪.日本发展区块链行业的主要做法及对我国的启示[J]. 吉林金融研究，2020，(04):26-29.

中国知网 https://www.cnki.net

官和司法警察官，行政警察官负责警察的行政工作，不参与刑事案件的侦查；司法警察官则是专门负责刑事案件的侦查工作，不仅接受警察机关的领导，在案件的办理过程中还应当接受检察官的指示和指挥。检察事务官和检察官都是检察厅的一员，只是各自的等级不同。根据日本检察厅法的规定，检察厅的工作人员主要包括检察官、检察事务官、检察技术官、检察秘书及其他人员。检察官的级别高于检察事务官，检察事务官辅佐检察官，并接受检察官的指挥。在侦查中，检察官具有独立的侦查权，检察事务官则是在检察官的指挥下开展侦查工作。

司法警察职员负责对刑事案件的初次侦查，在发现有犯罪事实的情况下，立即对案件开展侦查工作，收集相应的证据材料。在初次侦查完成之后，将证据材料移交检察官进行审查，由检察官决定对刑事案件的起诉工作，相当于我国的侦查机关负责案件的侦查，检察官负责对案件审查并提起公诉。检察事务官和检察官的侦查权主要表现在三个方面：第一个方面是补充侦查。在司法警察对案件初次侦查并移交之后，检察官在对案件进行审核后，认为不符合起诉的标准，检察官可以对案件进行补充侦查，这是检察官和检察事务官侦查权的重要表现之一。第二个方面是自行侦查。日本的检察官对普通案件具有侦查权，虽然由于检察机关自身人力资源、技术装备等条件的限制，检察机关一般并不对普通案件进行侦查，但是在可能对日本经济、社会政治等方面具有重大影响的案件，检察官会自行开展对案件的侦查工作。第三个方面是指挥侦查。指挥侦查包括制定准则对警察的“一般性指示”，对具体案件的“一般指挥”和要求警察协助自行侦查工作。这也属于侦查权的一部分。[158]

在金融类传销犯罪案件的侦查中，一般是由司法警察职员负责对案件的侦查工作，检察官负责对证据材料进行审核并决定是否起诉。但是在司法警察职员开展侦查工作的过程中，检察官和检察事务官有权对司法警察职员的侦查行为进行指示和指挥，保证金融类传销犯罪的顺利侦查和案件刑事诉讼过程的有效开展。当金融类传销犯罪影响过大，可能对日本的社会、政治、经济等造成冲击的情况下，检察官会直接对案件开展侦查工作，由检察官负责侦查，司法警察职员在检察官的指挥下协助检察官对金融类传销犯罪进行侦查。

（二）日本金融类传销犯罪之侦查体制

日本是典型的混合法系国家之一。在明治维新之前，日本一直学习我国的法律制度，特别是在唐朝之后，我国封建王朝的司法行政合一体制在日本得以建立、存在和发展，行政官员兼具司法职权，负责案件的侦查工作。在明治维新之后，日本学习德国和法国的法律制度，在日本建立检警合一的侦查体制，检察官是侦查主体，警察并不具有独立的侦查权，警察在检察官的指导下对刑事案件进行侦查。二次世界大战之后，日本又开始向英美国家学习，英美国家特别是美国的法律制度在日本喧嚣尘上，

158 万毅.日本:检察官指挥侦查之体制[J].检察日报,2020-08-06(003).

中国知网 https://www.cnki.net

成为学习的榜样，美国的检警分离制度也被日本予以借鉴。[159]至此,日本的侦查体制不仅具有大陆法系检警合一的特征，还具有英美法系检警分离的表现，形成了日本具有独具特色的混合型侦查体制。

日本的混合型侦查体制主要表现在三个方面:一是警察具有侦查权。日本现行《刑事诉讼法》第 189 条规定，在发现有犯罪事实发生的情况下，司法警察官可以查明犯罪事实，并对相应的证据材料进行收集。该条明确表明日本的警察具有对刑事案件侦查的权力。二是检察官具有对侦查的指示、指挥权。日本现行《刑事诉讼法》第 193 条明确规定，为了保证司法警察正确行使侦查行为，保证刑事诉讼的顺利进行，司法警察职员应当服从检察官的指示和指挥。这表明，日本的检察官具有对警察侦查权的指示和指挥的权力。三是检察官在侦查中具有主导地位。不管是司法警察职员开展侦查工作，抑或是检察事务官开展侦查工作，都应当服从检察官的指示和指挥，并应当及时将案件的侦查情况和证据材料移交检察官审核。第一方面是日本学习英美法系检警分离的侦查体制在侦查中的表现，第二方面和第三方面是日本学习大陆法系检警合一的侦查体制在侦查中的应用，日本将两大法系侦查体制中的有益经验，结合日本的国情和司法实践情况，将二者进行融合，从而形成日本独特的混合型侦查体制。总之，日本金融传销犯罪的侦查要遵循这一侦查体制，这一混合型侦查体制在打击金融类传销犯罪过程中，始终发挥着积极作用。

第三节　欧洲国家金融类传销犯罪之侦查

一、欧洲国家数字货币之监管举措

虚拟货币的种类繁多，其中流通性最高、受众最广的便是中本聪创制的“比特币”。目前，德国财政部已经承认“比特币”的合法地位，但是并不认可其作为货币，它被定义为一种“记账单位”。其合法性体现在其具有货币的交换价值，德国居民可以使用“比特币”来缴纳税款。德国联邦金融监管局还将交易“比特币”的公司纳入监管范畴，这些公司认定为金融服务机构，经营公司必须遵守严格的准入条件和监管条例。欧洲中央银行于 2012 年发布了《虚拟货币体制》，将“比特币”当作第三类虚拟货币，它能够实现与欧元的直接兑换，并能够行使货币的大部分职能。随后，欧洲银行监管局对“比特币”交易进行风险提醒，告知投资者在交易中存在巨大的风险。在监管环境急剧变化之下，欧洲其他各国对于“比特币”的监管仍在继续。比如，瑞士将“比特币”当成一种“外币”；芬兰认为“比特币”就是一种商品；西班牙当局更为谨慎，它将“比特币”视作一种电子支付形式。俄罗斯加密货币和区块链协会(RACIB）公布数据显示，俄罗斯本土的 ICO 项目共收集资金超 3 亿美元，并且近半数资产流向了“庞

[159] 冈田熏著,吴微译.日本刑事诉讼法五十年与警察侦查[J].诉讼法论丛,2000(4):221-213.

中国知网 https://www.cnki.net

氏骗局”之中。该协会为了打击 ICO 虚假项目，正在制定初始代币发行的规范和标准，试图提高 ICO 的门槛。由于俄罗斯 ICO 的规模较大，并且占据全球 ICO 项目的 10%之多，2018 年更是吸收资金超 15 亿美元。俄罗斯国会金融市场委员会认为，进行 ICO 的项目必须进行相当程度的自我规范。在立法层面，俄罗斯正在制定相关法律来实现 ICO 从业者的自我监管。俄罗斯央行更是限制了数字货币的支付职能，这一举措虽然限制了数字货币的发展，但也在某种意义上也降低了国内的金融风险。

二、欧洲国家金融类传销犯罪之具体侦查举措

金融类传销组织的层级和参与人数较多，为了及时遏制传销活动，只能对传销组织头目进行控制。尤其是影响到整个国民经济的大型案件，控制犯罪嫌疑人不仅能够挽回大量的国民财富，防止其流向境外。另外，还能够从内部对组织进行打击，通过掌握内部的关键信息，加速该组织的瓦解。下文以东欧大国俄罗斯的著名案件为例，对该案中的侦查举措进行分析。

1989 年，MMM 公司在莫斯科成立了，公司名称取自三位创始人姓名的首字母 M。1994 年 2 月，俄罗斯人谢尔盖·马夫罗季创立 MMM 股份公司，注册资金仅为 10 万卢布（当时约合 1000 美元）。MMM 公司在俄罗斯全国几乎所有知名媒体投放广告，以高投资回报为诱饵吸引投资者，共有数百万人参与 MMM 金融金字塔，总计被骗走上百亿美元。这种金字塔式的投机行为存在很大的风险。在半年之后的 1994 年 7 月 22 日，一直对 MMM 公司态度暧昧的俄政府突然公开声明，政府对 MMM 公司许诺的 400%的年回报率持怀疑态度，政府也不保证对 MMM 公司投资的安全。至此，投资者才意识到诱人的承诺不过是一种欺骗，信心发生动摇，停止投资、要求兑付，金字塔彻底倒塌，那些较晚参与投资的股东血本无归，成为欺诈的最大牺牲品。1994 年 8 月，马夫罗季被指控逃税，而非诈骗犯罪。此时，俄罗斯当局对于 MMM 公司的调查仍然在持续。直到 2003 年，马夫罗季利用一个假的身份，在加勒比国家注册了一个线上股票交易所：股票世代。此时的金融金字塔计划”其实就是换了个名字的 MMM 公司骗局，并且把线下挪到了线上，把原来的 MMM 公司纸币，换成了电子货币、区块链货币。

由此可见，俄罗斯当局对金融庞氏骗局的打击重心多集中于传销组织成员上，并未对传销组织进行全面清理。一方面，俄罗斯当局从维稳角度出发，对于庞氏骗局的控制和打击较为犹豫，对于这一犯罪的应对和反应较为迟缓。另一方面，俄罗斯司法部门对这一新式金融传销无从下手，并不能识别其真正的危害性，只能将其归为税务犯罪。因此，俄罗斯侦查机关将打击的重心转移到传销组织，试图对其组织、领导者进行控制，从而减少本国国民财产的流失。

中国知网　https://www.cnki.net

三、德国打击金融类犯罪之相关举措

（一）设置专门机构应对互联网金融犯罪

随着互联网的发展和演变，犯罪分子开始通过“暗网”来进行非法交易，比如非法买卖数字货币、非法提供金融结算业务等互联网金融犯罪。由此可见，金融类传销逐步成为德国司法机关必须应对的犯罪问题。德国司法机关为了更好的打击此类犯罪，成立了专门的技术部门，该部门对发生在互联网上的金融犯罪进行专案专办，已经逐渐发展成为检察官办案的技术支持。德国检察机关及时预判了金融类犯罪和互联网结合的大趋势，对此类犯罪的危害性有着清晰的认识和把握，从而建立了技术部门。该部门吸收和招揽了大量互联网技术人才，并肩负起更多专业化的使命和任务，该部门不仅能够辅助检察机关办案，而且还能够对相关证据进行收集、存储和提取。

（二） 施行经济犯罪检察官调配制度

德国的法兰克福检察院经济犯罪检察部已经建成一支专业的队伍，该检察部是黑森州以全州检察官为基础来调配和组建的。其设立的目的主要是为了应对该州发生的重大、疑难的经济或金融案件，该支队伍的专业水平和办案能力满足新形势的要求，实现了全州资源互补和积极联动。施行区域经济犯罪检察官制度有助于案件的侦破，大大节省了当地的司法资源。与此同时，这一制度的运行还能丰富检察官的办案经验，实现办案的专业化、资源的集约化。[160]德国检察官在侦查工作中处于主导地位，其权限不限于刑事案件的立案、撤销案件和结案，他们还能够引导警察开展侦查活动。结合我国司法实践，由于金融类犯罪的专业性和复杂性较强，检察院退回补充侦查和不予起诉的情况时常出现，再加之金融类犯罪侦查活动面临多变的侦查情势，导致金融类犯罪侦查工作难以开展。此时，德国“检警一体化”具有一定的借鉴价值和现实意义，它对我国“检警关系”的重塑提供了重要参考。

第四节　域外金融类传销犯罪侦查之启示

一、域外金融类传销犯罪立法之比较

《禁止传销条例》颁布至今已过去十四年，这期间我国的经济形势与商业运行模式均发生巨大的变化。即使已经出台相关的法律法规与政策性文件，非法传销也未曾放慢持续发展的脚步。再加上我国幅员辽阔、人口众多，为金融类传销犯罪提供了广袤的市场，导致传销组织与传销参与人的数量居高不下。非法传销的运行形式更是多种多样，产生了两个特点迥异的传销流派——北派传销和南派传销。万变不离其宗，不论非法传销的形式如何变化，其在本质上都是一成不变的。未来的立法仍应将严格

[160] 俞启泳，罗曦.德国打击金融犯罪相关司法制度及启示 [J].人民检察,2020,（3）:71-76.

中国知网 https://www.cnki.net

禁止一切形式的传销作为底线，动用刑罚手段来规制非法传销应当是补充性之最后手段。[161]根据我国司法实践，金融类传销犯罪组织中的主要犯罪成员，常常被判处组织、领导传销活动犯罪。但是，我国现行法律对金融类传销犯罪的规制仍然存在不足。一方面，现行刑法规制的金融类传销犯罪主体较窄，对在传销活动中起到辅助或次要作用的犯罪分子缺少必要的刑事制裁。另一方面，现有财产刑相对较轻，难以达到预防犯罪之目的。在此基础之上，借鉴域外立法经验，进一步完善我国现行法律。

（一）增加组织、领导传销活动罪的适用主体

组织、领导传销活动罪仅对组织行为和领导行为予以定罪处罚，而对劝诱行为、加入行为和助长行为未做任何规定，法无明文规定不为罪，因此无法对组织和领导行为之外的情形作出处理，相比之下日本当局的考虑更为周延。我国对于非法传销的积极参加者、多次参加者与一般参加者的处理也存在立法真空。针对传销这种涉案人数众多且大多数人既是受害者又是加害者的特点，应遵循刑法的谦抑性原则对应追究刑事责任人员的范围作出明确界定。对于一般参加者，采取行政处罚方式对其进行罚款、整治和教育比单纯地追究刑事责任更有利于瓦解、摧毁非法传销组织。[162]此外，非法传销作为一种客观存在的社会现象，除了要关注其成员对微观个体的侵犯，也要防范其对整个市场所带来的阵痛，故应进一步完善市场监管立法，作为刑法打击非法传销活动的重要辅助力量。作为传统的资本主义发达国家，日本国内非法传销的产生、发展、危害以及最终对其予以立法规制的过程为我们提供了一个可供参考的完整模型，我国未来应逐渐构建起健全的，囊括民事责任、行政责任以及刑事责任的非法传销侵权责任体系。

（二）合理设置组织、领导传销活动罪的刑罚

意大利犯罪学家贝卡利亚认为，一旦让人们知道他们的犯罪行为可能不被处罚，或者刑罚不一定是犯罪的必然结果，那么他们必将产生犯罪行为不被制裁的错误认识。[163]不完善的刑罚体系是对传销人员的放纵，使得他们继续投身于传销活动，导致刑罚缺乏必要的威慑力。在《刑法修正案（七）》出台之后，传销活动并未偃旗息鼓，甚至出现了更多涉案金融巨大、涉案人数更多的传销案件。目前，金融类传销犯罪的危害性与日俱增，严重破坏了社会的和谐稳定。由于刑法为组织、领导传销活动罪设置了较低的刑罚，导致金融类传销犯罪的犯罪成本降低，这也为犯罪分子的铤而走险找到充分的理由。为了更好的打击金融类传销犯罪，应当在适用自由刑的同时，进一步扩大财产刑的适用范围。“对追求非法经济利益的犯罪分子，予以判处罚金，剥夺其一定数额的金钱，既可以在惩罚与教育犯罪分子方面发挥刑罚的应有作用，也可以剥夺其再次实施犯罪的物质条件，从而预防犯罪分子再次实施犯罪。”[164]一些传销组

161（日）野村稔.济刑法之论点 [M]日本:现代法律出版社 2002：159.

162 张智聪,董锫锫.日本对非法传销处罚的司法实践及启示[J].中国检察官,2013,（10）:71-74.

163 [意]贝卡利亚.论犯罪与刑罚[M].黄风译，北京：中国方正出版社，2004:80.

164 高铭暄、马克昌主编.刑法学（第三版）[M].北京：北京大学出版社，高等教育出版社，2007:262

中国知网 https://www.cnki.net

织中的次要分子，由于缺乏必要的刑事处罚，常常会再次参加此类犯罪。此时，对其处以巨额罚金将有助于对犯罪分子的打击和惩戒，是对刑罚权威性的维护。结合司法实务，金融类传销犯罪案件中的被告通常会被判处五万元以下罚金，罚金数额相对于涉案金额显得微不足道，这使得罚金刑形同虚设。因此，应当对组织、领导传销活动罪的罚金数额进行调整，根据被告人违法所得以及涉案金额来评估其犯罪危害性，对被告人适用浮动罚金刑。浮动比例的确立是一个复杂的过程，不仅需要考量被告人的社会危害性与犯罪情节，还要参考被告人的经济状况。对罚金刑进行调整和完善，能够有效斩断传销分子的资金来源，从源头上压缩了传销犯罪的生存空间。

二、域外金融类传销犯罪侦查之借鉴

（一）金融类传销犯罪的多元化治理之借鉴

近年来，各式各样的非法传销活动加剧升级和变化，“吃大锅饭、睡地铺、上大课”的传统传销犯罪正在被淘汰，传销犯罪活动开始迎来转型期。随着互联网技术的迅猛发展，各种假借区块链和虚拟货币的互联网传销日益猖獗，一些假借虚拟货币名义的非法传销层出不穷，比如“亚欧币”“万福币”“恒星币”等金融传销犯罪案件。不仅严重扰乱了金融秩序，而且极大侵犯了公民的财产权益。此时，金融类传销犯罪的持续高发，无疑是在向我国立法者提出新的挑战。随着社会信息化的发展，微信等电子社交平台得以迅速普及，这也无形中改变着金融类传销犯罪的实施手段。微信已经能成为传销组织的主要作案工具，其发展下线的范围已经不再局限于熟人或亲人，呈现从陌生人之中发展下线的趋势。[165]如今的互联网金融传销在运营形式上完全不同于传统聚众型传销犯罪，传销犯罪不再需要固定的场所，更无需采取大规模聚众的形式进行传销。此类金融传销通常会把总部平台安置在境外，互联网已经突破了地域和空间的限制，这直接导致抓捕工作和追赃工作难以开展。为此，要实现对金融类传销犯罪的有效打击，不仅需要公安机关和市场监管部门的参与，而且离不开金融监管部门的通力协助。

在实践中，实现对金融类传销犯罪的综合治理，仍然需要法律以及制度层面的支撑。依据《禁止传销条例》的规定，工商和市场监管部门查处《禁止传销条例》第七条规定的传销行为，包括五个方面：一是工商和市场监管部门查处传销行为，涉嫌犯罪的，应当依法移送公安机关立案侦查；二是公安机关立案侦查传销案件，对经侦查不构成犯罪的，应当依法移交工商和市场监管部门查处；三是利用互联网等媒体发布含有《禁止传销条例》第七条规定的传销信息的，由工商和市场监管部门会同电信等有关部门依照《禁止传销条例》的规定查处；四是商务、教育、民政、财政、劳动保障、电信和税务等有关部门与单位，应当依照各自职责和有关法律法规配合市场监管部门和公安机关查处传销行为；五是村委会、居委会等基层组织应在当地政府的指导

[165] 陈伟,张凯.中日传销经济犯罪比较与思考 [J].日本研究,2010,（04）:80-84.

中国知网 https://www.cnki.net

下，协助有关部门查处传销行为。《禁止传销条例》明确指出，传销案件的执法主体是工商和市场监管部门以及公安机关，《禁止传销条例》列举的其他部门是协助、配合部门。市场监管部门查办的传销案件，只能作出行政处罚，构成犯罪的必须移送公安机关，由公安机关予以立案侦查。因此，在应对金融类传销犯罪时，需要借助多个部门的资源与力量，从而实现对金融类传销犯罪的源头治理。

（二）数字货币监管之借鉴

区块链作为数字货币的底层技术，融合了点对点传输、智能合约、加密算法和共识机制等计算机技术，这使得数字货币具备分布式记账、匿名性、一次性支付与难被篡改的特点。[166]此时，之前规制传统货币的法律将无法实现对数字货币的监管。数字货币成为监管部门必须面临的新鲜事物，为了使得监管工作顺利开展，监管部门可以采取沙盒模式来实施监管。监管沙盒是由国外监管机构最先设立的，用于实验金融传销和金融监管的先进模型，这一模型能够实现对金融风险的有效控制。引入监管沙盒模式既能保障金融创新的开展，同时还能实现对数字货币的有效监管。这一监管模式最先起源于英国，除我国香港以及台湾地区之外，国内还未实施真正意义上的沙盒式监管。根据我国数字货币与金融科技的发展状况，可以从三个层面对数字货币实施监管，避免其成为金融类传销犯罪的工具。一是明确数字货币的货币性质。美、日两国均认可数字货币具备货币属性，通过出台针对虚拟货币的监管法案，将数字货币纳入常态化监管领域。由于数字货币的法律属性不明确，再加上具有匿名性的特点，导致数字货币的货币属性存在争议。但是，倘若沿袭传统的“命令——控制”式监管举措，必须对数字货币进行定性。随着全球数字货币业务的逐年增长，数字货币亟需被纳入法治轨道，采用牌照制中心化的监管策略仍未过时。因此，赋予数字货币以货币属性已经成为金融监管工作的首要任务，这直接关系着金融监管体系未来的发展和走向。二是强化对虚拟货币交易平台的监管。一方面，建立虚拟货币交易平台信息披露制度，对可疑的交易及时上报，防止虚拟货币平台成为洗钱的工具。另一方面，加强虚拟货币交易平台自我监督。虚拟货币交易平台除了要履行保护用户信息安全和资金安全的义务，还应当完善内部控制，实现平台的健康运行和发展。三是提升监管科技。在智能合约应用领域不断扩展的背景下，需要用法律明确智能合约“替代法律”的应用领域，在充分发挥智能合约提升数字货币交易效率的同时，防止智能合约对当事人救济权利的损害。[167]监管机构可以在技术上提出合约形式化规范，对去中心化的交易进行实时监督，将区块链、大数据、云计算等各种金融科技的底层技术转化为监管科技。

166 柯达.数字货币监管路径的反思与重构——从“货币的法律”到“作为法律的货币[J].商业研究，2019，（07）:133-142.

167 郑戈.区块链与未来法治[J].东方法学，2018，（03）:75-86.

中国知网　https://www.cnki.net

第五章　金融类传销犯罪侦查之完善

目前，对金融类传销犯罪的侦查无疑是一项系统性工程，不仅需要调整侦查机关的具体侦查工作，同时也对侦查人员的综合素质提出了较高要求。尤其是在警力资源明显不足，侦查技术力量分配极其不均的情形下，侦查机关更需突破重重阻挠，达到侦破案件之目的。本章从金融类传销犯罪侦查的现实不足出发，将侦查中存在的问题作为导向，对于侦查工作进行全面反思与建议。由于犯罪形势复杂多变，一些传统侦查思维、侦查方法和侦查模式已经无法解决侦查工作中遇到的新问题与新挑战。因此，以金融类传销犯罪中存在的侦查问题为逻辑基点，按照一一对应的方式，提出与之相应的完善之策。总而言之，面对这些新型犯罪带来的种种新问题，侦查机关可以从如下几个方面予以完善，实现对金融类传销犯罪的初步遏制与应对。

第一节　金融类传销犯罪侦查启动之完善

一、提高金融类传销犯罪情报工作的效率

（一） 加强情报收集工作

我们正处于一个信息“大爆炸”的时代，总体上看信息资源较为丰富，但关键的、有价值的信息却相对不足。在打击金融类传销犯罪中，情报的收集工作显得尤为重要，高质量的情报能够为案件侦查提供正确指引。金融类传销犯罪的犯罪手段较为隐蔽，犯罪分子具有一定的反侦查能力，在“信息不对称”的情况之下，办案机关的侦查工作常常会陷入困境。目前，侦查机关获取情报的渠道正在减少，侦查机关应当继续巩固原先的情报资源，同时拓宽情报收集的渠道。

1. 充分发挥人民群众的力量

“科技强警”作为近年来被广泛关注的热点，它不仅改变了侦查机关的侦查思维，还开创出新的办案模式。但是，再先进的技术也还是一种工具，只有将“人防”“技防”和“物防”有机结合，才能更好地发挥科技的作用。其中“人防”主要体现为对群众举报的妥善运用，这不仅弥补了警力不足的难题，还能根据情报及时修正当前的侦查方向。因而侦查机关在主动搜集情报时，更应该重视群众的举报。在实践中，对金融类传销犯罪的举报群体不仅包括被害人，还存在大量的被害人家属，由于种种原因，被害人家属的举报常常被忽视。但是，现实的被害人缺乏举报积极性，有些被害人不愿承认被骗事实，仍然坚信传销组织能够实现其“致富”目标，甚至还会阻碍家属报案。还有一些被害人，明知上当受骗，因为碍于面子或者心情抑郁，不愿向警方

中国知网　https://www.cnki.net

报案。被害人家属虽然十分了解被害人，但是并未直接接触传销犯罪，他们向警方提供的情报和信息都不完整，呈现出碎片化和非规律性的样态。另外，由于情报意识的欠缺，被害人家属即使掌握关键情报，仍然无法向警方完整陈述。办案民警在接待该群众报案时，常常会因为双方的认知偏差，导致重要情报的被遗漏。侦查人员应当耐心询问相关情况，通过设置问卷的形式，主动获取关键线索，排除大量无关的信息。一般情况下，被害人家属可向警方提供被害人的银行账户、微信聊天记录以及身份信息等关键信息，这些看似无关紧要的信息却能给办案带来极大便利。在实践中，还存在犯罪嫌疑人“自投罗网”的真实案例。笔者通过在中部省份某地级市经侦部门的调研发现，一些细心的办案民警能够从群众举报中提炼出关键信息，从而甄别出隐藏的犯罪嫌疑人。举例说明，有一名举报人向当地警方反映自己的银行账户突然多出百余万元的资金，并陈述自己之前并未经营任何企业。后经办案民警的盘问，得知此人之前参与过金融类传销项目，其虽未继续发展下线，但隶属于其的下线人员却在频繁“拉人头”，为其提供了大量的非法收入。

2. 广泛搜集境外情报

近年来，我国金融类传销犯罪的犯罪类型较为丰富，其中大部分都属于“舶来品”。从最初的“商品传销”到近年来的“无实物传销”，都是从国外引入的传销模式，除了传销组织的名称外，基本上都套用国外成熟的运营模式。比如，发源于俄罗斯的“MMM 金融互助社区”，其传销模式被国内“善心汇”所模仿。另外，随着国外虚拟货币和各大虚拟币交易所的兴起，国内也开始竞相效仿，不少犯罪分子纷纷利用 ICO 形式进行非法集资和传销活动。国外新型的犯罪对我国的巨大影响，不仅表现向国内犯罪分子输出犯罪方法上，还体现在对我国公民的带来的侵害。当前，中国市场已经成为跨国犯罪组织的必经之地，大量的中国公民被国外传销组织骗取大量财物。以马来西亚“恩必爱（MBI）”集团为例，在受到中国和马来西亚警方的联合打击之后，仍在进行犯罪活动，导致大量中国公民损失大量财产。国内“MBI”的传销组织虽被捣毁，该组织的数名“下线”成员也受到了法院应有的审判，但是部分受害者被骗取的钱财却难以挽回。根据受害者自行统计的数据显示，国内共有 200 多万名投资人。近期仍有部分中国受害者陆续前往马来西亚，试图通过游行示威的形式，请求马来西亚政府返还被骗财物。由此可见，境外情报的获取是十分必要的，境外新出现的金融类传销活动极有可能成为国内下一个传销组织。根据犯罪规律，侦查人员可以提前搜集境外关于金融类传销犯罪的报道，可以通过外国报纸新闻、网络信息以及社交平台信息，全方位掌握犯罪的动态。

3. 吸收反传销组织的情报

反传销组织作为一个松散的民间社团组织，其主营业务、盈利模式和人员构成十分复杂，反传销组织成员大多都有参加传销活动的经历。他们一般通过“反洗脑”和“鼠窝捞人”来获取报酬，从而维持其组织的运行。由于反传销组织的管理较为松散，

中国知网　https://www.cnki.net

人员素质参差不齐，组织内还有可能安插有犯罪分子的“眼线”，因此警方并不愿意从该类组织获取情报。但是，反传销组织由于身份的特殊性，加之对传销组织的深刻了解，常会以卧底身份进入传销组织内部。在对被害人进行“反洗脑”的同时，还能够掌握传销组织的真实信息，这些信息对于警方是十分宝贵的。加强与反传销组织的合作，不仅能够实现双赢的利好局面，还能提高警方的办案效率。

4. 利用互联网收集相关线索

在“互联网+”时代，人们的生活方式发生着巨大的变化，网络成为人们日常活动的重要场所。随着网民群体的无限壮大，网络上的信息资源开始变得日益丰富，侦查行为的实质是对各类有助于推进案件侦查的信息进行收集[168]，互联网平台为侦查人员提供了收集侦查信息的新渠道。利用互联网收集的侦查信息主要分为四类，分别是：案件相关人留下的信息、网民自发形成的信息、发动网民提供信息和其他渠道获取的信息。[169]首先，案件相关人是指犯罪嫌疑人与被害人，通过他们留存在网上的网络标识，可以进一步发现、收集与之相关的信息。对犯罪嫌疑人的信息进行搜集，不仅能够掌握犯罪嫌疑人的基本情况，还能发现潜在的犯罪同伙，甚至还能发现其所犯下的其他罪行。被害人在网络上留下的交易痕迹和聊天记录都是揭露和证实犯罪发生的重要依据，还能经过严格的程序转化为合法证据。其次，虽然网民自发形成的信息是无序的、真实性存疑的和相关性较低的，但是网民通过独特视角发布的信息具有极大的启发性。有些犯罪嫌疑人在行骗成功之后，向网友炫耀其获取的非法财产，在网络上对案情进行部分披露。此时，侦查人员可以针对该信息的发布者进行 IP 地址追踪，最终顺藤摸瓜完成对其的抓捕。再次，不仅要坚持线索收集的传统方法，而且还要积极发动网民的力量，这将极大地节省现有的警力、提高案件侦破的效率。部分网民具有较强的社会责任感，时刻关心案件的进展，对于案件起着重要的推进作用。还有一部分知情者碍于现实世界的身份和角色，不愿意向警方陈述实情，互联网具有匿名性和虚拟性的特点，于是这类特殊人群会选择在网络上进行发声。最后，从其他渠道获取侦查信息，很大程度上依赖于侦查人员的办案能力。侦查人员需要穷尽一些网络资源，不仅要对国内网络信息检索、收集，而且还要重视对境外侦查信息的分拣和处理。目前，利用互联网搜集线索的手段更为便捷，比如 2015 年 8 月北京网警在微信上设立了反诈骗查询、举报平台。[170]网民可以日常登录自己的微信账号，随时随地对疑似诈骗信息进行查询、举报，侦查人员能够及时和高效地获取大量犯罪线索。

（二）强化情报分析工作

1. 利用大数据平台

168 王传道.侦查学原理[M].北京：中国政法大学出版社，2001:405.
169 王爱平.利用互联网收集侦查信息[J].中国刑事警察，2010，（02）:25-26.
170 首都网警推出微信版“反诈骗查询举报平台”[N].中国防伪报道，2015，（09）.

中国知网 https://www.cnki.net

从理论上看，数据的数量越大，其中的粒度也就越小，侦查机关便能从中获取更多信息。[171]公安情报的收集只是情报工作的第一步，情报转化为有效线索仍然需要经过大量的梳理、分析。目前，侦查机关处理信息的能力已经无法涵盖所收集到的情报资源，部分数据甚至成为侦查机关办案的阻碍。海量数据成为公安机关难以逾越的一道天堑，随着侦查人员不断地扩充情报，所获数据的数量早已超出预期，侦查人员常常感到力不从心。此时，唯有借助于技术手段才能实现对大量数据资源的加工与处理，使用大数据分析工具逐渐成为一种趋势。大数据分析是指对海量、类型多样、增长快速且内容真实的数据(即大数据)进行分析，从中找出可以帮助决策的隐藏模式、未知的相关关系以及其他有用信息的过程。[172]大数据被人们比喻为一块未被切分的“大蛋糕”，而大数据分析工具便是切蛋糕的刀叉。大数据分析工具的效率越高，被分析后数据的价值也就愈高。事实上，大数据分析工具的任务是对数据去冗分类，去粗取精，从数据中挖掘出有价值的信息与知识，要把大数据通过定量分析变成小数据。[173]

但在侦查人员获取“小数据”之后，并不能立刻将其转化为案件线索，还需要对其进行思维加工，最后再形成侦破案件的关键线索。不同于侦查推理中的因果性的思维方式，大数据对于情报的处理理念已经发生三大转变，一是注重相关性，舍弃因果性；二是要全体而忽视抽样；三是关注效率，而不追求绝对精确。[174]随着大数据可视化技术的普遍运用，大数据的表现形式更具人性化，由于大数据对相关性的重视，使得侦查人员仍需对所获得的“小数据”进行因果推理。借助大数据对情报进行分析体现出“科技强警”的指导思想，极大地提高了侦查人员的办案效率，从根本上解决了警力不足的顽疾。

2. 第三方机构介入

在侦查阶段，公安机关通常会与司法鉴定中心和会计师事务所进行合作。在案件侦查中，专业的鉴定机构和审计机构为案件的定性和证据固定作出巨大贡献。受到我国基本国情的影响，全国各地的经济发展水平参差不齐，因此各地的警力资源与技术装备并不统一。事实上，大部分地区的警力并不能满足破案的技术要求，外聘的专业性机构不仅能够助力侦查，还能破除侦查技术欠缺的窘境，是一种较为经济的办案方式。结合中国裁判文书网上的相关案例，从中发现金融类传销犯罪的涉案人员较多，涉案资金复杂。一般情况下，通过聘请专业丰富的会计从业者，审计涉案的资金流状况。会计师事务所中的审计师，对涉案单位的资金流进行梳理。在金融类传销犯罪中，犯罪分子会故意弄乱资金流，通过多方交易转移赃款、赃物，对于这些交易信息都能够被发现。在审计工作中，审计人员坚持有利于被告人的原则对资金流情报进行分析，对犯罪嫌疑人在案件中的获利进行估算。还可以梳理资金流向图，将“下线”向“上

171 李静.数据仓库中的数据粒度确定原则[J].计算机与现代化,2007,（02）:57-58.
172 李广建,化柏林.大数据分析与情报分析关系辨析[J].中国图书馆学报,2014,（05）:14-22.
173 邬贺铨.大数据时代的机遇与挑战[J].中国科技奖励,2013,(04)：6-8.
174 李广建,化柏林.大数据分析与情报分析关系辨析[J].中国图书馆学报,2014,（05）:14-22.

中国知网　https://www.cnki.net

线”缴纳的“入门费”的数条资金流展现出来，并依据资金流图确认该组织的组织、领导者和整体架构，并以此来判断犯罪嫌疑人是否符合“30 个下线、3 个层级”的刑事案件立案标准。另外，犯罪嫌疑人通常会以购置不动产的方式来转移非法资金，一旦犯罪嫌疑人矢口否认，并以自己合法购买为由进行抵赖。侦查人员在证据不足的情况之下，只能将犯罪嫌疑人予以释放。此时，审计人员便可介入，通过对资金流的梳理产生初步判断，抽丝剥茧地找到其与“下线”的资金往来，从而将犯罪嫌疑人绳之以法。

（三）提升侦查人员情报处理能力

侦查人员情报搜集工作能力的不足问题依然存在，但在通过短期的培训之后，便能够达到良好效果。但是，对侦查人员情报分析能力的提升却并非易事。侦查人员在情报分析中难免会出现认知偏差，常常表现为分析公安情报中存在的定式思维，为此应当从两个方面来提升侦查人员的办案能力，先要破除思维定式，然后逐步发掘和培养其思维能力。

1. 破除定势思维

思维定式，是人们在过去已有知识、经验、情感、需要、观念等因素的基础上形成的对一定活动作出定向反应的心理准备状态。[175]思维定式作为长期形成的一种思维模式，主要体现为侦查人员在办案过程中的习惯与偏好。在情报分析过程中，思维定势的形成主要源自之前成功的办案经历，侦查人员对情报的分析与现实的办案结果相互印证，极大激励了办案人员。随着经办类似案件的增多，对于线索和数据的分析自然形成了固定模式，侦查人员在脑海中对两者进行迅速匹配，从而大大缩短了分析时间。依据定式思维分析公安情报节省了办案时间，经验丰富的侦查人员也为办案的成功率提供了保障。由此可见，思维定式并不是一个贬义词，其增强了侦查人员的内心确信，在情报分析过程中发挥过积极作用，尤其是在面对类似信息时。随着情报搜集工作的增强，侦查人员接收的情报资源数量逐渐增多，在面对一些不熟悉的情报时，侦查人员思维定势的弊端便随之显现。思维定式作为一种简单的思维方式，缺乏对情报的深度挖掘和反向思考，消极的分析策略必将导致情报失去应有价值。在情报分析过程中，侦查人员的思维定势主要表现为以下几类：

一是具有先入为主的思维。先入为主是指侦查人员依据固有知识和经验，不假思索地对情报定性，这是一种极其草率的举动，也反映出侦查人员的自负心理。比如，在打击资本运作类传销时，侦查人员在接到情报之后，基于先前积累的打击资本运作式传销犯罪的办案经验，得出传销人员往往为了节省费用选择租住狭小而又偏僻的房屋，随后便开始对所在辖区的普通居民区和低档小区进行摸底排查和走访调查。目前，资本运作类传销已经悄然转型，尤其是作为典型代表“1040 阳光工程”。他们的目标仍是“通关”获取 1040 万元，但对于人员构成和入门费金额都进行了调整，传销组

[175] 潘飞天.谈如何克服情报分析失误中的思维定势[J].情报杂志,2001,(9)：56-58.

中国知网 https://www.cnki.net

织的自身定位也在水涨船高，传销组织的“精神面貌”早已今非昔比。以位于武汉市的升级版“1040”传销组织为例，入门费从几千元变成了 102800 元，传销分子对外宣传只需发展 13 名下线便能获得千万资产。传销组织为了躲避侦查，纷纷租住豪华小区，分散进行传销活动。可见，犯罪分子正是利用侦查人员先入为主的思维方式，使其在侦查方向上出现巨大偏差。

二是被锚定效应所左右。受锚定效应影响，侦查人员对于情报的分析常常受制于先前获得的信息，在每次的分析判断时，都会受到最初的基点的影响。如此循环往复，侦查人员将无法跳脱出基点所限制的范围，对情报的分析只能浮于表面。另外，这一心理现象不易表现出来，更难以被外人察觉。

三是存在镜像思维。镜像思维是指侦查人员在脑海中，根据相关情报来模拟犯罪嫌疑人的犯罪行为，并对其下一步进展进行预测。镜像思维具有一定的实战价值，但是不可否认其可能存在较大的误差。导致误差的根本原因在于侦查人员将自身与犯罪嫌疑人等同，事实上两者在生活经验与思维方式上存在差异。综上所述，思维定式成为公安情报分析中的一大障碍，应当加大批判性思维的培养和塑造。

2. 培养创新思维能力

思维是一种复杂、高级的认知活动，是处理信息的关键环节，能够把感觉、知觉、注意、记忆等过程所加工的信息整合起来，通过概念形成、推理、决策和问题解决等过程来实现信息的转换和利用，从而形成新的心理表征。[176]侦查人员思维能力的提升不仅有利于情报的收集和分析，从宏观的角度分析，还能大幅提高其对侦查工作的认知能力。一方面，发掘批判性思维。批判性思维与定势思维是截然相反的思维方式，不同于简单的定势思维，批判性思维被认为是一种极其复杂的思维模式。批判性思维是以批判性精神为基础的，对思维的对象所包含的判断和论证进行解释、分析、评估、推理、说明和自我规范的综合认知能力。[177]侦查人员更要警惕“先入为主”的思维，时刻回顾自己的最初立场。在情报分析过程中，要敢于质疑和反思，即使是在推理完成之后，仍应对推理结果保持怀疑态度。随着相关情报信息的变化，对推理的前提条件进行补充和调整，适时推翻已经形成的观点。还要破除镜像思维模式，深入研究犯罪分子的犯罪心理和犯罪习惯，进行深层次的换位思考。另一方面，借助思维工具。开展头脑风暴，使侦查人员的思维激烈碰撞。分析情报的侦查人员在知识背景和所学专业上存在差异，每个成员对于情报和信息的认知和解读都不尽相同，面对相同的问题能够得出大量不同的观点与解决方案。通过头脑风暴的形式，使得侦查人员的观点和思想得到分享和交换，为情报分析提供了新的视角。被启发后的侦查人员，能够对优秀观点进行吸收，逐渐弥补思维漏洞、减少认知偏差。

176 连榕.认知心理学[M].北京:高等教育出版社,2010:108-110.
177 张俊,姜扬,王国良.情报分析人员的批判性思维研究[J].情报杂志,2010, (01)：54-58.

中国知网 https://www.cnki.net

（四）优化情报合成作战

1. 推进数据融合

拓展情报来源作为收集情报的重要手段，早已成为情报工作的日常。事实上，侦查机关通常会忽视已有情报资源的重要性，已有的情报资源如同隐藏的“富矿”，只有经过精心的提炼才能初显价值。情报资源的分布并不合理，只有对其进行科学的管理和调整，才能使其发挥最大功效。

（1）加强内部情报的融合

在传销犯罪活动中，具有犯罪前科的犯罪嫌疑人的已不算少数。犯罪分子在出狱之后，受到之前的刑事处罚记录的影响，将会面临就业和社会歧视的双重压力。组织、领导传销罪的刑期相对较短，再加上高额犯罪收益的诱惑，犯罪分子极有可能再次犯罪。此时，传销犯罪人员数据库将发挥巨大作用，其中不乏一些隐藏在幕后的组织者、领导者。公安机关内部的相关数据库主要包括公安部的“传销黑名单”和全国经侦系统数据库，[178]数据库内不仅录入了构成犯罪的人员，还包括部分传销违法人员，一些传销成员的层级较低，发展下线的人数和层级较低，不符合刑事案件的立案标准。一旦侦查陷入困境，侦查人员便可以该数据库为参照，结合案发地的旅馆居住信息和车辆信息，对锁定后的可疑人员进一步排查。另外，应当继续加强多警种之间的情报互通。治安大队和当地派出所等一线干警，最先感知案件情态的发展，由于熟悉当地的治安环境。不仅对异地流动人口的发觉与盘查具有先天优势，还能够摸底排队对小区的相关民情进行了解，使其在第一时间内掌握传销犯罪的情况。经侦机关应当主动向基层警察机关了解流动人口信息，时刻掌握本地传销犯罪的动态，及时上传、更新数据库信息。

（2）完善外部情报的融合

作为行政执法机关，本着合法行政的理念，按照法定程序进行行政处罚和财产保全，并不能对涉传组织进行及时认定。一般情况下，市场监督部门的情报传递相对滞后，即便涉嫌犯罪，也是在案情移交阶段才告知侦查机关。同时，市场监督部门在日常的监督和执法过程中，无法做到及时通报涉传情报。现有的行政体制，导致部门出现利益化办案的情形，以罚代刑的现象普遍存在。面对案情复杂，模棱两可的传销案件时，缴纳罚金便成了双方双赢的一个选项。在这场三方的“囚徒博弈”中，行政执法者成为最终的赢家。为了避免上述情形的发生，使侦查机关能在第一时间获取情报，应当派专人与市场监督部门一同办案。由于隶属单位不同，不方便人员管理和调度，而且工作任务的压力使其无法脱身。现实中，两家办案机关并不能保证同时办案，专人协同办案将难以落实。以武汉市政府为例，其位于九省通衢拥有着四通八达的交通线，又作为新晋的超大城市，拥有超过千万的人口。这些优越条件也使其成为犯罪嫌疑人的目标城市，逐渐成为传销组织的主要聚集地。为了打击人员聚集型传销犯罪，

[178] 耿杰.大数据背景下网络传销案件的侦防对策研究[D].北京：中国人民公安大学,2018.

中国知网 https://www.cnki.net

武汉市政府组建并加强了“241 专班”（即：2 名公安人员、4 名市场监管人员、1 名住房保障房管人员），真正实现专班负责、专人办案。[179]这一成熟可行的工作机制可以在全国范围内推广，使得现有情报资源被极大整合。最后，银行部门的资金流情报。资金流信息仍然发挥着指引作用，并未失去其应有价值，尤其是经济类犯罪，通常都会借助银行系统进行资金的流转。虽然，犯罪分子仍可以采用第三方支付平台和虚拟货币进行交易，但是通过银行流水仍然可以找到蛛丝马迹。比如，从银行账户转向第三方支付平台流水记录是可以查询到的，即便钱款无法通过银行系统进行冻结，仍然可以以此为线索进一步查找与之关联的收款人账户，并可以请求第三方支付平台协助，实现对该账户的重点监控。

2. 强化平台整合

情报合成作战依赖于各地建立的情报指挥平台，这些平台大多是外包给技术公司或者是由警方和企业共同开发而成。[180]各地不仅在建设情报平台的时间和思路上存在差异，而且数据的查询、存储和对接标准仍未统一。因此，在短时间内将无法实现平台之间的有效兼容，加上信息的沟通成本的与日俱增，跨区域查询和搜索变得十分困难。我国情报合成作战平台亟需统筹规划，站在战略高度实现各个平台的资源整合，才能最终突破部门和个人利益的重重制约。一方面，从中央到地方，建设一个贴近实战的统一情报合成作战平台，并对于平台的使用权限和技术标准进行一定的规定和限制，以满足各级侦查机关实时对接、实时共享的战略需求。平台的建设需要根据各地的具体情况因地制宜，将平台建设的标准应当分为两档，一档能够日常满足本地的情报工作，二档则是实现更高、更广领域的情报共享和交流。另一方面，密切与科技公司、企业的合作。公安机关应当在合作过程中占据主导地位，虽然侦查人员对于技术层面的知识并不精通，但是仍可以提出自己预设的产品方案和目标计划。对于后期技术的升级和维护，应当检验自己既定的战略标准，不能因为硬件方面的问题影响整个平台的协作与共享。公安机关可以参照国际标准来打造情报合成作战平台，按照信息化作战的思路，为今后平台的拓展预留下足够的更新空间。

3. 加速手段合成

当前，亟须解决情报数量不足的难题，传统的情报搜集工作主要还是以人力搜集为主，落后的搜集方式直接导致情报资源一直维持在较低水平。在科技强警的指导思想之下，利用“大数据”平台搜集情报，不仅节省了大量警力，而且提高了情报数量。随着信息化侦查的发展，情报搜集的对象也悄然发生变化，以文字、数字和图形的形式表现出来的资料信息开始成为公安情报的重要来源。[181]在如今大数据时代，数据的

[179] 市人民政府办公厅关于进一步建立健全打击传销长效工作机制的通知[EB/OL].(2019-10-22)[2019-12-22]. http://www.wh.gov.cn/hbgovinfo/zwgk_8265/szfxxgkml/fggw/bgtwj/201910/t20191022_293915.html

[180] 王康庆,谢晓专,王大为.警务战术性情报合成作战：内涵、实践、问题与建议——以 A 地为考察对象[J].情报杂志，2019,（05）:15-21.

[181] 彭知辉.论公安情报学研究范式及其整合[J].情报学报,2013,（10）:1046-1057.

中国知网　https://www.cnki.net

价值被无限拔高，大数据资源已然成为一种宝贵资产。对于侦查机关而言，将大数据运用于情报收集工作中，扩大其搜集情报的内容和范围。一些看似无关紧要的数据和信息也被采纳，这远超侦查人员的认知范围，可见对于公安情报搜集人员并不具备大数据思维。在以往采集情报时，侦查人员会通过人脑对数据进行处理，再以文字和数据的形式上传至情报系统。第一手情报所涵盖的信息量远大于转化录入之后的情报，因为信息的转化必然导致信息的丢失，进而破坏情报的质量。受制于录入技术和装备不足，原始的采集会过滤到大量的有效信息，因此应当进一步丰富情报搜集的手段。比如，文件扫描、视频拍摄、智能手机实时采集、搜索引擎智能检索等。[182]大数据改变了侦查机关主要获取秘密情报和精确情报的指导思想，社会中各行各业的数据都可以作为公安情报的来源，大量数据无法转化为有效犯罪线索的情况普遍存在，这种粗放式获取情报的形式并不可取。大数据并不是万能的，其应当定位成侦查机关的一项新型工具，大数据对于大数据的运用要有的放矢。侦查机关需要结合前期的情报基础，开展有目的、有针对性的大数据搜集工作，一切都要以发现犯罪为目标，不可陷入“技术万能”的思维定势。在这种情形之下，只有坚持多元手段合成，才能最终达到合成作战的目的。

4. 促进多警种融合

多警种合成作战是一个较为理想的状态，在实际办理案件过程中，主要侦办单位并未对警种进行明显区分。在打击金融传销犯罪的合成作战中，有多个警种参与其中，包括且不限于刑侦部门、情报部门、技侦部门、网监部门、治安部门和特警。根据案件的性质和与案件的相关程度，每个部门的参与程度不尽相同，通常情况下情报部门的参与度较高。情报部门作为情报流转的重要枢纽，情报的收集和生成离不开网监部门和技侦部门的支持和协助，此时的警种融合已是最佳状态。但是，仅仅依靠少量警种的协作并不能满足情报合成作战的既定目标，同时还会使有合成作战需求的警种无法完成本职工作。

因此，促进警种融合可以从以下几个方面入手。一是制定科学的考核机制。在不增加民警办案压力的前提下，对适合参加协同作战的侦查人员进行绩效考核，既能保障办案民警的身心健康，还能提高办案的积极性。二是根据警种的特殊职能，赋予其牵头办案的权限。在应对金融传销犯罪时，经侦机关作为主侦部门可以向上级申请发起集群作战的权限，随后便可利用各种“云设备”和提供协助的警种进行情报的传输与反馈，最终实现对犯罪的“云端打击”。三是明确警种分工，加速新警种的生成。明确警种分工能够有助于各警种之间相互理解、相互配合，这也是发起集群作战以及制定考核标准的重要基础。随着情报、网监和技侦部门的一体化建设的进一步深入，一个新的警种逐步形成，这也为警种合成的继续深化提供了一个可以参照的模板。

[182] 彭知辉.论基于大数据的公安情报搜集[J].图书馆学研究,2017,（09）：33-37.

中国知网 https://www.cnki.net

二、明确金融类传销犯罪侦查的介入尺度

目前，金融创新的浪潮已经席卷全国，从“普惠金融”到“P2P 网贷”，再从“众筹”到“网络互助金融”，各式各样的金融形态层出不穷。事实上，金融创新的实质就是规避监管发展金融，只有在监管真空的情形之下，才能实现利润的最大化。在旧的法律和制度之下，金融创新常常显得格格不入，并开始在违法和合法之间的“灰色地带”打擦边球。再加之，金融监管总是滞后于金融创新，缺乏监管部门的约束和指引，间接导致不少金融创新有可能触及法律红线。此时，面对金融传销的刑法风险，作为保障法的刑法，应当妥善平衡金融创新和金融秩序。[183]

以“云贸联”传销案为例，对于此案的定性成为法学界争论的焦点，大量专家纷纷出具专家论证法律意见书，认为“云贸联”发展新会员和颁发奖金的行为属于正常的商业行为，并认为该组织并没有组织、领导传销犯罪中的“拉人头”和收取“入门费”的行为，会员之间也并不存在层级。但是，从该平台高返利的运营模式来看，其必然将面临“爆雷”的结局。因此，面对金融类传销，侦查人员时常面临难以定性的局面，这对于立案工作的开展十分不利。此时，为了破除案件无法定性的难题，侦查人员应当进一步把握犯罪特点，准确区分罪与非罪的区别。无论犯罪手段如何变化，只要对两个关键信息进行把握便足以应对，第一是否具有“拉人头”的行为，尤其需要把握表面上采取“团队计酬”，而实际上却“以发展人员的数量作为计酬或者返利依据”的传销活动。在确定传销层级时，不能局限于其直接发展的“下线”，还应当将其间接发展的“下线”计算在内。第二是否收取“入门费”。入门费不再具有固定的额度标准，其表现形式也更为隐蔽。比如，无产品传销作为此类犯罪的特点，金融类传销犯罪中常以“原始股权”、“内部币”的形式出现，对于入门费的识别需要结合相关案情才能更加明晰。

与此同时，金融类传销并不一定全部需要刑事介入，侦查人员应当对该类犯罪具体问题具体分析。对于金融类传销的治理，应当遵循“行政法规——刑法”的阶梯式体系，这是对刑法谦抑性的正当坚持。[184]一方面，部分金融类传销在经受市场监督部门处罚和罚款之后，并能够及时进行整改，即便其社会危害性极大，但未触犯相关刑事法律，仍应对其保持克制的态度。另外，面对市场监督部门移交给侦查机关的相关案件，并不能将其一概认定为刑事犯罪。在保持审慎态度的同时，还应对移送案件的案情进行详细复查，通过多次核查来降低刑事立案出错的概率。另一方面，在确定金融类传销是否涉嫌犯罪，并对其进行刑事立案的过程中，仍需把握不同罪名之间的差异。金融类传销犯罪并不必然构成组织、领导传销犯罪，根据案情的不同还有可能构成其他犯罪。准确定罪不仅有利于犯罪证据的准确收集，还能避免在庭审阶段被退回

183 张洪成.金融创新风险的刑法应对研究[J].西北工业大学学报（社会科学版），2017，（03）：42-46.
184 刘宪权,金华捷.论互联网金融的行政监管与刑法规制[J].法学,2014，（06）:8-16.

中国知网 https://www.cnki.net

侦查，避免办案资源被浪费。

三、破除金融类传销犯罪立案管辖之制度壁垒

公安部发布《公安机关办理刑事案件程序规定》与最高人民法院、最高人民检察院和公安部出台《办理网络犯罪案件适用刑事诉讼程序若干问题的意见》，都对网络犯罪的犯罪地进行了扩大解释。犯罪地外延的拓展有利于全面的打击犯罪，从某种意义来看，避免出现网络犯罪无人管辖的情形。此时，由于多个侦查机关都具有立案管辖权，各个侦查单位只能请求上级机关进行指定管辖。指定管辖在一定程度上缓解了许多案件的管辖重叠，但是由于指定管辖缺乏详细的适用标准，指定管辖不明进而导致金融类传销犯罪的立案管辖常常发生冲突。当前指定管辖并没有明确的执行标准，只存在一些较为模糊的管辖原则作为指引。因此，为了避免出现重复立案和抢先立案的情形，应当从以下几个方面着手。

（一）检察机关积极开展事前监督

侦查机关在面对跨区域案件时，并不能确定自己是否属于主要犯罪地，因此立案工作常常具有盲目性。一旦次犯罪地侦查机关抢先立案，将导致主犯罪地侦查机关的工作陷入被动局面。他们不仅要面对大量被害群众的举报，且无法重复立案，将导致侦查机关陷入进退两难之中。此时，面对案情重大、跨区域的金融类传销犯罪，侦查机关应当事先与同级的检察机关进行沟通，检察机关的及时介入，起到了立案监督的作用。同时，检察机关能够为侦查机关的立案工作提出建议，从而防止立案不当导致诉讼程序运行不畅的情形。作为事前监督原则的一项举措，检察机关不仅发挥其外部监督的作用，而且还能避免立案工作陷入两难境地。

（二）加强立案情况通报

立案之后的警情通报属于一种事后监督，通报的发出意味着该侦查机关将作为主侦查机关进行侦查。为了找准主侦查机关，提高打击犯罪的效率，有必要及时向其他犯罪地侦查机关和同级检察机关进行立案前的通知。其他犯罪地的侦查机关在得知该信息之后，可以将当地的金融类传销犯罪现状予以反馈，双方可以就立案材料进行比对和分析，从而确定最优的立案机关。即便是侦查机关对于此类犯罪的案情信息掌握不充分，仍然可以向同级的检察机关进行报告，检察机关对立案管辖采取程序性审查，从规避法律风险的角度提出相关建议。

（三）优化立案工作

1. 完善提级管辖

基层公安机关面临警力和科技不足的处境，一些县级侦查单位并不具备应对全国性金融类传销的办案实力。因此，侦查主体的级别越高，其应对此类犯罪的胜算也就越大。比如，我国的 W 省已经建立了部分刑事案件省级主办的模式，这从根本上解

中国知网 https://www.cnki.net

决了不当管辖所带来的不利后果。[185]省级主办模式大大提升了合成作战的水平，全省的侦查资源得以充分调动，无论是全国性案件还是跨国的大案、要案都能被妥善处置。事实上，立案管辖应当体现一一对应的原则，侦查机关的办案能力只有和案件实现匹配，才能最终破除立案管辖的壁垒。

2. 遵循先行立案原则

实施先行追诉需要考虑具体的案情，只有在极端的情况下，侦查人员才能适用先行追诉。比如，在金融类传销犯罪中，对主要犯罪嫌疑人和主要犯罪地无法在第一时间进行确认，侦查人员便可对其先行立案。先行立案工作的开展与立案通报、检察机关的事前监督并无冲突，在事前监督和事后监督的双重作用之下，立案工作的目的性和合理性得到有效的背书。从外部来看，先行立案是一种最优的方案，不仅及时打击犯罪的嚣张气焰，还能极大地避免延误战机。从内部来看，先行立案更是一种科学、高效的行政行为，这使得立案工作摆脱对指定管辖的依赖，实现了立案工作的最优化。

四、积极引导金融类传销犯罪之并案侦查工作

并案侦查是一个复杂的过程，反映着侦查人员对于案件的认识和把握，每个步骤的实施、每个环节的突破都需要侦查人员进行大量有意识的思维活动，以推动整个并案侦查的发展。[186]因此，侦查组织串并意识的高低，将影响着案件串并的成功率。侦查组织依托于大数据平台和人工智能系统，使得并案侦查更为便捷，极大提升了案件串并的效率。

（一） 提升并案思维

侦查模式中的理念就是指贯穿在侦查模式中的反映了侦查规律的并具有引导、支配、决定侦查活动的观念、看法、信念。[187]在大数据时代，侦查人员要改变原先被动侦查的定势思维，逐渐向主动侦查思维进行过渡。一方面，坚持数据主导。“有关犯罪的一切现象皆可数据化。凡是皆可量化，皆可数据化”。[188]不同于传统的侦查模式，涉案信息的获取依赖着大量的人力和物力，并且获取这些信息的途径更为单一，只能从侦查工作中进行提炼。当前，信息化发展较为迅猛，大数据警务已经逐渐深入侦查人员的办案中。此时，对于数据的掌握和重视程度将直接关系着案件侦破工作的成败，侦查人员应当从根本上树立数据保护意识，全面地认识到数据的重要性与关键性。另一方面，重视相关性因素。案件串并的本质就是对相关性因素的重组和利用，将一些看似并不相关的信息进行匹配，从而发现两组对比信息的相似之处。侦查人员应当培养相关性思维，“相关性思维的养成使得收集数据不再拘泥于因果关系和数据结构标

185 马忠红.以电信诈骗为代表的新型网络犯罪侦查难点及对策研究——基于 W 省的调研情况[J].中国人民公安大学学报(社会科学版),2018,(03):78-86.

186 郭欣.当前并案侦查存在的误区及改进对策[J].湖北警官学院学报,2015,（11）:11-14.

187 何军.大数据与侦查模式变革研究[J].中国人民公安大学学报（社会科学版），2015,（01）：72-80.

188 哈伯德.数据化决策[M]. 邓洪涛译.北京：世界图书出版公司，2013：25-26.

中国知网 https://www.cnki.net

准，而是坚持相关性标准，这样不仅要采集结构化数据，还要采集半结构化和非结构化数据”[189]。相关性思维无疑增加了侦查人员的工作量，对其收集数据工作提出了更高的要求，但是这些原始素材的收集却是大数据运算和人工智能推演得以顺利进行的重要依据。

（二）优化并案侦查工作

串并案件的侦查流程分为三个阶段，分别是发现案源、确认案源和开展侦破。每一阶段的工作都环环相扣，前者往往是开展后项工作的基石。为此，下文将从两个方面来优化、改进并案侦查工作：

第一，重视并案证据信息的收集。作为串并案件启动的第一步，对于串并案件的案源收集变得至关重要。在实践中，专案专办已经成为一种常态，侦查人员对于犯罪嫌疑人的锁定往往离不开完整的证据链条。因此，侦查人员应对与犯罪嫌疑人相关的证据进行全面收集，从中发现其可能参与其他犯罪活动的蛛丝马迹。犯罪证据不同于情报和线索，它作为一种基础性的资料往往无可替代。一方面，案件中有效证据具有真实性和合法性，可以节省对其甄别的时间。证据的收集需要花费大量的时间，通过对现成的证据进行分析，从本质上提高了案件串并的效能。另一方面，涉案证据蕴含着大量的信息，具有可挖掘性。金融类传销犯罪案件中的证据种类较多，多种证据形成一条完整的证据链，其中涉及大量身份信息、资金流动信息和银行账户信息，对于这些证据的查询、清洗和穿透变得十分必要。

第二，运用人工智能技术进行并案分析。在司法实践中，并案信息的类别较多且数量庞大，侦查人员通常难以从中比对出串并案件，也无法对并案信息进行全面的、精准的分析。比如，我国现行公安系统已经建成有多个数据库，包括“指纹数据库”、“物品信息数据库”和“涉案人员信息数据库”。这些数据常常混杂在一起，交叉后迸发出巨大的信息量，介于人脑的运算能力有限，往往无法全面分析上述信息。但借助人工智能的科学算法，不仅能够将系列案件中犯罪嫌疑人的作案时间、作案地点、作案人数和现场遗留物等客观信息进行分析，还能将案件性质、犯罪手法、犯罪动机等主观信息纳入其中。人工智能技术可以丰富串并案分析方法，从多个维度出发来找寻关联，从而挖掘出犯罪嫌疑人的犯罪规律，最终通过大数据可视化技术将这些研判信息予以陈列。此时，侦查人员可以根据比对结果作出最终的决策，这也是实施并案侦查的关键一环。由于人工智能技术的进步，人类对其的依赖性与日俱增，其对于数据处理具有相当的优势。但是，我们仍然要警惕算法独裁带给侦查工作的外部性风险，过度依赖将使其误导侦查的方向。因此，侦查人员必须妥善运用刑事科学技术，既不能将其沦为单纯的工具，从而走上工具主义的道路。与此同时，也不能让它替代人脑做决定，尤其是在人工智能技术并未完全成熟的今天。

[189] 胡志凤.大数据在职务犯罪侦查模式转型中的应用[J].国家检察官学院学报，2016，（04）：144-153.

中国知网 https://www.cnki.net

第二节　优化金融类传销犯罪的侦查途径

侦查途径是指侦查机关在案件侦办过程中，查清犯罪事实、固定犯罪证据，开展侦查工作的路径。侦查途径的选择，就是在一起案件的若干条侦查途径中选出最佳途径。[190]在侦查活动中，侦查途径的数量有很多，只有选择恰当才能起到事半功倍的效果。每一个案件的侦查要素都不尽相同，即便是同类型的案件，也不能简单地套用同一侦查途径。在实践中，有些侦查途径虽实现了侦查目的，但并不属于最优的侦查途径。对于侦查途径的选择需要考虑多重因素，这一过程必然涉及到价值的判断以及利益的权衡，最终才能确定最佳途径。

一、明确金融类传销犯罪侦查途径的适用原则

（一）及时性原则

及时性原则是侦查途径选择应当坚持及时破案的原则。目前，金融类传销犯罪作为涉众性经济犯罪，必然会面对大量的被害人，及时侦破案件不仅能够尽早惩治犯罪，而且还能有效挽回被害人的财产损失。一方面，有利于打击犯罪嫌疑人。金融类传销的涉案金额较大，对于资金的转移和处置需要一定的时间周期，警方越早介入案件，冻结赃款的成功性就越大。从证据固定的角度来看，侦查人员及时破案还能延缓犯罪嫌疑人对于证据的破坏。当然，坚持及时原则必然会消耗较多的警力、物力和时间，这也是及时性原则所带来的副作用。但是从宏观的角度来看，侦查机关应当始终将侦查目的放在首位，及时破案带来的正面效应将远大于其副作用。

（二）目的性原则

目的性原则也称作针对性原则，侦查人员在办理金融类传销犯罪案件时，必须具体问题具体分析，不能生搬硬套前人成功的侦查途径。侦查人员在做出选择之前，应当充分认识侦查对抗双方的实际情况，侦查途径必须体现出明显的针对性。由此可见，针对性的侦查途径的制度成功，离不开对客观实际的深刻认识。当然，目的性原则必须在我国法律的监督之下进行，只有这样才能保障侦查结果的法律效力。作为选择侦查途径的重要原则，一旦偏离目的性原则，侦查工作会无法避免地陷入低效的境地。

（三）灵活性原则

灵活性原则是指侦查人员在面对错综复杂的侦查情势时，当最初制定的侦查途径无法应对后续的侦查工作时，可以第一时间对其进行更换。坚持灵活性原则并不等同于随意变换侦查途径，更换侦查途径需要符合一定的条件。一是侦查途径的更换确有必要。在金融类传销犯罪案件中，侦查起始所定的最优途径，随着案件的深入推进，极有可能演变成一般侦查途径。此时，侦查人员并不能立即对其进行更换，还需要进行全面的分析与判断，避免出现更换失误的情形。由于案情的不确定性，原先的侦查

[190] 傅国良.刑事案件侦查教程［M］.北京:群众出版社,2007:84.

中国知网　https://www.cnki.net

途径仍有可能转变为最佳途径，草率更换必将导致不利的后果。二是侦查途径的更换切实可行。更换侦查途径需要进行可行性分析，这不仅要顾及侦破案件的及时性原则，还要结合当前案件的侦办进程。总之，灵活性原则是一种有条件的改变，落实该原则必须满足必要性条件和可行性条件的双重限制。

二、细化金融类传销犯罪之侦查途径

选择、制定侦查途径的方法有很多，大致可以从人、物、事这三个方面来着手。侦查人员根据金融类传销犯罪案件的具体情况，从中选择最佳的侦查途径。

（一）以人为标准

首先，从犯罪嫌疑人入手。在侦查实践中，通常都会以犯罪嫌疑人作为开展侦查工作的突破口，此时的犯罪嫌疑人大都已被采取强制措施。侦查人员应当向其宣传坦白从宽的政策，对其采取突击讯问，继而达到发现余罪和扩大战果的目的。其次，从受害人入手。金融类传销犯罪案件中的被害者，通常都有和犯罪嫌疑人接触的经历，无论是线下的近距离接触，还是线上的非接触性交流。在犯罪过程中，犯罪嫌疑人的体貌特征和行为习惯都会在不经意间有所显露。比如，传销组织中组织、领导者的身份信息和口音都能作为心理画像的素材。另外，受害人向传销组织投入大量资金，侦查人员可以从被害人处得知资金的具体流向，并对这些资金账户进行识别和追踪。最后，从知情人入手。知情人并非涉案人员，这类人群却与犯罪嫌疑人和被害人有着特殊的社会关系，知情人依托这层关系能够从案件相关人处接收到关键的信息和案件线索。以犯罪嫌疑人的家属为例，有些金融传销组织将自己包装成正规公司，为了躲避侦查机关的侦查，还会让其亲属担任公司法人。事实上，从犯罪嫌疑人亲属处获取相关实情，不仅能够尽快揭露犯罪事实，还能及时固定第一手的犯罪证据。

（二）以物为标准

从“物”入手是指以犯罪现场所留下的物证作为切入点，通过分析物品、作案痕迹以及赃物，从而发现线索、锁定犯罪嫌疑人。一方面，对犯罪嫌疑人的犯罪工具展开调查。在金融类传销犯罪中，犯罪嫌疑人通常利用互联网发放广告与发展下线，因此对犯罪嫌疑人网络身份的识别变得很有必要。与此同时，一些传销人员还会通过电话的形式拉人头，侦查人员可以对机主信息进行核实，并依赖电信部门的通讯录管理系统对其人际关系网进行梳理。另一方面，对涉案赃物进行侦查。自 2018 年 12 月 1 日起，我国银行系统开始对于公司和个人账户超过 20 万元的资金交易重点核查，并列举出七种可以大额资金交易形式。倘若资金的流转的频率和数额出现异常情况，银行系统便可对该账户采取监管举措。当侦查机关从银行系统得到情报之后，便可对涉案账户进行锁定，以此为突破口进行追踪。

中国知网 https://www.cnki.net

（三）以事为标准

“事”即已经案发的刑事犯罪案件，以基本的案件情况为依据，进而发现犯罪线索。在金融类传销犯罪中，犯罪分子的作案动机无非就是敛财，受害者和施害人之间并无利害关系。对于这类案件，无法依靠简单的因果联系找到犯罪嫌疑人，侦查人员需要深挖案件的细节，从中寻得传销组织上线的蛛丝马迹。以黄冈市浠水县公安机关侦破的“MFC”金融传销案为例，警方在接受举报之后，并安排民警进行卧底侦查。经过两个月的摸排与侦查，侦查机关通过对案件的进一步掌握和分析，最终发现了身处外地的上线人员。

三、完善金融类传销犯罪侦查途径的适用

（一）重视“由物到案”之侦查途径

由物到案是指从金融类传销犯罪的作案工具为突破口，从传销组织采用的通讯软件、第三方支付平台和自建网络平台入手，对传销犯罪进行精准打击。首先，侦查人员应当对各大社交软件、自媒体平台进行实时监控，对从中发现的疑似传销犯罪进行落地排查，确保对金融类传销犯罪进行无死角的打击。其次，对第三方支付平台和网上银行进行监管，对社会上的大额资金进行监管，从资金流的异动来发现可疑的传销组织。最后，打击非法软件和病毒软件。金融类传销犯罪在搭建网络平台时，均采用技术外包的方法，平台的制作大多是由第三方公司完成。这些软件并未进入各大智能手机的应用平台之中，属于违法软件。在对这些软件进行安装时，系统只能提醒该软件存在病毒风险，无法阻止用户对其安装。即便手机系统能够在更新之后对该非法软件进行识别，传销组织仍然可以在短时间内更新版本，无法从根本上制止这类软件。侦查人员可以找到该软件的制作者，从制作公司获取购买者和传播者的相关信息，并以此为方向明确下一步侦查工作。

（二） 转向“由人到案”之侦查途径

“由案到人”是传统的侦查途径，侦查人员通过对案件的细致分析，从中发现未知的犯罪嫌疑人。此时，侦查人员需要掌握犯罪嫌疑人的犯罪动机和犯罪嫌疑人的行动轨迹，才能最终确认犯罪嫌疑人。由于金融类传销犯罪大多存在于虚拟空间之中，使得犯罪主体和犯罪行为的同一认定存在困难。根据同一认定原理，查明事实与发现真相被侦查人员称为“受审客体”，而正在被发现的犯罪嫌疑人则被称为“被发现的客体”。只有当“受审客体”完全等同于“被发现的客体”，同一认定便得以实现。但在互联网空间中，客体特征在数量和种类上较为繁杂，上述特征还存在不确定和不稳定的特殊情形。此时，采取“由案到人”的侦查途径并不能实现对犯罪嫌疑人的准确认定，这些相同、相似、相关性的案件要素也只能被称为软件条件。[191]

[191] 郝宏奎.论并案侦查条件的科学运用[J].中国人民公安大学学报（社会科学版），2006，（04）：40-47.

中国知网　https://www.cnki.net

随着金融类传销犯罪在“线上”“线下”的深度融合，犯罪线索的中断和丢失时常出现，“由案到人”的侦查途径已经无法适应如此高频率和快节奏的犯罪活动。根据“互联网+”背景下金融类传销犯罪的新特点，侦查组织应当适当调整侦查途径和侦查方向，采取“由人到案”的侦查途径具有一定的现实意义。“由人到案”属于主动性侦查，它不同于被动性侦查的侦查方式，侦查人员可以在案发之前对可疑人员的信息进行收集和分析。特殊人群的选择是侦查途径实施的前提，借助人工智能技术对此类人群的相关信息进行碰撞和分析，进一步提升运用大数据打击犯罪的效率。

第一，对涉案人员信息进行精准研判。在司法实践中，通常会对金融类传销犯罪组织中的组织、领导者处以刑事处罚，而相关涉案人员被处罚的力度较小。一些未受到刑事处罚的传销组织参与人员仍然可以继续参加其他传销活动，这也给金融类传销犯罪侦查带来不小的阻力。因此，侦查人员应当对这类人群的信息进行重点收集，通过对上述人员的信息进行碰撞，发现他们是否存在参加其他金融传销组织的动态。第二，对累犯和前科人群重点管制。由于受到刑事处罚，这些人员在回归社会过程中，难免会受到一定的就业限制。因此，为了满足经济上或心理上的需求，这些有犯罪前科的人员有可能再次进行犯罪。侦查人员应当对参加过类似经济犯罪的人员进行重点防控，不只局限于参加过金融类传销犯罪的人员，而且还应包括参加过传统传销犯罪的人员。前科人员的范围较大，还涉及进行违法传销活动的人员、正在羁押的服刑人员和处于犯罪预备阶段的人员。第三，对高危人群进行地毯式排查。金融类传销犯罪虽不再具有明显的地域性，但是侦查机关还是可以对案件高发地进行重点防范。比如，北京、深圳和杭州由于城市互联网建设的水平较高，使得大量网络传销犯罪发生于此，其中不乏金融传销犯罪组织的身影。侦查人员可以集中对上述犯罪高发地的流动人员进行全面排查，对一些无纳税记录和无收入流水的人员进行实时跟踪。在锁定目标人员之后，再以此人的个人信息为锚，向外发散和展示其社会关系。通常情况下，侦查人员可以对同乡、同学和同行人员进行分析和研判，找到隐藏在暗处的传销同伙。

（三） 确立数据导侦之路径

在传统侦查模式之中，侦查工作的开展均采用了案件引导侦查的途径，从立案到侦查终结依次进行。在这一过程中，侦查机关需要采取现场勘验和走访调查等侦查措施，从中获得案件线索。侦查人员在此基础之上，对刑事案件的构成因素进行筛选和确认，对案件进行推理和侦破。随后，侦查方向和侦查范围得以确定，侦查人员可以采取相应的侦查措施。经过一系列的摸底排队、侦查实验和调查取证之后，侦查人员基本锁定了犯罪嫌疑人。当然，这一过程并非顺理成章，侦查工作中还将面对诸多不确定性。比如，案件调查中可能出现犯罪线索较少，犯罪痕迹不明显的情形。同时，侦查情势的复杂多变也给侦查人员的分析和研判带来阻碍。选择案件引导侦查，无疑增大了办案工作的难度，还放大了侦查人员的工作失误。一旦侦查人员出现分析和研判纰漏，将影响侦查工作的进展，甚至有可能导致冤假错案的发生。由此可见，在原

中国知网 https://www.cnki.net

先的侦查途径中，经历了“立案”“现场勘验”“案情分析”“确定侦查方向”“侦查终结”，各个阶段之间缺少一定的缓冲地带。在侦查启动之后，办案人员无法及时验证自己的侦查决策，只能按照既定侦查方向开展工作。显然，以案件引导侦查的路径存在一定的弱点和不足。在大数据驱动侦查的背景之下，在原先的侦查途径中增设数据导侦的环节，此时应当利用数据导致的优势串联起整个侦查流程。在立案之后，增加对涉案的相关情报进行收集、分析和研判的环节，有助于侦查人员全面认识案件事实。随着金融类传销犯罪开始呈现出虚拟性的特征，在应对金融类传销犯罪时，侦查途径也应当由案件导侦向数据导侦进行转变。采用数据导侦的侦查途径还有助于打击时机会的前移，侦查人员能够短时间内做出科学决策，实现对犯罪嫌疑人的快速打击。[192]因此，采用数据引导侦查这一途径，不仅是侦查情势变动的内在需求，同时也是展开“数据战”“信息战”“情报战”的必由之路。

第三节　强化金融类传销犯罪的取证

一、加强金融类传销犯罪的电子取证

（一）全面搜集电子证据

1. 准确识别电子数据

作为收集电子数据的第一步，侦查人员需要识别出与案件相关的电子数据，这一过程不仅要参照证据的相关性原则，而且还需要发挥侦查人员的主观能动性。在实践中，电子证据被分为动态电子数据和静态电子数据，根据它们不同的特性，对其进行准确的识别和分类。由于，电子证据的取得是一个循序渐进的过程，对于电子证据的获取并不能一蹴而就，除了静态电子数据的形态相对稳定，动态电子数据的形态时刻都在发生着变化。相对于动态电子数据而言，静态电子数据多存在于服务器中，动态电子数据的来源则相对广泛。比如，不仅在社交软件上留存有大量电子证据，一些第三方支付平台和云服务器中电子数据也在不断更新。因此，对于电子数据的搜集不能局限于周期性大量搜集这一简单方式，而是要长期持续对其进行采集。在对数据动态进行监控的同时，还要将旧数据进行比对和复查，防止其被新数据覆盖。

2. 及时获取电子数据

为了能够更大程度掌握电子证据，不仅要时刻注意对证据的搜集、提取和固定，还要将搜集证据的时间点前提至案件初查阶段。在初查的过程中，侦查机关对于公司的数据大都来自互联网，金融类传销组织通常会以广告的形式展现出来。为了招徕顾客，传销组织的“下线”成员通过网络聊天工具和朋友圈的形式展示所谓的赚钱项目，对于电子证据的收集具有一定的难度。传销组织的制度严明，非组织成员将无法阅览

192 薛亚龙.数据驱动情报侦查基本问题研究[J].山东警察学院学报，2019，（05）：71-77.

中国知网　https://www.cnki.net

传销人员发布的信息。此时，侦查人员可以通过“卧底侦查”的方式打入组织内部，将自己伪装成一名普通的投资者，进一步了解该组织的运营模式和组织架构，并将其中产生的涉案电子证据予以固定。全面收集电子证据是对侦查人员的取证基本要求，无论电子证据的数量和种类如何变化，都应当本着先收集、再分析的思路，完成本阶段的取证任务。

3. 妥善固定电子数据

目前，电子数据的收集和固定存在着不同的场景，侦查人员可以采用与之相匹配的工作模式。[193]首先，现场收集的固定模式。侦查人员为了保证电子数据的时效性，直接将只读装置接入电子设备，并在访问状态下对其进行勘验。在此种访问状态下，侦查人员能够发现系统内被删去的文件和电脑管理员最近浏览的文件信息。随后，侦查人员便可以有针对性的固定涉案线索和证据，极大提高证据的固定效率。其次，远程勘验的固定模式。远程勘验主要适用于跨境电子取证和无法实体取证的情形，此时取证目标是位于互联网上的“云主机”或者“服务器”。在实践中，金融传销犯罪组织通常会租用科技公司的服务器，在租赁期间之后便会被收回，侦查人员须及时对其服务器进行远程勘验工作。在此期间，侦查人员可以对取证工作进行实时录像，对于每一个取证步骤进行详细的记录。最后，移动设备的固定模式。在信息化背景下，利用微信平台进行传销犯罪的趋势较为明显，由于微信数据极易被篡改、覆盖和删除，证据采集工作时常面临着困难。[194]此时，侦查人员可以从三个渠道获取电子数据，一是个人的移动设备；二是数据交换服务器；三是软件运营商的服务器。一方面，侦查人员可以从软件运营商处调取、固定证据。另一方面，侦查人员还可以通过卧底侦查的方式进入传销组织组建的聊天群，利用投资人的身份作为掩护，对群里面的语音、文字、视频和宣传资料进行全面的收集和固定。

（二）落实合法性调查取证

在司法实践中，常常出现提取电子证据不合法的情形，极易导致电子证据失去法律效力。合法取证情形主要分两种，分别是物理提取和技术提取两种。物理提取通常是指，为了获取储存在服务器或者硬盘介质内的电子证据，并不与其进行接触，只将存储这种电子证据的介质通过物理分离的方式进行提取。当然，这只限于存储介质较小的情形，对笔记本电脑、智能手机和移动硬盘都可以运用该方法。采用物理提取法提取电子证据，极大地保护了电子证据，使其处于初始状态。侦查人员随后再将其交由专业的机关进行处理，从根本上杜绝了信息的丢失，保证取证工作的合法性。另一种则是技术提取，针对将电子数据存储于境外服务器、云服务器以及互联网上的情形，侦查人员无法对其进行物理分离，只能通过互联网或爬虫技术对此类电子证据进行捕捉和抓取。从取证主体资格的角度出发，前者对于取证主体的要求较低，并不要求取

193 朱明华，石峰.刑事电子证据收集与固定研究[J].检察调研与指导，2019，（06）.
194 王世超.信息化背景下微信传销犯罪的侦查对策思考[J].上海公安学院学报，2019，（04）：34-39.

中国知网 https://www.cnki.net

证人员具有相应的取证技术和取证资质，一般的侦查人员便能满足取证要求。后者的取证难度较大，由于取证过程容易出现数据丢失、破坏的风险，因此对此类电子证据的提取必须依靠专业的技术人员。在现实取证中，技术人员的人员结构十分复杂。通常情况下，经侦部门会求助于同级或上级的技侦、网监部门进行现场取证。另外，有些取证人员本身就是涉嫌犯罪公司中的技术人员，由于该技术人员熟悉公司的数据系统和服务器，通常会配合 2 名侦查人员一起取证。也有一些侦查机关会聘请第三方司法鉴定机构对电子数据进行提取，并由其出具司法鉴定意见书。由此可见，借助上述途径都能够实现对电子证据的成功提取。

（三）普及“区块链”存证技术

对于电子证据的保存是取证工作的关键，电子证据存储在固体硬盘内，在办案跨区域金融类传销犯罪时，对于电子证据的传输和移动面临着极大的不便。而且，电子证据对电子系统具有强依赖性，其生成、存储和传递都必须借助电子系统，这极有可能导致电子证据发生变化、遭受修改且不留痕迹。[195]为了使电子证据能够被安全、完整地展示，可以借助于区块链存储技术。“区块链”作为比特币的底层技术，它的功能和用途并不局限于金融领域，现已有向司法领域发展的趋势。早在 2018 年，最高人民法院便认可“区块链”存证技术，并在民商事案件中得以成功运用。紧接着，在 2019 年 11 月，我国在刑事领域首例利用“区块链”存储电子证据，这标志着“区块链”技术已经逐渐成熟并被司法机关所认可。[196]“区块链”作为一种不易丢失、不易被篡改的分布式记账技术，通过区块链技术将电子证据进行加密处理，再通过后期的 Hash 值比对，还原出原始的证据。介于金融类传销犯罪的被害人众多，并分散于全国各地，原始的储存介质已经无法满足证据在公、检、法之间的流转。这使得一些关键电子证据不仅容易被破坏，甚至还存在被他人恶意篡改的可能。此时，利用“区块链”存储电子证据无疑成为最优解决方案。一是“区块链”存证提高了证据流转的效率，证据的保存、传递与下载变得十分便捷，只需将电子证据进行加密上传和下载还原即可。二是“区块链”存证的可靠性大大提升。基于技术和算法的相对独立性，存证技术的可信度极高，能够实现对电子证据最大程度的还原，司法工作人员无需耗时对电子证据与原始备份数据进行比对、验收。

二、改进金融类传销犯罪之侦查讯问策略

随着司法部门对非法证据排除力度的逐渐增强，侦查工作的讯问模式已经由对抗式讯问转向非对抗式讯问，侦查人员开始倾向于使用合法手段获取犯罪嫌疑人的口供。[197]被告人供述和证人证言作为金融类传销犯罪中举足轻重的证据，对于案件的进

195 刘品新.电子取证的法律规制[J].法学家,2010,(03)：73-82.

196 全国首例区块链存证刑事案宣判[EB/OL].(2019-11-01)[2019-12-22]. https://www.chinacourt.org/article/detail/2019/11/id/4602462.shtml

197 王峥,许静文.论新形势下侦查讯问应当统筹兼顾的工作关系[J].中国刑警学院学报，2015，(03)：14-18.

中国知网 https://www.cnki.net

展起到关键作用，由于涉案人员较多，对于言词证据的收集和整理并非易事。再加上犯罪嫌疑人对于侦查讯问的内心抗拒，口供采集工作往往并不顺利。侦查人员应当制定恰当的讯问策略，第一步便是找到案件的突破口，应当将目光投向未构成刑事犯罪的“下线”。下线人员的身份十分特殊，不仅是传销犯罪组织成员，而且还是被害者。及时挽回损失已成为他们的唯一目标，尤其是在传销组织破灭之后，“下线”对于侦查机关的信任与接受程度远高于其“上线”。但是，由于“下线”的层级较低，只能够指认其上一级的组织成员，从证言中仅能获取少量信息，这也导致幕后的组织、领导者无法被锁定。此时，传销组织中的“中层”便成为重要的突破口，他们比“下线”拥有更高的权限，因此能够掌握更多的关键信息。同时，侦查人员不可忽视传销犯罪中的种种细节，要善于发现传销参加人之间的利害关系。比如，位于传销组织“下层”的人员并未获得金钱上的利益，他们的供述意愿远强于处在“上层”的管理人员。通常情况下，金融类传销中的组织、领导者作为传销活动中的既得利益者，深知自己可能触犯到刑法，因此不愿如实供述犯罪事实。此时，侦查人员可以利用传销组织内部的矛盾关系，对传销组织内部的“下线”进行重点讯问。在此期间，侦查讯问的策略仍需坚持“攻心为上”的策略，适当使用“欺骗性”手段使其产生认识偏差。[198]通过前期收集的证人证言，结合从“下线”人员处掌握的相关情报，再集中精力向其施压，最终达到从内部攻破“堡垒”之目的。由此可见，侦查讯问必须结合当前的侦查情势来实施，侦查人员不仅要摸清犯罪嫌疑人的犯罪心理和真实需求，还要站在犯罪嫌疑人的角度来思考问题。随着案情和侦查要素的变化，侦查讯问策略仍需及时地调整与校正，适时、适当的讯问策略往往能够事半功倍。

三、完善金融类传销犯罪线下证据的收集

在“小数据”时代，犯罪现场几乎承载着所有犯罪信息，因此现场勘查工作显得极其重要。侦查人员以犯罪现场作为案件的切入点，通过细致的现场勘查获取残留在现场的各种犯罪信息，再对关键信息进行分析，进而确定犯罪嫌疑人。“随着犯罪行为人反侦查意识的不断强化和反侦查能力的不断提高，传统的形态痕迹和实物证据的现场遗留率已经并将继续呈下降趋势，使实体侦查面临严峻挑战。”[199]目前，金融类传销犯罪已逐渐呈现出网络化的趋势，其中的虚拟货币类传销和智能钱包类传销极少存在线下传销据点。以虚拟货币类传销为例，传销犯罪行为的犯罪发生地和结果地均位于互联网上，虚拟空间成为案件的第一现场。即使此类案件得以成功立案，侦查人员仍然难以及时锁定犯罪的第一现场，更无法对互联网上海量信息进行全面的清洗和处理。这些犯罪证据通常是以文字、图片、视频等形式呈现出来，对于这些电子证据的收集和固定并非易事，尤其是当犯罪嫌疑人对犯罪现场进行破坏之后。

198 吕新华,刘伟.刑事侦查“欺骗性”讯问手段相关问题探析[J].山东警察学院学报,2018,(06)：59-66.
199 郝宏奎.论虚拟侦查[J].中国人民公安大学学报(社会科学版),2008,(01)：1-10.

中国知网 https://www.cnki.net

当前，资本运作类传销犯罪仍然坚持在线下发展传销人员。比如一些传销组织打着“惠民工程”的幌子，在无产品和无实体经营的情形下发展下线会员，每人收取49800元会费，不到一个月的时间内盈利110万余元。[200]在侦破此类犯罪时，侦查机关通常会对线下涉案物品进行搜查与扣押，同时制作勘验、检查笔录。线下证据主要包括物证和书证，一般是指电脑、手机、银行卡和传销宣传资料，对于此类证据的搜集是取证工作的基础。比如，电子证据多存在于线下的电子设备之中；通过手机中的联系人名单，能够找出其上线人员，即使手机上的短信与通话记录被删除，侦查人员仍可通过电信部门找到通话记录。通过银行卡可以查询到资金流的走向，不仅能够为追赃工作提供线索，还能够计算出案件的涉案金额。另外，从证据的存在形式来看，线下证据以实物为载体，相对于电子数据更不易被破坏。在审判实践中，对于在线下收集的实物证据，即便是存在程序性瑕疵，仍然有补正的机会。而对于电子证据的容忍度则较低，轻微的程序违法或者固定证据时存在技术违规，都有可能使得电子证据失去使用价值。事实上，重视对线下证据的收集也是“由证到供”理念的间接体现，只有在掌握足够充分的实物证据，才能准确判断犯罪嫌疑人的行为。虽然在金融类传销犯罪中，“零口供”的情形较为少见，但是并不妨碍侦查机关对“由供到证”取证思维的修正。

四、重视金融类传销犯罪的补充侦查

学界对于补充侦查的概念的界定始终存在争议。有学者认为补充侦查是公安机关或人民检察院对案件中存在事实不清、证据不足或者遗漏犯罪嫌疑人和未被发现的犯罪行为，按照法定程序，继续原先的侦查工作，进一步调查犯罪事实、补充相关证据的一种刑事诉讼活动。[201]有学者认为补充侦查是侦查机关主导之下，按照法定程序对事实不清、证据不足或者存在被遗漏的犯罪嫌疑人和犯罪事实，在原侦查工作的基础上继续开展侦查工作。[202]类似的学术观点还有很多，这些观点都存在一定的共性，均对补充侦查的启动条件进行明确的约束，即案件事实不清、证据不足。根据我国《刑事诉讼法》的规定，补充侦查的决定主体是人民检察院补充侦查的决定主体。因此，笔者认为补充侦查是在人民检察院决定之后，由侦查机关在原先侦查工作的基础上，继续展开案件调查、补充证据的刑事诉讼活动。当前，对于金融类传销犯罪案件的补充侦查，集中体现为对关键证据的补充、收集。强化金融类传销犯罪之补充侦查具有一定的现实意义，主要表现为以下几个方面：

第一，补救原侦查工作。补充侦查的实施阶段有两个，一是审查起诉阶段的补充侦查，二是法庭审理阶段的补充侦查。补充侦查并非是对先前侦查工作的全盘否定，

200 泰安“纯资本运作”新型传销案头目被批捕.[EB/OL].(2015-10-14) [2019-10-13]. http://sd.china.com.cn/a/2015/jryw_1014/407992.html.
201 陈光中，徐静村.刑事诉讼法[M].北京：中国政法大学出版社，2002：15.
202 樊崇义.刑事诉讼法[M].北京：法律出版社，2004：293.

中国知网 https://www.cnki.net

而是在当前阶段展开的有效补救举措。我国《刑事诉讼法》第一章明确表明：惩罚犯罪是刑事诉讼法的重要任务之一。刑事诉讼法是为了保证刑事诉讼的顺利开展而依法制定的程序法，那么惩罚犯罪也就理所应当成为刑事诉讼的任务。侦查是刑事诉讼开展的重要环节，是刑事诉讼的核心——“证据”得以发现、收集、证实、裁判等的关键阶段。因侦查阶段收集的证据材料导致案件犯罪事实不清、证据不足，不足以达到逮捕、起诉和审判条件的情形，就会导致已经出现的刑事案件无法被证实，犯罪嫌疑人无从控制，惩罚犯罪的刑事诉讼任务也就无从实现。不能因原有的侦查活动所收集的证据材料无法达到法定的要求，一概否认原有侦查的作用，而应当给予其一定的挽救或者补充的机会。补充侦查就是为了补全已经实施侦查行为但是仍需对案件进一步调查的证据材料。补充侦查能够在一定程度上，完善原有侦查存在的不足，补正已有的证据材料的缺憾，达到惩罚犯罪应当建立在“犯罪事实清楚，证据确实充分”法定要求之上，实现刑事诉讼惩罚犯罪的重要任务，维护法律的权威地位。

第二，及时维护司法公正。公正与效率是法律价值的重要表现，司法公正和司法效率是司法价值的重要体现。保障司法公正，既要保证司法的程序公正，又要保证司法的实体公正。具体而言，在良法善治的司法实践过程中，要保证司法实践的程序符合法律的规定，按照法律规定的要求开展司法实践活动，不可违背法律的要求，肆意而为，违背司法的程序公正。同时，在按照法律规定的程序要求开展司法实践过程时，也要保证实施法律程序的主体符合法律规定的要求，法律规定的强制措施和审查的对象符合法律规定，不可滥用法律赋予的权力。这既是司法公正的要求，也是司法效率的要求。按照司法公正的要求实施的司法活动，能够保证用最少的时间和最少的司法资源实现司法目标，保证司法效率的实现。不可片面强调司法效率，而枉顾司法公正，否则，最终必将导致司法公正无法实现，司法效率也会必然降低。补充侦查是在原有侦查无法满足司法实践证据的要求而开展的一种补救措施，这种补救措施是为了保证犯罪案件事实清楚、证据确实充分，这是司法公正的要求。通过补充侦查，将原有缺失的证据材料补充完整，达到司法实践的要求，就是实现司法公正的最好体现。但是在补充侦查的司法实践过程中，存在补充侦查被滥用、补充侦查力度不够、补充侦查效果不佳等问题，甚至为了强调司法的效率，使补充侦查流于形式，“退而不补”“补而不查”“查而不清”等现象时有发生。这不仅不利于司法公正的实现，也不利于司法效率的提升。司法公正难以实现，补充侦查难以发挥其应有的效果，司法实践、司法资源等被大量浪费，司法效率难以提高。通过对补充侦查制度进行研究，将补充侦查的司法实践上升为补充侦查的理论，再由理论指导补充侦查的司法实践，兼顾司法的公正与效率。

第三，保障犯罪嫌疑人合法权益。保障人权是刑事诉讼的另一重要任务，维护犯罪嫌疑人的合法权益是保障人权的应有之义，也是刑事诉讼的具体任务。因此，在刑事诉讼活动中应当注重对犯罪嫌疑人合法权益的保护。在公安机关移送证据材料，检

中国知网 https://www.cnki.net

察机关进行审查批捕、审查起诉的过程中，必须达到逮捕和符合起诉的法定条件，否则就应当依法作出不予逮捕、不予起诉或者退回补充侦查的决定。因为在证据材料无法达到逮捕和起诉标准时，有可能造成不该捕而捕、不该诉而诉的司法实践问题，侵害犯罪嫌疑人的合法权益。同时，在补充侦查过程中，由于诉讼流程回溯已经对犯罪嫌疑人进行了长时间羁押，补充侦查若出现较长时间、多次的情形，会加重犯罪嫌疑人的诉累，不利于犯罪嫌疑人合法权益的保障。补充侦查本应是让有罪的人受到法律的惩罚，让无罪的人早日回归自由。

第四，保证侦查人员合法取证。控诉和监督是检察机关的两项重要权力。由于检察机关是我国法定的监督机关，其对刑事诉讼的整个过程具有依法监督的权力。侦查作为刑事诉讼的重要阶段，是检察机关进行监督的重点。对侦查阶段进行法律监督，能够保证检察机关监督权的依法落实，也能够因为检察机关的监督而保证侦查活动的依法、有序、有效开展，保证控诉活动的进一步实施。对金融类传销犯罪进行补充侦查，能够更好保证检察机关监督权的实现。在审查批捕阶段、审查起诉阶段和法院审判阶段，检察机关有权因其享有的法定监督权而要求侦查机关对原有案件进一步补充侦查，直到达到法定的逮捕和起诉条件。但是这种监督权的实现，并非靠检察机关的广泛性要求，应当具有针对性，针对侦查机关提交的证据材料中的不足而提出有效的建议和要求，这样才能充分发挥检察机关的监督权，保证将监督落实到司法实践的过程中。

第四节　提升金融类传销犯罪之追赃成效

一、及时发现金融类传销犯罪的资金动向

（一）重视金融机构的情报共享

金融类传销犯罪的资金流错综复杂，只有及时掌握传销组织中“上线成员”的资金流的信息，才能在追赃工作中抢占先机。犯罪分子通常会借助银行和第三方支付平台进行资金流转，侦查人员应当将金融机构作为追赃工作的重要阵地。在接到报案之后，侦查机关可以围绕“资金流”进行研判分析，以被害人的银行账号为侦查起点，进一步寻找与之交易的关联账号。第一时间对犯罪嫌疑人的银行账号进行监控和冻结，防止资金继续流向其他领域。一般情况下，犯罪分子为了隐匿资金，会将资金从商业银行账户转移到犯罪嫌疑人位于第三方支付平台的账户。为此，公安部和银监会联合颁布《关于印发电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定通知的管理办法》。侦查机关可以依据上述《办法》，向第三方支付平台发送协查请求，第一时间对该笔资金进行冻结，并向其发送返还被冻结资金的相关法律文书，后由第三方支付公司直接返还给被害人。及时拦截资金并将其返还给被害人，被认为是追赃工作的最理

中国知网　https://www.cnki.net

想状态。除了从被害者举报处获取资金流信息，还应当重视对传销组织信息流与人员流的整理和分析，从中获取有关资金流线索。在传销活动中，“入门费”的缴纳和“奖励金”的发放都会形成资金流，侦查人员可以从传销组织成员处收集大量关键信息。比如，“入门费”的支付方式以及“上线”的收款账号，甚至还能获取犯罪嫌疑人对赃款的分配方式。

（二）搭建大数据资金预警平台

除了对“开源信息”进行分析，得到有效的开源情报外，还应当重视秘密情报的提炼。侦查机关应当搭建大数据平台，与银行系统内部数据库同步对接，从而准确掌握银行中的相关资金流信息。目前，预警工作是以动态信息为分析对象，借助大数据平台对银行系统内的资金进行实时监控，再利用先进算法从中发现资金的异常变动。传销组织中的“入门费”早已被犯罪分子赋予特殊含义，比如“1040 阳光工程”中的“入门费”，从最初的 3800 元涨至 69800 元。无论“入门费”如何变化，传销组织都是为了使其达到 1040 万元。“下线成员”所缴的入门费不一定是整数，从孤立的角度来分析，这些“入门费”的金额数并无规律可循。但在大数据分析的情景之下，这些看似普通的数字却能为办案提供重要线索，关键数字出现的次数、时间点和频率都蕴含着大量信息。其中，关键数字的多次出现，可能意味着此项数字可能是“下线成员”正在缴纳“入门费”。在同一时间，大量交易的发生可能表明传销组织正在开展传销活动。侦查机关随后可将该银行账户予以锁定，并以该用户作为追赃之起点，借助大数据可视化技术呈现出资金的具体流向。随后，侦查人员通过对相关人员的走访调查，将线下信息与线上预警线索进行比对、确认，进而判断该资金信息是否涉嫌犯罪。一旦比对成功，侦查人员便能第一时间对上述资金账户进行冻结，防止涉案资金被犯罪嫌疑人秘密转移。

二、加强控制金融类传销犯罪的涉案财物

（一）及时抓捕金融类传销犯罪的涉案人员

在侦查实务中，涉案资金失去控制的情形时常出现，尤其是在面对利用“虚拟货币”和现金方式转移非法资金的传销组织。此时，侦查人员对于资金的真实去向往往难以掌握。以“plus Token”为例，大量被害者使用“比特币”和“以太坊”购买该平台上发行的伪虚拟货币，截止平台“跑路”之时，该平台已经陆续吸收到价值几十亿美元的主流虚拟货币。对于该笔资金的追回存在着诸多困难，由于虚拟货币具有匿名性，犯罪分子不仅可以通过大量的场外交易（OTC）获取法币，而且还会陆续将 Plus Token 地址上的虚拟货币快速转移至新地址。再加上虚拟货币洗钱行业已经十分成熟，利用虚拟货币进行赌博活动，可以借助独立的赌博平台对虚拟货币进行清洗。虚拟货币面临黑客攻击的风险，第三方因素介入导致追赃不能。大量赃款被犯罪嫌疑人存在一个公开的地址，掌握“密钥”便能获取该虚拟资产的所有权，虽然虚拟货币

中国知网 https://www.cnki.net

的底层技术“区块链”具有防篡改的特点，黑客无法借用电子技术将其进行窃取。但是，“密钥”却并非被严格保密，其仍然存在丢失的风险。一旦“密钥”丢失，大量的赃款也会随之易主。由此可见，侦查人员必须及时控制虚拟货币，处于不安全状态下的被害者的财产，极易发生被盗风险。

针对此类传销犯罪案件，侦查机关应当将追赃与追逃工作相结合，不能只局限于资金流的追踪工作，还应当转变侦查方向。此时，侦查人员应当将抓捕犯罪嫌疑人作为首要任务，只要对犯罪嫌疑人进行控制，便能从其处获取“密钥”。追逃和追赃工作并非独立的两条工作流程，侦查人员应当坚持两者并举，达到控制赃款之目标。为了实现对犯罪嫌疑人的及时控制，侦查机关应当第一时间开展立案侦查工作。随后，经侦部门还要坚持主动出击的原则，及时制止犯罪嫌疑人藏匿与转移非法财物的行为。在此基础之上，还应当防止犯罪嫌疑人出现“认罪不认赃”的情形，侦查机关要积极收集相关证据，对赃款的归属进行确权认定。

（二）对金融类传销犯罪涉案财物适当采取强制措施

侦查阶段的追赃不当是指侦查机关对不应当追缴的财物予以追缴，从而侵害到合法公民财产权利的不当行为。在司法实践当中，开展追赃工作仍面临诸多困难，平衡对打击犯罪和保护当事人权益变得尤为重要。从保护被害人合法财产的角度出发，侦查机关应当及时对涉案财物采取强制措施。虽然，查封、冻结和扣押措施并未对财物造成形式上的损坏，但是不可否认，不当的强制措施必然会影响到无关群众的生活和经营。再加上金融类传销犯罪的涉案人员和涉案资金较多，难免会出现对无关当事人的财物采取强制措施的情形。由此可见，追赃中的强制措施是一把“双刃剑”，对其的不当使用将影响到合法公民的正常生活。为了实现对追赃不当的救济，有必要对追赃不当的成因进行探究，进而发现应对之策。

第一，侦查人员在采取强制措施之前，需要锁定与犯罪相关的财物，随后才能对其进行查封、扣押与冻结。毋庸置疑，准确识别涉案财物必须依赖于侦查人员丰富的办案经验以及对具体案情的主观判断，侦查人员拥有一定的自由裁量权。由于侦查人员在个人执法经验与法律意识层面上存在差异，直接导致涉案财物适用强制措施的标准不一，这对案外人的合法财产权利是一种不可忽视的侵害。第二，侦查活动作为一项发现犯罪事实的实践活动，从介入调查到犯罪真相公之于众，需要经历较长的时间。由于侦查机关前期掌握的证据材料可能具有不全面与不真实的特点，并且证据之间往往无法进行相互印证，完整的证据链闭环仍未形成。侦查机关在此证据基础之上，对于涉案财物的认定必然存在瑕疵，这也使得随后采取的强制措施具有不当性。因此，为进一步解决追赃障碍，侦查机关应当严格遵守赃物的移交、流转和归还的相关规定。在侦查阶段，不仅要认真清点赃款赃物，还要对非法扣押和冻结的财物予以及时返还。与此同时，还应当将追赃工作列为侦办工作的重要考核标准，明确具体办案人员的责任。

中国知网　https://www.cnki.net

三、全力追回金融类传销犯罪的赃款、赃物

涉案财物的追回难度较大，并且成功率较低，还会涉及到域外追赃。一是对资金进行追回之前，需要准确识别涉案资金。这不仅能够提高侦查人员追赃效率，而且还可以发现犯罪嫌疑人已经挥霍的或者转移的财产，便于对犯罪嫌疑人的主观恶性和犯罪危害性进行判断。二是对于赃物的确权和追踪需要耗费大量的人力和物力，侦查机关应对涉案资金流进行分析，从中发现隐藏在地下的洗钱活动。

（一）准确识别金融类传销犯罪的涉案财物

侦查机关使用大数据处置资金流，主要可以分成两个阶段，一个是大数据预警阶段，另一个则是大数据处置阶段。侦查人员在获取大量电子数据之后，再借助大数据分析工具对其进行分析，极大提高了数据分析的效率。通常情况下，有待分析的数据信息十分庞杂。比如，在“某某云端”传销犯罪案件中，侦查人员向第三方数据团队提供了 30 多个传销名单，涉案人员多达 5 万余人。这些数据以 Excel 格式文档的形式进行存储，总有 15 万行的信息，名单中的信息主要包括用户与上级用户的详细信息。专业的数据分析人员，运用数学集合原理将“用户”集合与“上级用户”集合进行合并，最后通过可视化工具对其进行展示。将“大数据”引用到数据分析领域，不仅缓解了部分办案压力，同时也为追赃工作占得先机。借助大数据平台，涉案资金能够被精准穿透，涉案人员的数量和组织层级也被全面披露。

在司法实践中，案外人对于赃款、赃物的合法权属关系有可能影响到刑事追赃的公信力和办案效率。此时，需要对犯罪嫌疑人的交易和经济活动进行具体分析。一是刑事犯罪着手之前，认定犯罪嫌疑人进行的各类经济活动或者物权流转都是合法和有效的。二是刑事犯罪着手之后，犯罪嫌疑人对于赃物的处置并非必然无效。比如，犯罪嫌疑人利用违法犯罪所得购买不动产或者动产，并对其设置抵押权或者质权。此时，涉案赃物具有合法的权利外观，抵押权人或者质押权人有理由相信其属于合法财物，刑事追缴并不能忽略上述权利人在此类财物上享有合法权利。因此，侦查人员应当准确把握犯罪着手的时间点，对涉案赃物、赃款和合法财物进行完全剥离，防止执行过程出现有损案外第三人权益的情形。在此基础上，侦查机关应当合理区分刑事犯罪和经济纠纷两者的关系，妥善处置和追缴已被设置担保物权的赃物。不仅不能直接否认担保物权的有效性，还应当鼓励受害群众利用法律武器维护自身财产权益，向犯罪嫌疑人索取经济赔偿。

（二）“恢复性司法”在金融类传销犯罪追赃中的运用

由于金融类传销犯罪中追赃、挽损的难度较大，侦查机关通常会将办案重心集中在赃款、赃物的发现和控制之上。事实上，当前的司法救济并不能挽回被害人的经济损失，大量赃款、赃物早已流向域外或者地下洗钱场所。我国对于被告人的刑事处罚偏向于自由刑，往往缺乏必要的财产刑和资格刑，被告人即便受到严厉的处罚，仍然

中国知网 https://www.cnki.net

无法挽回损失的财物。不同于侵犯公民人身权利或者危害国家安全的犯罪，经济犯罪中被害人最大的诉求不再是惩罚犯罪嫌疑人，而是最大限度地挽回自身的经济损失。“恢复性司法”不同于传统的“报应性司法”，其达到社会平衡状态的手段有所变化，它通过救济被害人来实现公平正义，最终的落脚点是为了修复被侵害的各种利益。与之相反，在金融类传销犯罪中适用“报应性司法”的作用就不太明显，它并不能实现对被害人权利的真正救济。当然，“恢复性司法”的实现离不开犯罪嫌疑人的积极足额退赔。参照最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部与司法部共同颁布《关于适用认罪认罚从宽制度的指导意见》的相关规定，犯罪嫌疑人、被告人认罪认罚的，人民法院、检察院、公安机关应当积极促进当事人自愿达成和解。同时，认罪认罚从宽制度并没有适用罪名和可能判处刑罚的限定，该制度贯穿刑事诉讼的全过程。同时，最高人民法院出台《人民法院量刑指导意见（试行）》规定，“具备退赃、退赔、赔偿经济损失情节的，可以分别减少基准刑的10%以下、20%以下”。因此在侦查阶段，侦查机关应当积极促使犯罪嫌疑人进行退赔、退赃，不仅能够及时挽回受害者的经济损失，而且还能挽救犯罪嫌疑人，使其早日回归社会。

（三）完善金融类传销犯罪之信息化追赃

在“互联网+”背景下，资金流转的速度和频率都在与日俱增，这不仅有益于商业的繁荣，极大地降低了商贸交易的成本和时长。不可否认，第三方便捷支付和资金的快速流转也给犯罪嫌疑人提高了便利，这使得追赃难成为侦查机关急需解决的侦办难点。犯罪嫌疑人销赃工作突破了时空的局限，其销赃途径逐渐增多，除了采用网络销赃，还包括线上线下相结合的销赃手段。当前，刑事追赃手段较为单一，对于持续更新的销赃手法，侦查人员始终处在滞后于犯罪的状态。由于犯罪嫌疑人实施了“人脏分离”“模糊身份”“馈赠销赃”的手段，导致侦查机关难以发现赃物、控制赃物和发现犯罪嫌疑人。[203]因此，侦查机关可以从以下几个方面来完善现阶段的追赃工作。

一是拓宽开源情报的渠道。情报工作是侦查工作的命脉，全面且细致的情报是追赃成功的必备条件。追赃情报主要来源于两个方面，一方面侦查机关内部的情报，另一方面是来自于社会各行各业的开源情报。在统筹侦查机关内部情报的同时，侦查人员要将重心放在收集开源情报之上。比如，重点搜集餐饮业、娱乐业和典当业中的相关情报和线索，加强与金融、海关和物流等行业的情报共享。二是对追赃手段进行信息化改良。传统的追赃手段已经无法满足当前的刑事追赃工作，这并不意味着传统侦查措施已经完全失去利用价值，仅仅是在“互联网+”背景下被弱化而已。事实上，侦查工作的开展离不开传统的追赃手段，应当对传统侦查措施采取信息化改良。比如，将阵地控制的场所转移至互联网之上；在互联网空间之中，对可疑的商品交易进行摸底排队，进一步核查交易双方的身份信息，及时控制可疑交易的资金。三是构建侦查人员的追赃考核制度。将追赃工作的进展列入业务考核的重要科目，以此来提高侦查

[203] 周佩.信息化背景下的刑事追赃路径研究[J].北京警察学院学报，2019，（04）：80-84.

中国知网　https://www.cnki.net

人员的追赃意识，利用考核来倒逼追赃工作。追赃工作涉及多家司法机关，对侦查人员的协调能力提出了较高的要求，侦查人员应当始终将追赃作为工作的重心。从挽回被害人损失的角度出发，积极动员金融类传销犯罪组织中主要犯罪嫌疑人的家属，进一步做好赃款、赃物的退赔工作。因此，制定追赃考核制定必须考虑多重因素，不仅要结合追赃的数额和价值，还应当根据当地的案发情况、犯罪特点进行具体分析，从而全面、科学、客观地评估侦查人员的追赃工作。

第五节　大数据驱动金融类传销犯罪侦查

当前的经侦工作亟需转型，一方面源于犯罪形式的倒逼。金融类传销犯罪作为涉众型经济犯罪，每一个案件中都蕴含着大量的信息和数据，这些信息不仅存在于现实空间中，而且还会聚集在互联网等虚拟空间内。因此侦查机关依靠传统侦查手段，将难以实现其侦查目的。另一方面符合警种建设的硬性要求。早在 2015 年，全国经济犯罪侦查系统在“信息化建设”和“数据化实战”的指导思想之下，初步建成了大数据实战应用平台。在接下来的 2017 年，公安部经济犯罪侦查局制定了打造全新警种的战略方案。作为全新的警种，在侦查思维、侦查模式以及侦查技战法上都有别于传统侦查工作。

一、完善大数据在金融类传销犯罪侦查中的运用

（一）大数据侦查思维的运用

侦查思维作为侦查人员独有的一种思维方式，不仅成为侦查人员的必备素质，还为侦查工作的开展提供指引。不同于传统的侦查思维，大数据侦查已经不再过度依赖“人”与“案”这两种侦查要素，而是将数据作为案件侦查的主要线索。一言概之，大数据思维就是皆数据、可预测、找关系的思维模式。[204] 从逻辑层面来看，大数据侦查思维并非等同于小数据时代的信息化侦查思维，前者将侧重点落在数据的“相关性”之上，而后者仍未脱离“因果性”的桎梏。在相关性思维的作用之下，数据之间的关系被重新定义，数据中所蕴含的价值被无限放大。不同于传统侦查工作，大数据侦查思维的种类较多，以下几点可以用于金融类传销犯罪案件的侦查工作。

1. 预测性思维的运用

回溯推理作为侦查人员的必备思维，常被用于案发之后的侦查工作中。面对犯罪现场，侦查人员“由果及因”进行回溯推理，并以此来推测出犯罪嫌疑人。由于侦查人员所掌握的线索和证据大都来自犯罪现场，依靠单一途径获取的证据往往难以相互印证，因此侦查人员将无法得知案件的全部真相。即便如此，回溯推理虽然存在一定的误差，但是仍然是侦查人员必不可少的侦查思维，在侦查工作中被一直沿用至今。

[204] 王莉.数据时代侦查模式的嬗变与融合[J].中国刑警学院学报,2017,(04)：38-43.

中国知网 https://www.cnki.net

从侦查机关的介入时机来看，回溯推理通常出现在被动侦查之中，而借助于大数据平台的支持，被动侦查则有可能转变为主动侦查，这也意味着侦查人员将实现对犯罪的提前介入。不可否认，大数据具有极强的预测性，成功预测是建立在对犯罪规律准确把握之上的。以虚拟货币类传销为例，犯罪嫌疑人都有着类似的诈骗套路，从最初的发行“货币”并支持实时提现功能，再到最后关闭提现功能。通常情形下，一旦平台不再支持自由提现，并设置提款日最高额度时，预示着犯罪嫌疑人正在进行转移资金的行为。侦查人员可以把握该类传销的犯罪规律，在犯罪嫌疑人着手之前，对其犯罪行为进行预测。另外，通过已掌握的传销犯罪人员数据库信息，再结合重点犯罪嫌疑人的相关特征，进而模拟这类人员的下一步举动。侦查人员能够提前掌握高危人群的相关信息，对其身份进行识别与认定，实现对犯罪嫌疑人的精准打击。

2. 相关性思维的运用

“因果性”思维工具作为侦查工作中的一把利器，能够为侦查机关提供具体的侦查方向。特别是在传统犯罪中，侦查人员通常会分析案发原因，再根据种种原因锁定犯罪线索，每一个假设的犯罪原因都有待确认，直到发现犯罪真相为止。大数据不拘泥于“因果性”，它更在意的是事物之间的“相关性”。事实上，大数据的相关性是通过量化数值之间的数理关系而得出的，这种数据逻辑上的相关性往往无法被主观思维所理解。因此，在侦查金融类传销犯罪案件时，侦查人员对于线索和证据的搜集应当跳脱出“因果性”思维，只需将与案件要素相关联的信息“一网打尽”。在侦查实务中，一些看似毫无关联的数据，最后都可能成为富有价值的线索和证据。比如，在传销组织中，侦查人员在掌握“下线”的信息之后，通常会根据因果性思维确定其“上线”人员。由于传销组织中的下线数量众多，依据简单的“因果性”思维仅能打击到一条传销。此时，可以借助“相关性”思维对多个传销下线进行控制，不必在意他们与上线的因果联系，在掌握众多下线信息之后，再利用大数据对海量信息进行分析。经过大数据的分析和处理，发现不同“下线”从属于各自的“上线”，一个较为完整的传销组织架构也随之显现。由此可见，相关性思维是一种思维的横向拓展，不同于因果性思维的纵向发展，前者所包含的信息量远超后者。

3. 整体性思维的运用

由于全面调查并不具有可操作性，同时存在大量的人为性误差，因此抽样性调查常常被看作一套折中的解决方案。但是抽样调查作为一种科学的统计方法，适用于社会中的各个领域，更是被带到刑事案件的侦查过程中。比如，侦查人员在收集证据时，并不能获取全部证据，对于证人证言的获取也是有针对性的。此时，侦查人员对于犯罪事实的认知，只能建立在“碎片化”证据之上，这将可能导致客观真相难以被发现。然而，整体性思维强调对于信息的全面收集与获取，侦查人员通过掌握大量的信息，进一步作出最优的决策。比如，在打击资本运作类传销犯罪时，侦查人员预先掌握其具有人员聚集的特点，因此便可向房屋出租者、房屋中介以及小区人员进行走访调查，

中国知网　https://www.cnki.net

并在互联网上全面地获取近期的租房信息。然后通过大数据对信息分析、处理，并借此梳理出人际关系图，在锁定可疑人员之后再进行有针对性打击。

（二）数据驱动型侦查模式的运用

传统侦查模式是以犯罪现场和犯罪嫌疑人作为出发点，再借助回溯推理发现事实真相。在“由人到案”侦查模式中，对犯罪嫌疑人进行排查，发现犯罪嫌疑人和案件的关联，通过回溯推理的方式对犯罪嫌疑人的犯罪动机和犯罪原因进行分析，进一步确认犯罪嫌疑人。另外，面对存在犯罪现场的案件时，采用“由案到人”的侦查模式，通过勘查犯罪现场获得关键线索或物证，再对已经掌握的侦查要素进行因果关系的串联和分析，从而缩小犯罪嫌疑人的范围。上述传统侦查模式被应用在传统案件的侦破过程中，对犯罪的打击起到了良好的效果。但在面对金融类传销犯罪时，并不能发挥其应有的作用。一方面，作为新型传销犯罪，犯罪嫌疑人的隐蔽性极强，案发之后，无法实现对犯罪嫌疑人的确认和控制。另一方面，犯罪嫌疑人的反侦查能力较强，为了规避侦查人员的侦查，他们用虚假网络账户信息藏匿真实身份。即使对传销组织的下线成员进行控制，仍然无法对组织、领导者进行抓捕。由于传销组织中下线成员众多，有些下线成员之间并不存在交集，它们有着各自的“上线”。此时，以“下线成员”为起点，进行顺藤摸瓜式的排查，只能打击到传销组织中的少人成员。

与之相反，数据驱动型侦查模式的内涵较为丰富，主要体现为两个方面：一是以数据作为侦查的切入点，利用数据来发现犯罪线索，从而发现犯罪事实真相。二是通过对海量数据的分析、研判，达到查明犯罪和预测犯罪的目的。[205]随着数字化时代的推进，犯罪思维和犯罪手段都发生着巨大的变化，刑事违法犯罪呈现出数字化和互联网化的特点。[206]进入大数据时代，侦查工作已经转变为数据驱动模式，从传统的“由人到案”、“由案到人”过渡到“人—数—案”、“案—数—人”。大数据不仅改变了传统的侦查思维，还对侦查工作带来了巨大冲击。

通过“案—数—人”模式，侦查机关主要围绕已发案件的相关信息进行搜集和比对，对相关信息进行对比和分析，进一步锁定犯罪嫌疑人。这种模式可被广泛应用于借助互联网、微信开展的金融类传销活动，犯罪嫌疑人通常会在线上集中开展传销活动，从“拉人头”到收取“入门费”，全程都是在虚拟空间内完成。即便存在“下线”私自设立传销窝点的情形，也会因层级过低而无法触及幕后的真正组织、领导者。为了将真正的“上线”人员绳之以法，侦查机关可以通过传销犯罪人员数据库和银行资金流等信息进行分析和比对，从中发现犯罪嫌疑人的蛛丝马迹。侦查实践中，数据和数据之间存在着复杂的联系，人类无法依据生活经验对其中关联进行解释，但是这些关联中往往蕴含着巨大价值。[207]与此同时，“人—数—案”的侦查模式能够增强对刑事犯罪的打击力度。此处的“人”应当作广义理解，不能只局限为犯罪嫌疑人，还应当

[205] 李文德.数字化时代背景下数据驱动侦查模式的构建[J].中国刑事警察，2019，（06）：23-26.
[206] 黄淑华.基于空间行为分析模型的网络犯罪侦查策略研究[J].中国刑警学院学报，2016，（04）：49-53.
[207] 王莉.数据时代侦查模式的嬗变与融合[J].中国刑警学院学报，2017，（04）：38-43.

中国知网 https://www.cnki.net

包括一些可疑人员。以人为分析和研究的对象，将与之相关的各类数据和信息进行分析和融合，借助数据对人开展心理画像，从而找出其涉嫌犯罪的相关线索。比如，在金融类传销犯罪案件中，介于传销组织的层级较多，组织内的下线数量更是无法被统计，有时还会出现一个传销组织中的“下线”同为另一个组织的“上线”的情形。因此，在传统的侦查模式下，这类惯犯常常被错认为违法者与被害人，在接受一定的行政处罚和批评教育之后，仍然能够逍遥法外。在新型侦查模式中，侦查人员即使是在侦查终结之后，还可以对案件中的可疑人员进行调查。利用其身份信息和手机号码，对其网上购物、住宿、交通出行以及经济状况进行摸底，一旦发现其有可能涉嫌违法、犯罪的情形，便能在第一时间对其进行立案侦查。

（三）大数据警务的实践运用

有学者结合实务部门的工作实践，将大数据警务分成两大类：第一类是以时空为导向的大数据警务；第二类是以个人为导向的大数据警务。[208]

第一，以时空为导向的理论基础主要来自于犯罪环境学中的“犯罪地理学”理论，该理论主要研究犯罪的时间和空间分布，随着“日常活动理论”和“犯罪制图”等理论的提出，这一学科也开始逐渐被应用于侦查实践中。以苏州工业园区唯亭派出所为例，派出所不仅利用犯罪预测系统确定巡防方向，还实现了侦查工作从“事后研判”向“事前预警”的转变。一方面，该所民警根据犯罪预测系统的分析数据部署巡防警力，预防了侵财类违法犯罪的发生，使得全年警情下降幅度超过 15%，起到对犯罪分子的极大震慑。另一方面，熟练运用犯罪预测系统已成为该所民警必须掌握的警务技能，利用该系统成功预防或破获的案件不计其数。比如，在 2017 年的春节之前，其辖区内张泾小区陆续发生了 16 起盗窃案件。民警借助小区视频和犯罪预测系统，精准预测犯罪嫌疑人出没的地点，经过长达数日的蹲守观察，最终将正在作案的犯罪嫌疑人成功抓获。[209]以此类推，侦查机关在打击金融类传销犯罪过程中，必然会经手相关犯罪案件，每一个案件都蕴含着重要信息：特定地区的人口数量、特定地区的流动人口数量和特定地区的年度犯罪总数等。利用大数据警务系统分析上述相关数据，从而对该地区的犯罪风险进行评估，从而实现对线下金融类传销犯罪的预警和辅助打击。

第二，以个人为导向的大数据警务是指利用大数据来甄别潜在的犯罪嫌疑人和受害者。不同于传统的风险分析方法，大数据警务并未对风险因素进行简单叠加，而是利用更为先进的算法对犯罪嫌疑人或受害者进行一体化的风险评估。对一些有前科的犯罪嫌疑人，警方可以借助警务系统将犯罪现场的相关信息与之进行匹配，不仅能够提高侦查工作的效率，而且还能缩小犯罪嫌疑人的范围。在实践中，这类大数据警务已经开始发挥巨大作用。以贵阳市“人像大数据体系”为例，办案民警在得知抢劫警

208 张涛.论大数据警务及其法律控制[J].北京科技大学学报（社会科学版）.2020，（03）：69-77.

209 天笑.神！苏州警方导入犯罪预测系统，成功“算”出嫌疑人何时露头[EB/OL].(2017-11-04)[2020-07-06].搜狐新闻网 https://www.sohu.com/a/202332208_349645

中国知网 https://www.cnki.net

情之后，第一时间利用现场四周的视频监控截取可疑人员的人像截图，再将其放入人脸识别系统内进行比对，最终匹配得出此人正是网上追逃的犯罪嫌疑人。[210]当前，金融类传销组织的隐蔽性逐年增强，有些传销组织也开始渗透到线下，开始呈现出线上和线下相结合的态势。因此，打击金融类传销必须对涉案人员进行集中的打击和控制，借助“人像大数据体系”对重点地区的重点人员进行全天候的管控，将锁定的可疑人员头像信息在“体系”中进行全面对比和匹配，从而发现隐藏在其中的在逃人员或者参与传销犯罪的惯犯。再以这些犯罪嫌疑人为主导，进一步缩小侦查范围，最终掌握传销组织的全部动态。

二、转向金融类传销犯罪主动性侦查模式

侦查模式时常也被称作侦查构造或者侦查结构，这些名词在概念并无明显区分，现实中还存在交替使用的情形。[211]目前，学界对于侦查模式的研究较为成熟，由于研究者的学科背景各异且研究视角不同，侦查模式的内容也不尽相同。这也导致研究视角具有鲜明的两分性，一是诉讼程序性视角，二是技术方法性视角即司法实务角度。在诉讼程序性视角之下，侦查模式的研究并未聚焦在侦查行为本身，多是从宏观层面对侦查机关在诉讼中的职能、权力和地位进行探讨。

从公安机关的角度来看，侦查模式被定义为打击犯罪过程中逐渐形成的办案模式。其中模式一词可以看作是某种事物的标准形式或使人可以照着做的标准样式。[212]侦查模式作为侦查人员的智慧成果的直接体现，为打击此类犯罪提供了可靠的参照和模板，大大提高侦查人员的办案效率。侦查模式通常被分为从案到人、从人到案、从人到人、从案到案四种模式，[213]这些侦查模式也并非一成不变，随着犯罪手段的翻新，侦查方法和侦查策略也会进行针对性的调整，及时优化侦查模式显得尤为重要。公安机关在打击金融传销犯罪过程中，积累了大量的办案经验，并形成切实可行的侦查模式。比如，在摸底排队时发现可疑人员，再以该可疑人员为突破口，顺藤摸瓜发现其背后存在的传销组织。侦查人员获取案件线索之后，对涉嫌传销的犯罪组织采取立案侦查措施，通过对掌握的资金流进行梳理，发现最终汇入的银行账户，再依据描绘出传销组织层级、架构，最终锁定背后的组织、领导者。上述两种侦查活动分别是对“由人到案”和“由案到人”的实际运用，这套侦查流程必须建立在传销组织固定且规模较小，并且具有现实犯罪现场的情形。比如，“1040 阳光工程”作为聚集型传销组织，该组织的人员活动主要聚集在“线下”，因此仍可适用传统的侦查模式进行侦破。

---

210 滕岳涓，张鹏.厉害了，贵阳大数据！手机被盗，人脸识别迅速“认出”嫌疑人[EB/OL].(2018-03-08)[2020-07-01]. 贵阳网 https://baijiahao.baidu.com/s?id=1594358189771094304&wfr=spider&for=pc

211 甄贞.刑事诉讼法学研究综述[M].北京:法律出版社，2002:305.

212 现代汉语词典[M].北京:商务印书馆，1996:894.

213 杨宗辉.侦查学总论[M].北京：中国检察出版社，2016：249.

中国知网 https://www.cnki.net

当前，在金融类传销犯罪“互联网+”的大背景下，传销组织的上线和下线之间借助网络进行接触，一些下层传销人员往往无法接触到领导、组织者。比如，虚拟货币类和虚拟钱包类传销犯罪的传销组织拥有大量的下线成员，但是上线与下线的关联性较弱，很难通过下层传销人员对上线进行追踪和侦查。一般情况下，即便将下线人员抓获，上线人员仍在继续传销活动。与此同时，采用“由案到人”侦查模式也难以将犯罪嫌疑人绳之以法，由于网络上的犯罪行为较为隐蔽，侦查机关一般是在传销组织“跑路”之后才开始介入，这也导致侦查机关陷入被动侦查的局面。在非接触性犯罪中，犯罪嫌疑人的身份不易被发现，对犯罪嫌疑人真实身份的认定还存在不小的困难，主要体现在证据获取和技术鉴定这两方面。

我国自古以来一直有“民不告，官不究”的办案传统，这不仅反映了中国儒家的“无讼思想”的根深蒂固，也彰显出官方对于办理刑事案件的审慎态度。现代侦查机关同样是在案发之后正式介入案件，这也使得事后侦查已经成为打击犯罪的思维定式，侦查活动也被等同于被动侦查。在经过立案程序后，侦查工作随之启动，这符合刑事诉讼法对于侦查工作的规定。但是打击和预防犯罪是侦查机关的两项重要任务，两者虽然具有相同的重要性，但对犯罪的预防却常常被忽视。被动侦查模式侧重打击已经发生的犯罪行为，主动侦查模式则以预防犯罪的发生为主。以“虚拟钱包类”传销犯罪为例，由于“钱包”的运营过程较短，短时间内出现大量的被害人，通过 ICO 形式进行非法集资的平台不计其数，其中大部分平台直到“跑路”仍未被人发觉，对于此类传销犯罪的立案进展极其迟缓。此时，应当逐步向主动模式进行转换，将打击和预防犯罪同时进行，从而达到较好的侦查效果。

主动性侦查是指在犯罪预备阶段和犯罪实行行为之时进行预防性侦查，从而避免犯罪结果的发生。[214]不同于被动侦查模式，主动性侦查一直在学界备受争议，主动性侦查模式并不成熟。但在大数据时代，这种侦查模式渐渐有了适用于侦查实践的可能性。一方面，随着传销犯罪的进一步异化，传统的被动侦查的侦查效率开始直线下降，被动侦查模式面临着严峻犯罪形势的挑战。另一方面，在数据驱动之下，主动性侦查模式拥有强大的技术平台作为背书，这给主动性侦查的落地实施提供了物质保障。主动性侦查并非适用于所有犯罪案件的侦查，对于主动性侦查的适用，有着严格的限制条件。

第一，主动侦查模式多适用于新型网络犯罪，尤其是网络传销犯罪活动，此类犯罪较为隐蔽，犯罪主体的身份难以认定，侦查人员往往无法对其及时打击。通过收集犯罪嫌疑人在互联网上留下的犯罪痕迹与相关信息，将看似没有关联的信息转换为大量数据，运用大数据平台对其进行分析和研判。最终发现预警信息，并在犯罪预备阶段将犯罪嫌疑人予以控制。由此可见，利用情报主导侦查工作成为采取主动侦查的重

[214] 孙长永.侦查程序与人权[M].北京:中国方正出版社,2000:37.

中国知网 https://www.cnki.net

要基础。[215]与之相反，在应对传统犯罪时，被动性侦查仍然是其主流侦查模式，此时采用的被动性侦查不仅符合程序正义的要求，而且还有利于保障犯罪嫌疑人的人权。第二，主动侦查适用的对象具有特殊性。我国现阶段主动侦查主要应用在反恐、安保、缉毒和扫黑领域[216]，在打击和预防犯罪过程中，主动型侦查发挥着巨大的作用。主动侦查适用的对象具有特殊性，依据著名的帕累托定律，80%的犯罪是由 20%的人造成的。从概率学的角度分析，传销组织参加者和具有犯罪前科的人员极有可能再次犯罪。因此，侦查机关对此类人群进行主动性侦查，将获得极大的成功率。第三，主动侦查适用于犯罪的线索搜集阶段。主动侦查作为预防性侦查，在现实中并不一定存有“犯罪嫌疑人”，因此侦查人员工作主要是对线索的搜集。对于线索的判断工作只能交由大数据分析平台进行处理，侦查人员在此期间并不能对相关线索进行分析判断。虽然侦查人员在传统侦查活动中积累了大量的工作经验，依据经验足以对线索进行初步的分析与判断，但由于侦查人员自身的定势思维，极易导致其对线索的判断出现误差。与大数据分析平台相比，无论是对数据的掌握程度，还是对信息的分析能力，都是人脑远不能及的。总之，在大数据时代主动侦查模式具有落地实施的可能性，但如同大多数经济学假设一般，只有在一定的限制条件下，该经济模型才能够实现。事实上，只要任意一个侦查要素发生细微变化，主动性侦查模式便会有失败的风险。

三、落实金融类传销犯罪“云端打击”模式

在公安部经侦局的领导之下，全国各级侦查机关开展“云端 2019”专项行动，牢牢抓住“线索收集、分析研判、集群打击”三大环节，将“专人负责、专业研判、专案攻坚”的工作模式引入经侦工作中。[217]与此同时，各地侦查机关围绕“锻造全新警种、建设经侦铁军”的工作理念，从情报生成、数据研判和实战应用三个层面，积极打造经侦专业队伍。[218]经侦部门借助数据化手段掌握非法经济的形态，实现从战术研判到战略研判的升级，抢先把握打击犯罪的主动权。经侦部门打击犯罪的模式已经发生质变，在传统警务向数据警务转化的过程中，经侦部门的侦查模式已经逐渐成形。随着我国经侦部门的信息化建设初显成效，在践行大数据战略的大背景之下，全国各级经侦机关以“云端打击”主战模式为抓手，将“信息化建设、数据化实战”落到实处。在可视化和数据化情报的指引下，侦查机关顺利开展集约作战，并逐步实现对犯罪活动的精准打击。当前，“云端打击”主战模式已近成熟，但由于各地的经济发展水平存在差异，加上所面临的犯罪形势不尽相同，离“云端打击”的全面落实还存在

215 汪洋.论信息化背景下推进主动侦查[J].产业与科技论坛，2019，（14）：34-35.
216 汪洋.论信息化背景下推进主动侦查[J].产业与科技论坛，2019，（14）：34-35.
217 滕州经侦：“三专”模式助力“云端 2019”专项行动[EB/OL].(2019-12-15)[2019-12-22]. http://www.sdga.gov.cn/art/2019/11/25/art_9235_7670291.html
218 锻造全新警种，建设经侦铁军[EB/OL].(2019-12-24)[2019-12-28]. https://new.qq.com/omn/20191224/20191224A0MMHH00.html

中国知网 https://www.cnki.net

不小的距离。因此，在结合各地警方成功办案经验的基础上，从以下几个方面对“云端打击”模式进行优化和补强。

（一）铸造“云端”研判团队

笔者在我国中部省份地级市进行实地调研，在与经侦部门负责人进行交流之后，得知一个合格的研判人员需要较长的培养周期，比如研判人员上岗必须取得数据分析师证，这直接导致经侦部门常常缺乏分析研判人员。因此，为了给研判团队补充新鲜血液，可以从以下几个方面入手：

首先，发掘警察队伍中的专业人才。地方的经侦大队可以优先从警察系统进行人才选调，将具有信息工程、计算机、人工智能和大数据专业知识背景的民警集中起来，对他们进行集中培训。通过一系统的专题培训，依托微信云端互动平台，制定明确的实施方案、侦查手段和侦查方法。以转变经侦民警的办案思维为抓手，进一步提升“云端”作业的水平。其次，制定合理的考核机制。地方研判团队的组建通常是以原经侦部门或者情报大队的民警为主要班底，研判团队作为新设单位，随着工作职能的转变必然会导致考核标准的同步更新。此时，制定新的考核机制是十分必要的，制定合理的考核机制有益于侦查工作的良性循环。与之相反，不合理的考核机制将导致侦查人员一味追求破案率和立案率，增加侦查僵局出现的可能性。[219]此时，应对研判团队采取捆绑式的考评机制，将市级侦查机关的各个职能部门与各县区的业务大队进行同一考核，从而密切了相关部门的沟通与联动。这不仅有利于上级对下级的督导和评估，还便于案件线索的通报和各项任务的及时分配。最后，强化技术支撑。信息化建设是一个漫长又曲折的过程，不少侦查机关坚持“以打促建”“打建结合”的战略思想。“工欲善其事，必先利其器”，侦查人员以“经侦应用云”为总平台，逐渐开创“云端作战”的新模式。目前，侦查人员对于情报和线索的收集和获取，离不开非法资金查控系统、银联司法协查服务系统（JASS 系统）和可视化数据分析工具。为了进一步增强技术力量，侦查机关应当以社会招标等方式，引进高科技公司研发的新型产品，达到对情报系统升级、更新的目的。

（二）拓宽情报收集工作

线索收集是一项不可忽视的基础工作，数据作为情报研判的重要依据，直接关系着“云端打击”能否顺利开展。一是积极配合线索收集工作。各地经侦机关要以“云端打击”为行动指南，将工作的重心偏向“云端”行动，按照既定的行动方案和考核指标开展打击行动。当应对全国性的金融传销犯罪案件时，公安部经侦局通常依托“云端指挥调度系统”对情报进行细致分析，从而生成大量犯罪线索。随后，各地侦查机关将从云端获取打击指示，并对相关线索进行核实，最终判断线索是否有价值。另外，“经侦应用云”能够整合类罪研判模式和海量数据信息，能够对金融类传销犯罪展开全覆盖和全方位的打击。二是主动收集线索。地方侦查机关通过互联网开展情报研判

[219] 李苏雄.非犯罪行为在突破侦查僵局中的应用研究[J].江西警察学院学报，2019，（06）：32-35.

中国知网　https://www.cnki.net

和打击作业，对本辖区范围内的犯罪线索进行深挖和研判。借助于经侦应用云、洗钱犯罪研判模型和金融类传销犯罪研判模型，将银行、公安和第三方支付平台等多方数据输入其中，产出具有较高关联性的犯罪线索。线索生成之后，侦查人员应当将其及时上传至“云端”系统。研判部门还应当进一步整合数据资源，积极搜集犯罪嫌疑人和被害人的手机信息资源，从中提取传销人员的名单和非法资金的流动情况。为了减少上级情报部门的运算压力和工作负担，地方研判团队不能只关注数据的数量，还应当兼顾数据的质量。情报分析人员要培养敏锐的情报意识，全面掌握线索收集技战法，最终达成获取关键线索之目的。

（三）实施科学情报研判

根据不同的办案思维，可以将情报研判分为四类，分别是主动研判、被动研判、分级研判与集中研判。相较于被动研判、集中研判，主动研判和分级研判更能激发情报人员的主观能动性，从而发现和生成更多的犯罪线索。以主动研判为例，信息人员可以对已经案发的金融传销犯罪案件进行案情分析，并对与之相关的电子数据进行取样和分析，从中发现有价值的线索。主动研判的出发点是情报的主动获取，在经过主动研判之后，研判部门才会将线索上报至“云端”。主动研判不仅能够提供大量的办案线索，还能够促使实战应用工具与技战法数据的建设和更新。分级研判的重要性并不亚于集中研判，信息人员在将初步研判结果交付主办侦查人员之前，可以利用自己的专业技能和办案经验对信息进行“提纯”。分级研判对第一手信息进行过滤，将有价值的信息进行高效率的转化，为上级部门的集中研判和综合分析奠定了重要基础。

四、深化金融类传销犯罪“阵地控制”模式

（一）重构网络阵地控制

阵地控制是一项传统的侦查措施，它涉及各部门、各警种之间的合成作战，可以称之为一项系统性工程。在“互联网+”背景之下，犯罪形式发生巨大变化，之前的阵地控制也在逐渐失灵。主要是两个方面原因：一是金融类传销犯罪的部分犯罪场所转向互联网，阵地的转移对于警种配置提出了新的要求，除了经侦部门和网监部门，一些线下的侦查人员必须转变原先的工作方式。二是开展网络阵地控制必须应用大数据思维，对于当前持续多发的金融类传销犯罪，侦查组织应当前置侦查手段，以实现对犯罪的打击与控制。

网络空间被人称作“第五空间”，其不仅是现实空间的一种延续，而且还在不断的发展和延伸。在网络空间中，犯罪嫌疑人的身份和犯罪行为都能够被轻易的隐藏和覆盖，对于犯罪的打击常常是滞后的。面对拥有互联网基因的犯罪活动，侦查人员可以在传统阵地控制的基础之上，对现有的网络阵地加强控制。网络阵地控制是指，对犯罪高发且犯罪嫌疑人频繁进入的网络虚拟空间进行控制。这类网络虚拟空间便是侦查组织坚守的阵地，在金融类传销犯罪中，主要包括各类网站、第三方交易平台和犯

中国知网 https://www.cnki.net

罪嫌疑人开发的 APP。由于金融类传销犯罪的犯罪周期较短，侦查人员若不及时介入，将导致金融风险持续增大，导致受害者面临更大的经济损失。与传统阵地控制不同，对网络阵地的控制贯穿犯罪着手、犯罪实施和犯罪既遂等多个阶段，从某种程度上降低了金融类传销犯罪带来的总体危害。不可否认的是，网络阵地控制并非万能的应对措施，当前仍面临着诸多困境。一方面，从“第五空间”的性质来分析。网络空间隐藏着大量犯罪活动，对于资金的查控变得愈加困难。另一方面，对公民个人信息的保护十分缺乏。因此，为防金融风险之异变，侦查人员应从以下几点入手，全面提升对网络阵地的控制能力。一是对新注册的公司和平台进行实名认证，核实公司的实际业务和营业范围，对参加过传销组织的公司成员进行严格监控，防止其“重操旧业”。二是开展全天候的阵地控制，通过网监部门对金融类传销犯罪进行监管和预警。网络警察不仅可以利用大数据和人工智能对网络信息进行抓取、识别以及穿透分析，从而发现其中隐藏的金融传销犯罪。而且，还要妥善、及时的处理网民的举报信息，全力编制群防、群治的“大网”。

（二）改进传统阵地控制

阵地控制作为传统三大刑侦基础工作之一，在公安机关预防和打击违法犯罪中一直发挥着其他手段所无法替代的重要作用。[220]事实上，传统阵地控制并未完全失去价值，一些金融类传销犯罪参加人员仍然会在线下发展会员，通常情况下会以五星级酒店或者大型会展中心为据点，对传销项目进行大肆宣传。虽然，侦查人员对这些可疑的场所进行阵地控制。但是，仅靠这些简单的阵地控制将无法实现打击金融类传销犯罪的最终目标。由于，阵地控制作为一项传统的刑侦业务，通常适用于刑事犯罪侦查。经侦部门作为金融类传销犯罪的主侦单位，往往对阵地控制的方式、方法十分生疏，尤其是在依赖新型网络工具的情形之下，难免会出现忽视传统阵地控制的情况。另外，阵地控制的大环境也在发生巨大变化，人员流动性增强和娱乐场所的增多给金融类传销犯罪侦查的阵地控制提出了新的要求和挑战。因此，应当从以下两个方面来完善金融类传销犯罪侦查中的阵地控制：

一是调整金融类传销犯罪侦查的阵地控制范围。阵地控制的面越广，搜集到的情报和线索也就越扎实，这也是阵地控制所要达成的最终目的。这就意味着，侦查人员首先要巩固好之前已经占领的阵地，在此基础之上，继续将阵地的辐射区域向外延伸。由于阵地控制不同于常规的管控和日常巡逻任务，它对基层民警的情报意识和个人身体素质提出了极大的要求。因此，阵地控制还应当侧重犯罪控制的针对性与目的性，要围绕重点行业和重点区域构筑阵地。比如，金融类传销犯罪组织的落脚点多为高档小区、五星级酒店和会展中心。除此之外，侦查人员应以此类场所为原点，继续向外拓宽阵地，对机场、火车站和娱乐场所进行布控和排查，进一步摸清其活动区域，全面扫清金融类传销犯罪组织。

[220] 张秋波.刑事侦查学[M].北京:中国人民公安大学出版社，2011:21.

中国知网 https://www.cnki.net

二是深挖金融类传销犯罪侦查的阵地控制渠道。第一，深入居民小区布控。以滨州市濂溪区发生的一起传销团伙自首案件为例，由于受到新冠疫情的影响，该传销组织所在的小区实施了严格的封闭管理。在缺乏生活物资的情况之下，该团伙的剩余 5 名成员选择投案自首。[221]由此可见，传销团伙的隐蔽性极高，同时社区的管控存在明显不足。通常情况下，全面的排查工作不仅耗费大量人力和物力，并且这些传销组织均采取无实物传销，因而很难从中发现蛛丝马迹。以武汉经济技术开发区公安局成功实施阵地控制为例，侦查机关对位于沌阳街的碧湖新村社区进行重点阵地控制，在该社区安装智慧门禁、人脸识别系统。小区的门禁卡按照实名制发放，建立严格的租房制度，以控制人口流动性，进一步压缩传销组织的生存空间。因此，应当在坚持“人防”的基础之上，将“技防”引入阵地控制之中，全面提升阵地控制的成功率。第二，从日常治安管理入手。公安民警在处理治安管理事务时，必然接触到大量的服务业和娱乐场所，对于这些场所的检查十分有必要。一方面，位于线下的传销人员需要进行日常的消费和团建活动，这些场所都可能留下他们的踪迹。另一方面，侦查人员在维持日常治安的同时，能够在接到群众举报之后及时完成出警，在第一时间对犯罪现场进行控制，实现对传销组织的精准布控和快速打击。第三，布置盘查网点。由于传销人员的流动性较大，传销组织常常会变换聚集地，因此对于重点街区的巡逻将变得更为有效。侦查人员对于可疑人员进行身份信息的核验，以确定其是否为在逃人员或者传销前科人员。通过对流动人口的随机性的抽验，不仅起到对传销人员的震慑效果，而且还能够发现一些有价值的办案线索。

第六节　强化金融类传销犯罪的侦查协作

一、深化金融类传销犯罪中侦查机关内部的协作

（一）加强协作数据库建设

在大数据时代，侦查机关仍隶属于原先的行政单位，但并不妨碍“新兵种”的建立。“新兵种”主要是依靠大数据进行作战，借助于公安系统的内部网络，与其他侦查单位实现了作战信息的互通有无，从根本上解决了侦查资源分配不均匀、侦查机关各自为战的困境。新兵种具有独立作战能力，同时对于数据、信息有着高度依赖性，因此侦查机关应当加强数据库的建设和完善。我国现有数据信息系统的种类较为全面，用途也十分广泛，侦查机关可以借助该系统对人、车、物以及案件进行查询。但是，面对错综复杂的犯罪情况，现有的数据信息已经难以满足侦查实践的需要。

此时，应当对现有的大数据系统进行升级和换代。一方面，制定严格、统一的采

[221] 疫情“立功”濂溪一传销团伙因小区封闭自首. [EB/OL].(2020-2-17) [2020-6-8]. https://baijiahao.baidu.com/s?id=1658789527264962770&wfr=spider&for=pc

中国知网 https://www.cnki.net

集标准，并配备基本的信息录入工具。事前对信息录入进行严格规定，减小录入误差，提高数据的可采纳性。事后再通过专业的技术人员对数据信息进行修复，及时挽救一些关键的信息。只有统一度量衡，才能最大程度的减少信息交换过程中出现的技术性障碍。另一方面，适度开放数据库权限。在侦查协作中，双方都有保护数据的义务，一旦数据丢失必然会对侦查带来诸多不便。同时，公安内部系统相对封闭，数据在上传和下载过程中很难出现泄漏的情形，侦查人员成为数据泄露的重要源头。为了防止数据丢失，数据库的访问和使用也会受到一定的限制，这给办案人员获取情报和寻求线索带来巨大阻碍。从本质上看，大数据存在的价值在于数据的分享和使用，对相关数据设置访问权限和密钥的行为，无疑背离了其最初设立时的初衷。应当在保证数据安全的大前提下，实现对数据的充分使用和分享，本着相互信任的原则，进一步开放数据库权限。

（二）提升跨区域协作

1. 引入有偿协作新模式

公安部于 2012 年发布《公安机关办理刑事案件程序规定》，对侦查协作进行了相关规定，可以看出侦查协作具有无偿性的特点。无偿协作是一项被公安机关普遍认可的办案原则，在符合相关法律规定的情形下，配合协作的单位应当无条件提供帮助，并不得收取任何费用。从行政法的角度来看，侦查机关打击犯罪的行为是对合法纳税公民财产权和生命权的保护，其作为国家行政机关有权向本国公民和企业收取税赋，并以此作为唯一收入来源。由此可见，行政机关只对纳税公民负责，利用纳税人让渡出来的财物和权利来治理犯罪。不同于盈利机构，侦查机关做出的行政行为并不具备收取相关费用的法律基础。但是，随着金融类传销犯罪的发展，跨区域犯罪已经成为一种大趋势，现有的警力和办案经费已经无法支撑长期的侦查协作，协作办案的民警更是缺乏办案积极性。为了激励办案民警，可以对积极协作办案的民警予以物质上的奖励。与此同时，协作办案的侦查机关也应当从请求协助的侦查机关处，获得一定的经济补偿和额外奖励。[222]

2. 密切跨区域协同作战

跨区域协同作战的完善需要从两个方面进行努力，一是重视情报和证据的交流和移交；二是实现集群作战，开展联合侦查活动。首先，遵循地缘因素开展侦查协作。侦查机关可以借鉴“京津冀”一体化侦查协作模式，借助地缘文化的深远影响与相邻省、自治区和直辖市开展侦查协作，进一步实现长期有效的跨区域侦查协作。一体化侦查协作不仅体现在整体上的犯罪预警、信息共享和情报互通，还体现在针对跨区域金融传销犯罪案件的侦查协作上。一旦跨区域侦查协作机制建立，先前的成功办案经验将成为后续办案民警的重要指引，这极大地提升了侦查人员的办案效率。其次，建立信息互通机制。信息互通机制的建立不再受限于技术条件，侦查机关拥有先进的电

[222] 刘黎明,张琢雅.论侦查协作的无偿性与有偿性之结合[J].北京警察学院学报,2016,(02)：52-56.

中国知网　https://www.cnki.net

子设备，为实现情报和警情的快速传递提供一定的技术支持。但是，位于异地的侦查机关同当地侦查机关并无直接的隶属关系，信息传递缺乏固定的渠道，传递的流程更是缺乏统一规定。此时，侦查机关之间亟需形成信息互通机制，该机制不仅有利于情报工作的开展，而且还能提高侦查人员共享侦查信息和犯罪线索的积极性。最后，采用集群战役模式。集群战役模式是指侦查机关统一部署，为打击犯罪所采取的联合行动。我国公安机关对于集群作战的经验较为丰富，应用于经济犯罪并取得了良好的战果。集群战役模式仍有继续深化和改进的空间，随着集群战役模式的逐渐成熟，侦查人员可以将集群战役模式引入打击金融传销犯罪领域。

（三）完善域外侦查协作

1. 落实域外侦查协作

首先，制定详细的法律指引。由于我国《刑事诉讼法》第 17 条仅对刑事司法协助的基本原则进行了明示，在司法实务中缺少具体性的指引。由于各个国家司法体系的不同，在调查取证过程中，国与国之间难免会出现价值观和相关利益的冲突。国际间的刑事司法协助需要正确的指引，在坚持科学立法的同时，还应当兼顾各国的立法、司法和执法状况，因地制宜的制定出适当的法律指引。其次，搭建反传销犯罪协作平台，提升打击金融类传销犯罪的水平。这不仅给各国侦查机关提供了交流经验的平台，还打通了情报交流的便捷渠道。由于各国侦查人员来自不同的国家和洲际，使用着不同的语言，他们对于情报的收集和评估标准存在巨大差异。因此，我国侦查机关可以对情报的格式进行统一规定，从确保情报真实性和完整性的角度出发。比如，使用全球通用的语言英语；以国际刑警组织通用的“4x4”评估矩阵作为情报撰写的格式。最后，探索远程取证的可能性。随着全球网络信息技术的飞速进步，利用互联网对犯罪嫌疑人、被害人和证人进行视频问话已经具有落地实施的条件。我国与西班牙签订的《中国与西班牙刑事司法协助条约》中第 10 条第 3 款规定，在条件允许的情况下，双方可以在不违反两国法律的情形之下，通过视频会议的方式获取证词。[223]在我国司法实践中，通过视频会议进行取证的案例十分少有，但对于这一新型取证方式的尝试是有益的，它不仅减少了警方对办案资源的消耗，而且极大提高了办案效率。

2. 建立没收所得收益分享机制

我国目前并未建立没收所得收益分享机制，由于赃款、赃物大部分是属于国家和被害人所有，其他国家和组织都无权对其进行处分。世界上的部分国家都存在“赃物分享”的规定，其中美国对于资产分享的经验较为丰富，其依据在协助过程中贡献值的高低来获得相应金额的返利。比如，提供一般协助便能获得赃款总价的近四成，而提供重大协助时，则有可能得到赃款总价值的八成之多。如此高额的追赃返利，极大的鼓励了国外追赃机关的追缴热情，提高了境外追赃的效率。从某种意义上讲，这主

[223] 中华人民共和国和西班牙王国关于刑事司法协助的条约[EB.OL].(2015-07-21)[2020-01-15]. http://www.pkulaw.cn/fulltext_form.aspx?Gid=100667281

中国知网 https://www.cnki.net

要体现出追赃一方对于赃款追缴以及打击犯罪的决心，并且在一定程度上达到了止损的效果。目前，我国于 2013 年同加拿大达成双边追赃分享协议，这意味着“赃物分享”机制已经被我国政府认可。接下来，我国政府应当逐步建立追赃分享机制，借助该项机制对赃款进行全力追缴，这将成为打击金融类传销犯罪的最有利举措。

二、改善金融类传销犯罪侦查中警企之间的协作

（一）警企协作不畅之根源

目前，导致“警企协作”不畅的原因不外乎两点，一方面是企业的自身原因。部分企业缺乏社会责任感，并不重视警方的协助请求，不会主动协助警方办案，甚至会阻碍案件的进展。以“华润泄密案”为例，侦查机关需要调取华润公司的一份审计报告，由于这份审计报告是通过电子邮箱发送的，于是警方便向该电子邮箱的运营企业请求协助取证，却遭到该企业的直接拒绝。[224]站在企业的角度上看，“商场”犹如“战场”，互联网科技公司通常要面临激烈的市场竞争。从短期收益上看，侦查机关介入企业之后，必定会影响到企业的正常运转。在大数据时代，对公民隐私权的侵害早已防不胜防，[225]企业用户的个人信息存在被泄漏的风险，一旦用户的隐私权遭受侵害，将对企业的信誉带来沉重的打击。另外，不少企业内部管理过程中，存在违规、违法行为，从而惧怕警方深入企业。为了规避法律风险，企业纷纷选择“自保”，消极应付警方的协助请求。另一方面是外在因素的影响。侦查协助警方办案缺乏规范性指引，企业并无明确的协助义务。比如，《网络安全法》中的第 9 条规定：“网络运营者开展经营和服务活动，必须遵守法律、行政法规，尊重社会公德，遵守商业道德，诚实信用，履行网络安全保护义务，接受政府和社会的监督，承担社会责任。”由此可见，企业协作与否的关键还是在于企业本身的内在驱动力即社会责任感，可仅依靠道德来自我约束的侦查协作必将无法落到实处。与此同时，其他外在因素的影响也不容忽视，由于各个地方的财政和税收政策不同，也会对企业协作的主观积极性产生影响。

结合上述原因分析，对于警企合作应从两个方面着手：一是在政府主导之下，建立一个长期的协作机制，为企业协助办案提供便利。政府再通过制定减税和奖励政策，积极鼓励企业协助办案，并在物质层面上对其进行补偿。二是国家应当对互联网经营者的权利与义务予以明确，强化企业的责任意识，监管部门还应对消极配合的企业负责人进行定期约谈和督促。

（二）警企协作之必要性分析

一方面，警企协作是践行国家总体安全观之现实需要。习近平总书记指出“我国国家安全治理，是新形势下的安全治理深化。我国国家安全内涵和外延比历史上任何

[224] 孙畅浩.网络环境下犯罪的侦查法律问题研究——以网络犯罪的侦查协作为核心[D].重庆：重庆邮电大学，2017：26.

[225] 徐明.大数据时代的隐私危机及其侵权法应对[J].中国法学,2017,(01):130-149.

中国知网 https://www.cnki.net

时候都要丰富，由此决定了新形势下国家安全治理不同于计划经济时期，不同于改革开放初期，而是必须准备进行具有许多新的历史特点的安全治理。”[226]当前，金融已经成为我国重要的核心竞争力，金融安全已经成为国家安全的重要一环，关系着国计民生和社会稳定。由于，金融类传销犯罪严重侵害了我国的金融市场，对我国金融安全带来巨大的威胁。尤其是在“互联网+”的大背景之下，单单依靠侦查机关已经无法应对复杂、多变的犯罪形势。因此，在应对金融类传销犯罪时，不仅要依赖侦查机关的强制力，而且还应当从社会综合治理的角度出发，寻求更为多元、更为高效的管控和打击手段。此时，警企协同治理能够短时间凝聚打击金融类传销犯罪的合力，对金融类传销犯罪进行及时控制，从而降低我国系统性金融风险发生的概率。总之，警企协作不仅弥补了侦查机关的业务短板，而且还使得企业肩负起更多的社会责任。另一方面，警企协作是严峻犯罪形势倒逼的结果。在“互联网+”背景下，侦查机关逐步采用信息化侦查方法来应对新型金融类传销犯罪，因此警企协作主要是从数据层面、线索层面和证据层面三个方面来开展的。相较于互联网企业，部分侦查机关并不具备收集大量数据并处理数据的能力，尤其是对海量数据的清洗、穿透和分析较为乏力。古人云：“术业有专攻”，在面对一个新领域时，侦查机关难以在第一时间应对自如。因此，无论是采取购买大数据自行分析，还是将业务外包给科技公司，密切警企合作成为金融类传销犯罪治理的必由之路。

（三）警企协作进路之初探

从单位性质来看，警企协作不同于侦查机关的内部协作，两者属于不同性质的单位，并不存在行政上的从属关系。再从其根本目的出发，侦查机关的需求是尽快的侦破犯罪案件，而企业的经营目的则是营利和生存。由此可见，两类主体的运行轨迹完全不同，两者在开展合作时，必然会产生一定的矛盾。在现有的警企协作基础上，仍需要进一步提升协作效率，以达成全面协作之目的。本文将从侦查机关需求、企业负担和社会压力三个方面入手，为完善警企协作寻求解决方案。

一是在协作方式上进行创新。2019 年 7 月，在工信部网络安全管理局、公安部刑事侦查局和中央网新办网络综合协调管理与执法监督局的牵头下，同阿里巴巴、腾讯和百度等多家互联网企业签署了“重点互联网企业防范治理电信诈骗责任书”。这是政企合作的一种新尝试、新探索，其目的是为了密切企业和政府部门的联系，让企业担负起更多社会责任，不再局限于行业自律和各自行业的发展，将企业推向更为广阔的社会公共领域。以此类推，在应对金融类传销犯罪过程中，企业将发挥更为重要的作用。这源于金融类传销犯罪不同于一般的经济犯罪，其对被害人的侵害较为隐蔽。企业在预防金融类传销犯罪时，不仅要扮演“盾”的角色，更多的是要对这类犯罪进行主动发现、甄别和预警。因此，公安机关和相关部门可以在签订责任书的基础上，

[226] 人民网.习近平首提总体国家安全观系统提出“11 种安全”[EB/OL]. (2014-04-16)[2019-10-22]. http://henan. people. com. cn/n/2014/0416/c3516638-21004943.html.

中国知网 https://www.cnki.net

签订一份应对金融类传销犯罪的责任书和备忘录，与各企业一同治理和预防金融类传销犯罪。类似的责任书和备忘录虽然在形式上和强制力上弱于相关法律，但不可否认这种松散的约束框架是当前的最优选择。它既考虑到侦查机关的现实需要，为两类主体的合作提供了合法性依据，并且未对企业的责任进行硬性规定，缓解了企业的运营压力和协作难度。

二是寻求协作的平衡点。警企协作共治的最优状态是实现侦查机关和企业的共同发展，既不能过度消耗企业资源来服务于侦查工作，也不能让企业消极协助导致侦查工作停滞不前。两者应当在保持各自独立的基础上，同步开展侦查工作和运营活动。企业应当根据自身业务来制定协助方案，比如，在国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议办公室指导下，公安部刑事侦查局与美团点评共同开展反欺诈宣传工作。在此基础上，各地公安机关可以利用外卖人员能够接触点餐用户的优势，对深居于小区、社区和宾馆的可疑人员进行重点标记，便于侦查机关后期再度开展摸底排队工作。再比如，阿里巴巴拥有先天的技术和数据优势，侦查机关可以借助其优势，与之进行专项业务合作。对于企业数据的调度和使用并非无偿的，侦查机关应当向上级财政申请专项资金，用于相关数据的购买或数据处理。在保障企业主营业务不受影响的前提下，合理利用富余资源，从而提升企业内部资源的优化配置。

三是落实信息化侦查协作。在大数据侦查逐渐深化的背景之下，深圳和杭州两地成功创建了警企合作实验室。各个省、自治区和直辖市可以整合本省的大数据企业资源，摸索出打击新型非接触性犯罪的新路径。事实上，以省为单位进行资源整合具有先天的优势，一方面，在省级行政区划内，政府对于企业资源的规划和调动具有现实可操作性，还能给予企业一定的减税、免税优惠。另一方面，金融类传销犯罪大部分是以非接触性犯罪的形式出现的，传销组织的场所一般位于互联网之上，多以非法网站和未经授权的 APP 平台为主。因此，侦查机关足不出户，便能对全国的网络非法传销组织进行预警、识别甚至打击。参照相关成功案例，对于警企协作的设计初步分为以下几个方面：

首先，优化数据对接，找准融合契机。考虑到刑侦信息化和企业大数据建设的工作实际情况，侦查机关应当主动与企业开展多种形式、多个阶段的交流与合作。侦查机关作为主导机关，为了达到业务和技术的有效融合，应当安排一线业务民警与企业技术部门进行分期、分批、分领域的一一对接。从信息化顶层设计、业务平台开发、数据标准统一、应用解决方案、技术目标实现和资源整合应用六大层次进行深入研究，围绕人、案、物、线索、要素五个方面开展专题讨论。[227]在此基础之上，侦查机关逐步实现了网络虚拟身份查找、网络虚拟行为辨析、网络阵地控制支撑、网络社交群组监控、情报分析研判模式研发以及犯罪黑色产业链打击。其次，依托企业优势，提升

[227] 陈宇.强化警企合作，助力刑侦应用——以贵州刑侦与本地大数据龙头企业合作为例[J].中国刑事警察，2019，（05）:60-62.

中国知网　https://www.cnki.net

信息化作战实力。侦查机关在长期的信息化建设过程中，积累了一定的数据，并且能够实现对数据的分析和应用。相对于企业而言，侦查机关对于大数据技术的应用更具实战性指向性和针对性。虽然大数据企业接触到业内最新的技术，实现了移动计算、AI 自主分析以及视频、语言和指纹的快速比对技术，但是仍然需要根据侦查部门的具体需求制定相适应的服务。因此，侦查机关应当紧跟时代脉搏，积极与业内龙头企业开展交流活动，最终依托企业的技术优势实现侦查效益最大化。最后，明确发展方向，创新协作模式。一方面，打造警企合作新平台。由于，公安机关内部的合成作战已经无法有效打击新型的非接触性犯罪，尤其是位于互联网上的金融类传销犯罪。地方侦查机关可以建立大数据侦查中心，以原先反诈骗中心的数据资源为基点，全面融合金融机构、工信部门和互联网企业的信息资源，最终实现信息化侦查方法对虚拟犯罪活动的全面克制。另一方面，逐步完善大数据战略。第一，重视与地方高校的交流。通过与高校重点实验室全面对接，积极引入高校的科研力量。第二，储备大数据人才。改善公安高校的人才培养模式，为高校师生提供常态化的实践和培训。将高校的理论研究和侦查实务有机融合一体，使其能够反作用于侦查。

三、加强防范金融风险之社会群体协作

（一）深入把握社会形势

在当今社会，社会分工体系较为完善，自然人与大自然的直接联系被切断，社会成为我们得以生存的依托。作为社会中的一部分，每个人都生活在社会之中，每时每刻都在受其影响。在受到外界的刺激之后，人们会做出相应的反应和反馈，这便是社会对于个人的作用以及个人对于社会的反作用。伴随着经济的周期性变化，强周期和弱周期交替出现，国民经济整体呈现出起伏不定的态势。在经济发展的弱周期内，常常会伴随着经济转型和摩擦性失业，经济大环境陷入低迷状态。当前，我国处于经济转型的攻坚期，产业更新换代并将淘汰一批产量低、能耗大、污染高的行业，不少工人和职工面临失业的风险。与此同时，我国大学生的低就业率已经成为社会关注的一个现实问题。在如此严峻的就业形势之下，大多数毕业生必将面对就业的压力。传销组织抓住大学生缺乏社会经验的弱点，发布高薪的招工广告将其骗入传销组织，再利用大学生多年以来形成的同学圈发展下线。在实践中，传销组织通过虚构公司信息和工作地点，将自己伪装成合法企业并委托第三方网站进行招聘，在信息极度不对称的情况之下，作为社会弱势群体的应届毕业生难以识别网络招聘信息的真假。近年来，全国各地媒体对大学生陷入传销组织事件均有报道，比如名校大学生李文星身亡事件在社会上引发广泛关注。人民群众应当深入认识社会形势，进一步把握社会的经济发展趋势和社会热点，只有真正了解形势的严峻，才能认识到此类犯罪的真实面目。目前，我国正处在社会转型期，社会风险较大，社会矛盾错综复杂，社会治理的任重道远。完善全社会的动员机制不仅为打击金融类传销犯罪奠定了广泛的群众基础，而且

中国知网 https://www.cnki.net

有利于整个社会的健康发展。坚持“群防群治”这一独特的工作模式，弥补警力不足的短板，逐步提高侦查机关的工作效率。

（二）加强风险防范意识

随着现代社会的不断进步，移动网络服务也在持续提速，不仅在用户资费上有所降低，其上传和下载速度也较之前有了巨大提升。目前，第四代通信技术已在各大城市普及，第五代通讯技术也将在未来几年被推广。科技迅速发展不仅为大众的生活带来便利，还在其中裹挟着些许风险，不可否认我国社会已经步入风险社会。“风险社会理论的关注核心始终是现代性，它是一种着眼于工业化后果的、关于现代性的宏大叙事。”[228]该理论最早源自乌尔里希·贝克的《风险社会》一书，贝克认为，“我们正生活在一个全球变迁的时期，而这也许与早先的变迁一样深远，但更广泛地被全世界所感受到。我们需要发展新的理论，来理解今天正在转变我们社会的新发展。”[229]他将风险理解为“像一根使我们可以不断去探究整个建构方案，以及整个文明结构上的每一块使文明自陷危境的水泥斑点的探针。”[230]他认为，随着西方工业化进程的不断推进，人类进入了一个高风险的社会，并且这个风险是由人们自己制造的，是社会进步带来的必然结果。人类无法避免风险，只能通过事前预防等环节来规避风险或减少因风险造成的损失。同时，贝克指出，长期以来，人们注意到了工业化对人们生活所带来的便利，而其所带来的风险却被人们所忽视了。1986 年，乌克兰切尔诺贝利的核泄漏事故，给沉睡在安稳生活下的人们以严重冲击，现代社会所带来的巨大风险让人们不再对科技的进步持盲目乐观的态度，人们开始切实认识到风险的存在。著名社会学家吉登斯也认为风险是客观存在的，只是人们是否能够意识到的问题。风险“这个概念的诞生是随着人们意识到这一点而产生的，即未能预期的后果可能恰恰是我们自己的行动和决定造成的，而不是大自然所表现出来的神意，也不是不可言喻的上帝的意图”。[231]他指出，随着社会的发展，风险是一直都存在的，只是人类之前没有意识到，并非是人们主观臆造的产物。总之，金融类传销犯罪的迅猛发展是建立在互联网和智能手机发展的基础之上，作为科技进步带来的风险之一，其危害性已经远超传统传销犯罪。从某种意义上看，在风险社会之中，新型犯罪的出现是必然的。

（三）培养事前防控观念

在“风险社会”里，除了要培养风险意识，还要加强防范工作。“不确定性”已成为当代社会的一大标签，传统的打击传销协同机制在应对“不确定”犯罪风险时，就会显得形同虚设。在现代社会中，新型金融类传销犯罪被认定为非传统性风险，它与传统风险之间有着较大差异，非传统性风险有着极强的破坏力，一旦爆发将导致全社会都难以应对。这主要源于非传统性风险具有很大的不确定性，政府设立的风险预

228 劳东燕.风险社会中刑法[M].北京:北京大学出版社,2015:21.
229 乌尔里希·贝克.风险社会[M].何博闻译.南京:译林出版社，2004:19.
230 乌尔里希·贝克.风险社会[M].何博闻译.南京:译林出版社，2004:218.
231 安东尼·吉登斯.现代性的后果[M].田禾译.南京:译林出版社,2000:27.

中国知网 https://www.cnki.net

警机制常常面临失效的处境。在现实中，对于此类案件的处理方式也大都是事后控制，此时早已给社会和人民群众带来极大的损失，事后打击和追赃活动也只能算是亡羊补牢。应对这一难题，政府部门应当树立日常防范的观念，进一步完善风险治理思维。一方面，“防患于未然”不仅是打击金融类传销犯罪的关键，也是维护社会平安稳定的必备因素。建立一套行之有效的预警机制，将打击犯罪的重心，从事后补救逐渐转便成事前控制。这不仅对政府和侦查机关的工作提出了较高要求，而且还要求进一步解放和发动群众，真正做到与侦查机关协同作战。培养协同作战的意识，主要是不仅是指群众在情报采集、分享中的协同，还包括侦查工作中的协助和支持。另一方面，政府应当注重对广大市民的宣传和引导，让人民群众能够树立风险防范意识。在案件未集体爆发时，更应该培养居安思危的理念，并时刻抵御金融类传销高收益的诱惑。

中国知网 https://www.cnki.net

结 论

新型金融传销犯罪的出现并非偶然，它与传统传销犯罪之间有着千丝万缕的联系。但归根结底，金融类传销犯罪是一个典型的社会问题，对于金融类传销的犯罪治理不能仅依靠司法机关来进行，还需要其他机关共同协作。同时，还应当提高民众的预防意识。尤其是在“互联网+”背景之下，传销犯罪体现出虚拟化、产业化和公司化等特点，这给多方的协同作战提出了更高要求。在司法实践中，侦查始终位于刑事司法活动的开端，侦查机关作为一线的实务部门，能够第一时间接触到各类金融类传销犯罪。介于犯罪形势的复杂性和多变性，应对金融类传销犯罪过程中势必会遇到侦查困难与应对不能。笔者选择金融类传销犯罪侦查作为研究方向，试图为我国的金融类传销犯罪侦查工作提供智力支持，期望能够从学术研究的角度为侦查实践提供借鉴。

为探究金融类传销屡禁不止的原因，首要任务便是对金融类传销犯罪形成一个清晰的认知。本文对金融类传销犯罪的概念、现状、特点和原因进行系统性分析，从犯罪学、社会学和刑法学的角度来对这一刑事犯罪予以描述和界定。还点出金融类传销犯罪发展的新趋势、新特点，一是犯罪活动更具隐蔽性、欺骗性和危害性。二是传销媒介更为多元，一些金融类传销活动呈现出“线上”“线下”相结合的犯罪模式。三是金融类传销犯罪呈现出虚拟化、智能化和产业化。当前，侦查组织在应对金融类传销犯罪时，存在一些现实困难。笔者立足于侦查实务，从四个方面来检讨侦查工作中存在的不足，分别是侦查启动、取证工作、赃物追缴和侦查协作。在对侦查不足进行详细分析之后，本文还对域外金融类传销犯罪的侦查进行了比较考察。在此基础上，对金融类传销犯罪侦查的完善提出几点建议：一是把控侦查启动工作，在坚持审慎司法立场的前提之下，重视犯罪情报的全面收集。进一步优化立案程序，并试图在串并案件中寻求更多线索。二是根据具体的案情，制定科学的侦查途径。在明确侦查途径制定原则的基础上，进一步细化和优化侦查途径。三是强化取证工作，对涉案证据作全面收集，集中对电子证据进行保护和运用，并强调补充侦查在证据收集和犯罪侦查中的现实作用。四是全面提升追赃成效，以资金流和犯罪嫌疑人为出发点。按照“事前预警”“事中控制”“事后追回”三层机制对涉案财物进行监督、管控，防止资金流向海外或虚拟货币市场。五是运用大数据驱动金融类传销犯罪侦查，根据金融类传销犯罪的特点，完善大数据侦查、转向主动性侦查模式、落实“云端打击”以及深化“阵地控制”。六是强化侦查协作，一要加强侦查机关内部的协作，二要增进警企之间的合作，三要从应对金融风险的角度引导全社会参与“共同防控”和“共同治理”。

近年来，专门围绕某一个罪展开研究的博士学位论文不在少数，由于所属学科不同导致研究视角和研究方向都不尽相同。侦查学作为刑事法学三大学科之一，其涉及

中国知网 https://www.cnki.net

的内容包罗万象，既包括历史学、法学、管理学、政治学等社会科学，又包括生物学、化学、物理学等自然科学。因此，对侦查学进行研究需要从社会科学和自然科学两个方面着手，这是一项比较庞大的工作。特别是在对“互联网+”背景下金融类传销犯罪侦查研究之中，需要对多学科的内容进行深入细致的研究，将理论和实践相结合，而非一朝一夕之功。受制于研究资料搜集的困难，本文仍然存在进一步研究的空间，本人将在后面继续开展相关研究工作，谢谢各位评审专家提出的宝贵意见。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

一、专著

（一）中文类

[1] 曹诗权.2017 年新型网络犯罪研究报告[M].北京:中国人民公安大学出版社,2018.
[2] 陈刚.犯罪情报分析[M].北京:中国人民公安大学出版社,2018.
[3] 陈刚.视频侦查规范化指引[M].北京:中国民主法制出版社,2017.
[4] 陈刚.信息化侦查教程[M].北京:中国人民公安大学出版社, 2012.
[5] 陈瑞华.刑事诉讼法学的研究方法论[M].北京:北京大学出版社,2008.
[6] 陈瑞华.刑事证据法学[M].北京:北京大学出版社,2012.
[7] 陈祥明,徐洪江,丁金城.经济犯罪案件侦查[M].沈阳:辽宁人民出版社,2008.
[8] 程恩富.现代政治经济学新编[M].上海:上海财经大学出版社,2016.
[9] 程小白,曹云清,吴秋玫.经济犯罪侦查理论与实务问题研究[M].北京:中国人民公安大学出版社, 2013.
[10]程小白.经济犯罪侦查学[M].北京:中国人民公安大学出版社,2016.
[11]崔小西.最受欢迎的哈佛营销课[M].上海:立信会计出版社,2014.
[12]戴蓬,高爽.经济犯罪案件侦查[M].北京:中国人民公安大学出版社,2014.
[13]戴蓬.经济犯罪侦查对策新解[M].北京:中国人民公安大学出版社,2011.
[14]戴蓬.经济犯罪侦查研究综述[M].北京:中国人民公安大学出版社,2012.
[15]戴莹.刑事侦查电子数据取证研究[M].北京:中国政法大学出版社,2013.
[16]杜春鹏.电子证据取证和鉴定[M].北京:中国政法大学出版社,2014.
[17]郭华.非法集资的认定逻辑与处置策略[M].北京:经济科学出版社, 2016.
[18]郭华.互联网金融犯罪概说[M].北京:法律出版社,2015.
[19]国家工商行政管理总局.直销监管与禁止传销[M].北京:中国工商出版社,2012.
[20]郝宏奎,陈刚.侦查学[M].北京:中国人民公安大学出版社,2014.
[21]何家弘,刘品新.证据法学（第五版）[M].北京:法律出版社,2013.
[22]何家弘.刑事诉讼中科学证据的审查规则与采信标准[M].北京:中国人民公安大学出版社,2014.
[23]何家弘.证据调查(第二版)[M].北京:中国人民公安大学出版社,2005.
[24]胡启忠.经济刑法立法与经济犯罪处罚[M].北京:法律出版社, 2010.
[25]胡帅.刑事诉讼中的严格证明[M].北京:人民法院出版社, 2012.
[26]胡向阳.犯罪现场分析[M].北京:中国法制出版社,2018.
[27]胡云腾.最高人民法院研究室.网络犯罪刑事诉讼程序意见暨相关司法解释理解与适用[M].北京:人民法院出版社, 2014.

中国知网 https://www.cnki.net

[28]江波.虚拟财产司法保护研究[M].北京:北京大学出版社,2015.
[29]江维龙.经济犯罪研究[M].桂林:广西师范大学出版社, 2009.
[30]李林.中国法治发展报告[M].北京:社会科学文献出版社,2012.
[31]李楠.基于关联数据的知识发现研究[M].北京:中国社会科学出版社, 2016.
[32]李双其.侦查博弈论[M].北京:中国人民公安大学,2013.
[33]李永升,朱建华.经济刑法学[M].北京:法律出版社, 2011.
[34]李永升.刑法学基本范畴研究[M].北京:中国检察出版社,2011.
[35]刘广三.计算机犯罪论[M].北京:中国人民大学出版社,2009.
[36]刘浩阳.网络犯罪侦查[M].北京:清华大学出版社,2016.
[37]刘晖,劳娃.案例诉辩审评——非法经营罪 组织领导传销活动罪[M].北京:中国检察出版社,2014.
[38]刘品新.网络法学[M].北京:中国人民大学出版社, 2015.
[39]刘为军.侦查中的博弈[M].北京:中国检察出版社出版,2011.
[40]刘显鹏.电子证据认证规则研究——以三大诉讼法修改为背景[M].北京:中国社会科学出版社,2016.
[41]刘宪权.金融犯罪案例研析[M].上海:上海人民出版社, 2011.
[42]卢建平.中国犯罪治理研究报告[M].北京:清华大学出版社,2015.
[43]卢勤忠.非法集资犯罪刑法理论与实务[M].上海:上海人民出版社,2014.
[44]罗大华.犯罪心理学[M].北京:中国政法大学出版社,2012.
[45]马兵.经济案件的调查取证[M].北京:中国检察出版社, 2012.
[46]马前进.侦查思维中的推理方法[M].北京:中国法制出版社,2017.
[47]马忠红.刑事侦查学[M].北京:中国人民公安大学出版社, 2014.
[48]闵春雷.刑事诉讼证明基本范畴研究[M].北京:法律出版社, 2011.
[49]皮勇.刑事诉讼中的电子证据规则研究[M].北京:中国人民公安大学出版社,2010.
[50]曲新久.刑法学[M].北京:中国政法大学出版社,2011.
[51]任惠华.侦查学教程[M].北京:法律出版社,2014.
[52]任惠华.侦查学原理[M].北京:法律出版社,2012.
[53]任彦君.犯罪的网络异化与治理研究[M].北京:中国政法大学出版社,2017.
[54]任怡.维稳视角下涉众型经济犯罪侦查实务研究[M].北京:群众出版社,2015.
[55]宋浩波.犯罪经济学[M].北京:中国人民公安大学出版社, 2002.
[56]苏惠渔.刑法学[M].北京:中国政法大学出版社,1997.
[57]苏英杰.公安情报工作概论[M].北京:中国人民公安大学出版社,2014.
[58]孙铁城.计算机与法律[M].北京:法律出版社,1998.
[59]孙万怀.刑法学基本原理的理论展拓[M].北京:北京大学出版社,2011.
[60]孙晓冬.网络犯罪侦查[M].北京:清华大学出版社, 2014.

中国知网 https://www.cnki.net

[61]索志林,方明.管理心理学[M].北京:中国农业出版社,2007.
[62]陶卫东.模糊信息理论与警务智能决策[M].北京:科学技术文献出版社,2015.
[63]汪贤裕,肖玉明.博弈论及其应用[M].北京:科学出版社,2008.
[64]汪振林.电子证据学[M].北京:中国政法大学出版社,2016.
[65]王传道.侦查学原理[M] .北京:中国政法大学出版社,2001.
[66]王德光.侦查权原理[M].北京:中国检察出版社,2010.
[67]王凤垒.金融犯罪研究[M].北京:中国检察出版社, 2008.
[68]王国民.侦查学论丛[M].北京:中国人民公安大学出版社, 2010.
[69]王俊家,宋利红.经济犯罪侦查基础[M].北京:中国人民公安大学出版社, 2014.
[70]王牧.犯罪学基础理论研究[M].北京:中国检察出版社,2010.
[71]王牧.新犯罪学[M].北京:高等教育出版社, 2016.
[72]王燃.大数据侦查[M].北京:清华大学出版社,2017.
[73]王忠.大数据时代个人数据隐私规制[M].北京:社会科学文献出版社, 2014.
[74]翁里,徐公社.转型期犯罪侦查的理论与实践[M].北京:法律出版社, 2010.
[75]肖前,李秀林,汪永祥.辩证唯物主义原理[M].北京:人民出版社,1991.
[76]肖飒. ICO 黑洞[M].北京:机械工业出版社,2018.
[77]徐岱.刑法解释学基础理论建构[M].北京:法律出版社, 2010.
[78]徐立根.侦查学[M].北京:中国人民大学出版社, 1994.
[79]许昆.侦查学[M].北京:高等教育出版社, 2016.
[80]许文海.刑事诉讼原理与实务[M].北京:中国政法大学出版社,2015.
[81]许秀中.网络与网络犯罪[M].北京:中信出版社, 2003.
[82]阎子忠.刑侦指挥探要[M] .哈尔滨:黑龙江人民出版社,2004.
[83]杨兴培,李翔.经济犯罪和经济刑法研究[M].北京:北京大学出版社, 2009.
[84]杨郁娟.侦查模式研究[M].北京:中国人民公安大学出版社,2009.
[85]杨郁娟.侦查权的逻辑与经验[M].北京:中国人民公安大学出版社, 2010.
[86]杨正鸣,倪铁.经济犯罪侦查新论主编[M].北京:法律出版社,2017.
[87]杨正鸣,倪铁.侦查实务前沿问题研究[M].北京:法律出版社,2016.
[88]杨正鸣,倪铁.侦查学原理[M].上海:复旦大学出版社,2013.
[89]杨正鸣.网络犯罪研究[M].上海:上海交通大学出版社,2004.
[90]杨正鸣.侦查学[M].北京:中国方正出版社,2007.
[91]杨宗辉,刘为军.侦查方法论[M].北京:中国检察出版社,2004.
[92]杨宗辉.当代犯罪学前沿问题研究[M].武汉:湖北人民出版社,2016.
[93]杨宗辉.刑事案件侦查实务[M].北京:中国检察出版社,2011.
[94]杨宗辉.侦查学[M].北京:群众出版社,2001.
[95]杨宗辉.侦查学总论[M].北京:中国检察出版社,2016.

中国知网 https://www.cnki.net

[96]于志刚.论犯罪的价值[M].北京:北京大学出版社, 2007.
[97]张保生,常林.中国证据法治发展报告[M].北京:中国政法大学出版社,2015.
[98]张浩.非法传销揭秘[M].北京:东方出版社, 2005.
[99]张明楷.传销犯罪的基本问题[M].上海:上海社会科学院出版社,2009.
[100] 张明楷.刑法学（第五版）[M].北京:法律出版社,2016.
[101] 张明楷.诈骗罪与金融诈骗罪研究[M].北京:清华大学出版社,2006.
[102] 张维迎.博弈论与信息经济学[M].上海:上海人民出版社,2012.
[103] 张文显.法哲学范畴研究[M].北京:中国政法大学出版社,2001.
[104] 张异.犯罪动机研究[M].北京:法律出版社,2014.
[105] 赵秉志.中国刑法的运用与完善[M].北京:法律出版社,1989.
[106] 赵文聘.集资与收益骗局:集资型犯罪的情境预防[M].北京:中国市场出版社, 2014.
[107] 郑曦.侦查讯问程序研究[M].北京:北京大学出版社,2015.
[108] 朱江.涉众型经济犯罪剖析与治理[M].北京:法律出版社, 2014.
[109] 朱兴有,魏赛娟.新型经济犯罪研究[M].北京:法律出版社, 2000.

（二）外文类

[1] [德]罗科信.刑事诉讼法[M]. 吴丽琪译.北京:法律出版社,2003.
[2] [德]黑格尔.法哲学原理[M].北京:商务印书馆,1961.
[3] [德]黑格尔.精神哲学[M].北京:人民出版社,2006.
[4] [日]田口守一.刑事诉讼法[M].刘迪译.北京:法制出版社,2000.
[5] [英]哈特.法律的概念[M].张文显译.北京:中国大百科全书出版社,1995.
[6] [英]卡尔•奥克斯伯. 语言技术的侦查[M].杨郁娟等译.北京:中国政法大学出版社,2017.
[7] [英]理查德•萨斯堪. 法律的未来——面临信息技术的挑战[M]. 刘俊海,沈卫利，等译.北京： 法律出版社,2004.
[8] [英]洛克. 政府论（下篇）[M].叶启芳， 瞿菊农译.北京:商务印书馆,2016.
[9] [英]维克托.迈尔.舍恩伯格，肯尼斯•库克耶.大数据时代[M].盛杨燕,周涛译.杭州:浙江人民出版社,2013.
[10][英]边泌.立法理论[M].北京:北京出版社,2007.
[11][英]边沁.道德与立法原理导论[M].北京:商务印书馆, 2000.
[12][美]约书亚.德雷斯勒，艾伦.C.迈克尔斯.美国刑事诉讼法精解[M].吴宏耀译.北京:北京大学出版社,2009.
[13]Jeffrey Ian Ross.Policing Issues[M].U.S.A:Jones &Bartlett,2012.
[14]JonathanR.White.Terrorismand-Homeland-Security[M].U.S.A: Wadsworth,2012.

中国知网 https://www.cnki.net

二、论文

（一）期刊论文

[1] 陈兴良.虚拟财产的刑法属性及其保护路径[J].中国法学,2017,（2）.
[2] 陈兴良.组织、领导传销活动罪:性质与界限[J].政法论坛,2016,(2).
[3] 陈永生.电子数据搜查、扣押的法律规制[J].现代法学,2014,（5）.
[4] 储陈城.人工智能时代刑法的立场和功能[J].中国刑事法杂志,2018, (6).
[5] 戴蓬.略论传销案件的侦查[J].山东警察学院学报,2008,(3).
[6] 邓亮.金融传销的形式、特点及防控[J].南方金融,2019,（3）.
[7] 董邦俊,黄珊珊.大数据在侦查应用中的问题及对策研究[J].中国刑警学院学报,2016,(2).
[8] 付胥宇,武宇红.网络传销犯罪适用罪名探讨[J].人民论坛,2014,(8).
[9] 宫路,丁力.网络传销犯罪模式及侦查对策研究[J].公安研究,2007,(12).
[10]宫路,陶冶.基于微信平台的传销案件侦查研究[J].江西警察学院学报，2016,（6）.
[11]关玉军.刍议网络犯罪侦查中证据体系的构建[J].网络安全技术与应用,2016,(3).
[12]郭辰希.网络传销的特点与治理对策探索[J].产业与科技论坛,2015,(5).
[13]何德辉,王悦.新型网络传销犯罪的司法认定[J].中国检察官,2014,(24).
[14]何军.大数据与侦查模式变革研究[J].中国人民公安大学学报,2015,（1）.
[15]何俊鹏.刑事侦查讯问博弈论研究[J].江苏警官学院学报,2009,（3）.
[16]胡铭,王林.刑事案件中的电子取证:规则、实践及其完善——基于裁判文书的实证分析[J].政法学刊,2017,(1).
[17]黄书琴,马会强.Y-STR DNA 数据库比对合成技战法[J].中国刑事警察,2016,(1).
[18]吉宇涛.ICO 的界定及法律风险研究[J]. 广东开放大学学报,2020,（2）.
[19]冀芳,张夏恒.跨境电子商务物流模式创新与发展趋势[J].中国流通经济,2015,（6）.
[20]贾志强,闵春雷.刑事证据保全制度研究[J].理论学刊,2011,(10).
[21]靳高风,朱双洋,林晞楠.中国犯罪形势分析与预测（2017-2018）[J].中国人民公安大学学报（社会科学版）,2018,（2）.
[22]李赫.大数据时代网络传销犯罪的新型防控[J].北京警察学院学报,2020,（1）.
[23]李蓉,张小兵.诉讼制度改革背景下主办侦查员的责任制——以命案侦查为视角[J].求索,2017,(7) .
[24]李翔.组织、领导传销活动罪司法适用疑难问题解析——兼评《中华人民共和国刑法》第 224 条之一[J].法学杂志,2010,(7).
[25]李新安.虚拟货币洗钱风险研究[J].武汉金融,2015,(10).
[26]李志杰,李一丁,李付雷. 法定与非法定数字货币的界定与发展前景[J].清华金融评论,2017,（4）.

中国知网 https://www.cnki.net

[27]梁根林.传统犯罪网络化:归责障碍、刑法应对与教义限缩[J].法学,2017,(2).
[28]梁坤.基于数据主权的国家刑事取证管辖模式[J].法学研究,2019,(2).
[29]廖丹.基于区块链框架下反洗钱监测管理的探索[J].现代经济信息,2019,（24）.
[30]廖磊.人工智能难题的大数据思维进路——评《人工智能》[J].江西社会科学,2018,(9).
[31]林达.“阳光工程”的传销黑幕[J].检察风云,2015,(4).
[32]林毅,林志标.当前非法传销的新动态及应对措施[J].社会管理新论,2011 ,(2).
[33]刘坤.网络传销犯罪特点与侦防对策研究[J].北京警察学院学报.2015,(3).
[34]刘品新.电子证据的关联性[J].法学研究,2016,(6).
[35]刘品新.论网络时代侦查模式的转变[J].山东警察学院学报,2006,（1）.
[36]刘蔚.基于国际经验的数字货币发行机制探索与风险防范[J].西南金融,2017,(11).
[37]刘毅峰.试论网络传销犯罪的现状、特点及侦防对策[J].江西警察学院学报,2017,（3）.
[38]龙宗智.刑事诉讼指定管辖制度之完善[J].法学研究,2012,(4).
[39]龙宗智.寻求有效取证与保证权利的平衡——评“两高一部”电子数据证据规定[J].法学,2016,（11）.
[40]鲁先华.创新机制构建全社会共同参与的打击传销长效监管格局[J].市场监管,2008 ,(11).
[41]马振鹏.数据化侦查在网络传销犯罪中的运用初探[J].中国信息安全,2019,（7）.
[42]马忠红.公安机关现行侦查体制存在的问题评析[J].山东警察学院学报,2016,(4).
[43]孟庆博.当前利用微信犯罪的特点、手段及侦查对策研究[J].中国刑警学院学报，2015,（4）.
[44]裴炜.比较原则视域下电子侦查取证程序性规范构建[J].环球法律评论,2017,(1).
[45]彭波.信息化视阈下我国侦查模式的变革与完善[J].山东警察学院学报,2014,（3）.
[46]任慧媛.区块链投资防骗的三个关键法则[J].中外管理,2020,（1）.
[47]沈安琪，高梓桐.参与传销的女性：来自中国女民工罪犯的声音[J].河南警察学院学报,2020,（4）.
[48]舒远招.超越康德伦理学的三条路径——黑格尔、叔本华和舍勒对康德伦理学的批判和超越[J].云南大学学报（社会科学版）,2018,（4）.
[49]汤万杰.传销组织精神控制模式探析[J].社会心理科学,2006,(4).
[50]唐涵.信息化视角下的网络犯罪案件侦查模式[J].湖北警官学院学报,2012,(5).
[51]万雪勇.网络传销案中数据库的取证与分析[J].江西警察学院学报,2018,(4).
[52]王柏昀.虚拟货币洗钱特征分析与审计方法研究——以商业银行为主体的思考[J].甘肃金融,2020,（8）.
[53]王恩海.组织、领导传销活动罪的司法认定[J].法学,2010,(11).

中国知网 https://www.cnki.net

[54]王冠.基于区块链技术 ICO 行为之刑法规制[J].东方法学,2019,（3）.
[55]王磊.Y-STR DNA 数据库建设及应用探讨[J].中国刑事警察,2015,(2).
[56]王利明.论个人信息权的法律保护——以个人信息权与隐私权的界分为中心[J].现代法学,2013,(4).
[57]王敏远，祁建建.电子数据的收集、固定和运用的程序规范问题研究[J].法律适用，2014,（3）.
[58]王宁.微信传销之入罪考量[J].公民与法（法学版）,2016,（4）.
[59]王晓伟.建立主办侦查员制度有关问题的探讨[J].山东警察学院学报, 2016, (4).
[60]魏克强.侵犯财产犯罪相关罪名争议焦点及认定[J].甘肃社会科学,2014,（6）.
[61]向燕.刑事侦查中隐私权保护的审查机制[J].中国刑事法杂志,2011,（1）.
[62]肖飒.区块链的法律边界[J].法人,2020,（1）.
[63]谢晓专.网络犯罪社群行动特征与防控策略[J].中国人民公安大学学报(社会科学版),2017, (2).
[64]熊红文.网络传销犯罪案件如何侦查取证[J].人民检察,2012,（6）.
[65]徐东升.当前打击传销工作面临的困难与对策[J].热点研究,2008,(11).
[66]徐飞行.网络传销犯罪侦查模式研究[J].福建警察学院学报,2012,（1）.
[67]徐松林.非法经营罪合理性质疑[J].现代法学,2003,（6）.
[68]徐永胜,徐公社.试论大数据背景下侦查合成作战机制[J].山东警察学院学报,2017,(4).
[69]闫子语.政治经济学视角下的比特币[J].企业科技与发展,2020,（4）.
[70]杨东.监管 ICO[J].中国金融,2017,（16）.
[71]杨宗辉,刘为军.立案侦查条件新论[J].法商研究,2001,（2）.
[72]姚前,汤莹玮.关于央行法定数字货币的若干思考[J].金融研究,2017,（7）.
[73]姚前.数字货币的发展与监管[J].中国金融,2017,(14).
[74]叶媛博.网络传销实证研究及打防对策[J].北京警察学院学报,2018,(1).
[75]应霆,杜正洲,邵晓顺.女性罪犯教育矫治策略研究——基于男女犯性别差异的对比分析[J].犯罪与改造研究,2020,（7）.
[76]于文菊.数字货币的法律界定与风险防范[J].北方金融,2017,(8).
[77]袁彬.传销犯罪独立成罪的合理性及模式[J].中国刑事法杂志,2009,（3）.
[78]詹建红,张威.我国侦查权的程序性控制[J].法学研究,2015,(3).
[79]张明楷.犯罪之间的界限与竞合[J].中国法学,2008,（4）.
[80]张明楷.非法获取虚拟财产的行为性质[J].法学,2015,（3）.
[81]张庆立.区块链应用的不法风险与刑事法应对[J].东方法学,2019,（3）.
[82]张新宝.从隐私到个人信息:利益再衡量的理论与制度安排[J].中国法学,2015,(3).
[83]张璇,姜吉国.新形势下的网络侦查机制构建[J].中国安全防范技术与运用，

中国知网 https://www.cnki.net

2018,(4).
[84]张跃仙.网络犯罪侦查的 IP 定位跟踪技术研究[J].技术研究,2011,(6).
[85]赵文静,任敏强,卢佳佳,赵银芳.当前办理组织、领导传销活动犯罪案件若干问题探讨[J].中国检察官,2015,(6).
[86]陈蕾.微信犯罪的特点、成因及防控[J].江苏警官学院学报,2014,（1）.
[87]郝宏奎.论虚拟侦查[J].中国人民公安大学学报(社会科学版),2008,(1).
[88]郝宏奎.侦查破案的基本规律[J].山东警察学院学报,2008,（1）.
[89]梁平汉,江鸿泽.金融可得性与互联网金融风险防范——基于网络传销案件的实证分析[J].中国工业经济,2020,(4).
[90]吴婷婷,项如意.系统性金融风险防控:国别经验与政策启示[J].金融理论与实践,2020,(11).
[91]印波.传销犯罪的司法限缩与立法完善[J].中国法学,2020,(5).
[92]艾明.论美国对新型监控侦查措施的法律规制——以 GPS 和视频监控为例[J].山东警察学院学报,2015,（6）.
[93]陈艳.浅谈因经济犯罪引发群体性事件的防控对策[J].浙江警察学院学报,2010 ,(3).
[94]左卫民.实体真实、价值观和诉讼程序[J].四川大学学报（哲学社会科学版）,1991,（4）.
[95]柴艳茹.非法集资犯罪案件的侦查困境与侦防对策探析[J].犯罪研究,2013,（4）.
[96]陈刚.大数据时代犯罪新趋势及侦查新思路[J].理论探索,2018,(5).
[97]刘品新.论网络时代侦查制度的创新[J].暨南学报(哲学社会科学版),2012,(11).
[98]陈利明,高瑛,任艳丽.网络犯罪案件办理中的取证困境与对策——以“一元木马”系列网络诈骗案为例[J].人民检察,2018,(6).
[99]俞启泳,罗曦.德国打击金融犯罪相关司法制度及启示[J].人民检察,2020,（3）.
[100]杨宗辉.刑事案件的事实推定：诱惑、困惑与解惑[J].中国刑事法杂志,2019,（4）.
[101]杨宗辉,韩晓俊.认罪认罚从宽制度在侦查阶段适用问题研究[J].警学研究,2019,（5）.

（二）报纸文献

[1] 范斌,沈建缘. 区块链真正的应用应该是服务实体经济[N].经济观察报,2019-11-25(14).
[2] 李明勇.刑事犯罪之微信传销问题思考及应对建议[N].河南法制报,2020-7-23（12）.
[3] 廖海金. 用互联网思维打击网络传销[N].中国商报,2019-06-14(2).
[4] 石羚.警惕传销骗术向手机端转移[N].人民日报, 2019-11-12(9).

中国知网 https://www.cnki.net

[5] 孙坎,李明勇.关于组织、领导传销活动罪的主体认定问题[N]. 人民法院报,2020-05-07（6）.
[6] 谭大庄. 建立打击传销的长效机制[N].北海日报,2017-11-10（3）.
[7] 王建.区块链、数字货币与金融安全[N].第一财经日报, 2020-01-22(11).
[8] 王丽丽.规定传销犯罪乃大势所趋[N].检察日报,2008-08-26(3).
[9] 王梓佩.警惕传销披上区块链马甲[N].中华工商时报, 2019-11-25(3).
[10]肖楠.李克强说的“双创”有什么深意[N].南方都市报,2015-03-15(1).
[11]熊志,李富永.警惕以虚拟币为噱头的新式诈骗[N].中国工商时报,2019-12-23(3).
[12]杨玉龙.谨防“新模式”标签下的网络传销[N].中国商报,2018-04-12(2).
[13]叶民.临沂某商贸公司未经批准从事直销活动案解析[N].中国市场监管报,2019-12-03(7).
[14]易凡.网络传销案件查处的难点及对策[N].中国市场监管报,2020-07-28(3).
[15]张海鹰.法律空白亟待填补[N].上海金融报, 2019-11-22(2).
[16]张军扩,张永伟.让双创成为发展新动能[N].经济日报,2016-02-25(1).
[17]张培胜.强化信息化手段查处网络传销[N].人民法院报, 2016-10-31 (2).
[18]张尤志,石佰华,刘家威. 北部湾畔扬风帆[N].中国边防警察报,2012-12-22（5）.
[19]钟鸣,刘鹏.探秘“资本运作”传销局[N].经济观察报,2020-09-07（16）.

（三）学位论文

[1] 包雪昕.论网络涉众型经济犯罪的侦查[D].北京:中国人民公安大学，2020.
[2] 柴敏.论刑事侦查中电子数据的提取与固定[D].济南:山东大学,2017.
[3] 陈博.我国传销犯罪的现状与对策研究[D].济南:山东大学,2007.
[4] 陈志扬.社交网络中的特定群体发现技术研究[D].北京:中国人民公安大学，2020.
[5] 单丹.网络非法集资案件侦查研究[D].北京:中国人民公安大学，2018.
[6] 段喆斐.有限理性视阈下的侦查决策研究[D].武汉:中南财经政法大学,2018.
[7] 范帆.论我国传销的法律规制[D].北京:对外经济贸易大学,2004.
[8] 耿杰.大数据背景下网络传销案件的侦防对策研究[D].北京:中国公安大学，2014.
[9] 郭冰.侦查学基础理论研究[D].北京:中国人民公安大学,2007.
[10]胡锦鑫.大数据背景下网络金融犯罪侦查模式的优化[D].北京:中国人民公安大学，2019.
[11]蒋佳沂.对当前公安机关合成作案的研究和思考[D].南京:东南大学,2016.
[12]李虎桓.侦查思维论[D].上海:华东政法大学, 2007.
[13]李康震.伪数字货币传销案件侦查研究[D].北京:中国人民公安大学，2019.
[14]李娜.论金融安全的刑法保护[D].武汉:武汉大学, 2006.
[15]李晓强.集资型犯罪研究[D].济南:山东大学,2007.

中国知网 https://www.cnki.net

[16]梁田田.组织、领导传销活动罪的司法认定研究[D].重庆:西南政法大学,2015.
[17]廖棕州.虚拟货币传销犯罪侦查中大数据应用研究[D].兰州:甘肃政法学院,2019.
[18]刘伟.论侦查系统[D].北京:中国人民公安大学,2013.
[19]刘雨婷.基于 GIS 的反传销犯罪时空分析及应用研究[D].南昌:江西理工大学，2018.
[20]马东丽.我国刑法中兜底条款研究[D].武汉:武汉大学，2014.
[21]马婷婷.侦查比例原则研究[D].重庆:西南政法大学，2019.
[22]马振鹏.消费返利型网络传销犯罪侦查对策研究[D].北京:中国人民公安大学，2020.
[23]曲明超.直销模式的法律规制研究[D].长春:吉林大学,2020.
[24]沈丹.网络传销犯罪的侦防对策研究[D].重庆:西南政法大学,2014.
[25]万荣娟.论网络传销之规制[D].昆明:云南大学,2015.
[26]王梦瑶.大数据背景下侦查创新研究[D].北京:中国人民公安大学,2018.
[27]王硕.论网络传销的侦防体系建设[D].长春:吉林大学,2017.
[28]王蔚.跨境追赃中外刑事司法互助机制研究[D].蚌埠:安徽财经大学,2016.
[29]吴爱政.我国直销理论与应用研究[D].天津:天津大学,2005.
[30]肖勇.网络传销法律问题研究 ——以“云集品”特大网络传销案为例[D].西安：西北大学,2019.
[31]杨杰.非法传销行为调查研究[D].烟台:烟台大学,2007.
[32]姚方舟.互联网传销犯罪中对技术人员定罪的实证研究[D].海口:海南大学，2019.
[33]尹鹤晓.电子数据侦查取证程序研究[D].北京:中国人民公安大学,2019.
[34]于慧.传销组织社会网络分析及其应用[D].长沙:国防科学技术大学,2015.
[35]余辰. 新型网络传销犯罪的司法适用问题研究[D].南京:东南大学,2019.
[36]俞芳.论组织、领导传销活动罪刑法规范的完善[D].乌鲁木齐:新疆大学,2019.
[37]赵文娟.整体性治理视角下的网络传销治理机制研究 ——以善心汇网络传销案为例[D].南宁:广西大学,2019.
[38]朱祖辉.传销犯罪的现状、打处困境与治理对策[D].南京:东南大学,2018.

（四）外文类

[1] A.S.N. Murthy,Vishnuprasad Nagadevara,Rahul De'.Predictive Models in Cybercrime Investigation: An Application of Data Mining Techniques[J]. International Journal of Information Systems in the Service Sector (IJISSS), 2010, 2(3).
[2] AmoahB. Mr Ponzi with Fraud Scheme Is Knocking: Investors Who May Open[J]. Global Business Review, 2018, 19(5): 1115-1128.
[3] Bartoletti M,Carta S, Cimoli T, et al. Dissecting Ponzi schemes on Ethereum:

中国知网 https://www.cnki.net

identification, analysis, and impact[J]. ar Xiv preprint arXiv:1703.03779, 2017.

[4] Dil Muhammad Akbar Hussain.Destabilization of Terrorist Networks through Argument Driven Hypothesis Model[J].JOURNAL OF SOFTWARE.Dec 2007.Vol.2. No.6:22-29.

[5] DouglasA smith. The plea Bargaining controversy. J.Crim.L.&Criminology 950,1986.

[6] Jack J T C B, Ibekwe C C. Ponzi Schemes: An Analysis on Coping with Economic Recession in Nigeria[J]. The Nigerian Journal of Sociology and Anthropology, 2018, 16(1): 72-90.

[7] Jens Neisius，Richard Clayton.Orchestrated crime: The high yield investment fraud ecosystem [C].Conference: 2014 APWG Symposium on Electronic Crime Research (eCrime)，2014,9.

[8] Kathleen M.C., Dave C., Matt D., Jeff R. Il-Chul M. ORA User's Guide 2008 [R]. Carnegie Mellon University, CMU-ISR-07-115,2008.

[9] Michael Losavio,Julia Adams,Marc Rogers. Gap Analysis: Judicial Experience and PerceptionofElectronic Evidence[J]. Journal of Digital Forensic Practice,2006,1(1).

[10] Newman M E J.Detecting community structure in networks[J].Eur Phys J B.2004.38: 321-3.

[11] Paul H. Robison, Structure and function in criminal law, New York: Oxford University Press, 1997.

[12] Ronald Jay Allan, William J.Stuntz, Joseph L.Hoffmann, Comprehensive Criminal Procedure, Debra A. Livingston.

[13] Stephen D, Shivaram R. Who Gets Swindled in Ponzi Schemes?[EB/OL].(2015-05-28)[2019-11-6]https://ssrn.com/abstract=2586490.

[14] Uppiah V. A critical examination of the regulation of ponzi scheme in Mauritius[J]. International Journal of Law and Management, 2018 (just-accepted): 00-00.

[15] William W. Keep,Peter J. Vander Nat. Multilevel marketing and pyramid schemes in the United States[J]. Journal of Historical Research in Marketing,2014,6(2).

中国知网 https://www.cnki.net

在读期间科研成果

[1] 假释的实质条件及其评估保障机制研究[J].政法论丛,2019,（5）.

[2] 强监管背景下互联网金融犯罪侦防研究——以 P2P 网贷为中心[J].湖北大学学报（哲学社会科学版）,2019,（5）.

中国知网 https://www.cnki.net

致 谢

时光如白驹过隙，三年半的求学生活即将结束。三年半前，我怀着满腔热情，踏上了博士生的求学之路。回首过去，辛劳而充实。马克思说，“在科学的道路上没有平坦的大道，只有不畏艰险沿着陡峭山路向上攀登的人，才有希望达到光辉的顶点。”我以此时时鼓励自己，争取有所作为。三年半的求学生涯是知识不断增长的过程，同时也是开阔视野、提升自身素养的过程。这是一段追梦的充实岁月，也是一段改变自我生活态度的珍贵时光。回首这三年半的宝贵光阴，感慨万千。

博士论文的写作是一个无比艰辛的过程，从确定选题到收集资料再到具体的内容写作，从初稿的完成到屡次的修改再到最后的定稿，反反复复，力求精细。这当中曾经有过许多困惑和障碍，我曾经因为自己所取得的些许成果开心过；也曾经面对研究难以推进时退缩过，甚至因为对未来的学术发展不知所措而失落、茫然。但随着各位师长的耐心指导以及自己的细心钻研，毕业论文终究得以完成。当然，可能还有一些尚不圆满的地方，疏漏恐怕是难免的，只能留待日后了。此时，三年半的博士研究生生涯即将画上句号。在此，我要对那些给予我关心、指导和帮助的人们，表示由衷的感谢。尤其感谢导师组给予我攻读博士学位的宝贵机会和各位老师的悉心指导。

饮水思源，师恩难忘。求学期间，我的导师董邦俊老师无论在生活上还是在学习上，都给了我莫大的帮助。董老师治学严谨，对我在论文上的高度负责及悉心指导，我永远铭记在心！当我在论文写作上遇到瓶颈踌躇不前时，董老师会抽出自己的宝贵时间，耐心地对我进行指导，逐字逐句地阅读并给出修改建议。从论文的选题到最终定稿，字字都饱含着董老师的心血。在读博期间，董老师无论是在生活还是学习上，都给了我巨大的关心与帮助，感恩之情无以言表！同时，还要感谢导师组的杨宗辉老师、胡向阳老师和董少平老师对学生无微不至的关心和指导。对于今后的生活和工作而言，这些都将是我生命中最为宝贵的财富，它将成为激励我前进的动力。

感谢求学期间相伴学习、共同成长的同学们。感谢各位师兄师姐等为我传授的有益经验，让我顺利地度过了博士生涯。感谢我的室友，感谢各位博士师弟师妹以及各位硕士师弟师妹们，使我的求学之路充满了家庭般的温暖，学习生活因此丰富多彩。感谢我亲爱的家人给予我无限的包容与理解。读博期间回家的次数极为有限，没能尽到做子女的责任与义务，很是惭愧。感谢父亲，他虽不善言谈，每次打电话也都只是反复叮嘱注意身体，注意安全，但我也能听出只言片语背后深深的父爱。

中国知网 https://www.cnki.net

感谢母亲，她总是会在我心情低落时陪伴我，耐心倾听我在学习和生活上面临的压力，鼓励我、支持我去做自己想做的事情。

博士论文的不断完善与导师组的各位老师的指导和评审专家的建议是分不开的。在开题和答辩中各位老师的耐心指导，提出具体的修改意见，令我醍醐灌顶，坚定了我认真完成论文的决心。评审专家的细致建议对论文的修改完善具有重要意义。再次感谢我的导师们、同学们以及各位认真负责的评审专家。“吾生也有涯，而知也无涯”，我将一如既往，不断努力。

赵聪

写于环湖学生宿舍19栋

中国知网 https://www.cnki.net